

Dossier d'appel d'offres
Systèmes d'Information
Conception-Fourniture-Installation
(Procédure à enveloppe unique)

**Projet : Transformation Digitale Pour Les Services
Publics Orientés Usagers-GOVTECH**

Pays : Tunisie

**Conception et développement d'un
Système décisionnel et analytique
sectoriel au profit du Ministère des
Affaires Sociales**

**Acheteur : Ministère des Technologies de la Communication au profit de la CNSS (Ministère
des Affaires Sociales) »**

Projet : Transformation Digitale Pour Les Services Publics Orientés Usagers-GOVTECH

Pays : Tunisie

Prêt/Crédit/Don No. : IBRD-89870

AO N°:TN-MTCTD-412437-NC-RFB

Émis le : Septembre 2024

Table des matières

Section I. Instructions aux soumissionnaires	3
Section II. Données particulières de l'appel d'offres	42
Section III. Critères d'évaluation et de qualification (si une Pré-Qualification a été effectuée préalablement)	Erreur ! Signet non défini.
Section III. Critères d'évaluation et de qualification (en l'absence de pré-qualification)	49
Section IV. Formulaires de soumission	65
Section V. Pays éligibles	124
Section VI. Fraude et Corruption	125
Section VII. Exigences du Système d'Information	129
Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)	175
Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)	271
Section X. Formulaires du Marché	281

PARTIE 1 -PROCEDURES D'APPEL D'OFFRES

SECTION I. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Table

A. Généralités.....	5
1. Objet du Marché.....	5
2. Origine des fonds.....	6
3. Fraude et corruption.....	6
4. Candidats admis à concourir	7
5. Fournitures et Services éligibles	10
B. Contenu du Dossier d'appel d'offres.....	11
6. Sections du Dossier d'appel d'offres	11
7. Eclaircis-sements apportés au Dossier d'appel d'offres, visite du site et réunion préparatoire	12
8. Modifi-cations apportées au Dossier d'appel d'offres.....	13
C. Préparation des offres	14
9. Frais de soumission	14
10. Langue de l'offre	14
11. Documents constitutifs de l'Offre.....	14
12. Lettre de soumission et annexes	16
13. Variantes.....	16
14. Documents attestant que les Systèmes d'Informa-tion sont éligibles.....	16
15. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications des soumis-sionnaires	17
16. Documents établissant la conformité du Système d'Informa-tion.....	17
17. Prix de l'Offre	19
18. Monnaies de l'offre et de règlement.....	21
19. Période de validité des offres	22
20. Garantie de soumission.....	22
21. Forme et signature de l'offre.....	24
D. Remise des Offres et Ouverture des plis	25
22. Cachetage et marquage des offres	25
23. Date et heure limite de dépôt des offres	26
24. Offres hors délai.....	26
25. Retrait, substitution et modification des offres.....	26
26. Ouverture des plis.....	27
E. Évaluation et comparaison des offres	28
27. Confiden-tialité.....	28
28. Éclaircis-sements concernant les Offres	29

29.	Divergences, réserves ou omissions	29
30.	Conformité des offres	30
31.	Non-conformité, erreurs et omissions	31
32.	Correction des erreurs arithmétiques	31
33.	Conversion en une seule monnaie	32
34.	Marge de préférence	32
35.	Évaluation des Offres	32
36.	Comparaison des offres	34
37.	Offre anormale-ment basse	34
38.	Offre déséquilibrée	35
39.	Eligibilité et Qualification du soumis-sionnaire	35
40.	Droit de l'Acheteur d'accepter et refuser les offres	36
41.	Période d'attente	36
42.	Notification de l'intention d'attribution	36

F. Attribution du Marché 37

43.	Attribution du Marché	37
44.	Droit de l'Acheteur de modifier les quantités au moment de l'attribution du Marché	38
45.	Notification de l'attribution du Marché	38
46.	Débriefing par l'Acheteur	39
47.	Signature du Marché	39
48.	Garantie de bonne exécution	40
49.	Conciliateur	41
50.	Réclamation concernant la Passation des Marchés	41

Section I. Instructions aux soumissionnaires

A. GENERALITES

- 1. Objet du Marché**
- 1.1 Faisant suite à l'Avis d'Appel d'Offres indiqué **dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)**, l'Acheteur, tel qu'il est indiqué **dans les DPAO**, publie le présent Dossier d'appel d'offres en vue de la fourniture et l'installation des Systèmes d'Information spécifié à la Section VII, Exigences du Système d'Information. Le nom, l'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) sont indiqués **dans les DPAO**.
- 1.2 Sauf stipulation contraire, les définitions et interprétations dans le présent dossier d'appel d'offres sont établies dans la Section VIII, Cahier des Clauses administratives générales.
- 1.3 Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres :
- (a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, télex, incluant si cela est indiqué **dans les DPAO**, la distribution ou la remise par le canal du système d'achat électronique utilisé par l'Acheteur) avec accusé de réception ;
 - (b) Si le contexte l'exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et
 - (c) Le terme « jour » désigne un **jour calendaire**, sauf s'il est indiqué qu'il s'agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l'Emprunteur, à l'exclusion des jours fériés officiels de l'Emprunteur.
 - (d) Le sigle « ES » signifie environnemental et social (incluant l'Exploitation et les Abus Sexuel (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS) ;
 - (e) « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) englobe les significations suivantes :

L'« Exploitation Sexuelle » (ES), définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne;

Les « Abus Sexuels » (AS), définis comme toute intrusion physique ou menace d'intrusion physique de nature

sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ;

- (f) Le « Harcèlement Sexuel » (HS) est défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l'Entreprise à l'égard d'autres personnels de l'Entreprise ou du Maître d'Ouvrage ;

Une liste non-exhaustive de : (i) comportements qui constituent l'EAS ; et (ii) comportements qui constituent le HS, est jointe dans le formulaire du Code de Conduite de la Section IV.

- 2. Origine des fonds**
- 2.1 L'Emprunteur ou le Bénéficiaire (ci-après dénommé « l'Emprunteur »), dont le nom figure **dans les DPAO**, a sollicité ou obtenu un financement (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l'Association internationale de Développement (ci-après dénommée la « Banque »), d'un montant spécifié **dans les DPAO**, en vue de financer le projet indiqué **dans les DPAO**. L'Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d'offres est lancé.
- 2.2 La Banque n'effectuera les paiements qu'à la demande de l'Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l'accord de financement intervenu entre l'Emprunteur et la Banque (ci-après dénommé « l'Accord de financement »). Ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de financement. L'Accord de financement interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, matériels, équipement ou matériaux lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l'Emprunteur ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'Accord de financement ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du financement.
- 3. Fraude et corruption**
- 3.1 La Banque exige le respect de ses Directives Anti-Corruption et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Cadre des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans la Section VI.

- 3.2 Aux fins d'application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu'ils soient déclarés ou non) leurs sous-traitants, fournisseurs et leur personnel permettent à la Banque et à ses agents d'examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la procédure de sélection initiale, de préqualification, de remise des offres, remise de proposition, et d'exécution des marchés (en cas d'attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

4. Candidats admis à concourir

- 4.1 Un Soumissionnaire peut être une entreprise privée ou publique (sous réserve des dispositions de l'article 4.6 des IS) ou un groupement les comprenant au titre d'un accord existant ou tel qu'il ressort d'une intention de former un tel accord supporté par une lettre d'intention et un projet d'accord de groupement. En cas de groupement tous les partenaires le constituant seront solidairement responsables pour l'exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses partenaires durant l'appel d'offre, et en cas d'attribution du Marché à ce groupement, durant l'exécution du Marché. A moins que les **DPAO** n'en disposent autrement, le nombre des participants au groupement n'est pas limité.
- 4.2 Les Soumissionnaires ne doivent pas être en situation de conflit d'intérêt, et ceux dont il est déterminé qu'ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l'un ou plusieurs intervenants au processus d'Appel d'offres les Soumissionnaires dans les situations suivantes :
- (a) Les Soumissionnaires placés directement ou indirectement sous le contrôle de la même entreprise ou est sous le contrôle commun avec un autre Soumissionnaire ; ou
 - (b) Les Soumissionnaires reçoivent directement ou indirectement des subventions l'un de l'autre ; ou
 - (c) Les Soumissionnaires ont le même représentant légal dans le cadre du présent Appel d'offre ; ou
 - (d) Les Soumissionnaires entretiennent entre eux directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, des contacts leur permettant d'avoir accès aux informations contenues dans leurs offres ou de les influencer ; ou
 - (e) Les Soumissionnaires ou l'une des firmes auxquelles ils sont affiliés ont fourni des services de conseil pour la

conception ou la préparation des spécifications pour le Système d'Information qui fait l'objet du présent Appel d'offres ; ou

- (f) Le Soumissionnaire lui-même, ou l'une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l'être par l'Emprunteur ou l'Acheteur, pour effectuer la supervision ou le contrôle du Système d'Information dans le cadre du Marché.
 - (g) Le Soumissionnaire fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l'exécution du Projet mentionné au l'article 2.1 des IS, qu'il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun.
 - (h) Le Soumissionnaire entretient une étroite relation d'affaires ou de famille avec un membre du personnel de l'Emprunteur (ou du personnel de l'entité d'exécution du Projet ou d'un bénéficiaire d'une partie du financement) :
 - i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d'appel d'offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d'évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l'exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d'une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l'exécution du marché .
- 4.3 Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d'un Groupement) ne doit pas participer dans plus d'une Offre en tant que soumissionnaire ou partenaire d'un groupement (à l'exception de variantes éventuellement permises). La participation d'un Soumissionnaire à plusieurs offres d'une telle manière provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Toutefois, un Soumissionnaire ou un sous-traitant peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres.
- 4.4 Sous réserve des dispositions de l'article 4.8 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, peut avoir la nationalité de tout pays. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s'il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis à son droit, tel qu'il ressort de

ses statuts ou documents équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère s'appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché, y compris pour les Services y afférant.

- 4.5 Un soumissionnaire faisant l'objet d'une sanction prononcée par la Banque dans le cadre des Directives Anti-Corruption de la Banque et de ses procédures et règles de sanctions applicables, comme indiqué dans le Cadre des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale tel que décrit à la Section VI, paragraphe 2.2 d, sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, pour soumettre une offre ou une proposition ou pour se voir attribuer un marché financé par la Banque ou recevoir un bénéfice quelconque (financier ou autres) d'un marché financé par la Banque durant la période que la Banque aura déterminée. La liste des exclusions est disponible à l'adresse électronique mentionnée aux DPAO.
- 4.6 Les établissements publics du pays de l'Acheteur sont admis à participer à la condition qu'ils puissent établir, à la satisfaction de la Banque, (i) qu'ils jouissent de l'autonomie juridique et financière, (ii) qu'ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu'ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle de l'Acheteur.
- 4.7 Le Soumissionnaire ne devra pas faire l'objet d'une exclusion temporaire par l'Acheteur au titre d'une Déclaration de garantie de soumission ou de proposition.
- 4.8 Les entreprises et les individus en provenance des pays énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que : (a) la loi ou la réglementation du pays de l'Emprunteur interdise les relations commerciales avec le pays de l'entreprise, sous réserve qu'il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n'empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour les Ouvrages objet du présent Appel d'offres ; ou (b) si, en application d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l'entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
- 4.9 L'appel d'offres est ouvert à tout Soumissionnaire éligible, sauf stipulation contraire à l'article 15.2 des IS.
- 4.10 Le Soumissionnaire doit fournir tout document que l'Acheteur peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de l'Acheteur qu'il continue d'être admis à concourir.

- 4.11 Une entreprise tombant sous le coup d'une sanction par l'Emprunteur l'excluant de ses marchés sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l'Emprunteur, la Banque ne détermine que l'exclusion : (a) est en relation avec la fraude et la corruption, et (b) a été prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative équitable à l'égard de l'entreprise.

5. Fournitures et Services éligibles

- 5.1 Les Systèmes d'Information faisant l'objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays en conformité avec les dispositions de la Section V, Pays éligibles.
- 5.2 Aux fins du présent Dossier d'appel d'offres, le Système d'information comprend :
- (a) l'ensemble des technologies de l'information requises, y compris tous les matériels, logiciels, fournitures et consommables relatifs au traitement de l'information et aux communications que le Fournisseur est tenu de fournir et d'installer dans le cadre du Marché, ainsi que toute la documentation correspondante, et tous autres éléments matériels et produits devant être fournis, installés, intégrés et mis en exploitation (dénommés collectivement « les Biens » dans certaines clauses des présentes IS) ; et
 - (b) l'ensemble des services connexes (élaboration de logiciels, transport, assurance, installation, personnalisation, intégration, mise en service, formation, support technique, maintenance, réparation, etc.) et autres services nécessaires au bon fonctionnement du Système d'information devant être

fourni par le Soumissionnaire retenu, et conformes aux spécifications du Marché.

- 5.3 Aux fins de l'article 5.1 ci-avant, le terme « provenir » se réfère au pays où les biens et services composant le Système d'Information sont produits ou d'où ils proviennent. Il y a production d'un Système d'information dans un pays donné lorsque, par élaboration de logiciels, fabrication ou opération importante d'assemblage ou d'intégration de composants, on obtient un produit commercialement reconnu qui diffère substantiellement, de par ses caractéristiques fondamentales, son objet ou son utilité, de ses propres composants.

B. CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

6. Sections du Dossier d'appel d'offres

- 6.1 Le Dossier d'appel d'offres comprend les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à l'article 8 des IS.

PARTIE 1 : Procédures d'appel d'offres

Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)

Section II. Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)

Section III. Critères d'évaluation et de qualification

Section IV. Formulaires de soumission

Section V. Pays Eligibles

Section VI. Fraude et Corruption

PARTIE 2 : Besoins de l'Acheteur

Section VII. Exigences du Système d'Information.

- Spécifications Techniques
- Calendrier d'Exécution
- Tableaux d'Inventaire du Système
- Contenu et Matériel d'Information

PARTIE 3 : Marché et Formulaires du Marché

Section VIII. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Section X. Formulaires du Marché

- 6.2 L'invitation à soumissionner adressée par l'Acheteur aux soumissionnaires pré-qualifiés ne fait pas partie du Dossier d'appel d'offres.
- 6.3 L'Acheteur ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l'intégrité du Dossier d'Appel d'offres, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8 des IS, s'ils n'ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus par l'Acheteur auront précedence.
- 6.4 Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d'Appel d'Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'Appel d'Offres.

**7. Eclaircissements
apportés
au Dossier
d'appel d'offres,
visite du site et
réunion
préparatoire**

- 7.1 Un soumissionnaire souhaitant des éclaircissements sur les documents devra contacter l'Acheteur, par écrit, à l'adresse de l'Acheteur indiquée **dans les DPAO** ou soumettre ses requêtes durant la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de l'article 7.4 des IS. L'Acheteur répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours avant la date limite de remise des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l'auteur) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres en conformité avec l'article 6.3 des IS. Si les **DPAO** le prévoient, l'Acheteur publiera également sa réponse sur le site Internet identifié **dans les DPAO**. Au cas où l'Acheteur jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres suite aux éclaircissements fournis, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 23.2 des IS.
- 7.2 Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site où le Système d'Information doit être installé et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d'un marché pour l'exécution des Ouvrages. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
- 7.3 L'Acheteur autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le

Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l'Acheteur, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

- 7.4 Lorsque les **DPAO** le prévoient, le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire et/ou une visite de site qui se tiendra aux lieu et date indiqués aux **DPAO**. L'objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade.
- 7.5 Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de façon qu'elle parvienne à l'Acheteur au moins une (1) semaine avant la réunion préparatoire.
- 7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le dossier d'appel d'offres conformément à l'article 6.3 des IS. Si les DPAO le mentionnent, l'Acheteur publiera immédiatement le compte-rendu de la réunion préparatoire sur le site internet identifié dans les DPAO. Toute modification des documents d'appel d'offres qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Acheteur en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire.
- 7.7 Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres, ne constituera pas un motif de rejet de son offre.

8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres

- 8.1 L'Acheteur peut, à tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d'appel d'offres en publiant un additif.
- 8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'appel d'offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d'appel d'offres directement de l'Acheteur conformément à l'article 6.3 des IS. L'Acheteur publiera immédiatement l'additif sur le site internet identifié à l'article 7.1 des IS.
- 8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l'additif lors de la

préparation de leurs offres, l'Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l'article 23.2 des IS.

C. PREPARATION DES OFFRES

- 9. Frais de soumission** 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Acheteur n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.
- 10. Langue de l'offre** 10.1 L'offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l'Acheteur seront rédigés dans la langue indiquée **dans les DPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction dans la langue indiquée **dans les DPAO** des passages en rapport avec l'offre, auquel cas, aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.
- 11. Documents constitutifs de l'Offre** 11.1 L'Offre comprendra les documents suivants :
- (a) La **Lettre de Soumission** préparée conformément aux dispositions de l'Article 12.1 des IS ;
 - (b) Les **Bordereaux des prix**, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 17 des IS ;
 - (c) La **Garantie de soumission ou la Déclaration de garantie de l'offre**, établie conformément aux dispositions de l'article 20 des IS ;
 - (d) Des **variantes**, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article 13 des IS ;
 - (e) La **confirmation** écrite de l'habilitation du signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 21.3 des IS ;
 - (f) Les documents établis conformément à l'article 14.1 des IS apportant la preuve que le Système d'Information proposé par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante (si les variantes sont autorisées) satisfait aux critères de provenance des matériels, équipements et services ;
 - (g) Des pièces attestant, **conformément** aux dispositions de l'article 15 des IS que le Soumissionnaire est éligible et

dispose des qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;

- (h) Les documents établis **conformément** à l'article 16 des IS apporteront la preuve que le Système d'Information proposé par le Soumissionnaire dans son offre est conforme au Dossier d'appel d'offres ;
- (i) La liste des **sous-traitants** en conformité avec l'article 16.4 des IS ; et
- (j) **Propriété intellectuelle** : la liste des propriétés intellectuelles comme définie à la Clause 15 du CCAG :
 - (i) de l'ensemble des Logiciels inclus dans l'offre du Soumissionnaire, classant chacun dans l'une des catégories de logiciels définies à la Clause 1.1 c) du CCAG, à savoir :
 - a. Logiciels système, polyvalents et d'application ; et
 - b. Logiciels standard et personnalisés.
 - (ii) de l'ensemble des Documents personnalisés, tels que définis à la Clause 1.1 c) du CCAG, inclus dans l'offre du Soumissionnaire.

Tous les Documents qui ne sont pas identifiés en tant que Documents personnalisés sont réputés être des Documents standard, tels que définis à la Clause 1.1 c) du CCAG.

Le cas échéant, des permutations seront effectuées d'une catégorie à l'autre de Logiciels et Documents durant l'exécution du Marché, en vertu de la Clause 39 du CCAG (Modifications du Système).
- (k) Tout autre document stipulé **dans les DPAO**.

11.2 En sus des documents requis à l'article 11.1 des IS, l'Offre présentée par un Groupement d'entreprises devra inclure soit une copie de l'Accord de Groupement liant tous les partenaires du Groupement, soit une lettre d'intention de constituer un tel Groupement signée par tous les partenaires du Groupement et assortie d'un projet d'accord, indiquant les parties du Système d'Information à réaliser par les différents partenaires.

11.3 Dans la Lettre de Soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées ou à verser à des agents ou tout autre partie en relation avec son Offre.

12. Lettre de soumission et annexes

12.1 Le Soumissionnaire établira son offre, y compris les bordereaux des prix applicables, en remplissant la Lettre de Soumission incluse dans la Section IV-Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté, sauf si spécifié à l'article 13.4 des IS. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

13. Variantes

- 13.1 Les **DPAO** indiquent si des offres variantes seront permises. Si elles sont permises, les **DPAO** indiqueront également si elles le sont au titre de l'article 13.3, ou si elles sont invitées au titre des articles 13.2 et/ou 13.4 des IS.
- 13.2 Lorsque les Systèmes d'Information peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, les **DPAO** préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le Soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés.
- 13.3 Excepté dans le cas mentionné à l'article 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires qui souhaitent proposer des variantes techniques aux dispositions du Dossier d'appel d'offres doivent tout d'abord indiquer un prix pour un Système d'Information conforme au Dossier d'appel d'offres, et fourniront ensuite toutes les informations nécessaires pour une évaluation complète par l'Acheteur de la proposition variante, y compris les plans, les notes de calcul, les spécifications techniques, la ventilation des prix, les méthodes d'installation envisagées, et autres détails pertinents. Seules les variantes techniques, le cas échéant, du Soumissionnaire ayant offert l'offre conforme à la solution de base évaluée la plus avantageuse pourront être prises en considération par l'Acheteur.
- 13.4 Quand les **DPAO** offrent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des solutions techniques variantes pour des parties définies du système, celles-ci seront décrites dans la Section VII, Exigences du Système d'Information. Les variantes techniques répondant aux exigences de performance et critères techniques spécifiées pour le Système d'Information seront prises en compte par l'Acheteur sur leurs mérites propres, conformément à l'article 35 des IS.

14. Documents attestant que les Systèmes d'Information sont éligibles

14.1 Pour établir que les Systèmes d'Information sont éligibles, en application des dispositions de l'article 5 des IS, les Soumissionnaires rempliront les déclarations indiquant le pays d'origine figurant dans les formulaires de prix, inclus à la Section IV, Formulaires de soumission.

15. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications des soumissionnaires

- 15.1 Afin d'établir qu'il est éligible et possède les qualifications requises conformément à la Section III, Critères d'Evaluation et de Qualification, le Soumissionnaire devra fournir toutes les informations requises dans les formulaires de la Section IV, Formulaires de Soumission.
- 15.2 Si l'appel d'offres a été précédé d'une préqualification comme indiqué **dans les DPAO**, seule une offre provenant d'un soumissionnaire pré-qualifié pourra être considérée en vue de l'attribution du Marché. Afin d'établir qu'il continue à présenter les qualifications requises au moment de la préqualification, le Soumissionnaire fournira les mises à jour de sa candidature à la préqualification dans les formulaires correspondants ou, le cas échéant, il devra confirmer dans son offre que les renseignements précédemment fournis pour démontrer sa qualification demeurent valables à la date de dépôt des offres.

16. Documents établissant la conformité du Système d'Information

- 16.1 Pour établir la conformité du Système d'Information que le Soumissionnaire propose de concevoir, fournir et installer dans le cadre du Marché au Dossier d'appel d'offres, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les pièces justificatives conformément à l'article 11.1 (h) des IS.
- 16.2 Les documents apportant la preuve que le Système d'information est conforme au Dossier d'appel d'offres revêtiront la forme de descriptions écrites, prospectus, dessins, certificats et références de clients, y compris :
- (a) Un Plan de projet préliminaire décrivant, entre autres, les méthodes que le Soumissionnaire emploiera pour s'acquitter de ses responsabilités de gestion et de coordination si le Marché lui est attribué, et les ressources humaines et autres qu'il se propose d'utiliser. Le Plan de projet préliminaire devra en outre inclure un Calendrier d'exécution du Marché détaillé, sous forme de diagramme à barres, indiquant de façon estimative la durée, l'échelonnement et les interactions de toutes les principales activités nécessaires à l'exécution du Marché. Il devra aussi traiter de toutes autres questions **spécifiées dans les DPAO**. Il devra en outre spécifier ce que le Soumissionnaire s'attend à ce que l'Acheteur et toute autre partie concernée par la mise en œuvre du Système d'information fournissent durant l'exécution du Marché, et la façon dont le Soumissionnaire se propose de coordonner l'action de toutes les parties concernées ;
 - (b) Une confirmation écrite que le Soumissionnaire s'engage à assurer l'intégration et la compatibilité de tous les

composants du Système d'information, conformément aux dispositions du Dossier d'appel d'offres ;

- (c) Un commentaire, point par point, des Spécifications techniques de l'Acheteur, démontrant que le Système d'information proposé correspond pour l'essentiel aux dites spécifications, référence étant faite pour cela aux pages pertinentes des documents présentés à l'appui de l'offre. En cas de différence entre le commentaire point par point et l'un quelconque des catalogues, spécifications techniques et autres documents pré-imprimés accompagnant l'offre, le commentaire point par point prévaudra ;
- (d) des documents de support (par exemple, documents écrits, notes préliminaires, description narrative des technologies et/ou approches techniques ; et
- (e) un (des) contrat(s) séparés pour les Eléments de Coûts récurrents dont la soumission est demandée au Soumissionnaire dans les DPAO – IS 17.2.

16.3 Les références à des noms de marque, à des numéros de modèle ou à des normes nationales ou exclusives incluses par l'Acheteur dans le dossier d'appel d'offres ont un caractère purement indicatif et ne sont nullement restrictives. Sauf en cas d'interdiction explicite donnée dans les **DPAO** pour certains éléments ou certaines normes, le Soumissionnaire pourra leur substituer d'autres normes ou d'autres noms de marque ou de modèle, à condition de démontrer, à la satisfaction de l'Acheteur, que, grâce à cette ou ces substitutions, le Système d'information pourra fonctionner à un niveau substantiellement équivalent ou supérieur à celui stipulé dans les Spécifications techniques.

16.4 Le Soumissionnaire inclura dans son offre le détail de tous les articles importants relatifs aux fournitures ou aux services tels que définis par l'Acheteur à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, qu'il se propose d'acheter ou de sous-traiter, et donnera le détail du nom et de la nationalité des sous-traitants proposés, y compris les fabricants, pour chacun de ces articles. En outre, le Soumissionnaire fournira dans son offre, les renseignements montrant la conformité de ces articles aux exigences correspondantes de l'Acheteur. Les prix indiqués dans l'offre s'appliqueront quel que soit le sous-traitant retenu, et aucun ajustement de prix ne sera permis.

16.5 Le Soumissionnaire aura la responsabilité de s'assurer que tout fournisseur proposé satisfait aux exigences de l'article 4 des IS, et que tout matériel, équipement ou service fourni par le sous-traitant répond aux exigences des articles 5 et 16.1 des IS.

17. Prix de l'Offre

- 17.1 Les prix de tous les Biens et Services énumérés aux Tableaux des coûts de Fourniture et d'Installation de même que tous les Biens et Services proposés par le Soumissionnaire pour satisfaire aux exigences du Système d'information doivent être présentés séparément sous la forme adoptée dans lesdits tableaux, et récapitulés dans les Tableaux récapitulatifs de coûts figurant dans la Section IV. Les prix doivent être indiqués conformément aux instructions figurant pour les divers tableaux de coûts et de la manière spécifiée ci-après.
- 17.2 **Sauf disposition contraire dans les DPAO**, les soumissionnaires fourniront des prix pour les Eléments de Coûts récurrents indiqués aux Tableaux des Eléments de Coûts récurrents dans les Spécifications techniques en Section VII (le cas échéant). Ces prix doivent être présentés séparément et récapitulés dans les tableaux correspondants de la Section IV. Les prix doivent être indiqués conformément aux instructions figurant pour les divers tableaux de coûts et de la manière spécifiée ci-après :
- (a) **Si cela est spécifié dans les DPAO**, le Soumissionnaire doit également soumettre un prix pour un (des) contrat(s) séparés pour les Eléments de Coûts récurrents qui ne seraient pas inclus dans le Marché principal ;
 - (b) les prix des Eléments de Coûts récurrents comprennent le coût des biens nécessaires, tels que pièces de rechange, renouvellement de licences de logiciels, main d'œuvre, etc. nécessaires pour le fonctionnement continu, dans de bonnes conditions, du Système d'Informations, et le cas échéant, ils doivent tenir compte d'une provision pour augmentation de coûts encourus par le Soumissionnaire ;
 - (c) les prix des Eléments de Coûts récurrents non compris dans les obligations de garantie durant la période de garantie définie dans la Clause 29.4 du CCAG et les prix des Eléments de Coûts récurrents après la période de garantie définie dans la Clause 1.1 (e) (xiii) du CCAP doivent être indiqués en détail en tant que prix de Services dans le Tableaux des Coûts récurrents et récapitulés dans le Tableau récapitulatif, exprimés dans les différentes monnaies.
- 17.3 Les indications de prix unitaires doivent être d'un niveau de détail permettant de calculer d'éventuels paiements ou livraisons partiels au titre du Marché, conformément au Calendrier d'exécution

figurant à la Section VII et à la Clause 12 du CCAG et du CCAP relative aux Conditions de paiement. Il pourra être demandé aux Soumissionnaires de fournir un détail des prix pour tout élément pour lequel des prix composites ou forfaitaires sont indiqués dans les Tableaux de coûts.

- 17.4 Les prix des éléments pour lesquels aucun chiffre n'est fourni par le Soumissionnaire dans les Tableaux de coûts (Section IV) seront réputés avoir été inclus dans les prix d'autres éléments. Les éléments purement et simplement omis des Tableaux de coûts seront réputés avoir été omis dans l'offre, et, pour autant que l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, on procédera, durant l'évaluation, à un ajustement du prix de l'offre conformément aux dispositions de l'article 31.3 des IS.
- 17.5 Les prix des composants Biens du Système d'Information doivent être exprimés et seront définis et interprétés conformément aux dispositions de l'édition des Incoterms **spécifiés dans les DPAO** de la manière suivante :
- (a) Biens fournis depuis un autre pays que celui de l'Acheteur :
Sauf disposition contraire dans les DPAO, les prix unitaires seront les prix CIP (lieu de destination convenu) à l'exclusion de tous droits, taxes, impôts et charges imposés dans le pays de l'Acheteur. Le lieu de destination convenu et les autres dispositions spécifiques devant figurer dans le contrat de transport seront tels que spécifiés dans le CCAP en relation à la Clause 1.1 (e) (iii) du CCAG. Le Soumissionnaire sera libre de recourir à des transporteurs enregistrés dans tout pays éligible, et d'obtenir des services d'assurance dans tout pays éligible ;
 - (b) Biens fournis depuis le pays de l'Acheteur :
Les prix unitaires des Biens provenant du pays de l'Acheteur seront les prix EXW (départ usine, entrepôt, magasin d'exposition, ou magasin de vente, suivant le cas) ; ils comprendront l'ensemble des droits de douane, redevances, taxes sur les ventes et autres dus jusqu'à la livraison des Biens, mais ils ne comprendront pas la TVA, les taxes sur les ventes et autres imposées sur les Biens au moment de la facturation ou de la transaction de vente si le Marché est attribué ;
 - (c) Transport intérieur.
- 17.6 **Sauf disposition contraire dans les DPAO**, les prix des transports intérieurs, assurances et autres coûts locaux afférents à l'acheminement des Biens jusqu'au site désigné du Projet

devront être indiqués séparément en tant que prix de Services, présentés conformément aux dispositions de la Clause 17.5, que les Biens soient fournis localement ou proviennent d'un pays autre que celui de l'Acheteur, sauf lorsque ces coûts sont déjà inclus dans le prix des Biens, comme c'est le cas par exemple lorsque l'article 17.5(a) des IS spécifie la livraison CIP et indique que le site du Projet est le lieu de destination convenu.

17.7 Les prix des composantes Services seront décomposés entre les éléments en monnaie(s) étrangère(s) et en monnaie nationale, le cas échéant, ventilés en prix unitaires. Ces prix doivent englober tous les droits, taxes, impôts et charges, à l'exclusion de la TVA et des autres impôts indirects ou droits de timbre qui peuvent être établis ou s'appliquer dans le pays de l'Acheteur sur le prix des Services lors de la facturation à l'Acheteur si le Marché est attribué.

17.8 **Sauf dispositions contraires dans les DPAO**, les prix doivent inclure tous les coûts afférents à la fourniture des Services, encourus par le Soumissionnaire, tels que les frais de déplacement, de subsistance, d'appui administratif, de communication, de traduction, d'impression de documents, etc. Les coûts afférents à la fourniture des Services mais encourus par l'Acheteur ou par son personnel ou par des tiers, doivent être inclus dans le prix uniquement dans la mesure où ces obligations sont précisément définies dans le Dossier d'appel d'offres (par exemple, au titre d'une obligation pour le Soumissionnaire d'inclure les frais de déplacement et de subsistance des personnels en formation).

17.9 **Sauf disposition contraire des DPAO**, les prix fournis par le Soumissionnaire seront fermes pendant l'exécution du Marché par le Soumissionnaire, et ne seront sujets à aucune augmentation sous aucun motif. Les offres présentées sur la base de prix révisables seront rejetées.

18. Monnaies de l'offre et de règlement

18.1 Les monnaies de l'Offre et les monnaies de règlement seront identiques. Le Soumissionnaire devra indiquer la partie du prix de son offre correspondant aux dépenses qu'il prévoit d'encourir dans la monnaie du pays de l'Acheteur dans cette monnaie, sauf disposition contraires **dans les DPAO**.

18.2 Le Soumissionnaire pourra libeller le prix de son Offre dans toute monnaie de son choix. Si le Soumissionnaire souhaite être payé en une combinaison de montants en différentes monnaies, il pourra indiquer son prix de cette manière, mais il ne pourra

pas faire usage de plus de trois monnaies étrangères en sus de la monnaie du pays de l'Acheteur.

19. Période de validité des offres

- 19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée **dans les DPAO** à compter de la date limite de dépôt des offres fixée par l'Acheteur conformément à l'article 8 des IS. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et sera rejetée par l'Acheteur.
- 19.2 Exceptionnellement, avant la date d'expiration de la validité des offres, l'Acheteur peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. S'il est demandé une Garantie de Soumission ou une Déclaration de garantie de l'offre en application de l'article 20.1 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée de vingt-huit (28) jours à compter de la date limite de la validité. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l'article 19.3 des IS.
- 19.3 Si l'attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l'Offre, le prix du Marché sera actualisé comme suit :
- (a) dans le cas d'un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l'Offre actualisé par le facteur figurant **aux DPAO** ;
 - (b) dans le cas d'un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l'Offre.
 - (c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant de l'Offre sans prendre en considération l'actualisation susmentionnée.

20. Garantie de soumission

- 20.1 Si cela est requis **dans les DPAO**, le Soumissionnaire fournira l'original d'une garantie de soumission ou d'une déclaration de garantie de soumission, qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu'une garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués dans les **DPAO**.
- 20.2 La Déclaration de garantie de soumission se présentera selon le modèle figurant à la Section IV, Formulaire de soumission.

20.3 Si une Garantie de soumission est exigée en application de l'article 20.1 des IS, elle sera une garantie sur première demande sous l'une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire :

- (a) Une garantie inconditionnelle émise par une banque ou une institution financière autre qu'une banque (telle une compagnie d'assurances ou un organisme de caution);
- (b) Un crédit documentaire irrévocable ;
- (c) Un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou
- (d) Toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, **dans les DPAO** ;

en provenance d'une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d'origine figurant à la Section V. Pays Eligibles. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière, autre qu'une banque, située en dehors du pays de l'Acheteur, l'institution financière émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays de l'Acheteur afin d'en permettre l'exécution, le cas échéant, à moins que l'Acheteur n'ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l'Offre, pour qu'une institution financière correspondante dans le pays de l'Acheteur ne soit pas requise.

20.4 Dans le cas d'une garantie bancaire, la garantie de soumission sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV-Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l'essentiel et approuvée par l'acheteur avant le dépôt de l'Offre. La garantie de soumission demeurera valide pendant vingt-huit jours (28) après l'expiration de la période de validité de l'offre, y compris si la période de validité de l'offre est prorogée en application de l'article 19.2 des IS.

20.5 Si une garantie de soumission ou une Déclaration de garantie de soumission est requise en application de l'article 20.1 des IS, toute offre non accompagnée d'une garantie de soumission ou d'une Déclaration de garantie de soumission conforme pour l'essentiel sera écartée par l'Acheteur comme étant non conforme.

20.6 Si une garantie de soumission est requise en application de l'article 20.1 des IS, les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution prescrite à l'article 48 des IS.

- 20.7 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.
- 20.8 La garantie de soumission peut être saisie ou la déclaration de garantie de soumission mise en œuvre :
- (a) Si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans sa Soumission, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou
 - (b) S'agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :
 - (i) Manque à son obligation de signer le Marché en application de l'article 47 des IS ; ou
 - (ii) Manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de l'article 48 des IS.
- 20.9 La garantie de soumission ou la déclaration de garantie de soumission d'un groupement d'entreprise doit être au nom du groupement qui a soumis l'Offre. Si un groupement n'a pas été formellement constitué lors du dépôt de l'Offre, la garantie de soumission ou la déclaration de garantie de soumission devra être libellée au nom de tous les futurs partenaires du groupement, conformément au libellé du projet d'accord de groupement mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS.
- 20.10 Lorsqu'en application de l'article 20.1 des IS, une garantie de soumission n'est pas exigée, et si :
- (a) sous réserve des dispositions de l'article 19.2 des IS, le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans le Formulaire de soumission ; ou bien
 - (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l'article 47 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution conformément à l'article 48 des IS,

L'Emprunteur pourra disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de marché par l'Emprunteur pour la période de temps stipulée **dans les DPAO**.

21. Forme et signature de l'offre

- 21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre tels que décrits à l'article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Les Offres variantes autorisées en application de l'article 13 des IS porteront clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, il

soumettra le nombre de copies de l'offre indiqué **dans les DPAO**, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l'original, l'original fera foi.

- 21.2 Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d'exclusivité commerciale. Ceci pourra inclure des informations confidentielles, des secrets commerciaux, ou des informations commerciales ou financières sensibles.
- 21.3 L'original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite comme spécifié **dans les DPAO**, qui sera jointe à la soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l'Offre.
- 21.4 L'offre d'un groupement d'entreprises doit être signée par un représentant du groupement dûment autorisé à signer au nom du groupement, de manière à engager légalement tous les partenaires du groupement, et accompagnée d'un pouvoir habilitant le signataire établi par les personnes légalement autorisés à signer pour les partenaires.
- 21.5 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire.

D. REMISE DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

22. Cachetage et marquage des offres

- 22.1 Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et cachetée. Dans l'unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après :
- (a) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l'Offre, tels que décrits à l'Article 11 des IS, et
 - (b) une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l'Offre demandées ; et
 - (c) si des offres variantes sont autorisées en application de l'Article 13 des IS, le cas échéant :
 - (i) une enveloppe portant la mention « VARIANTE », contenant l'Offre variante ; et

- (ii) les copies demandées de l'Offre variante dans l'enveloppe portant la mention « COPIES ».

22.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront :

- (a) Comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire ;
- (b) Être adressées à l'Acheteur conformément à l'article 23.1 des IS ;
- (c) Comporter l'identification de l'appel d'offres indiqué à l'article 1.1 des IS ;
- (d) Comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis.

22.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il est demandé ci-dessus, l'Acheteur ne sera pas tenu pour responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

**23.Date et heure
limite de dépôt
des offres**

23.1 Les offres doivent être reçues par l'Acheteur à l'adresse indiquée **dans les DPAO** et au plus tard à la date et à l'heure qui y sont spécifiées. Lorsque les DPAO le prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue **aux DPAO**.

23.2 L'Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des offres en modifiant le Dossier d'appel d'offres en application de l'article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations de l'Acheteur et des Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle date limite.

24.Offres hors délai

24.1 L'Acheteur n'acceptera aucune offre arrivée après l'expiration du délai de remise des offres, conformément à l'article 23 des IS. Toute offre reçue par l'Acheteur après la date et l'heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.

**25.Retrait,
substitution et
modification
des offres**

25.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation en application de l'article 21.3 des IS. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être :

- (a) Préparées et délivrées en application des articles 21 et 22 des IS
(sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne

nécessitent

pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et

- (b) Reçues par l'Acheteur avant la date et l'heure limites de remise des offres conformément à l'article 23 des IS.

25.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 25.1 leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.

25.3 Une offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d'expiration de la période de prorogation de la validité.

26. Ouverture des plis

26.1 Sous réserve des dispositions figurant aux articles 24 et 25.2 des IS, à la date, heure et à l'adresse indiquées **dans les DPAO**, l'Acheteur procédera à l'ouverture en public en conformité à l'article 26.5 des IS de toutes les offres reçues avant la date et l'heure limites (quel que soit le nombre d'offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente. Les procédures spécifiques à l'ouverture d'offres électroniques si de telles offres sont prévues à l'article 23.1 des IS seront détaillées **dans les DPAO**.

26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et n'est pas lue à haute voix.

26.3 Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Le remplacement d'une offre ne sera pas autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et n'est pas lue à haute voix.

26.4 Puis, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre

correspondante. Aucune modification d'offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander la modification et n'est pas lue à haute voix.

- 26.5 Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée ou d'une déclaration de garantie de l'offre, et tout autre détail que l'Acheteur peut juger utile de mentionner.
- 26.6 Seuls les offres, rabais et variantes annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation. Toutes les pages de la Lettre de Soumission et des Bordereaux de prix seront paraphés par un minimum de trois (3) représentants de l'Acheteur présents à la cérémonie d'ouverture des plis de la manière précisée **dans les DPAO**.
- 26.7 L'Acheteur ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l'exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l'article 24.1 des IS).
- 26.8 L'Acheteur établira le procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, qui comportera au minimum :
- (a) le nom du Soumissionnaire et s'il y a retrait, remplacement de l'offre ou modification,
 - (b) le Montant de l'offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais,
 - (c) toute variante proposée, et
 - (d) l'existence ou l'absence d'une garantie de soumission lorsqu'une telle garantie est exigée.
- 26.9 Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer le procès-verbal d'ouverture des plis. L'absence de la signature d'un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal sera distribué à tous les soumissionnaires.

E. Évaluation et comparaison des offres

27. Confidentialité

- 27.1 Aucune information relative à l'évaluation des offres et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par

ladite procédure tant que la Notification de l'intention d'attribution du Marché n'aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l'article 42 des IS.

27.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l'Acheteur lors de l'évaluation des offres ou lors de la décision d'attribution du marché peut entraîner le rejet de son offre.

27.3 Nonobstant les dispositions de l'article 27.2 des IS, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Acheteur pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

**28. Eclaircissements
concernant les
Offres**

28.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, l'Acheteur a toute latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Acheteur ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement de l'Acheteur, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l'offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n'est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l'Acheteur lors de l'évaluation des offres en application de l'article 32 des IS.

28.2 L'offre d'un soumissionnaire qui ne fournit pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et l'heure spécifiée par l'Acheteur dans sa demande d'éclaircissement sera susceptible d'être écartée.

**29. Divergences,
réserves ou
omissions**

29.1 Aux fins de l'évaluation des offres, les définitions suivantes seront d'usage :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » constitue la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non-acceptation de toutes les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en partie, les renseignements et documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

30. Conformité des offres

- 30.1 L'Acheteur établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu, comme défini à l'article 11 des IS.
- 30.2 Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences ou omission importantes sont celles :
- (a) Si elles étaient acceptées,
 - (i) Limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances du Système d'Information spécifiés dans le Marché ; ou
 - (ii) Limiteraient, d'une manière importante et non conforme au Dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'Acheteur ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou
 - (b) Si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel.
- 30.3 L'Acheteur examinera les aspects techniques de l'offre, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section VII. Exigences du Système d'Information ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante.
- 30.4 Un Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer le Marché que s'il a remis une offre :
- (a) dont l'évaluation détaillée sur la base des critères de conformité définis aux articles 29 et 30.3 des IS, a confirmé que l'offre est conforme du point de vue commercial et technique et inclut les matériels, Logiciels et autre équipement, produits, matériaux et autres biens et services qui composent le Système d'Information dans les quantités requises pour la totalité du Système ou, si les DPAO relatives à l'article 35.8 des IS le permettent expressément, pour le Sous-système individuel, le lot ou la tranche objet de l'offre ; et
 - (b) qui propose des Technologies de l'information dont les performances sont avérées être du niveau promis dans la soumission, lesdites technologies ayant satisfait aux essais de fonctionnement, d'étalonnage et/ou aux tests d'évaluation des performances pouvant être exigés par l'Acheteur, conformément aux dispositions de l'article 39.3 des IS.

31. Non-conformité, erreurs et omissions

- 31.1 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Acheteur peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence importante par rapport aux conditions de l'appel d'offres.
- 31.2 Lorsqu'une offre est conforme pour l'essentiel, l'Acheteur peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations, ou la documentation, nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions mineures constatées dans l'Offre en comparaison avec la documentation requise par le Dossier d'Appel d'Offres. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur un élément reflété dans le Montant de l'Offre. Le Soumissionnaire qui ne donnerait pas suite à cette demande peut voir son offre écartée.
- 31.3 Lorsqu'une offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, l'Acheteur rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le montant de l'offre. À cet effet, le montant de l'offre sera ajusté, uniquement aux fins de comparaison, pour tenir compte de l'élément manquant ou non conforme de la manière indiquée **dans les DPAO**.

32. Correction des erreurs arithmétiques

- 32.1 Lorsqu'une offre est conforme pour l'essentiel, l'Acheteur en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :
- (a) S'il existe une contradiction entre un prix total obtenu en additionnant les montants figurant dans une colonne de la décomposition d'un prix et le montant indiqué pour le prix de l'offre, le premier mentionné fera foi et le prix total sera corrigé ;
 - (b) S'il y a contradiction entre le total des montants des Bordereaux de prix No 1 à 5 et le montant indiqué au Bordereau No 6 (Récapitulatif), les montants des Bordereaux No 1 à 5 prévaudront et le montant du Bordereau No 6 sera rectifié ; et
 - (c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des articles (a) et (b) ci-dessus.
- 32.2 Il sera demandé au Soumissionnaire d'accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n'accepte pas les

corrections apportées en conformité avec l'article 32.1, son offre sera écartée.

33. Conversion en une seule monnaie

33.1 Aux fins d'évaluation et de comparaison des offres, l'Acheteur convertira tous les prix des offres exprimés dans diverses monnaies en une seule monnaie, en utilisant le cours vendeur fixé par la source spécifiée **dans les DPAO**, en vigueur à la date qui y est également spécifiée.

34. Marge de préférence

34.1 Aucune marge de préférence ne sera accordée.

35. Évaluation des Offres

35.1 Pour évaluer une offre, l'Acheteur utilisera exclusivement les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. Le recours à tous autres critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de ces critères et méthodes, l'Acheteur déterminera l'Offre la plus avantageuse.

Examen préliminaire

35.2 L'Acheteur examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été dûment signés, si elles contiennent des erreurs de calcul, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre. Si le ou les Marchés faisant l'objet du présent Dossier d'appel d'offres ont donné lieu à une procédure de préqualification, l'Acheteur veillera à ce que chaque offre ait été remise par un Soumissionnaire pré-qualifié, et dans le cas d'un groupement d'entreprises, que les membres et la structure du groupement soient les mêmes que ceux du groupement pré-qualifié.

Evaluation technique :

35.3 L'Acheteur examinera les informations fournies par chaque Soumissionnaire en conformité aux articles 11 et 16 des IS, et en réponse aux autres dispositions du Dossier d'appel d'offres, en prenant en compte les facteurs suivants :

- (a) le caractère complet de l'Offre et sa conformité avec les Exigences techniques ; et les divergences par rapport à ces Exigences techniques ;
- (b) l'adéquation du Système d'Information proposé aux conditions prévalant sur le site ; l'adéquation des services de mise en œuvre et autres services proposés, comme décrit dans le Plan de Projet préliminaire faisant partie de l'offre ;

- (c) l'atteinte de critères de performance exigés par le Système d'Information ;
- (d) la conformité avec le calendrier de réalisation spécifié, et toute variante de délai de réalisation proposée par le Soumissionnaire, documentée par le programme de mise en œuvre fourni dans le Plan de Projet préliminaire faisant partie de l'offre ;
- (e) le type, les quantités, la qualité et la disponibilité à long terme des services de maintenance et des éléments consommables critiques nécessaires pour le fonctionnement du Système d'Information ;
- (f) tout autre facteur technique que l'Acheteur juge nécessaire ou prudent de prendre en considération ;
- (g) les écarts proposés dans l'offre par rapport aux dispositions contractuelles et techniques stipulées dans le dossier d'appel d'offres.

35.4 Si cela est stipulé **dans les DPAO**, l'évaluation des offres conformes effectuée par l'Acheteur prendra en compte des facteurs techniques, en plus des facteurs de coût. Pour chaque offre conforme, un score évalué global (B) sera calculé à l'aide de la formule indiquée à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, qui permet d'évaluer globalement le Prix et les qualités techniques de chaque offre.

35.5 Lorsque des variantes techniques sont permises en application de l'article 13 des IS, et présentées par le Soumissionnaire, l'Acheteur fera une évaluation similaire des variantes. Quand les variantes ne sont pas permises, mais ont été présentées, elles seront ignorées.

Evaluation économique :

35.6 Pour évaluer l'Offre, l'Acheteur prendra en compte les éléments ci-après :

- (a) Le prix de l'offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans les Bordereaux de prix ;
- (b) Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l'article 32.1 :
- (c) Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l'article 26.8 des IS

- (d) La conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations (a), (b) et (c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 33 des IS ;
- (e) Les ajustements effectués au titre de la quantification des divergences mineures en application de l'article 31.3 des IS ;
- (f) Les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation additionnels indiqués à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.

35.7 Dans le cas où la révision des prix est prévue au titre de l'article 17.9 des IS, l'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

35.8 L'Acheteur procédera à l'évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé qu'elles sont conformes pour l'essentiel, selon les dispositions de l'article 30 des IS. L'évaluation reposera sur l'hypothèse selon laquelle :

- (a) le Marché sera attribué, pour l'ensemble du Système d'Information, au Soumissionnaire ayant remis l'offre évaluée la plus avantageuse ; ou
- (b) si les **DPAO** en disposent ainsi, des Marchés seront attribués, pour chaque Sous-système, lot ou tranche définis dans les Spécifications techniques, aux Soumissionnaires dont les offres prises conjointement constituent la combinaison d'offres évaluée la plus avantageuse pour l'ensemble du Système d'information.

Dans le second cas, des offres présentant des rabais conditionnels en cas d'attribution de marché pour plus d'un Sous-système, lot ou tranche peuvent être soumises. Toutefois, ce type de rabais ne pourra être pris en compte dans l'évaluation, que si les **DPAO** le permettent expressément.

36. Comparaison des offres

36.1 L'Acheteur comparera toutes les offres conformes pour l'essentiel pour déterminer l'offre évaluée de moindre coût, en application de l'article 35.6 des IS.

37. Offre anormalement basse

37.1 Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparaît si basse qu'elle soulève des préoccupations chez l'Acheteur quant

à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé.

37.2 S'il considère que l'offre est anormalement basse, l'Acheteur devra demander au Soumissionnaire des éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l'objet du Marché, sa portée, le calendrier de réalisation, la répartition des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d'Appel d'Offres.

37.3 Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où l'Acheteur établit que le Soumissionnaire n'a pas démontré sa capacité à réaliser la Marché pour le prix proposé, il écartera l'Offre.

38. Offre déséquilibrée

38.1 Si l'offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation de l'Acheteur de l'échéancier de paiement des équipements et services à fournir, l'Acheteur peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d'éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément d'un bordereau de prix, pour prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

38.2 Après avoir examiné les informations et le détail de prix fournis par le Soumissionnaire, l'Acheteur peut selon le cas :

- (a) accepter l'Offre, ou
- (b) demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l'Attributaire du Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% du Montant du Marché, ou
- (c) écartier l'Offre.

39. Eligibilité et Qualification du soumissionnaire

39.1 L'Acheteur s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre évaluée de moindre coût et conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'offres, est éligible et continue de satisfaire aux critères de qualification stipulés dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.

39.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du soumissionnaire et soumises par lui en application de l'article 15.1 des IS.

39.3 **A moins que les DPAO ne l'indiquent différemment**, l'Acheteur ne procédera pas à des essais à cette étape de la procédure afin de s'assurer que le Système d'Information

proposé répond aux critères de performance ou de fonctionnalité définis dans les Spécifications techniques. **Cependant si les DPAO le stipulent**, l'Acheteur pourra procéder à de tels essais **comme détaillés dans les DPAO**.

39.4 L'attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas contraire, l'Offre sera écartée et l'Acheteur procédera à l'examen de la seconde offre évaluée la plus avantageuse afin d'établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché.

39.5 Les capacités des sous-traitants et fournisseurs proposés dans l'offre, pour être employés par le Soumissionnaire ayant présenté l'Offre la plus avantageuse seront également évaluées afin de les agréer en conformité avec la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. Leur participation sera confirmée par une lettre d'intention, en tant que de besoin. Si un fournisseur ou sous-traitant n'est pas agréé, l'Offre ne sera pas écartée, mais le Soumissionnaire sera requis de lui substituer un fournisseur ou sous-traitant qui puisse être agréé sans aucun changement du prix de l'Offre. Avant la signature du Marché, l'annexe correspondante à l'Acte d'Engagement sera complétée afin d'y inclure les sous-traitants et fournisseurs approuvés pour chaque élément concerné.

**40.Droit de
l'Acheteur
d'accepter
etrefuser les
offres**

40.1 L'Acheteur se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, et d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires.

41.Période d'attente

41.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l'achèvement de la période d'attente. La Période d'attente sera de dix (10) jours ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l'article 46 des IS. La période d'attente commence le lendemain du jour auquel l'Emprunteur aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l'intention d'attribution du Marché. Lorsqu'une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d'urgence reconnue par la Banque, la période d'attente ne sera pas applicable.

**42.Notification de
l'intention
d'attribution**

42.1 L'Acheteur doit transmettre tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, la Notification de son intention d'attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l'intention

d'attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après :

- (a) le nom et l'adresse du Soumissionnaire dont l'offre est retenue ;
- (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ;
- (c) la note globale combinée du Soumissionnaire dont l'offre est retenue ;
- (d) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, et le prix de leurs offres tel qu'annoncé lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;
- (e) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l'Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n'a pas été retenue ;
- (f) la date d'expiration de la période d'attente ; et
- (g) les instructions concernant la présentation d'une demande de débriefing et/ou d'un recours durant la période d'attente.

F. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

43. Attribution du Marché

43.1 Sous réserve de l'article 40 des IS, l'Acheteur attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'Offre aura été évaluée la plus avantageuse. La détermination de l'Offre la plus avantageuse s'effectuera selon l'une de deux options comme définie **dans les DPAO**. Ces deux options sont :

- (a) lorsque des **critères notés sont utilisés** : Il s'agit de l'Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et qui
 - (i) est conforme pour l'essentiel, et
 - (ii) est évaluée comme étant la meilleure Offre, c'est-à-dire l'Offre obtenant le meilleur score, dans l'évaluation combinée technique et financière ; ou
- (b) lorsque des **critères notés ne sont pas utilisés** : Il s'agit de l'Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et qui
 - (i) qui est conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et
 - (ii) dont le coût évalué est le plus bas.

- 44. Droit de l'Acheteur de modifier les quantités au moment de l'attribution du Marché**
- 44.1 Au moment de l'attribution du Marché, l'Acheteur se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de Biens et de Services dans la limite des pourcentages indiqués **dans les DPAO**.
- 45. Notification de l'attribution du Marché**
- 45.1 Avant l'expiration du délai de validité des offres, et à l'expiration de la période d'attente, et après le traitement satisfaisant de tous recours déposé durant de la période d'attente, l'Acheteur adressera au Soumissionnaire retenu, la lettre de notification de l'attribution. La lettre de notification (ci-après « Lettre de Marché ») indiquera le Montant contractuel accepté, à payer par l'Acheteur au Fournisseur en contrepartie de l'exécution et de l'achèvement du Marché.
- 45.2 Dans le délai de dix (10) jours ouvrables après la transmission de la Lettre de Marché, l'Acheteur publiera la notification d'attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après :
- (a) le nom et l'adresse de l'Acheteur ;
 - (b) l'intitulé et la référence du marché faisant l'objet de l'attribution, ainsi que la méthode d'attribution utilisée ;
 - (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu'annoncé lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;
 - (d) les noms des soumissionnaires dont l'offre a été écartée et le motif correspondant ; et
 - (e) le nom et l'adresse du Soumissionnaire dont l'offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d'exécution et un résumé de l'objet du Marché ; et
 - (f) le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire retenu si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1.
- 45.3 La notification d'attribution sera publiée sur le site de l'Acheteur d'accès libre s'il existe, ou dans au minimum un journal national de grande diffusion dans le pays de l'Acheteur, ou dans le journal officiel. L'Acheteur publiera la notification d'attribution dans UNDB en ligne.

45.4 Jusqu'à la rédaction et l'approbation de la version formelle du Marché, la Notification d'attribution constituera l'engagement réciproque de l'Acheteur et de l'Attributaire.

46. Débriefing par l'Acheteur

46.1 Après avoir reçu de l'Acheteur, la Notification de l'intention d'attribution du Marché mentionnée à l'article 42.1 des IS, tout soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée à l'Acheteur. L'Acheteur devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai.

46.2 Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, l'Acheteur accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que l'Acheteur ne décide d'accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d'attente sera automatiquement prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la période d'attente sera prolongée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing aura eu lieu. L'Acheteur informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d'attente.

46.3 Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par l'Acheteur après le délai de (3) jours ouvrables, l'Acheteur devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d'attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d'attente.

46.4 Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente.

47. Signature du Marché

47.1 L'Acheteur enverra au Soumissionnaire retenu la lettre de notification d'attribution et l'Acte d'Engagement, et si cela est indiqué dans les **DPAO**, la demande de fourniture du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses propriétaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

- 47.2 Le Soumissionnaire retenu renverra l'Acte d'Engagement à l'Acheteur après l'avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception.
- 47.3 Nonobstant les dispositions de l'article 47.2 des IS, si la signature de l'Acte d'engagement est empêchée par toute restriction d'exportation imputable à l'Acheteur, au pays de l'Acheteur, ou à l'usage des biens ou produits, systèmes ou services à fournir, lorsque de telles restrictions d'exportation résultent de l'application de la réglementation du commerce d'un pays qui fournit ces biens ou produits, systèmes ou services, le Soumissionnaire ne sera pas lié par son offre. Cependant ceci est à la condition expresse que le Soumissionnaire soit en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'Acheteur et de la Banque, que la signature de l'Acte d'engagement n'a pas été empêchée pour une cause imputable au Soumissionnaire, pour cause de retard dans la mise en œuvre de formalités, y compris l'obtention de tout permis, autorisation(s) et licence(s) nécessaires à l'exportation des biens ou produits, Système d'Information ou services dans le cadre des dispositions de l'Acte d'engagement.

**48. Garantie de bonne
exécution**

- 48.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification de l'attribution du Marché par l'Acheteur, le Soumissionnaire retenu devra fournir la garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 38.2 (b) du CCAG (Cahier des clauses administratives générales) et sous réserves des dispositions de l'article 38 des IS, en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section X, Formulaire du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par l'Acheteur. Si la garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d'une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d'assurance acceptable à l'Acheteur. Un organisme de caution ou une compagnie d'assurance situé en dehors du Pays de l'Acheteur devra avoir un correspondant dans le Pays de l'Acheteur.
- 48.2 Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l'Acheteur pourra

attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est classée la deuxième plus avantageuse.

49. Conciliateur

49.1 A moins que **les DPAO** n'en disposent autrement, l'Acheteur propose que la personne nommée **dans les DPAO** soit désignée comme Conciliateur au titre du Marché, afin de jouer le rôle de médiateur en cas de différends dans le cadre du Marché, comme indiqué à la Clause 43.1 du CCAG, auquel cas un curriculum vitae de ladite personne est joint aux DPAO. Les honoraires horaires proposés pour le Conciliateur sont spécifiés **dans les DPAO**, ainsi qu'un descriptif des dépenses remboursables. Si un Soumissionnaire n'approuve pas le Conciliateur proposé par l'Acheteur, il devra le faire savoir dans son Offre et faire une contre-proposition désignant un Conciliateur et indiquant des honoraires horaires, en y joignant le curriculum vitae de la personne proposée. Si le Soumissionnaire retenu et le Conciliateur nommé **dans les DPAO** sont ressortissants d'un même pays, qui n'est pas le pays de l'Acheteur, l'Acheteur se réserve le droit de rejeter le Conciliateur désigné **dans les DPAO** et d'en proposer un autre. Si, le jour de la signature du Marché, l'Acheteur et le Soumissionnaire ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Conciliateur, celui-ci sera désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par l'Autorité de nomination désignée dans le CCAP aux fins d'application de la Clause 43.1.4 du CCAG ou, si aucune autorité de nomination n'est spécifiée, le Marché sera exécuté sans Conciliateur.

50. Réclamation concernant la Passation des Marchés

50.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de marché sont indiquées **dans les DPAO**.

SECTION II. DONNEES PARTICULIERES DE L'APPEL D'OFFRES

Les données particulières qui suivent, relatives à l'acquisition des travaux, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

	A. Généralités
IS 1.1	Numéro de l'appel d'offres : [TN-MTCTD-412437-NC-RFB] Nom de l'Acheteur : Ministère des Technologies de la Communication. Nom de l'AO : Conception et développement d'un Système décisionnel et analytique sectoriel au profit du Ministère des Affaires Sociales Nombre et numéro d'identification des lots faisant l'objet du présent AO : LOT UNIQUE. Nom de l'entité bénéficiaire la CNSS (et Ministère des Affaires Sociales : MAS)
IS 2.1	Nom de l'Emprunteur : Gouvernement de la République Tunisienne Agence d'exécution : Ministère des technologies, de la communication Montant du financement au titre du prêt/crédit/don : 100 MILLIONS US\$. Nom du Projet : GOVTECH / Transformation Digitale Pour Les Services Publics Orientés Usagers.
IS 4.1	Le nombre des partenaires d'un groupement ne dépassera pas : Trois (03) entités.
IS 4.5	Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la Banque figure à l'adresse électronique suivante : http://www.worldbank.org/debarr
Contenu du Dossier d'appel d'offres	
IS 7.1	Aux seules fins d' <u>obtention d'éclaircissements</u> , l'adresse de l'Acheteur est la suivante :

	Attention de : Coordinateur de l'Unité de gestion du projet GOVTECH Rue : 88, Avenue Mohamed V, 1002 Étage/ numéro de bureau : 1^{er} étage, bureau n°101 Ville : Tunis Code postal : 1002 Pays : Tunisie Numéro de téléphone : +216 70 244 666 Adresse électronique : siad.mas@tunisia.gov.tn ; UGP@tunisia.gov.tn Les demandes d'éclaircissements devraient parvenir à l'Acheteur au plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise des offres.
IS 7.1	Adresse du site internet : [www.mtc.gov.tn]
Préparation des offres	
IS 10.1	La langue de soumission est : <i>Français</i> Toute correspondance sera échangée en <i>Français</i>
IS 11.1 (k)	Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les documents additionnels suivants : - Formulaire Adm-1 : Le présent DAO cacheté et signé à la dernière page avec la mention « Lu et approuvé » - Formulaire Adm-2 : extrait du Registre National des Entreprises (RNE) pour les soumissionnaires résidents ou tout autre document équivalent prévu par la loi du pays d'origine pour les soumissionnaires non-résidents. - Formulaire Adm-3 : Un certificat de non-faillite ou tout autre document équivalent prévu par la loi du pays d'origine pour les non-résidents. - Formulaire Adm 4 : Le certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale pour les soumissionnaires résidents - Code de conduite du personnel des fournisseurs et des sous-traitants (ES). Le soumissionnaire présentera son code de conduite qui s'appliquera au personnel du fournisseur et des sous-traitants employés dans l'exécution du contrat sur le ou les sites du Projet. Le soumissionnaire utilisera à cette fin le

	formulaire de Code de conduite prévu à la section IV. Aucune modification substantielle ne sera apportée à ce formulaire, sauf si le Soumissionnaire peut introduire des exigences supplémentaires, y compris si nécessaire pour tenir compte des risques spécifiques du contrat. NB : En cas de groupement, les documents administratifs demandés (ADM- 2, 3,4) sont exigés pour tous les membres du groupement et l'acte de groupement avec la désignation du chef de file
IS 13.1	"Les variantes ne sont pas permises"
IS 13.2	Les variantes de délai d'exécution ne sont pas permises.
IS 13.4	Non applicable
IS 15.2	L'Appel d'offres n'a pas été précédé d'une préqualification.
IS 16.2 (a)	Outre les éléments décrits à l'article 16.2(a) des IS, le Plan préliminaire de projet doit traiter des aspects ci-après : (i) <i>Organisation du projet et plan de management, y compris niveaux de décision, responsabilités, et contacts, ainsi que schémas (en format GANTT) des tâches, délais et ressources ;</i> (ii) <i>Plan de mis en œuvre ;</i> (iii) <i>Plan de formation ;</i> (iv) <i>Plan d'essais et d'Assurance Qualité ;</i> (v) <i>Plan de correction des défauts durant le Garantie et de service technique d'appui.</i>
IS 16.3	Sans objet.
IS 17.2	Les soumissionnaires « doivent » fournir un prix pour les Eléments de Coûts récurrents (maintenance).
IS 17.5(a)	Le lieu de destination convenu est : Tunis
IS 17.6	Le lieu de destination finale est : Tunis
IS 17.8	Il n'y a aucune modification à l'article 17.8 des IS.
IS 17.9	Les prix proposés par les Soumissionnaires seront fermes durant l'exécution du Marché.
IS 18.1	Le Soumissionnaire l'obligation d'indiquer dans la monnaie du pays de l'Acheteur la portion du prix de son Offre correspondant à des dépenses encourues dans cette monnaie.

IS 19.1	La période de validité de l'offre sera de 120 jours.
IS 19.3 (a)	Non applicable.
IS 20.1	Une Garantie de soumission est exigée. Le montant de la garantie de soumission est 50 000TND La garantie de soumission demeurera valide pendant vingt-huit jours (28) après l'expiration de la période de validité de l'offre.
IS 20.3 (d)	Autre type de garantie acceptable : Néant.
IS 20.10	Non applicable
IS 21.1	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de deux (02) : (une (01) copie intégrale au format papier+ une (01) copie intégrale au format numérique sur clé USB)
IS 21.3	La confirmation écrite de l'habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : attestation de procuration (ou pouvoir) du signataire de l'offre.

D. Remise des offres et ouverture des plis	
IS 23.1	Aux seules fins de <u>remise des offres</u>, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : Attention : Bureau d'ordre central - Coordinateur de Unité de gestion du projet GOVTECH Adresse : 88, Avenue Mohamed V 1002 Tunis, Tunisie Étage/Numéro de bureau : Accueil (BOC) Ville : Tunis Code postal : 1002 Pays : Tunisie La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : le 13 novembre 2024 Heure : 11h00 (heure locale) L'enveloppe extérieure doit porter obligatoirement la mention : Appel d'Offres n° TN-MTCTD-412437-NC-RFB « Conception et développement d'un Système décisionnel et analytique sectoriel au profit du Ministère des Affaires Sociales » Unité de gestion du projet GOVTECH « NE PAS OUVRIR »
IS 23.1	Le soumissionnaire n'aura pas l'option de soumettre son offre par voie électronique.
IS 26.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : 88, Avenue Mohamed V 1002 Tunis, Tunisie Étage /Numéro de bureau : 1er étage, Salle de réunion Ville : Tunis Pays : Tunisie Date : le 13 novembre 2024 Heure : 11h30 (heure locale)

IS 26.6	La soumission et les Bordereaux des Prix seront paraphés par tous les représentants de l'Acheteur assistant à l'ouverture des plis des plis.								
E. Évaluation et comparaison des offres									
IS 31.3	L'ajustement sera calculé comme étant la « valeur moyenne » des prix proposés par les autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme pour l'élément en question. Si le prix de l'élément ne peut pas être calculé sur la base des prix des autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme, l'Acheteur établira une estimation raisonnable. Dans le cas où les Biens ou Services manquant font l'objet d'une notation technique, la note zéro sera attribuée.								
IS 33.1	La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie au cours vendeur tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies aux fins d'évaluation et de comparaison de ces offres est le Dinar Tunisien (DT). La source du taux de change à employer est : La Banque Centrale de Tunisie. La date de référence est : la date d'ouverture des plis, soit le 13 novembre 2024								
IS 35.4	L'évaluation des offres prendra en compte des facteurs techniques, en plus des facteurs de coût. Les facteurs techniques (sous-facteurs) et la pondération correspondante est la suivante sur un total de 100% : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Facteurs Technique</th><th>Pondération en %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1. Qualité de la solution proposée</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>S2. Méthodologie de gestion de projet</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> Le poids à donner pour le facteur coût = X = 0.6 Le poids à donner pour le facteur technique = 1- X = 0,4 La méthodologie pour l'attribution des scores techniques est précisée en Section III- Critères d'Evaluation et Qualification.	Facteurs Technique	Pondération en %	S1. Qualité de la solution proposée	80%	S2. Méthodologie de gestion de projet	20%	Total	100%
Facteurs Technique	Pondération en %								
S1. Qualité de la solution proposée	80%								
S2. Méthodologie de gestion de projet	20%								
Total	100%								
IS 35.8	Des offres portant sur des Sous-systèmes, lots ou tranches de l'ensemble du Système ne seront pas acceptées.								

F. Attribution du Marché	
IS 43	L'attribution sera effectuée « sur la base d'un système à notation » en conformité avec l'article 35.7 des IS, et le cas échéant en conformité avec la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
IS 44	Les quantités peuvent être augmentées ou réduites d'un pourcentage maximum égal à : 20%. Les quantités peuvent être réduites d'un pourcentage maximum égal à : 20% Les éléments pour lesquels l'Acheteur pourra augmenter ou diminuer les quantités sont les suivants : Tous.
IS 47.1	Le Soumissionnaire retenu devra fournir le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses propriétaires effectifs.
IS 49	Le présent Marché ne prévoit pas de Conciliateur.
IP 50.1	Les procédures de présentation d'une réclamation concernant la passation des marchés est détaillée dans le Règlement de Passation de Marchés applicable aux <u>Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d'investissement</u> (Annexe III). Un Soumissionnaire désirant présenter une réclamation concernant la passation des marchés devra présenter sa réclamation en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide, c'est-à-dire courriel ou télécopie) à : À l'attention de : Coordinateur du Projet GOV-TECH Nom : Naoufel BOUZID Titre/position : Chef de l'Unité de gestion du Programme GOVTECH Agence : Ministère des Technologies de la Communication Adresse courriel : govtechplainte@tunisia.gov.tn En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur : 1. Les termes du présente Dossier d'Appel d'Offres ; et/ou 2. La décision d'attribution du marché par l'Acheteur.

SECTION III. CRITERES D'EVALUATION ET DE QUALIFICATION (EN L'ABSENCE DE PRE-QUALIFICATION)

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l'Acheteur utilisera pour évaluer les offres et s'assurer qu'un soumissionnaire possède les qualifications requises. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

1. Evaluation de la proposition technique :

L'évaluation des offres prendra en compte des facteurs fonctionnels et techniques en plus des facteurs de coût suivant la répartition ci-après :

Sj	Caractéristiques souhaitables/privilégiées	Pondération Wj=100%
S₁	Qualité de la solution proposée	80/100
S₂	Méthodologie de gestion de projet	20/100
S	S = S₁ + S₂	100/100
	1-X = Poids technique=	0,4
	Score technique =	(T/Tmax) * (1-X)
	X = Poids financier =	0,6

Toutes les offres évaluées se verront attribuer une note technique sur 100 points.

La note de chaque caractéristique (i) d'une catégorie (j) sera combinée avec les scores des caractéristiques de la même catégorie comme une somme pondérée pour former le score technique de la catégorie en utilisant la formule suivante :

$$S_j \equiv \sum_{i=1}^k t_{ji} * w_{ji}$$

où :

t_{ji} = note technique du sous-facteur «i», d'un facteur «j»

w_{ji} = pondération du sous-facteur «i», d'un facteur «j»

k = nombre de sous-facteurs notés dans le facteur « j »

et $\sum_{i=1}^k w_{ji} = 1$

Les notes techniques des facteurs seront combinées sous forme de somme pondérée pour donner la note technique totale de la Proposition au moyen de la formule suivante :

$$T \equiv \sum_{j=1}^n S_j * W_j$$

où :

S_j = note technique du facteur « j »

W_j = pondération pour le facteur « j » conformément aux DPAO

n = nombre de facteurs

et $\sum_{j=1}^n W_j = 1$

2. Evaluation financière :

La commission d'évaluation vérifiera la conformité des documents relatifs à chaque offre financière et procédera le cas échéant à la correction des éventuelles erreurs de calculs ainsi qu'à l'ajustement.

C= Prix évalué de l'offre = C1+C2+C3

Avec :

C1=Le Coût Total de la fourniture et d'installation de la solution

C2 =Le Coût Total des services associés au projet

C3= Le Coût Total des services récurrents durant la période de garantie d'une année et de maintenance post-garantie pendant trois (03) ans pour l'ensemble du système.

NB : Ces coûts de maintenance post-garantie ne seront pas inclus dans le contrat initial mais dans un contrat de maintenance séparé

Les coûts doivent être obligatoirement mentionnés séparément : les prix Hors Taxes (HT), le taux de la TVA, le montant de la TVA et les prix Toutes Taxes Comprises (TTC).

3. Évaluation combinée

L'Acheteur évaluera et comparera les Offres dont il aura déterminé qu'elles sont conformes pour l'essentiel, selon l'article 30 des IC.

Une note globale (B) sera calculée à l'aide de la formule ci-après, qui permet d'évaluer globalement le Prix et les qualités techniques de chaque proposition :

$$B \equiv \frac{C_{min}}{C} X + \frac{T}{T_{max}} (1 - X)$$

Où :

C = le Prix évalué de l'Offre

C_{min} = le plus faible des prix évalués pour l'ensemble des offres conformes

T = le nombre total de points techniques attribué à l'Offre

T_{max} = le nombre de points techniques attribué à l'Offre conforme ayant obtenu le score technique le plus élevé

X = **60%** la pondération de la note financière

L'Offre conforme ayant reçu la note globale (B) la plus élevée parmi les offres conformes sera désignée comme l'Offre évaluée la plus avantageuse et sera retenue aux fins de l'attribution du Marché, à condition que le Soumissionnaire ait été jugé qualifié pour exécuter le Marché en application de l'article 39 des IC.

4. Détail d'attribution des notes techniques :

Sj	Caractéristiques souhaitables/privilégiées			Pondération Wj=100%
S ₁	Qualité de la solution proposée :	Caractéristique s	Pondération de la Note	80%
S _{1.1}	Appréciation outil BI de la solution technique proposée			30%
S _{1.1.1}	Facilité d'utilisation de la solution BI	Médiocre	1	10%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S _{1.1.2}	Modélisation, Reporting et Visualisation des données	Médiocre	1	10%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S _{1.1.3}	Distribution et collaboration par les usagers	Médiocre	1	5%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S _{1.1.4}	Gestion des processus de développement	Médiocre	1	5%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S _{1.2}	Appréciation serveur analytique de la Technique de la solution			50%
S _{1.2.1}	Accès aux données	Médiocre	1	10%

		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S_{1.2.2}	ETL	Médiocre	1	
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	10%
		Excellent	5	
S_{1.2.3}	Traitement analytique	Médiocre	1	
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	10%
		Excellent	5	
S_{1.2.4}	Déploiement web et mobile	Médiocre	1	
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	10%
		Excellent	5	
S_{1.2.5}	Performance et évolutivité	Médiocre	1	
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	10%
		Excellent	5	
Sj	Caractéristiques souhaitables/privilégiées			Pondération Wj=100%
S₂	Méthodologie de gestion de projet :	Caractéristique s	Pondération de la Note	20%
S_{2.1}	Démarche de conduite du projet : - Le plan assurance qualité - Les méthodes proposées pour le développement - La démarche de gestion et suivi du projet	Médiocre	1	7%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S_{2.2}	Processus de développement et de test : - Les livrables pour chaque phase ou étape - Les moyens et outils de validation des livrables	Médiocre	1	7%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	
S_{2.3}	Le planning prévisionnel d'exécution avec plan de charges par intervenant détaillant l'estimation de la durée et de la charge de chaque étape et livrables	Médiocre	1	6%
		Satisfaisant	3	
		Bon	4	
		Excellent	5	

5. Qualification

Objet	5.1. ELIGIBILITE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Entité unique	Soumissionnaire			
			Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.1.1 Nationalité	Conforme à l'article 4.4 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI -5.1.1 et 5.1.2, avec pièces jointes
5.1.2 Conflit d'intérêts	Pas de conflit d'intérêts selon l'article 4.2 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire de Soumission
5.1.3 Exclusion par la Banque	Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit à l'article 4.5 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire de Soumission
5.1.4 Entreprise publique du pays de l'Emprunteur	Conforme à l'article 4.6 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI -5.1.1 et 5.1.2, avec pièces jointes

Objet	5.1. ELIGIBILITE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.1.5 Exclusion au titre d'une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur	Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à l'article 4.8 des IS et la Section V.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire de Soumission

Objet	5.2. ANTECEDENTS DE DEFAUT D'EXECUTION DE MARCHE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque Membre	Un membre	
5.2.1 Antécédents de non-exécution de marché	Pas de défaut d'exécution incombant au Soumissionnaire d'un marché au cours des cinq (5) dernières années depuis le 1^{er} janvier de l'année 2018¹ .	Doit satisfaire au critère ² .	Doit satisfaire au critère.	Doit satisfaire au critère ² .	Sans objet	Formulaire ANT - 2
5.2.2 Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d'une Déclaration de garantie de soumission	Ne pas être sous le coup d'une sanction relative à la mise en œuvre d'une Déclaration de garantie de soumission ou de proposition en application de l'article 4.7 des IS.	Doit satisfaire au critère.	Doit satisfaire au critère.	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Formulaire de Soumission

¹ Un marché sera considéré en défaut d'exécution par l'Acheteur lorsque le défaut d'exécution n'a pas été contesté par l'Entrepreneur y compris par recours au mécanisme de règlement des litiges prévu au marché en question, ou lorsqu'il a fait l'objet de contestation par l'Entrepreneur mais a été réglé entièrement à l'encontre de l'Entrepreneur. Le défaut d'exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels l'Acheteur n'a pas obtenu gain de cause au cours du règlement des litiges. Le défaut d'exécution doit être confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé est un litige ou un procès qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des litiges du marché correspondant et pour lequel tous les recours à la disposition du Candidat ont été épuisés.

² Ce critère s'applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d'un Groupement.

Objet	5.2. ANTECEDENTS DE DEFAULT D’EXECUTION DE MARCHE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d’entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque Membre	Un membre	
5.2.3 Litiges en instance	La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu’établies au critère 2.3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Formulaire ANT - 2
5.2.4 Antécédents de Litiges	Pas d’antécédents répétés de décision de cour/arbitrage contre le Soumissionnaire ³ depuis le 1 ^{er} janvier 2018.	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Formulaire ANT - 2

³Le Soumissionnaire devra fournir une information exacte attachée à la Soumission à propos de litige ou arbitrage résultant de marchés exécutés ou en cours d'exécution durant les cinq (5) dernières années. Un passé répété de décision contre le Soumissionnaire ou tout membre d'un groupement peut résulter à rejeter l'Offre.

Objet	5.3. SITUATION ET PERFORMANCE FINANCIERES					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.3.1 Performance financière historique	Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par l'Acheteur pour les cinq (5) dernières années (2018 - 2022) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire FIN – 5.3.1 avec pièces jointes
5.3.2 Chiffre d'affaires annuel moyen	Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 1 700 000 DT , calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des <u>cinq (5) dernières années (2018-2022)</u> divisées par Cinq (5).	Doit satisfaire au critère	Doivent satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaire FIN – 5.3.2

Objet	5.3. SITUATION ET PERFORMANCE FINANCIERES					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.3.3 Ressources financières	Le Soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose d'avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l'avance de démarrage éventuel, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l'exécution du Marché objet du présent Appel d'Offres à hauteur de 600 000DT et nets de ses autres engagements ;	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaire FIN – 5.3.3

Objet	5.4. EXPERIENCE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.4.1 Expérience générale	Au moins <u>trois (03) expériences de marchés de développement et mise en place de systèmes d'information</u> à titre d'entrepreneur principal, de membre de groupement, d'ensemblier ou de sous-traitant commencée et achevée au cours des <u>cinq (05) dernières années</u> à partir du <u>1er janvier de l'année [2018]</u> jusqu'à la date limite de remise des offres avec une <u>valeur minimum de 1 600 000.</u>	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaire EXP – 5.4.1 et PV de réception provisoire ou définitif ou une attestation de fin de travaux ou attestation de référence

Objet	5.4. EXPERIENCE					
Sous-Facteur	Spécification de conformité					Documentation Requise
	Critère	Soumissionnaire				
		Entité unique	Groupement d'entreprises			
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.4.2Expérience spécifique	Trois (02) Références de marchés de mise en place de solutions similaires de systèmes décisionnels à titre d'entrepreneur principal, de membre de groupement, d'ensemblier ou de sous-traitant au cours des 5 dernières années partir du 1 ^{er} janvier de l'année 2018.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaire EXP – 5.4.2 et PV de réception provisoire ou définitif ou une attestation de fin de travaux ou attestation de référence

5.5 Personnel

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaire de soumission.

Le Soumissionnaire devra établir qu'il aura le personnel clé qualifié pour les postes suivants :

Position	Nbre	Diplôme <u>minimum</u> exigé	Expériences globale minimums exigés (années)	Références C. Spécifications Techniques
Chef de projet	1	BAC + 5 Diplôme d'ingénieur Informatique ou Télécom ou management ou Spécialité équivalente	10 ans dans le numérique et le management de projets	- Doit avoir au moins trois (03) références en tant que Chef de Projet, dont au moins une (01) dans le secteur public - Doit avoir réalisé au moins deux (02) projets similaires (fourniture, conception et intégration de système décisionnel...) en tant que chef de projet durant les trois (03) dernières années. - Doit avoir des connaissances approfondies en architectures des plateformes décisionnelles, de la conception et réalisation de systèmes décisionnels et analytiques. - Une certification valide en gestion de projet est souhaitable et / ou en système décisionnel est souhaitable
Consultant sénior Business Analyste et système décisionnel	2	BAC + 5 Diplôme d'ingénieur ou master en informatique ou statistique ou un diplôme équivalent	05 ans dans l'industrie informatique, dont au moins 3 ans en BI	- Au moins (03) références des projets réalisés dans la mise en place de plateforme décisionnelle - Doit avoir de l'expérience dans l'analyse et la définition des caractéristiques techniques d'un projet BI, la sélection des composants d'architecture et de technologie les plus appropriés, pour répondre aux besoins, et satisfaire les exigences fonctionnelles et techniques - Ayant les compétences nécessaires dans l'environnement BI proposé - Une certification dans le système décisionnel proposé est souhaitable
Développeur backend et ETL	4	BAC + 3	03 ans dans le développement de	Doit avoir au moins trois (03) expériences dans l'analyse des besoins et développement de projets décisionnels / data analytique en qualité de développeur ETL.

		Diplôme en Informatique ou un diplôme équivalent	projet, dont au moins 02 ans en ETL	Doit avoir des connaissances des bases de données et des outils ETL
Développeurs BI	Minimum 3	BAC + 3 Diplôme en Informatique ou BI un diplôme équivalent	05 ans dans le développement de projet, dont au moins 02 ans en BI	- Ayant au moins trois (02) références dans le développement en utilisant des outils de reporting, BI et développement Web et UI/UX design dans des projets similaires •Ayant les compétences nécessaires dans l'environnement BI proposé
Expert plateforme technique datawarehouse et sécurité	1	BAC + 3 Diplôme en Informatique ou BI un diplôme équivalent	05 ans dans le développement de projet	Ayant au moins deux (02) références dans des projets BI en qualité d'architecte Data

Le soumissionnaire doit proposer une équipe d'intervenants composée au minimum de 6 personnes correspondant aux profils exigés ayant une expérience confirmée et doit fournir, dans son offre, l'organisation et la structure complète de l'équipe qu'il s'est engagé à mettre en place la solution proposée.

Le soumissionnaire doit préciser dans sa proposition, l'organisation du comité projet, de l'équipe de réalisation et des équipes de support qu'il compte mettre en place avec les rôles et responsabilités des membres proposés. Et la contribution des membres de l'équipe (en personne/mois) pour chacune des phases.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaire de soumission.

5.6 Sous-traitants/vendeurs/fabricants

Les sous-traitants/vendeurs/fabricants pour les articles principaux de fourniture ou services identifiés dans le document de préqualification doivent satisfaire ou continuer à satisfaire les critères minimums spécifiés pour chacun des articles.

Les sous-traitants pour les articles additionnels principaux suivant de fourniture ou services doivent satisfaire les critères minimum suivants listés chaque article :

Article No.	Description de l'Article	Critère Minimum à satisfaire
1		
2		
3		
...		

Le non-respect de cette exigence entraînera le rejet du sous-traitant.

5.7 Autorisation du Fabricant

Pour tous les composants matériels et/ou logiciels alimentés (actifs) du Système d'information que le Soumissionnaire ne produit pas lui-même, le Soumissionnaire doit établir à la satisfaction de l'Acheteur -- par présentation de preuves documentaires jointes à sa Soumission -- qu'il est autorisé à fournir ces composants dans le pays de l'Acheteur en vertu du ou des marché/s qui peuvent résulter de ce Marché.

- i) Dans le cas du matériel (actif) alimenté et d'autres équipements alimentés, cela doit être documenté en incluant les autorisations du Fabricant dans l'offre (en se basant sur le modèle joint aux Formulaires d'Offre de la Section IV.) ;
- ii) Dans le cas d'un logiciel de propriété commerciale (c.-à-d. à l'exclusion des logiciels ouverts ou gratuits) que le Soumissionnaire ne produit pas lui-même et pour lequel le Soumissionnaire a ou établira une relation avec le producteur d'équipement d'origine (OEM) avec la production, le Soumissionnaire doit fournir les autorisations de production.
- iii) Dans le cas d'un logiciel de propriété commerciale (c.-à-d. à l'exclusion des logiciels ouverts ou gratuits) que le Soumissionnaire ne fabrique pas lui-même et pour lequel le Soumissionnaire a ou établira une relation avec le producteur d'équipement d'origine (OEM) avec la production, le Soumissionnaire devra documenter, à la satisfaction de l'Acheteur, que le Soumissionnaire n'est pas exclu d'acquérir ces articles à travers les canaux

de distribution du producteur et de proposer d'offrir ces articles pour la fourniture dans le pays de l'Emprunteur.

- iv) Dans le cas d'un logiciel de source ouverte, le Soumissionnaire devra identifier l'élément logiciel comme bénéficiant d'une source ouverte et fournir les copies des licences de sources ouvertes pertinentes.

Le Soumissionnaire est responsable de s'assurer que le fabricant ou le producteur respecte les exigences de l'IS 4 et de l'IS 5 et répond aux critères minimaux énumérés ci-dessus pour cet article.

5.8 Représentant Local

Dans le cas d'un Soumissionnaire qui n'opère pas dans le pays de l'Acheteur, le Soumissionnaire devra présenter dans sa Soumission des preuves documentaires afin d'établir à la satisfaction de l'Acheteur qu'il est ou sera (s'il obtient le Marché) représenté par un agent de ce pays qui est équipé et capable d'exécuter/gérer les obligations du Soumissionnaire en matière d'entretien, de soutien technique, de formation et de réparation durant la garantie spécifiées dans les exigences de l'Acheteur (y compris tout temps de réponse, les normes de résolution de problèmes ou autres aspects qui peuvent être spécifiés dans le Marché).

SECTION IV. FORMULAIRES DE SOUMISSION

Liste des formulaires

Lettre de Soumission	67
Bordereaux de prix	70
Formulaire ELI – 5.1.1 : Fiche de renseignements sur le soumissionnaire.....	87
Formulaire ELI – 5.1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ sous-traitants spécialisés	88
Formulaire ANT-2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance	89
Formulaire EXP – 5.4.1 Expérience générale.....	91
Formulaire EXP – 5.4.2 Expérience spécifique.....	93
Formulaire EXP – 5.4.2 Expérience (suite).....	94
Formulaire CT : Charge de travail / travaux en cours	95
Formulaire FIN – 5.3.1 Situation et Performance financières	96
Formulaire FIN – 5.3.2 Chiffre d’affaires annuel moyen.....	97
Formulaire FIN – 5.3.3 Ressources financières.....	98
Personnel Formulaire PER -1 : Personnel proposé	99
Formulaire PER Curriculum vitae du Personnel proposé.....	101
Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES).....	102
Compétences techniques	Erreur ! Signet non défini.
Modèle d’autorisation du Fabricant.....	107
Modèle d’accord de sous-traitance.....	109
Formulaires de propriété intellectuelle.....	111
Liste de matériel personnalisé	114
Conformité du Matériel du Système d’Information.....	119
Conformité des composants constituant le Système d’Information.....	112

Liste de Contrôle de la Conformité technique	121
Modèles de Garanties de Soumission garantie bancaire	122

Lettre de Soumission

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.

Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres

Date de soumission :*[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

Avis d'appel d'offres No. :*[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

À :*[Ministère des Technologies de la Communication]*

Nous, les soussignés attestons que :

- (a) nous avons examiné le Dossier d'Appel d'Offres et n'avons **pas de réserve**, y compris l'additif/les additifs No. :*[insérer les numéros et date]* ;
- (b) nous remplissons les critères d'**éligibilité** et nous n'avons pas de conflit d'intérêt tels que définis à l'article 4 des IS ;
- (c) nous n'avons pas été exclus par l'Acheteur sur la base de la mise en œuvre de la **déclaration de garantie de soumission** ou de proposition telle que prévue à l'article 4.7 des IS ;
- (d) nous nous engageons à exécuter **conformément** au Dossier d'Appel d'Offres les Systèmes d'Information et Ouvrages ci-après :*[insérer une brève description des Systèmes d'Information et Services de montage]* ;
- (e) le **montant total de notre offre**, hors rabais offert à l'alinéa (f) ci-après est de :*[Insérer l'une des options ci-dessous selon le cas]* ;

[Option 1, dans le cas d'un seul lot :] Le prix total est : [insérer le prix total de l'Offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et les monnaies respectives] ;

Ou

- (f) *[Option 2, dans le cas de lots multiples :] Le prix total de chaque est : [insérer le prix total de chaque lot en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et les monnaies respectives] ; et (b) le prix total de tous les lots (somme de tous les lots) [insérer le prix total de tous les lots en lettres et en*

chiffres, en précisant les divers montants et les monnaies respectives] ; les **rabais offerts** et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

- (i) Les rabais offerts sont les suivants : ***[indiquer en détail chacun des rabais offerts]*** ;
- (ii) la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l'offre est la suivante : ***[indiquer en détail la méthode d'application de chacun des rabais offerts]*** ;
- (g) notre **offre demeurera valide** jusqu'à *[insérer le jour, mois et années selon l'article 19.1 des IS]*, et cette offre nous engagera et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- (h) si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une **garantie de bonne exécution** du Marché conformément au Dossier d'appel d'offres ;
- (i) Conformément à l'article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire individuel ou de partenaire de groupement dans une autre Offre dans le cadre du présent Appel d'offres, à l'exception des offres variantes présentées conformément à l'article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;
- (j) ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l'objet et ne sommes pas sous le contrôle d'une entité ou d'une personne faisant l'objet de **suspension temporaire ou d'exclusion** prononcée par une entreprise du Groupe de la Banque mondiale ou d'exclusion imposée en vertu de l'Accord Mutuel d'Exclusion entre la Banque mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d'une autre réglementation officielle du pays de l'Acheteur, ou en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;
- (k) *[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays de l'Acheteur » ou « nous sommes une entreprise publique du pays de l'Acheteur et nous satisfaisons aux dispositions de l'article 4.6 des IS »]* ;
- (l) **les avantages, honoraires ou commissions** ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'offres ou l'exécution/signature du Marché :

Nom du Bénéficiaire	Adresse	Motif	Montant
<i>[insérer le nom complet de chacun]</i>	<i>[insérer l'adresse complète]</i>	<i>[insérer le motif]</i>	<i>[insérer le montant, la monnaie, le taux de change et l'équivalent US\$]</i>

(Si aucune somme n'a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

- (m) il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu **d'engagement ferme** entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé ;
- (n) nous comprenons que **vous n'êtes pas tenu d'accepter** l'offre évaluée de moindre coût ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
- (o) nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des actions de **Fraude et Corruption**.

Nom du Soumissionnaire**[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l'offre** *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que*[indiquer la capacité du signataire]*

Signature*[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de*[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du _____ **jour** de *[Insérer la date de signature]*

*: Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, préciser le nom du groupement en tant que soumissionnaire

**: La personne qui signe l'offre doit avoir la procuration donnée par le Soumissionnaire pour être jointe à l'Offre

Bordereaux de prix

Notes aux Soumissionnaires sur l'utilisation des Bordereaux de prix

Généralités

1. Les Bordereaux de prix se composent des tableaux suivants :
 - 1.1 Tableau récapitulatif des coûts totaux
 - 1.2 Tableau récapitulatif des coûts de fourniture des équipements et des solutions
 - 1.3 Tableau récapitulatif des coûts des services associés au projet
 - 1.4 Tableau récapitulatif des coûts récurrents
 - 1.5 Tableau (x) des coûts détaillés de fourniture des équipements et des solutions
 - 1.6 Tableau(x) des coûts détaillés des services associés au projet
 - 1.7 Tableau(x) des coûts détaillés récurrents
2. De façon générale, les bordereaux ne donnent pas une description complète des technologies de l'information dont il s'agit d'assurer la fourniture, l'installation et la réception opérationnelle, ou des Services qu'il s'agit de fournir pour chaque élément. Mais les Soumissionnaires, avant de fournir leurs tarifs et leurs prix, seront réputés avoir lu les Spécifications techniques et autres sections du présent Dossier d'appel d'offres pour comprendre toute l'étendue des exigences de chaque élément. Les tarifs et prix indiqués seront réputés couvrir intégralement les besoins définis par ces Spécifications techniques, et englober les frais généraux et bénéfices.
3. Si les Soumissionnaires ont un doute sur l'étendue d'un élément, ils devront, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires figurant dans le Dossier d'appel d'offres, demander des éclaircissements avant de soumettre leur offre.

Prix

4. Les prix doivent être indiqués à l'encre indélébile, et toute modification apportée en cas d'erreur ou pour une autre raison doit être paraphée par le Soumissionnaire. Ainsi qu'il est spécifié dans les Données particulières de l'appel d'offres, les prix doivent être fermes pour toute la durée du Marché.
5. Les prix doivent être fournis sous la forme demandée et dans les monnaies spécifiées aux articles 18.1 et 18.2 des IS. Ils doivent correspondre à des articles du niveau de qualité et de performance défini dans les Spécifications techniques ou dans une autre section du Dossier d'appel d'offres.
6. Les Soumissionnaires doivent procéder à leurs calculs avec le plus grand soin, car ils n'auront pas la possibilité de corriger leurs erreurs une fois passée la date limite de remise des offres. Une seule erreur dans les prix unitaires indiqués peut ainsi

modifier substantiellement le Prix total de l'offre d'un Soumissionnaire, rendre son offre non compétitive ou l'exposer à un risque de perte. L'Acheteur rectifiera les éventuelles erreurs arithmétiques conformément aux dispositions de l'article 32 des IS.

7. Les paiements au Fournisseur seront effectués dans la ou les monnaies indiquées pour chaque élément. Ainsi qu'il est spécifié à la Clause 18.2 des IS, le nombre de monnaies étrangères utilisées ne peut pas être supérieur à trois.

1.1 Tableau récapitulatif des coûts totaux

Les coûts DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

Rubrique	Libellé	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie étrangère A]	Prix en [insérer : monnaie étrangère B]	Prix en [insérer : monnaie étrangère C]
1.	C1 : Coûts de fourniture et d'installation des logiciels de la plateforme décisionnelle (reportés du Tableau récapitulatif des coûts de fourniture et d'installation des logiciels)				
2.	C2 : Coûts des services associés (reportés du Tableau récapitulatif des coûts des services associés)				
3.	C3 : Coûts récurrents (reportés du Tableau récapitulatif des coûts récurrents). Ce montant fera l'objet d'un contrat de maintenance				
4	Ctotal : Totaux généraux (à reporter sur le Formulaire d'offre)				

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

1.2 Tableau récapitulatif des coûts de fourniture et d'installation des logiciels de la plateforme (C1)

Les coûts DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

			Prix de la fourniture et installation des logiciels de la plateforme				
			Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur			
Ru-bri-que No.	Sous-système/Elément	N° du Tableau des coûts de fourniture et d'installation	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie étrangère A]	Prix en [insérer : monnaie étrangère B]	Prix en [insérer : monnaie étrangère C]
1	Sous-système -1 : Licences de logiciels de la plateforme pour l'environnement de développement et de production *	Rubrique 1					
TOTAL C1 (A reporter au Tableau récapitulatif général)							

Note : - - = sans objet. “ = idem. Se référer au Tableau des coûts de fourniture des logiciels de la solution correspondant pour les composants spécifiques de chaque Sous-système ou rubrique figurant dans ce tableau récapitulatif.

Nom du Soumissionnaire :	
Signature autorisée du Soumissionnaire :	

1.3 Tableau récapitulatif des coûts de services associés (C2)

Les prix, tarifs et sous-totaux DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

			Prix des services fixes du projet				
			Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur			
Rubrique No.	Sous-système/Élément	N° du Tableau des coûts de services	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie étrangère A]	Prix en [insérer : monnaie étrangère B]	Prix en [insérer : monnaie étrangère C]
2	Sous-système 2 : Conception, Développement, Intégration et mise en production de la plateforme	Rubrique 2					
3	Sous-système 3 : Formation et conduite de changement	Rubrique 3					
TOTAL C2 (A reporter au Tableau récapitulatif général)							

Note : Se référer au Tableau des coûts correspondant pour les composants spécifiques de chaque Sous-système ou rubrique figurant dans ce tableau récapitulatif.

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

1.4 Tableau récapitulatif des coûts récurrents (C3)

Les coûts DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

Rubrique n°	Sous-système / Élément	N° de Sous-tableau des coûts récurrents	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie étrangère A]	Prix en [insérer : monnaie étrangère B]	Prix en [insérer : monnaie étrangère C]
4	Éléments des coûts récurrents (pour l'environnement de développement de production) *	Rubrique 4				
4.1	Licences de logiciels récurrentes (Si nécessaire) pendant 3 ans post-garantie *					
4.1.1	<u>Logiciel ETL</u>					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					
4.1.2	<u>Serveur analytique huit (8) core</u>					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					
4.1.3	<u>Outils BI et de reporting</u>					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					

Rubrique n°	Sous-système / Élément	N° de Sous-tableau des coûts récurrents	Prix en [insérer : monnaie nationale]	Prix en [insérer : monnaie étrangère A]	Prix en [insérer : monnaie étrangère B]	Prix en [insérer : monnaie étrangère C]
4.2	Maintenance applicative post-garantie					
4.3	Services techniques et maintenance évolutive					
4.3.1	Période de garantie					
4.3.1.1	Développeur BI (20 HJ)					
4.3.1.2	Développeur backend et ETL (10 HJ)					
4.3.2	Période de 3 ans post-garantie					
4.3.2.1	Développeur BI (20 jours par an pendant 3 ans, soit 60 HJ)					
4.3.2.2	Développeur backend et ETL (10 jours par an pendant 3 ans, soit 30 HJ)					
	TOTAL C3 (A reporter au Tableau récapitulatif général)					

Note : Se référer aux Tableaux des coûts récurrents correspondants pour les composants spécifiques de chaque Sous-système ou rubrique figurant dans ce tableau récapitulatif.

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

1.5. Tableau (x) des coûts détaillés de fournitures de logiciels et d'installation

Rubrique n° 1 : Sous-système 1 : Fourniture des Logiciels

Les prix, tarifs sous-totaux DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

[illegible]

				Prix/Taux unitaires					Prix totaux				
				Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur				Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur			
Rubrique	Description du composant	Code du pays d'origine	Quantité	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangère A]	[insérer : monnaie étrangère B]	[insérer : monnaie étrangère C]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangère A]	[insérer : monnaie étrangère B]	[insérer : monnaie étrangère C]
1.3	Outils BI et de reporting (Pour CNSS et MAS)		5 développeurs										
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres												
1.4	Installation et paramétrage du socle logiciels		Ens.										
Sous-totaux (à reporter [Rubrique Sous-Système 1] du Tableau récapitulatif des coûts des fournitures													

Note : - - = sans objet “ = répétition du tableau précédent

*Environnement d'exécution : il s'agit de lister les coûts relatifs à tous les éléments supplémentaires nécessaires pour exécuter et exploiter la composante/sous-composante de la solution proposée.

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

Rubrique n° 2 : Sous-système 2 : Conception, Développement, Intégration et mise en œuvre de la plateforme

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Prix/Taux unitaires					Prix totaux				
			Elément s d'origin e locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur					Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur		
Rubrique	Description du composant	Quantité	[insérer : monnaie national e]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangèr eA]	[insérer : monnaie étrangèr eB]	[insérer : monnaie étrangère C]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangèreA]	[insérer : monnaie étrangère B]	[insérer : monnaie étrangère C]
2.4	Mise en production et réception de l'ensemble du SID											
	Chef de projet	Préciser										
	Consultant sénior Business Analyste et système décisionnel	Préciser										
	Développeurs BI	Préciser										
	Développeur backend ETL	Préciser										
	Expert plateforme technique datawarehouse et sécurité	Préciser										
Sous-totaux (à reporter [Rubrique Sous-Système 2] du Tableau récapitulatif des coûts des services associés												

Note : - - = sans objet “ = répétition du tableau précédent

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

Rubrique n° 3 : Sous-système 3 : Formation et transfert de compétences

[illegible]

			Prix/Taux unitaires					Prix totaux				
			Elément s d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur				Eléments d'origine locale	Eléments provenant d'un pays autre que celui de l'Acheteur			
Rubrique	Description du composant	Quantité	[Insérer : monnaie nationale e]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangèreA]	[insérer : monnaie étrangèreB]	[insérer : monnaie étrangèreC]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie nationale]	[insérer : monnaie étrangèreA]	[insérer : monnaie étrangèreB]	[insérer : monnaie étrangèreC]
3.2	Assistance à la conduite de changement	50 HJ										
Sous-totaux (à reporter [Rubrique Sous-Système 4] du Tableau récapitulatif des services associés												

Note : - - = sans objet “ = répétition du tableau précédent

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

1.7 Tableau(x) des coûts récurrents

Rubrique n° 4 : Éléments de coûts récurrents

Les prix, tarifs et sous-totaux DOIVENT refléter les prix et tarifs indiqués conformément aux articles 17 et 18 des IS.

		Coûts forfaitaires maximum (en [insérer : <i>monnaie</i>])				
		Garantie	Période de services post-garantie (3 ans)			
Composant n°	Composant	A1	A2	A3	A4	Sous-total en <i>DT</i>
4.	Eléments des coûts récurrents	--				
4.1	Licencesde logiciels récurrentes (Si nécessaire) pendant 3 ans post-garantie*	Inclus dans Garantie				
4.1.1	ETL					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres	Inclus dans Garantie				
4.1.2	Serveur analytique					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres	Inclus dans Garantie				
4.1.3	Outils BI et de reporting					
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres	Inclus dans Garantie				

		Coûts forfaitaires maximum (en [insérer : monnaie])				
		Garantie	Période de services post-garantie (3 ans)			
Composant n°	Composant	A1	A2	A3	A4	Sous-total en DT
4.2	Maintenance applicative	Inclus dans Garantie				
4.3	Services techniques et maintenance évolutive					
4.3.1	Développeur BI (20 HJ par an) soit 80 HJ au total					
4.3.2	Développeur Back end et base de données (10 HJ) soit 40 HJ au total					
	Sous-totaux annuels :					--
Sous-total cumulatif (en [insérer : monnaie] pour [insérer : rubrique] du Tableau récapitulatif des coûts récurrents)						

***Environnement d'exécution : il s'agit de lister les coûts relatifs à tous les éléments nécessaires pour exécuter et exploiter la composante/sous-composante de la solution proposée**

Note : Se référer aux Tableaux des coûts récurrents correspondants pour les composants spécifiques de chaque Sous-système ou rubrique figurant dans ce tableau récapitulatif.

Nom du Soumissionnaire :		
Signature autorisée du Soumissionnaire :		

Formulaire ELI – 5.1.1 :
Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

Avis d'appel d'offres No. :[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]

Variante No : *[insérer le numéro d'identification de la variante si c'est une offre variante]*

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du groupement]
3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays d'enregistrement]
4. Année d'enregistrement du Soumissionnaire : [insérer l'année d'enregistrement]
5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : [insérer l'adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : [insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse : [insérer l'adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] ☐ Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l'article 4.4 des IS ☐ En cas de groupement, lettre d'intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l'article 4.1 des IS. ☐ Dans le cas d'une entreprise publique du pays de l'Acheteur, documents établissant qu'elle est juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, et qu'elle n'est pas sous la tutelle de l'Acheteur, en conformité avec l'article 4.6 des IS.
8. Ci joints, le diagramme organisationnel, la liste des membres du conseil d'administration et la propriété bénéficiaire. [. [Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire ELI – 5.1.2 :

Fiche de renseignements sur chaque Partie d'un GE/ sous-traitants spécialisés

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement ou sous-traitant spécialisé.]

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

Avis d'appel d'offres No. : *[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante No : *[insérer le numéro d'identification de la variante si c'est une offre variante]*

Page *[numéro de la page]* de *[nombre total de pages]* pages

1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>
2. Nom du membre du groupement : <i>[insérer le nom légal du membre du groupement]</i>
3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>
4. Année d'enregistrement du membre du groupement : <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : <i>[insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]</i> Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le num de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i>
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : <i>[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> ☐ Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l'article 4.4 des IS ☐ Dans le cas d'une entreprise publique du pays de l'Acheteur, documents établissant qu'elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu'elle n'est pas sous la tutelle de l'Acheteur en conformité avec l'article 4.6 des IS.
8. Ci joints, le diagramme organisationnel, la liste des membres du conseil d'administration et la propriété bénéficiaire. <i>[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]</i>

Formulaire ANT-2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Candidat et par chaque partenaire dans le cas d'un GE lorsque les renseignements correspondants fournis lors de la pré-qualification nécessitent une mise à jour]

Nom légal du candidat : *[insérer le nom complet]*

Date : *[insérer jour, mois, année]*

ou

Nom légal de la Partie au GE : *[insérer le nom complet]*

No. AO et titre : *[numéro et titre de l'AOI]*

Page *[numéro de la page]* de *[nombre total de pages]* pages

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification)

- ☐ Il n'y a pas eu de marché non exécuté depuis le 1^{er} janvier *[insérer l'année]* comme spécifié à la Section III, Critères d' Evaluation et de, sous-facteur 5.2.1.
- ☐ Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1^{er} janvier *[insérer l'année]* comme spécifié à la Section III, Critères d'Evaluation et de, sous-facteur 5.2.1.

Année	Fraction non exécutée du contrat	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et montant équivalent US\$)
<i>[insérer l'année]</i>	<i>[indiquer le montant et pourcentage]</i>	Identification du marché : <i>[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d'identification]</i> Nom de l'Acheteur : <i>[nom complet]</i> Adresse de l'Acheteur : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i> Motifs de non-exécution : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]</i>	

Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification (sous-critère 2.2.3)

- ☐ Pas de litige en instance selon la Section III, Critères d'Evaluation et de Qualification, Sous-facteur 5.2.3.
- ☐ Litige(s) en instance selon la Section III, Critères d'Evaluation et de Qualification, Sous-facteur 5.2.3.

Année du litige	Montant de la réclamatio n (monnaie)	Identification du marché	Montant total du marché (monnaie),équ ivalent en US\$ (taux de change)
<i>[insérer l'année]</i> _____	<i>[indiquer le montant]</i> _____	Identification du marché : <i>[insérer nom complet et numéro du marché et autres formes d'identification]</i> Nom de l'Acheteur : <i>[nom complet]</i> Adresse de l'Acheteur : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i> Objet du litige : <i>[indiquer les principaux points en litige]</i> Partie au marché qui a initié le litige <i>[préciser l'Initiateur de la dispute]</i> Instance de règlement : <i>[préciser conciliation, tribunal d'arbitrage ou tribunal judiciaire]</i> Etat présent du litige : <i>[préciser « en cours », ou « réglé », etc.]</i>	<i>[indiquer le montant]</i> _____
_____	_____		_____

Formulaire EXP – 5.4.1

Expérience générale

Nom légal du soumissionnaire : _____ Date : _____
 Nom légal de la partie au GE : _____ No. AO : _____
 Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Mois/ année de départ*	Mois/ année final(e))	Identification du marché	Rôle du soumissionnaire
_____	_____	Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —
		Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —
		Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —
		Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —

Mois/ année de départ*	Mois/ année final(e))	Identification du marché	Rôle du soumissionnaire
		Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —
		Nom du marché : Brève description du Système d'Information réalisés par le soumissionnaire [décrire le Système d'Information] : Nom de l'Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur] Adresse : [insérer l'adresse de l'Acheteur]	[indiquer le rôle du Soumissionnaire dans ce marché] _____ —

*Indiquer les années avec des marchés correspondant à des activités d'au moins neuf (9) mois par an en commençant avec l'année la plus récente.

Formulaire EXP – 5.4.2

Expérience spécifique

Nom légal du soumissionnaire : _____ Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____ No. AO : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Numéro de marché similaire : ____	Information		
Identification du marché	<i>[insérer le no du marché]</i>		
Date d'attribution Date d'achèvement	<i>[insérer la Date d'Attribution]</i>		
Rôle dans le marché	☐ Entrepreneur Principal	☐ Sous-traitant	☐ Ensemblier
Montant total du marché	<i>[insérer le montant et la monnaie du marché]</i> _____		<i>[insérer le taux de change et l'équivalent total du montant total du marché en US\$]</i> _____
Dans le cas d'une partie à un GE ou d'un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché	_____%	<i>[insérer le montant total du marché en monnaie nationale]</i> _____	<i>[insérer le taux de change et le montant total du marché en US\$]</i> _____
Nom de l'Acheteur :	<i>[insérer le Nom de l'Acheteur]</i>		
Adresse :	<i>[Insérer l'Adresse de l'Acheteur] [Insérer le numéro de téléphone / Télécopie de l'Acheteur]</i>		
Numéro téléphone/télécopie :	<i>[Insérer l'Adresse courriel de l'Acheteur]</i>		
Adresse électronique :	_____		

Formulaire EXP – 5.4.2

Expérience (suite)

Nom légal du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

AAO No : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

No. du marché similaire :	Information
Description de la similitude en conformité avec le critère 2.4.2 de la Section III :	
Charge en JHs	<i>[insérer le montant et la monnaie et le taux de change et l'équivalent en \$ E.U]</i> _____
Etendue Fonctionnel en termes de process	<i>[décrire les fonctions fournies par le système d'information]</i>

Formulaire CT : Charge de travail / travaux en cours

Nom légal du soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

AAO No : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

[Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des partenaires d'un groupement fourniront les informations au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, pour lesquels une notification d'attribution a été reçue, ou en cours d'achèvement mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réception provisoire].

No.	Nom du marché	Adresse, tel., fax de l'Acheteur	Montant des Systèmes d'Information à achever [équivalent US\$]	Date d'achèvement estimé	Montant moyen de la facturation mensuelle au cours des 6 derniers mois (US\$/mois)
1					
2					
3					
4					
5					

Formulaire FIN – 5.3.1

Situation et Performance financières

Données financières historiques

Nom légal du soumissionnaire : _____ Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____ No. AAO : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d'un GE, par chaque partie.

Données financières en [préciser la monnaie]	Antécédents pour les ____ () dernières années (montant en [préciser la monnaie, le taux de change et le montant] équivalent en \$ E.U.)				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année ...	Année n
Situation financière (Information du bilan)					
Total actif (TA)					
Total passif (TP)					
Patrimoine net (PN)					
Disponibilités (D)					
Engagements (E)					
Fonds de Roulement (FR)					
Information des comptes de résultats					
Recettes totales (RT)					
Bénéfices avant impôts (BAI)					

Le Soumissionnaire, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les [indiquer le nombre] années conformément aux dispositions de la Section III. Critères d'évaluation et de qualification, paragraphe 3.2. Les états financiers doivent :

- (a) refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d'une société affiliée (telle que la maison-mère ou membre d'un groupe)
- (b) être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ;
- (c) être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées
- (d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

Formulaire FIN – 5.3.2

Chiffre d'affaires annuel moyen

[A compléter par le Soumissionnaire et, si applicable par chaque membre du Groupement]

Nom légal du soumissionnaire : _____ Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____ No. AAO : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Données sur le chiffre d'affaires annuel (activités de systèmes d'information uniquement)		
Année	Montant et monnaie	Equivalent US\$
Chiffre d'affaires annuel moyen _____		_____

*Chiffre d'affaires annuel moyen calculé comme le total des paiements reçus pour le travail en cours ou exécuté, divisé par le nombre d'années spécifiées dans la Section III. Critères d'Evaluation et de Qualification, sous-critère 5.3.2

Formulaire FIN – 5.3.3

Ressources financières

Nom légal du soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

AAO No : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour les besoins de trésoreries des travaux objet du(es) marché(s) telles que spécifiées à la Section III. Critères d'évaluation et de qualification.

Ressources financières		
No.	Source de financement	Montant (US\$ équivalent)
1		
2		
3		

Personnel

Formulaire PER -1 : Personnel proposé

Nom légal du soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

AAO No : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises comme exigées dans la Section III. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

Personnel Clé

1.	Désignation du poste	
	Nom	
	Durée du poste	[insérer la durée globale envisagée pour ce poste]
	Temps prévu pour ce poste	[Insérer le nombre de jours/semaines/mois programmés pour ce poste]
	Calendrier	[Insérer le calendrier prévisionnel pour ce poste]
2.	Désignation du poste	
	Nom	
	Durée du poste	[insérer la durée globale envisagée pour ce poste]
	Temps prévu pour ce poste	[Insérer le nombre de jours/semaines/mois programmés pour ce poste]
	Calendrier	[Insérer le calendrier prévisionnel pour ce poste]
3.	Désignation du poste : [insérer la désignation du poste / rôle dans l'équipe]	
	Nom	
	Durée du poste	[insérer la durée globale envisagée pour ce poste]

	Temps prévu pour ce poste	<i>[Insérer le nombre de jours/semaines/mois programmés pour ce poste]</i>
	Calendrier	<i>[Insérer le calendrier prévisionnel pour ce poste]</i>
4.	Désignation du poste	
	Nom	
	Durée du poste	<i>[insérer la durée globale envisagée pour ce poste]</i>
	Calendrier	<i>[Insérer le calendrier prévisionnel pour ce poste]</i>
5.	Désignation du poste	
	Nom	
	Durée du poste	<i>[insérer la durée globale envisagée pour ce poste]</i>
	Calendrier	<i>[Insérer le calendrier prévisionnel pour ce poste]</i>

Formulaire PER -1

Curriculum vitae du Personnel proposé

A compléter par le Soumissionnaire et, en cas de Groupement par chaque membre

Nom légal du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

AAO No : _____

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Nom du Soumissionnaire			
Poste		Candidat ☐ Principal ☐ Suppléant	
Renseignements personnels	Nom	Date de naissance	
	Qualifications professionnelles		
Employeur actuel	Nom de l'employeur		
	Adresse de l'employeur		
	Téléphone	Contact (responsable / chargé du personnel)	
	Télécopie	E-mail	
	Emploi tenu	Nombre d'années avec le présent employeur	

Résumer l'expérience professionnelle des vingt (20) dernières années en ordre chronologique inverse. Indiquer l'expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De	À	Société / Projet / Poste / expérience technique et de gestionnaire pertinente

Code de Conduite pour le Personnel de l'Entrepreneur (ES)

[Note à l'intention de l'Acheteur : modifier le texte en italiques dans les points numérotés ci-dessous, afin de désigner les documents adéquats]

Note pour le Soumissionnaire :

Le contenu minimum du Code de Conduite tel que préparé par le Maître d'Ouvrage ne devra pas être modifié substantiellement. Cependant, le Soumissionnaire peut ajouter des exigences si nécessaires, y compris pour prendre en compte des problèmes/risques spécifiques au Marché.

Le Soumissionnaire devra apposer ses initiales et soumettre le formulaire de Code de Conduite faisant partie de son Offre.

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

Nous sommes le Fournisseur *[insérer le nom du Fournisseur]*. Nous avons signé un marché avec *[insérer le nom de l'Acheteur]* pour *[insérer la description des travaux]*. Ces travaux seront exécutés à *[insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]*. Notre marché exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces travaux, y compris les risques d'exploitation, abus et harcèlement sexuels.

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et sociaux liés aux travaux. Cela s'applique à tout notre personnel, ouvriers et autres employés sur le site des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés. Cela s'applique également au personnel de chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans l'exécution de travaux. Il est fait référence à toutes ces personnes comme étant « **Le Personnel du Fournisseur** » et qui sont soumises à ce Code de Conduite.

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons du Personnel du Fournisseur.

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou préoccupations sans craindre de représailles.

CONDUITE EXIGEE

Le Personnel du Fournisseur doit:

1. s'acquitter de ses tâches d'une manière compétente et diligente;

2. se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de l'Entrepreneur et toutes autres personnes ;
3. Maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de :
 - a. S'assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication soient sécurisés et sans risques pour la santé ;
 - b. Porter les équipements de protection du personnel requis ;
 - c. Appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, physiques et biologiques ; et
 - d. Suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.
4. Signaler les situations de travail qu'il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d'une situation de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé ;
5. Traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;
6. Ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques à connotation sexuelle à l'égard du personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage;
7. ne pas se livrer à des activités d'Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne;
8. ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l'intrusion physique ou la menace d'intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives;
9. ne pas se livrer à une quelconque forme d'activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 ans, sauf dans le cas d'un mariage préexistant;

10. suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);
11. signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite ; et
12. ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d'Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de grief pour le personnel de l'Entrepreneur ou le mécanisme de recours en grief du projet.

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l'une ou l'autre des façons suivantes :

1. Contacter [*entrer le nom de l'expert social du Fournisseur ayant une expérience pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n'est pas requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l'Entrepreneur pour traiter ces questions*] par écrit à cette adresse [] ou par téléphone à [] ou en personne à []; ou
2. Appeler [] la hotline de l'Acheteur(*le cas échéant*) et laisser un message.

L'identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d'allégations ne soit prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d'inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de services susceptibles d'aider la personne qui a vécu l'incident allégué, le cas échéant.

Il n'y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles constitueraient une violation de ce Code de Conduite.

CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel du Fournisseur peut entraîner de graves conséquences, allant jusqu'au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires.

POUR LE PERSONNEL du FOURNISSEUR :

J'ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends. Je comprends que si j'ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [*insérer le nom de la personne-ressource du Fournisseur ayant une expérience pertinente*] afin de demander une explication.

Nom du personnel du Fournisseur : [insérer le nom]

Signature :

Date : (jour, mois, année) :

Contre-signature du représentant autorisé du Fournisseur :

Signature :

Date : (jour, mois, année) :

Pièce Jointe 1 : Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et comportements constituant Harcèlement Sexuel (HS)

PIECE JOINTE 1 AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE

COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL (EAS) ET HARCÈLEMENT SEXUEL (HS)

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits :

(1) Les exemples d'exploitation et d'abus sexuels comprennent, sans s'y limiter :

- ☐ Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant indique à un membre de la communauté qu'il peut obtenir des emplois liés au travail sur le site du projet en échange de rapports sexuels.
- ☐ Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté.
- ☐ Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant refuse à une personne l'accès au site à moins qu'elle li accorde une faveur sexuelle.
- Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant indique à une personne qui demande un emploi en vertu du marché qu'elle ne l'embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui.

(2) Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail

- ☐ Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant commente l'apparence du personnel d'un autre membre du personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.
- Quand le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant se plaint de commentaires fait par un autre membre du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l'a cherché » à cause de la façon dont il/elle s'habille.
- ☐ Attouchement inopportun sur le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant ou de l'Acheteur par un autre personnel du Fournisseur ou du sous-traitant.
- Le personnel du Fournisseur ou du sous-traitant déclare à un autre personnel du Fournisseur ou du sous-traitant qu'il/elle lui obtiendrait une augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou d'elle-même.
- Autres.

Compétences techniques

Nom légal du soumissionnaire : _____

Nom légal de la partie au GE : _____

Le Soumissionnaire doit fournir des renseignements appropriés démontrant clairement qu'il a les compétences techniques pour satisfaire les besoins du Système d'Information. Dans ce formulaire le Soumissionnaire doit récapituler les certificats importants, les méthodologies lui appartenant et/ou les technologies spécialisées qu'il se propose d'utiliser dans la mise en œuvre du Marché ou des Marchés.

Modèle d'autorisation du Fabricant

[Note : La présente autorisation doit être rédigée sur papier à en-tête du Fabricant et être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents engageant le Fabricant.]

Date : _____

AAO No. : _____

A : **[nom de l'Acheteur]**

ATTENDU QUE : **[Nom du Fabricant]** sommes producteur officiel de **[nom et/ou description des fournitures]** ayant nos usines **[adresse de l'usine]**. Nous autorisons par la présente **[nom et adresse du Soumissionnaire/ Fournisseur]** à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l'Appel d'Offres N° **[référence à l'Appel d'Offres]** pour les fournitures ci-après fabriquées par nous :

Nous confirmons toutes nos garanties pour les fournitures offertes par le Fournisseur ci-dessus pour cet Appel d'Offres.

Nom **[insérer le Nom]** en qualité de **[insérer le titre]**

[Signature pour et au nom du Fabricant]

Dûment autorisé à signer l'autorisation pour ou au nom de : **[insérer le nom du Fabricant]**

Date: **[insérer : jour/du mois de et année]**

[Ajouter le cachet de la Société (lorsqu'approprié)]

Modèle d'accord de sous-traitance

[Note : La présente lettre d'autorisation doit être rédigée sur papier à en-tête du Sous-Traitant et être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents engageant le Sous-Traitant.]

Date :

Avis d'appel d'offres No. :

Offre et Lot Nos. :

A : **[nom de l'Acheteur]**

[ATTENDU QUE **[nom du Sous-Traitant]** qui avons notre siège d'établissement principal à **[adresse du siège]** avons été informé par **[nom du Soumissionnaire/ Fournisseur]** dont l'adresse est **[adresse du Soumissionnaire]** de son intention de vous soumettre une offre dans laquelle nous **[nom du Sous-Traitant]** fournirons **[insérer l'identification des composants, biens ou services à fournir par le Sous-Traitant]**.

Nous nous engageons à fournir les biens/services mentionnés ci-avant, dans le cas où **[nom du Soumissionnaire]** serait l'attributaire du Marché.

Nom

En tant que

Signature

Dûment habilité à signer l'autorisation pour et au nom de **[insérer : Nom du Sous-Traitant]**
: _____

Le _____ jour de _____, ____

[Ajouter le cachet (lorsqu'approprié)]

Formulaires de propriété intellectuelle

Notes aux Soumissionnaires sur la manière de remplir les formulaires de propriété intellectuelle

Conformément à l'article 11.1 (j) des IS, les Soumissionnaires doivent soumettre, dans le cadre de leurs offres, des listes de tous les logiciels inclus dans l'offre attribuée à l'une des catégories suivantes : a) System, General-Purpose ou Application Software ; b) Logiciels standard ou personnalisés ; c) Source de Propriété Ouverte. Les Soumissionnaires doivent également soumettre une liste de tous les matériaux personnalisés. Ces catégorisations sont nécessaires pour soutenir la propriété intellectuelle dans le CCAG et les CCAP. Le Soumissionnaire doit également inclure le texte des licences de logiciels pour les logiciels proposés.

Liste des logiciels

	(sélectionner un seul par titre)			(sélectionner un seul par titre)		(sélectionner un seul par titre)	
Titre	Système	Objet General	Application	Standard	Personnalis é	Propriétaire	Source ouverte
[insérer le titre]							
[insérer le titre]							
[insérer le titre]							
[insérer le titre]							
[insérer le titre]							
[insérer le titre]							

Pièces jointes : Licences des logiciels proposés

MODELE DE CONTRAT DE MAINTENANCE (Post-Garantie)

Entrelessoussignés

La CNSS, ci-dessous désigné par l'Acheteursisà.....être
présentéparMrlePDG de la CNSS.

Matriculefiscal:.....

D'une part

Et

Lasociété.....,ci-dessousdésignéeparleprestataire,sise et

Représentéeparson.....

Matriculefiscal:.....

D'autre part

Ilaétéconvenuet arrêtécequisuit:

Article 1. Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la maintenance préventive, corrective et évolutive dusystème d'information décisionnel de la CNSS

Article 2. Logiciels et Prestations à fournir (Coûts récurrents)

1. Licences des logiciels

Le fournisseur assure la mise à niveau des logiciels constituant le socle de la plateforme pour assurer la continuité et la sécurité de fonctionnement. Le fournisseur doit les livrer et les installer conformément au tableau des coûts récurrents.

2. Maintenance applicative

La maintenance applicative comprend :

- La maintenance préventive

Le prestataire doit assurer au moins quatre (04) visites paransursiteafindecontrôler,surveiller, faire les mises à jour des logicielsetoptimiserlesystème.

Chaquevisitedoit êtrecouronnéeparun rapportque l'Acheteurdoitvalider.

- La Maintenance corrective

Le prestataire doit assurer la correction de toute erreur ou anomalie de fonctionnement relevée par les utilisateursdusystème.

Pour cela, le prestairedoit assureruneassistance :

- Téléphoniqueouparmaildurantlesheuresetjoursnormauxdetravail,
- A distance via un accès sécurisé qui sera mis en place à cet effet.
- Sursitedansleslocauxdel'Acheteur encasdebesoin.

Touteinterventiondoitêtrecouronnéeparunrapportque l'Acheteurdoitvalider.

3. Maintenance évolutive

Les prestations seront réalisées à la demande sous forme d'assistance technique en Homme/Jours et seront facturées selon la charge convenue par profil des intervenants contenus dans les coûts récurrents.

Les besoins **annuels** estimatifs par profils sont :

- Développeur BI : 20H/J (60 au total)
- Développeur Back End et base de données : 10 H/J (30 au total)

Article 3. Durée du contrat

Le présent contrat est valable pour **un an** à partir de la date de sa signature par les deux parties. Il est renouvelable par tacite reconduction au maximum **deux (02) fois**.

Article 4. Montant du contrat

Le montant des prestations objet du présent contrat s'élève à en HT, soit TTC, et ce conformément au tableau des coûts récurrents de l'offre financière. (Voir tableau des coûts récurrents)

Article 5. Propriété intellectuelle

La propriété de l'ensemble des prestations, documents, exécutables, codes sources et fichiers d'installation et de paramétrage relatifs à l'exécution des prestations sera intégralement transférée au profit de **l'Acheteur** qui en sera le propriétaire, et par conséquent, aura tous les droits d'utilisation et d'exploitation et autres droits y afférents.

Article 6. Règlement des litiges

Les litiges qui pourraient découler de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent contrat, seront réglés à l'amiable directement entre les deux parties ou par le recours au comité de règlement amiable des litiges ; à défaut il sera définitivement tranché par les tribunaux compétents de Tunisie.

Article 7. Pénalités

Pour tout retard dans l'exécution des obligations contractuelles relatives à la maintenance, il sera appliqué au Fournisseur, sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour **la Direction Générale de la CNSS** de toute autre demande d'indemnité pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles, une pénalité de retard est calculée comme suit, en cas de dépassement, lors de la période de maintenance, des délais de résolution des anomalies ou de réalisation des prestations:

- **Pour la maintenance applicative:** voir SLA en annexe
- **Pour la maintenance évolutive:** Le montant de la pénalité est de (1%) par jour de retard sur la valeur de la prestation commandée

Le montant total de la pénalité de maintenance ne doit pas dépasser 5% du montant total TTC du marché de maintenance.

Aucune pénalité de retard ne sera appliquée au Fournisseur en cas de force majeure acceptée par la CNSS.

Article 8. Frais d'enregistrement

Les frais d'enregistrement du présent contrat sont à la charge exclusive du prestataire.

Fait à le

P/La: CNSS

Fait à le

P/La société «.....»

Liste de matériel personnalisé

Matériel personnalisé
<i>[insérer le Titre et la Description]</i>
<i>[insérer le Titre et la Description]</i>
<i>[insérer le Titre et la Description]</i>
<i>[insérer le Titre et la Description]</i>
<i>[insérer le Titre et la Description]</i>

Annexe : Service Level Agreement

I - Modalités des prestations de support

1. Contact du support du prestataire

1.1. Ouverture d'un ticket de support

Pour toute réclamation ou incident détecté par l'équipe technique de la CNSS et non résolu par cette dernière, une demande d'ouverture de ticket de support sera envoyée à l'équipe du soumissionnaire.

Méthodes d'ouverture de ticket

- 1. Par téléphone : cette méthode est préférable pour les incidents bloquants et urgents,
- 2. Échange d'e-mails sur une adresse e-mail spécifique et dédiée au support,
- 3. Connexion sur l'espace support helpdesk dédié à la gestion et au suivi des incidents et réserves.

Ces deux derniers canaux de communication permettent un horodatage et un historique des échanges et sont à privilégier par rapport à l'appel téléphonique

1.2. Échange d'e-mails

Le service support du prestataire met à la disposition des référents support de la CNSS une adresse e-mail dédiée aux échanges avec le service support. Tous les échanges en provenance ou à destination de cette adresse seront automatiquement enregistrés sous la référence de l'incident ou de la réserve. L'utilisation de cette adresse e-mail permet d'effectuer les actions suivantes :

- La déclaration par le référent support de la CNSS des incidents et des réserves,
- L'envoi automatique par le service support du prestataire d'accusés de réception horodatés,
- L'envoi et la réception d'e-mails d'échange autour de l'incident ou de la réserve. Ces e-mails peuvent contenir des pièces jointes et des images directement dans le corps de l'e-mail,
- L'envoi par le service support du prestataire de notifications d'actions autour de l'incident ou de la réserve,
- Possibilité de réouverture par le référent support de la CNSS des incidents et des réserves.

1.3. Espace support helpdesk

Le service support du prestataire met à la disposition des référents support de la CNSS un outil de support helpdesk dédié à la consultation en ligne des incidents et réserves en cours. L'accès à l'espace support est soumis à authentification.

2. Confidentialité

Le prestataire doit se porter garant que les différentes informations relatives à la présente mission resteront strictement confidentielles, il est donc tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion en ce qui concerne toutes les informations dont il aura connaissance au cours de la réalisation de la présente mission, il s'interdit notamment toute communication écrite, électronique ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers. Cette obligation de discrétion s'étend à tous les intervenants qui seront chargés des prestations de la mission quelles que soit leurs origines.

II- Prestations de support

La gestion des incidents, durant la période du contrat/garantie, est soumise à une procédure élaborée par le prestataire.

1.1 Organisation générale

La période d'ouverture du service support du prestataire : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi inclus, en dehors des jours fériés.

Cas des incidents de sévérité 1

Les demandes de la CNSS pour la correction des incidents de sévérité 1 déclarées pendant la période d'ouverture du service support du prestataire, décrits dans le paragraphe 1.7 sont prises en charge sur toutes les journées de la semaine (samedi et dimanche inclus).

- Le délai de résolution commence à l'heure suivante de la déclaration.

Cas des incidents de sévérité 2 à 4

Les demandes de la CNSS pour la correction des incidents de **sévérité 2 et 3** décrits dans le paragraphe 1.7 sont prises en compte dans le cadre de la période d'ouverture du service support du prestataire.

Pendant la période d'ouverture, la CNSS peut déclarer ces incidents par formulaire web mis à disposition sur l'espace support. En dehors de la période d'ouverture,

- Le délai de prise en compte ne commence alors qu'au début de la période d'ouverture suivante.

1.2 Définition des niveaux de support

Le support fourni par le prestataire est réparti sur plusieurs niveaux :

- **Niveau 1** : Equipe référente de la CNSS pour le support interne
 - Organisation : Outils du support niveau 1 à mettre en place par la CNSS (mail, téléphone, solution helpdesk pour le niveau N1)
 - Bénéficiaires : Les utilisateurs.
- **Niveau 2** : Support prestataire
 - Organisation : Canaux de contacts du support, outil helpdesk fourni dans le cadre du contrat pour le niveau N2
 - Bénéficiaires : L'équipe référente de la CNSS.
- **Niveau 3** : Support solution du prestataire
 - Organisation : Escalade des incidents du niveau 2, outil helpdesk fourni dans le cadre du marché pour le niveau N3
 - Bénéficiaires : l'équipe support du prestataire, éventuellement les experts techniques de la CNSS.

1.3 Procédure de traitement des incidents

D'une manière générale, le traitement des problèmes chez le prestataire passe par onze phases successives :

1. Déclaration par le référent support de la CNSS
2. Création automatique d'un ticket avec horodatage de la déclaration
3. Classification par le service support
4. Affectation pour traitement au service concerné
5. Demande éventuelle de compléments par le service concerné
6. Reproduction du problème par le service concerné
7. Escalade éventuelle vers un autre service
8. Traitement du problème par le service concerné
9. Livraison d'un correctif ou d'une procédure par le service concerné
10. Clôture par le service concerné
11. Réouverture éventuelle par le référent support bénéficiaire et reprise de la procédure de traitement

1.4 Moyens humains et techniques

Le Support utilisateurs dispose des moyens suivants :

- Des ingénieurs support certifiés
- Le soutien des responsables techniques des produits
- Un numéro de téléphone et un accès e-mail dédiés
- Un portail support, accessible après identification, permettant de diffuser toute information sur les mises à jour, les alertes virus, etc.

1.5 Modes d'intervention

Interventions à distance

Les opérations de support sont réalisées :

- Soit par le référent technique de la CNSS sous la conduite du support du prestataire, lorsqu'il s'agit de réaliser des opérations de support à la portée de l'équipe technique de la CNSS. Toutes les actions sont tracées dans le gestionnaire d'incidents.
- Soit par le support du prestataire par le biais d'un accès sécurisé à distance créé à cet effet.

Interventions sur site

Si les procédures fournies ne permettent pas de résoudre l'incident et s'il est nécessaire d'intervenir techniquement sur site, une intervention sur site d'un référent technique du prestataire sera planifiée.

Le prestataire devra garantir la traçabilité des interventions

À l'issue de chaque intervention, le prestataire fournit un compte-rendu des opérations réalisées et la solution appliquée.

La solution appliquée et la démarche de mise en place seront ajoutées au site support partagé avec la CNSS.

1.6 Niveaux des incidents

Pour chaque incident notifié et sur la base des informations fournies par la CNSS, le problème sera qualifié d'un niveau de criticité selon l'échelle suivante :

- **Sévérité 1 – Critique** : Un incident « critique » empêche l'utilisation du système dans son ensemble ou bloquant un nombre important de fonctionnalités
- **Sévérité 2 – Elevée** : Un incident de priorité « élevée » empêche l'utilisation d'un sous-ensemble du système perturbant fortement ses fonctionnalités ;
- **Sévérité 3 – Moyenne** : Un incident de priorité « moyenne » bloque un sous-ensemble du système soit non vitales soit n'impactant qu'un nombre limité de fonctionnalités ;
- **Sévérité 4 – Basse** : Un incident de priorité « basse » ne bloque pas les fonctionnalités du système.

1.7 Délais de résolution de l'incident

Dès la notification d'un Incident et en fonction de son niveau de criticité, le prestataire s'efforcera, en fonction des informations données par la CNSS, d'identifier le problème et de résoudre l'anomalie dans un délai conforme aux termes du SLA décrits dans le tableau ci-dessous et ce en fonction de la criticité du problème.

Sur la base de la criticité de l'incident et en prenant en considération les définitions ci-dessus, le prestataire s'engage à respecter les délais décrits dans le tableau suivant, démarrant à partir de la notification de l'incident conformément au paragraphe précédent.

Sévérité	Criticité	Délais de réaction	Délais d'analyse	Délais de résolution	Pénalité de retard
1	Critique	Prise en main immédiate	1 heure ouvrable	2 Heures ouvrables	1/1000 de la facture pour chaque heure de dépassement par rapport au temps cumulée d'intervention de 3 heures
2	Elevée	2 heures ouvrables	4 heures ouvrables	Sur la base de l'analyse (*) Max 1 Journée ouvrable	4/5000 de la facture pour chaque heure de dépassement par rapport au temps cumulée d'intervention de 30 heures

3	Moyenne	4 heures ouvrables	1 Journée ouvrable	Sur la base de l'analyse (*) Max 2 Journées ouvrables	2/5000 de la facture pour chaque heure de dépassement par rapport au temps cumulée d'intervention de 76 heures
4	Basse	2 Jours ouvrables	2 Jours ouvrables	6 Jours ouvrables	1/5000 de la facture pour chaque heure de dépassement par rapport au temps cumulée d'intervention de 240 heures

(*) Le délai de résolution sera communiqué sur la base de l'analyse réalisée par l'équipe de support. Au cas où ce délai est trop important pour les besoins opérationnels des utilisateurs, le prestataire et la CNSS discuteront des alternatives (changement de priorité entre différentes résolutions d'incidents, choix d'une solution de contournement, etc.) pour diminuer ce délai quand cela est possible.

Délai de réaction : Période maximale durant laquelle le prestataire prend en charge le problème et commence à l'analyser pour identifier son origine et fournir une solution.

Délai d'analyse : Délai maximal durant lequel le prestataire s'engage à faire un retour à la CNSS sur l'avancement de son analyse (si la solution ne peut être déjà fournie). Ce retour doit permettre à la CNSS et au prestataire de discuter des solutions alternatives si l'analyse réalisée ne permet pas de donner de délais de résolution clairs ou si ce délai peut provoquer un risque opérationnel.

Délai de résolution : Délai maximal durant lequel une solution au problème sera livrée à la CNSS. La résolution du problème sera fournie. Dans le cadre des incidents « critiques », le prestataire pourra livrer une solution de contournement temporaire afin de débloquer la situation avant la résolution définitive de l'incident.

Conformité du Matériel du Système d'Information

Conformité des composants constituant le Système d'Information

Format de l'Offre technique

Conformément à l'article 16.2 des IS, les documents apportant la preuve que le Système d'information est conforme au Dossier d'appel d'offres comprennent (mais ne sont pas limités à) :

- (a) **Un Plan de projet préliminaire** incluant, entre autres, les sujets mentionnés à l'article 16.2 des IS. Le Plan de projet préliminaire doit également indiquer l'estimation par le Soumissionnaire des obligations principales de l'Acheteur et de toute autre partie tierce dans la fourniture et l'installation du Système, ainsi que les moyens proposés par le Soumissionnaire afin de coordonner les activités de toutes les parties en cause afin d'éviter les retards ou les interférences.
- (b) **Une confirmation écrite que le Soumissionnaire** s'engage à assurer l'intégration et la compatibilité de tous les composants du Système d'Information, comme précisé dans les Exigences techniques du Dossier d'appel d'offres.
- (c) **Un commentaire, point par point, des Spécifications techniques de l'Acheteur**, démontrant que la conception du Système d'information et des technologies de l'Information, des biens et des services proposés correspond pour l'essentiel aux dites spécifications,

Note : Afin de faciliter l'évaluation des offres et l'attribution de marché, les Soumissionnaires sont invités à fournir une copie électronique de leur proposition technique, de préférence dans un format à partir duquel l'équipe d'évaluation pourra extraire des parties de texte dans le but de faciliter le processus de clarification des offres et la préparation du Rapport d'Evaluation des Offres.

Liste de Contrôle de la Conformité technique

Spéc. technique n° ____	Disposition : Section B : Besoins opérationnels et critères de performance Section C : Spécifications techniques	
Références aux informations complémentaires figurant dans l'offre technique du Soumissionnaire : Section B : Besoins opérationnels et critères de performance Section C : Spécifications techniques		

Les Soumissionnaires sont tenus d'utiliser les listes préétablis existantes dans les sections B et C du présent Dossier d'appel d'offres les compléter par leurs spécifications de la solution qu'il propose.

Modèles de Garanties de Soumission

[La banque remplit ce modèle de garantie d'offre conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque, et l'adresse/Code SWIFT de l'agence émettrice]

Bénéficiaire : *[insérer nom et adresse de l'Acheteur]* _____

Avis d'appel d'offres No. : *[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

Date : *[insérer date]* _____

GARANTIE DE SOUMISSION NO. : *[insérer No de garantie]* _____

Nous avons été informés que *[insérer **nom du Soumissionnaire**, qui dans le cas d'un Groupement sera au nom du Groupement (légalement constitué ou dans la perspective d'être constitué) ou les noms de tous ses membres]* (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d'offres no. *[Insérer no de l'avis d'appel d'offres]* pour l'exécution de *[insérer le nom du Système d'Information]* et vous a soumis ou vous soumettra son offre en date du *[insérer date du dépôt de l'offre]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée d'une garantie d'offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous *[insérer nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays de l'Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]*.
_____*[insérer la somme en lettres]*. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre ; ou
- (b) si, s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par **l'Acheteur** pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou prorogée par l'Acheteur avant l'expiration de cette période, il :
 - (i) ne signe pas le Marché ; ou
 - (ii) ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n'est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l'expiration de l'Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

[signature/s]

SECTION V. PAYS ELIGIBLES

Éligibilité en matière de passation des Marchés de fournitures, travaux et services financés par la Banque mondiale.

Aux fins d'information des emprunteurs et des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce projet :

au titre des IS articles 4.8(a) et 5.1 :*[insérer la liste des pays inéligibles, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*

au titre des IS 4.8(b) et 5.1 :*[insérer la liste des pays inéligibles, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*

SECTION VI. FRAUDE ET CORRUPTION

(Le texte de cette Section ne doit pas être modifié)

1. Objet

- 1.1 Les Directives Anti-Corruption de la Banque et la présente section sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d'Investissement par la Banque.

2. Exigences

- 2.1 La Banque exige, dans le cadre de la procédure de passation des marchés qu'elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements) ainsi qu'aux soumissionnaires (candidats/proposants), fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), personnel, sous-traitants et fournisseurs d'observer, lors de la passation et de l'exécution de ces marchés, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes et de s'abstenir des pratiques de fraude et corruption.

- 2.2 En vertu de ce principe, la Banque

- (a) aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

- (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité ;
- (ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
- (iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
- (iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions de cette personne ou entité ; et
- (v) et se livre à des « manœuvres obstructives »
 - (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide

quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ;ou

- (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous ; et
- (b) rejettera la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce marché ;
- (c) outre les mesures coercitives définies dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- (d) sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives Anti-Corruption de la Banque et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables du Groupe de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière¹ (ii) de la participation² comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (ii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;
- (e) exigera que les dossiers d'appel d'offres et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et leur personnel qu'ils

¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

² Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

autorisent la Banque à inspecter¹ les documents et pièces comptables et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

¹ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

PARTIE 2

EXIGENCES DE L'ACHETEUR

SECTION VII. EXIGENCES DU SYSTEME D'INFORMATION

(INCLUANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, LE CALENDRIER DE REALISATION, LES TABLES D'INVENTAIRE DU SYSTEME, LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES)

Spécifications techniques

Table des matières : Spécifications techniques

Table des matières : Spécifications techniques

A. Abréviations utilisées dans les présentes Spécifications techniques	131
1 Tableau des Acronymes	131
B. Besoins opérationnels et critères de performance.....	132
2.1 Besoins opérationnels auxquels doit répondre le Système.....	132
2.1.1 Objectifs.....	132
2.1.2 Besoins Business	133
2.1.3 Périmètre du SID	134
2.2 Exigences architecturales à respecter par le système d'information	134
2.2.1 Architecture cible	134
2.3 Fonctions d'administration et de gestion des systèmes requises pour être remplies par le Système d'information décisionnel	135
2.4 Exigences en matière de performance du système d'information décisionnel.....	136
Il est à rappeler que ces estimations de volumétrie sont à titre indicatif et peuvent faire l'objet d'une réévaluation.....	137
C. Spécifications techniques	138
3.1.1 ETL (Extract – Transform – Load)	138
3.1.2 Solution de développement BI	139
Serveur analytique :.....	139
3.1.3 Description générale des Tableaux de bord.....	142
D. Spécifications des Services.....	143
3.1 Démarche proposée :.....	143
3.2 Délai d'exécution	143
3.3 Mission 1 : Cadrage du projet et Elaboration du Plan Assurance Qualité (PAQ).....	143
3.4 Mission 2: Spécifications et conception	144
3.5 Mission 3: Installation et Mise en service des outils	144
3.6 Mission 4: Développement de la solution.....	145
3.7 Mission 5: Assistance à la recette de la Solution et mise en production	146
3.8 Mission 6: Formation et Transfert des compétences	147
3.9 Mise en production	Erreur ! Signet non défini.
3.10 Mission 8: Interventions à la demande durant la période de garantie.....	149
3.11 Exigences de l'équipe technique du fournisseur.....	149
E. Règles applicables aux essais et au contrôle de qualité	150
4.1 Modalités de réception	150
4.1.1 Réception de l'installation :	Erreur ! Signet non défini.
4.1.2 Réception partielle :	Erreur ! Signet non défini.
4.1.3 Réception opérationnelle :.....	Erreur ! Signet non défini.

4.1.4 Réception définitive :**Erreur ! Signet non défini.**

F. Spécifications des Services – Coûts récurrentsErreur ! Signet non défini.

5.1 Garantie.....**Erreur ! Signet non défini.**

Le Fournisseur DOIT fournir les services suivants en application du contrat :**Erreur ! Signet non défini.**

5.2 Licences récurrentes des logiciels (Si nécessaire) ...**Erreur ! Signet non défini.**

5.3 Services récurrents de maintenance**Erreur ! Signet non défini.**

A. ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1 Tableau des Acronymes

Abréviation	Signification
MTC	Ministère des Technologies de la Communication
MAS	Ministère des Affaires Sociales
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
SI	Système d'information
UI	User Interface
SSO	Single Sign-On
ESB	Enterprise Service Bus
API	Application programming interface
AMOA	Assistant à la maîtrise d'ouvrage

B.BESOINS OPERATIONNELS ET CRITERES DE PERFORMANCE

2.1 Besoins opérationnels auxquels doit répondre le Système

2.1.1 Objectifs

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, souhaite mettre en place un Système d'Information Décisionnel (SID). Ce dernier a pour objectifs d'engager une transformation substantielle dans les processus de pilotage, de contrôle et d'aide à la décision au sein de la CNSS à travers les données et modèles analytiques. Cette transformation devra apporter une amélioration dans les dimensions multiples de la performance ci-dessous énumérées :

- Performance dans l'atteinte des objectifs stratégiques de la CNSS et du MAS en vue d'améliorer les prestations et de couverture sociale,
- Performance de l'efficacité opérationnelle et la qualité des services offerts aux bénéficiaires,
- Performance financière, de croissance des revenus et de rentabilité.

A cet effet, le SID devra permettre de :

- Rationaliser les processus de collecte, d'amélioration de la qualité, de stockage et de traitement des données.
- Anticiper les évolutions des activités en stockant suffisamment de données historiques, pour analyser les tendances et détecter les risques ;
- Mettre à disposition des décideurs des informations précises et en temps réel pour leur permettre de prendre des décisions éclairées ;
- Avoir une vue unifiée 360° et agrégée sur les différentes activités basées sur des données fiables disponibles en temps réel pour gagner en efficacité et proactivité, et une meilleure prise de décision ;
- Mettre en place environnement analytique agile permettant de produire aisément des tableaux de bord thématiques et des reporting par thème.
- Décloisonner les services en donnant accès à la même information à l'ensemble des collaborateurs et développer une culture data pour que chacun puisse suivre ses indicateurs-clés et optimiser les performances de ses structures tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations.

2.1.2 Besoins fonctionnels

2.1.2.1 Inventaire préliminaire des indicateurs

La CNSS souhaite mettre en place un SID qui couvre les domaines fonctionnels prioritaires synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Domaine / Tableau de bord	Indicateurs (nombre)	Dimensions (nombre)
Contrôle	2	7
Immatriculation	5	6
Déclaration	12	9
Affiliation / recouvrement	100	13
Pension/ capital décès	25	14
Comptable / financier	6	6

Ainsi le soumissionnaire est appelé à concevoir et à implémenter les tableaux de bord et indicateurs selon les domaines cités au tableau ci-dessus. Toutefois, les spécifications détaillées seront définies au cours des ateliers qui seront menées avec les structures concernées de la CNSS.

2.1.2.2 Catégories des dimensions d'analyse :

Les dimensions d'analyse permettent de visualiser les données sous différents angles pour identifier les tendances, les opportunités de croissance et les défis et sources de problèmes. Cela permet à l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées et de mieux comprendre les performances actuelles et futures :

- **Période temporelle** : jour, mois, trimestre, année... Cette dimension permet de suivre les données dans le temps, ce qui doit aider à identifier les tendances et les modèles de comportement saisonnier.
- **Niveau géographique** : Antenne, Bureau, Région, Global. Cette dimension permet de visualiser les données géographiquement. Il peut aider à identifier les régions les plus performante que les autres et où des opportunités de croissance peuvent être explorées.
- **Référentiel des services / prestations et des structures en charge de ses services**: Cette dimension permet de suivre les performances de chaque prestation offerte. Elle peut aider à identifier les services les plus efficaces, rentables et les plus populaires, ainsi que ceux qui ont besoin d'être améliorés.
- **Affiliés / cotisants** : Cette dimension permet de suivre les données relatives aux clients, leurs comportements et leurs préférences. Elle peut aider à identifier les clients les plus rentables, les groupes démographiques à cibler et les segments sous-exploités :
 - o **Pour les affiliés** : catégories des employeurs, activités professionnelles, formes juridique, classes plancher en fonction des catégories, Tranches des superficie irriguées ou en sec (en hectares) pour les activités agricoles, Spécialité des professions, Tranche de taille des entreprises, Tranche du Montant de l'agrément pour les entreprises de travaux, Recette des finances de référence, Lieu d'enregistrement au registre de commerce,
 - o **Pour les travailleurs** : Nature des travailleurs, Classes de revenus, Tranches de salaires déclarées, Handicapés, Jeunes et assimilés,
- **Opérations** : Cette dimension permet de suivre les données relatives aux opérations. Elle peut aider à identifier les goulots d'étranglement et les opportunités d'optimisation des processus.
- **Canaux** : Cette dimension permet de suivre les performances de chaque canal de distribution et de paiement utilisés. Elle peut aider à identifier les canaux les plus rentables et à réorienter les investissements vers les canaux qui offrent les meilleurs rendements (canaux de déclaration, canaux de paiement, ...)
- **Comptes financiers**

- D'autres dimensions seront identifiées lors de l'étape d'analyse.

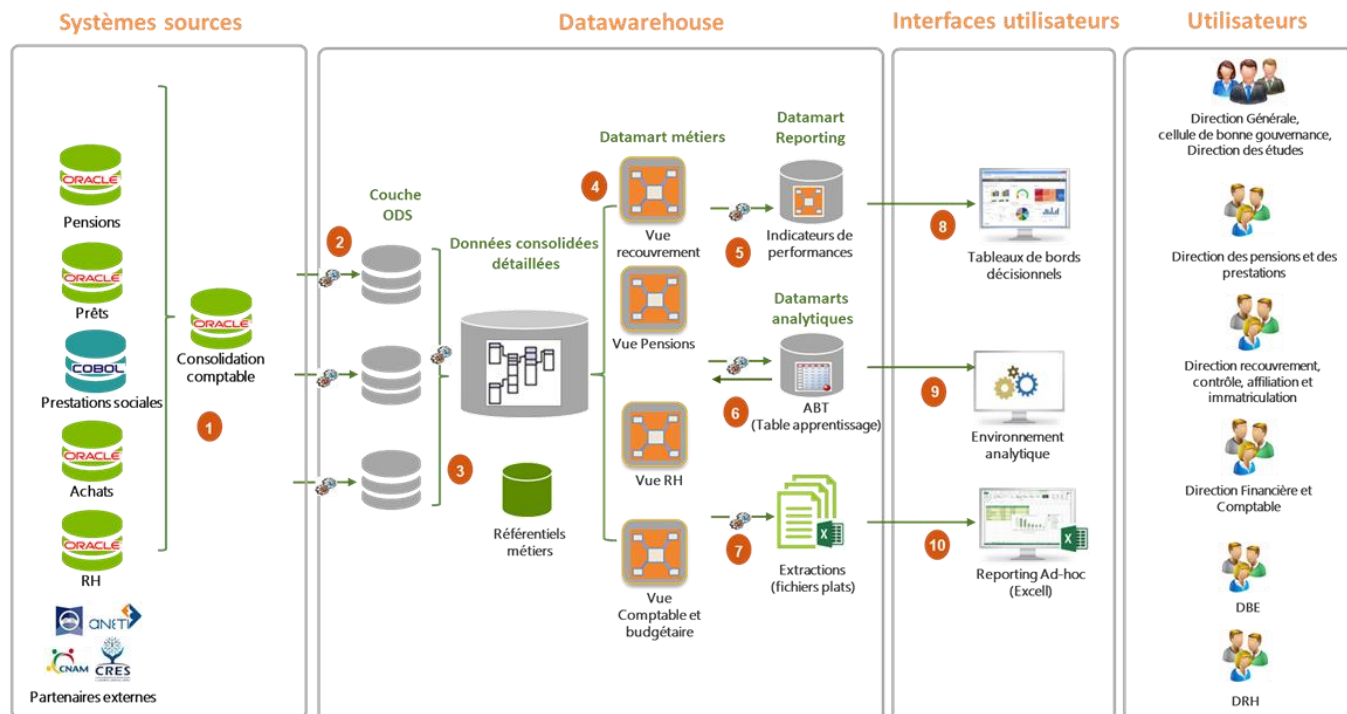
2.1.3 Périmètre du SID

Le périmètre du SI décisionnel comprend :

1. La fourniture et la mise en place d'une plateforme décisionnelle dont les principales composantes sont :
 - a. Un outil d'extraction, de transformation et de chargement des données : ETL
 - b. Une solution pour le développement des rapports et des tableaux de bords pour les utilisateurs métiers et de développement de modèles analytiques : Outils de développement BI.
 - c. Un serveur pour le stockage de données et de modèles analytiques (Datawarehouse, datamart ...), le stockage et le déploiement des rapports, destableaux de bords et des modèles analytiques sur les différents canaux web et mobile.
2. Les services associés pour conception, le développement et le déploiement du SID :
 - a. La conception et le développement des différentes couches de stockage de données.
 - b. La conception et la réalisation des rapports et tableaux bords couvrant les thèmes les plus prioritaires pour la CNSS en termes de prise de décision.
 - c. La formation et le transfert de compétences.
3. Les services récurrents permettant de maintenir le SID en bon état de fonctionnement.
4. **Les infrastructures d'hébergement et de base de données des SI sont à la charge de la CNSS :**
 - a. La solution de Base de données oracle.
 - b. Le data center de la CNSS va fournir l'infrastructure et héberger l'architecture cible.

2.2 Exigences architecturales à respecter par le système d'information

2.2.1 Architecture cible



L'architecture du système décisionnel cible se présente comme suit :

Figurexx : Architecture fonctionnelle cible

Ainsi l'architecture est organisée en 3 parties :

- **Systèmes sources** : Cette couche est constituée de l'ensemble des systèmes alimentant le système d'information décisionnel. Il s'agit principalement de données en provenance des applicatifs gérant les principaux processus de la CNSS (Gestion des bénéficiaires et des cotisants, gestions des pensions et des différentes prestations sociales, gestion des achats, Gestion des ressources humaines). La CNSS a des interfaces d'échanges avec des partenaires externes qui vont alimenter le système décisionnel.
- **Traitement et de stockage des données (DWH)** :
 - **ETL** : une couche d'extraction, transformation et de chargement dans le data store
 - **Couche ODS** : charge les données sources dans un premier espace Data Store intermédiaire
 - **Couche de stockage de données détaillé consolidé** : les données sources sont traitées et centralisées dans une base de données centralisée qui doit stocker les données au niveau le plus détaillé et avec une profondeur d'historique maximale.
 - **Couches de datamarts métier** : permet d'organiser les données par besoin métier pour servir les différents types d'usage : reporting, analytique, reporting de masse et extractions de données.
- **Couche d'accès aux données** : Cette couche assure la mise à disposition des données traitées auparavant pour qu'elles servent les différents usages (Reportings, Dashboards, Analytiques). Les reports et tableaux de bord sont publiés et accessibles via des passerelles sur deux canaux :
 - L'outil BI desktop destiné aux usagers avancés,
 - Un portail analytique Web, qui sera l'outil essentiel pour les usagers,
 - Une application mobile pour la diffusion de certains indicateurs simplifiés aux hauts décideurs.

Les flux entre les différentes couches indiquées dans la figure ci-dessus sont :

- Flux N°1 : Flux de synchronisation des données entre les systèmes sources
- Flux N°2 : Jobs d'alimentation de la couche ODS (Opérationnel Data Store) : première couche de stockage des données aucun traitement sur les données
- Flux N°3 : Jobs ETL de nettoyage, traitement, agrégation sur les données
- Flux N°4 : Jobs d'agrégation et de consolidation des données par thème d'analyse métier
- Flux N°5 : Jobs de calculs des indicateurs de pilotage agrégés par axes d'analyse dans des structures OLAP : structure de données dénormalisées et utilisée pour l'analyse de données
- Flux N°6 : Alimentation des tables détaillées utilisées spécifiquement pour les analyses avancées et l'apprentissage et la modélisation
- Flux N°7 : Extractions automatiques ou ponctuelles de données détaillées ou agrégées pour des besoins non couvertes par les tableaux de bord automatiques
- Flux N°8 : Tableaux de bord automatisés couvrant des besoins transverses ou thématiques
- Flux N°9 : Environnement de requêtage, analyse et modélisation sur les données
- Flux N°10 : Environnement d'analyse classique basé sur Microsoft Excel

2.3 Fonctions d'administration et de gestion des systèmes requises pour être remplies par le Système d'information décisionnel

Le système d'information décisionnel doit prévoir les caractéristiques de gestion, d'administration et de sécurité suivantes au niveau global du système de façon intégrée et doivent inclure les outils suivants :

Gestion des données et référentiel :

- La solution doit disposer d'un dictionnaire des données créées, utilisées et transformées par la solution.
- La solution permet d'intégrer des évolutions de l'organisation des activités ou des modifications de la réglementation.
- La politique de gestion des données implémentée dans la solution protège les données à caractère personnel, sensibles, confidentielles.

Un système d'authentification, de gestion d'accès et d'habilitation. En effet, l'administration de la solution doit permettre :

- La gestion des utilisateurs : Création, suppression, modification des informations personnelles des utilisateurs et réinitialisation de leurs mots de passe.
- La gestion des groupes d'utilisateurs : Création ou suppression des groupes d'utilisateurs, ajout ou suppression d'utilisateurs.
- La gestion des rôles : Attribution ou mise à jour des rôles attribués aux utilisateurs / groupes d'utilisateurs.

Gestion des données et référentiel :

- La solution doit disposer d'un dictionnaire des flux de données créées, utilisées et transformées par la solution.
- La solution permet d'intégrer des évolutions de l'organisation des activités ou des modifications de la réglementation.
- La politique de gestion de la donnée implémentée dans la solution protège les données à caractère personnel, sensibles, confidentielles.

Sécurité de la solution :

- La solution respecte le processus de développement sécurisé afin de s'assurer que les programmes fonctionnent correctement et sont dépourvus de vulnérabilités qui permettent ultérieurement une modification illicite ou un détournement des fonctionnalités.
- Le prestataire doit fournir une liste exhaustive des composants de la solution et mentionner leur origine. Les composants utilisés doivent faire l'objet d'un support actif ou d'une maintenance valide, permettant la correction rapide des vulnérabilités détectées, et que ce support va perdurer durant toute la durée de l'exploitation du composant
- La solution présente une architecture applicative sécurisée.
- La solution doit être conçue de façon à permettre l'utilisation d'une authentification mutuelle. L'authentification mutuelle doit permettre d'identifier les systèmes tiers et leurs flux applicatifs.
- Les fonctions et services doivent s'exécuter en mode autonome et protégé, de façon à éviter toute mise à profit d'un élément commun à plusieurs applications.
- L'échange des flux de données avec et entre les différents composants de la solution ne doit pas donner lieu à une compromission de l'intégrité ou de la confidentialité des informations.
- La solution doit être conçue et paramétrée afin de produire les traces nécessaires permettant d'en vérifier le bon usage fonctionnel et sécuritaire.

Supervision/Monitoring et Administration

- La solution doit permettre de monitorer la disponibilité et la continuité des échanges (Interface de monitoring avec mécanismes de remontés et de reprise).
- Spécifier s'il existe une console de supervision de type Web (gestion des erreurs, exception, suivi de performance, suivi des traitements).
- Spécifier si la solution permet de définir des préférences pour les alertes et notifications qui se déclenchent automatiquement sous des conditions spécifiques (Exemple : dysfonctionnement ou d'échec de l'actualisation des données)

2.4 Exigences en matière de performance du système d'information décisionnel

Les soumissionnaires sont appelées à fournir des solutions qui conviennent aux exigences du dimensionnement exprimé par la CNSS :

- La CNSS dispose d'environ 2 TO de données à extraire et à charger dans le datawarehouse. Elle estime une évolution annuelle de la volumétrie de l'ordre de 10% avec comme hypothèse une profondeur historique cible des données stockées d'environ 10 ans.

- Le nombre total de tables actives dans le datawarehouse est d'environ 50 tables hors tables de nomenclature et de catégorisation.
- Le nombre de licences pour les utilisateurs métiers qui vont utiliser l'outil de reporting est de 120.
- Le nombre d'indicateurs à calculer pour les différents besoins de reporting est autour de 150 indicateurs qui seront validés dans la phase de cadrage et de spécifications fonctionnelles

Il est à rappeler que ces estimations de volumétrie sont à titre indicatif.

C. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 Spécifications des logiciels du SI décisionnel

L'architecture technique de la plateforme BI comprend plusieurs composants logiciels qui fonctionnent ensemble pour soutenir l'ensemble du processus analytique, de la collecte des données à la transformation, modélisation, traitement, analyse, partage et la visualisation.

3.1.1 ETL (Extract – Transform – Load)

L'ETL proposé exploitera les données en provenance des différentes sources internes et externes. La solution doit assurer les fonctionnalités suivantes :

Exigences demandées	Obligatoire/ Souhaité	Réponse du soumissionnaire
Architecture		
Préciser si ETL intégré dans le serveur ou bien à part	Obligatoire	
L'ETL permet le parallélisme des traitements (Multithread, Multi Machines)	Souhaité	
L'ETL dispose d'un ordonnanceur permettant de gérer des déclencheurs de processus et de planification des batch	Obligatoire	
L'ETL permet d'enregistrer les détails des traitements (table d'audit/log).	Obligatoire	
Lors d'un incident, les administrateurs doivent être avertis. Décrire de quelles manières : Affichage d'un message, Envoi automatique de mail par le système, Ou Autre (s) Spécifier s'il existe des scripts de relance prédéfinis en cas d'incident.	Obligatoire	
L'ETL est capable d'importer ou exporter des développements à partir/vers d'autres ETL.	Souhaité	
La solution permet de contrôler l'intégrité lors des échanges de données. Spécifier et décrire le mode d'intégrité	Obligatoire	
Accès et Gestion des données		
L'ETL doit permettre de se connecter à un large éventail de types de sources de données, y compris des bases de données relationnelles et non relationnelles, divers formats de fichiers (csv, texte, Excel, XML, ...)	Obligatoire	
L'ETL doit permettre le contrôle de validité des fichiers importés.	Obligatoire	
L'ETL doit offrir la possibilité d'enrichir le modèle de données afin de créer d'autres dimensions et mesures destinées à l'analyse	Obligatoire	
L'ETL doit permettre de libérer la base source d'import en temps minime.	Obligatoire	
L'ETL doit intégrer un dictionnaire de données.	Souhaité	
L'ETL doit permettre le contrôle de la qualité des données (règle).	Obligatoire	
L'ETL doit disposer de mécanisme d'intégrité des données (contrôle de volume, séquence...).	Obligatoire	

L'ETL doit permettre d'intégrer des règles de détection d'incohérence de données sources	Obligatoire	
--	-------------	--

3.1.2 Serveur analytique :

Exigences demandées	Obligatoire/ Souhaité	Réponse du soumissionnaire
Intégration des données		
La solution doit facilement se connecter à diverses sources de données internes et externes : bases de données Oracle, SQL et no SQL, structures de fichiers CSV, XLS... et les plateformes de stockage cloud, applications spécifiques tel que CRM, réseaux sociaux,	Obligatoire	
Dispose d'API et de connecteurs prêts à l'emploi. Préciser	Obligatoire	
Intégration de données provenant de sources multiples	Obligatoire	
Modélisation de données :	Obligatoire	
Stocke des données historiques, permettant aux utilisateurs d'analyser les tendances et les changements au fil du temps.	Obligatoire	
Type de stockage : Métadonnées, Tables relationnelles, Cubes OLAP...	Obligatoire	
Chargement des données dans la mémoire vive (Architecture In memory)	Obligatoire	
Gouvernance et qualité des données		
Facilite les procédures de collecte, stockage et utilisation des données	Souhaité	
Permet la gestion des métadonnées et la conformité aux exigences	Obligatoire	
Facilite les processus de nettoyage et de validation des données et de correction des erreurs dans les données sources	Obligatoire	
Modélisation et mapping des données pour réconcilier les différences de terminologie, formats et structures entre les différentes sources.	Obligatoire	
Aider à nettoyer et transformer les données (doublons, valeurs manquantes, conversion de types de données).	Obligatoire	
Conçu pour l'aide à la décision		
Entrepôts de données	Obligatoire	
Il comprend des datamarts, des cubes ou d'autres structures de données optimisées pour une analyse rapide.	Obligatoire	
Moteur d'analyse : traitement et analyse des données stockées dans l'entrepôt de données ou le lac de données. Le moteur d'analyse comprend des outils d'exploration et d'analyse des données, ainsi que des algorithmes et des modèles d'analyse avancée, tels que la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique.	Obligatoire	
La solution doit permettre le calcul automatique (à la volée) d'agrégats	Obligatoire	
La modélisation des données : comme la création de hiérarchies et le calcul de métriques, la modélisation des données	Obligatoire	
La solution doit offrir la possibilité de faire un chargement sélectif des données ayant subi des mises à jour (chargement incrémental)	Obligatoire	
Stocke les rapports et les tableaux de bords les outils de visualisation des données, ainsi que les techniques d'analyse avancées telles que l'exploration des données ou l'apprentissage automatique.	Obligatoire	

Performance et sécurité		
Optimisé pour des performances d'interrogation rapides et un traitement analytique	Obligatoire	
Capacité de traiter de grandes quantités de données et être capable de s'adapter à l'augmentation du volume de données.	Obligatoire	
Possibilité d'ajouter de la capacité de stockage et de la puissance de traitement en fonction des besoins.	Obligatoire	
Possibilité de configuration en haute disponibilité (nécessite matériel et réseau redondants).	Obligatoire	
Sécurisation pour éviter les accès non autorisés et les violations de données.	Obligatoire	
Contrôles d'accès et les pistes d'audit pour surveiller et suivre l'activité des utilisateurs	Obligatoire	

3.1.3 Solution de développement BI

La solution de business intelligence (BI) est composée de logiciels qui aident les utilisateurs avancés et les développeurs IT à analyser les données et à en tirer des informations pour prendre de meilleures décisions. Les principales spécifications techniques sont :

Exigences demandées	Obligatoire/ Souhaité	Réponse du soumissionnaire
Facilité d'utilisation de la solution BI		
Doit permettre le Drag and Drop (glisser-déposer) pour la réalisation des interfaces et des traitements.	Obligatoire	
Doit être ergonomique et simple à utiliser.	Obligatoire	
Fluidité de la navigation et du design de l'interface et l'expérience utilisateur (UI/UX).	Obligatoire	
Interface conviviale : permet aux utilisateurs non techniques d'accéder facilement aux données et de les analyser sans avoir besoin de compétences ou de connaissances spécialisées	Obligatoire	
La personnalisation et l'automatisation des tableaux de bord : Visualisation en temps réel, choix des données et des types de graphiques (courbes, colonnes, diagrammes etc.).	Obligatoire	
Vitesse de mise en production : Produire des rapports d'analyse et des tableaux de bord à partir de modèles	Souhaité	
Personnalisation et flexibilité : L'outil de BI doit être flexible et personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation, y compris la possibilité de créer des rapports, des tableaux de bord et des alertes personnalisés	Obligatoire	
Gestion des processus de développement	Obligatoire	
L'IDE doit permettre de créer un « package » de livraison.		
Décrire le processus de développement géré par la solution (passage des rapports du développement au pré production et à la production). Quels sont les outils de tests à disposition ?	Obligatoire	
Décrire le processus de gestion et de contrôle de versioning (historique des modifications des développements) et les possibilités d'interfaçage avec des systèmes de versioning SVN.	Obligatoire	
Décrire les fonctions de débogage de la solution.	Obligatoire	
Modélisation et analyse des données		
La solution doit offrir des connecteurs aux principales sources de données du marché (ODBC, OLDB, Fichiers plats, Excel, HTML : web services, HTTP ...), API et données cloud.	Obligatoire	

Fonctionnalités avancées de modélisation des données, permettant aux utilisateurs de créer des relations et des hiérarchies complexes entre les données, mais facilite la création et la gestion de modèles de données simples par les utilisateurs.	Obligatoire	
Gérer des modèles de données : OLAP, modélisation in-memory ...	Obligatoire	
Utilisation de langage pour les formules de calcul (DAX ou équivalent) Spécifier si la solution utilise un langage de développement propriétaire. Si non, préciser les langages supportés.	Souhaité	
Différents types d'analyse : analyse statistique, analyse prédictive et visualisation des données.	Obligatoire	
L'outil doit être capable de traiter de grands volumes de données et d'effectuer des calculs complexes en temps réel sans ralentissement.	Obligatoire	
La performance : rapidité de la visualisation des données.	Obligatoire	
Reporting et Visualisation des données		
Flexibilité dans la personnalisation et la configuration des rapports et des tableaux de bord.	Obligatoire	
Création de tableaux de bord interactifs en utilisant représentations visuelles interactives, des graphiques, des tableaux, des cartes, etc.	Souhaité	
Faciliter la configuration en temps réel des indicateurs d'analyse et d'interprétation des données	Souhaité	
Possibilité d'ajouter des filtres, des actions, des annotations et des visualisations de niveau supérieur pour une meilleure interactivité.	Souhaité	
Fonctionnalités d'analyse avancées, telles que le clustering, la modélisation prédictive et le calcul de champs personnalisés.	Souhaité	
Capacité à utiliser des scripts R ou Python pour ajouter des fonctionnalités avancées à vos visualisations.	Obligatoire	
Autres fonctionnalités pour aider à la visualisation et l'analyse des données.	Souhaité	
Présentation des indicateurs		
La solution doit offrir des fonctionnalités de Sélection sur les graphiques, Filtres, tri et sélection multiples sur les données	Obligatoire	
La solution doit offrir la possibilité d'avoir la réponse et la non-réponse d'une requête	Obligatoire	
La solution doit permettre le changement de représentation graphique à la volée suivant le choix de l'utilisateur final	Souhaité	
Possibilité de zoom montant et descendant des lignes détail aux lignes groupe (Drill down - Drill up)	Obligatoire	
La solution doit permettre le Zoom de détail successif dans un graphique, sur plusieurs niveaux hiérarchiques	Obligatoire	
Analyse et navigation		
La solution doit permettre le marquage d'alertes sur les données au chargement de la base, à partir de règles et formules de calcul	Obligatoire	
La solution doit offrir des tableaux de bord permettant la navigation descendante (drill-down) au niveau des graphiques	Obligatoire	

La solution doit permettre la limitation des fonctions du drill-down selon les habilitations des utilisateurs	Souhaité	
La solution doit prendre en charge les tableaux croisés dynamiques	Obligatoire	
La solution doit pouvoir mémoriser les analyses effectuées	Souhaité	
La solution doit intégrer des fonctionnalités de simulation	Souhaité	
Les tableaux de bord de la solution doivent intégrer une fonctionnalité de recherche sur les données	Obligatoire	
Les tableaux de bord de la solution doivent offrir une fonctionnalité de Comparaisons groupées	Souhaité	
Publication et distribution		
La solution doit permettre la diffusion de rapports	Obligatoire	
La solution doit être capable d'ajouter des commentaires, formes et annotations sur un rapport historisé ou diffusé	Obligatoire	
La solution doit permettre la diffusion programmée de rapports à échéances déterminées	Obligatoire	
Serveur de distribution et d'accès : - Le serveur de distribution et d'accès permet aux utilisateurs de publier des tableaux de bord interactifs, des rapports et des visualisations sur un portail Web, - App Mobile : Une application mobile fournit une interface réactive et intuitive pour l'exploration et l'analyse des données sur les appareils mobiles.	Obligatoire	

3.1.4 Description générale des Tableaux de bord

Les rapport et tableaux de bord qui seront développés comprendront :

- Des indicateurs de performance métriques qui indiquent si les objectifs commerciaux sont atteints.
- Des graphiques y compris des barres, des lignes, des camemberts, des jauges pour représenter les KPI.
- Des tableaux et des listes hiérarchisées
- Des cartes pour présenter les données géographiques, par antenne régionale
- Des comparaisons des performances actuelles avec les performances précédentes ou les objectifs.
- Les alertes pour signaler les changements importants ou les écarts par rapport aux objectifs ou à la moyenne.
- Filtrage des données par région, par période, par service ou catégorie de bénéficiaire ou produit, etc.
- Commentaires sur les données
- Possibilité d'exporter les données vers d'autres applications Excel ou imprimer en PDF.

D.SPECIFICATIONS DES SERVICES

3.1 Démarche proposée :

La démarche sera par conséquent une démarche de transformation digitale qui comprend :

- Mission 1 : Cadrage du projet et Elaboration du Plan Assurance Qualité (PAQ)
- Mission 2 : Installation et Mise en service des outils
- Mission 3 : Spécifications et Conception
 - o Analyse des problèmes et des objectifs business
 - o Identification des données et analyse de leurs qualité
 - o Modélisation et conception des rapports analytiques et des tableaux de bord
 - o Priorisation et agilisation
- Mission 4, mission 5 et mission 6 : Développement et test des versions 1, 2 et 3
 - o Préparation et modélisation des données
 - o Développement des tableaux de bords et des rapports
 - o Test et itération
 - o Mise en production de la version
- Mission 7 : Mise en production du SID
- Mission 8 : Formation et Transfert des compétences
 - o Formation avancée aux outils de développement
 - o Formation des formateurs aux outils et aux TB développés
 - o Formation à l'exploitation de la plateforme et l'administration des données
- Mission 9 : Interventions pour la conduite de changement

Proposer les améliorations apportées à ces processus et initier les notes administratives qui implémentent cette transformation.

3.2 Délai d'exécution

La durée globale de réalisation, de déploiement et de mise en service de la Solution cible est estimée à 9 mois (9) mois calendaire hors délais de validation. Ce délai englobe l'ensemble des phases du projet excepté la phase de garantie.

A ce titre, sans commentaires de la part du comité en charge de la validation des livrables dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de transmission des livrables, des derniers sont considérés validés.

3.3 Mission 1 : Cadrage du projet et Elaboration du Plan Assurance Qualité (PAQ)

Objectifs	Affiner la démarche et la méthodologie de réalisation et de pilotage du projet Assurer une gestion efficace des prestations et garantir la qualité des livrables de chaque « Ensemble de Travaux »
Description des tâches à réaliser	
Le Prestataire est tenu de présenter un Plan Assurance Qualité (PAQ), qui doit détailler notamment :	
• La méthodologie et l'organisation du projet, la répartition des tâches et les compétences de chaque intervenant nommément désigné ; • La planification des actions nécessaires à la réalisation de ce projet. Le Prestataire fournira : • Un planning détaillé, • Un plan de charges précisant les tâches et les charges par intervenant, • Les livrables et sommaires des documents à livrer et les modalités prévues de tests et de réception des composantes de la SID. • La démarche de migration des données,	

- La démarche de développement,
- La démarche de transfert de compétence,
- Sa vision quant aux modalités de la participation des équipes de la CNSS et du MAS aux différentes phases du projet afin de garantir la prise en main ultérieure de la solution dans les meilleures conditions.

Le PAQ élaboré sera actualisé périodiquement si nécessaire.

Livrables

- L1.1 : Plan Assurance Qualité (PAQ)

3.4 Missions2 : Installation et Mise en service des outils

Objectifs	Installation et Mise en service des outils nécessaires à la mise en place de la plateforme
Description des tâches à réaliser	
Le Prestataire retenu est tenu d'effectuer les tâches suivantes :	
• Préparation de l'environnement. • Installation des logiciels nécessaires pour le SID, tels que le serveur de base de données, le serveur d'applications, les outils d'ETL, les outils d'analyse, etc. • Paramétrage et configuration des logiciels. • Importation des données. • Test et validation.	
Pour mener ces tâches, le Prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standard et méthodologies.	
Livrables	
• L2.1 : Manuel d'installation • L2.2 : Manuel de configuration • L2.3 : Rapport de tests sur l'environnement d'installation	

3.5 Mission 3 : Spécifications et conception

Objectifs	Elaborer les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du SID cible
Description des tâches à réaliser	
Le Prestataire est tenu d'effectuer notamment les tâches suivantes :	
○ Analyse des problèmes et des objectifs business : ▪ Pour les domaines d'activité couverts et les processus proposés, identifier les problématiques que le SID essaie de résoudre, ▪ Détailler les objectifs business auxquels doit répondre le SID,	

- Affiner la catégorisation par **processus décisionnel** et par structures de la CNSS au niveau central, régional et local.
- Identification des données et analyse de leurs qualité
 - Répertorier les données nécessaires et leurs sources
 - Elaborer le catalogue unifié des données comprenant les principaux objets de données et concepts de données, les données référentielles et nomenclatures relatives à ces données
 - Elaborer un rapport sur la qualité des données comprenant : i) l'identification et quantification des problèmes de qualité des données, ii) la proposition de solutions et de procédures de correction automatique, iii) dans le cas des données erronées ne pouvant être corrigées de manière automatique, des procédures pour corriger les erreurs à la source par les utilisateurs. v) un plan d'amélioration de la qualité des données au niveau de la CNSS. Ce rapport sera présenté au comité de pilotage
 - Création d'un système de gestion des métadonnées pour la gestion des nomenclatures, des données de référence ainsi que les données actives contribuant à une meilleure gouvernance des données.
- Modélisation et conception des rapports analytiques et des tableaux de bord :
 - Identifier les indicateurs pertinents qui indiquent si les objectifs business sont atteints et qui permettent d'analyser et d'aider à la décision. Décrire les indicateurs, et les dimensions d'analyse pertinents
 - Liste des rapport et tableaux de bord par domaine, processus et par structure qui doivent être alignés aux objectifs
 - Identifier les KPI pertinents : Les KPI pertinents qui indiquent si les objectifs business sont atteints et qui permettent d'analyser et aider à la décision
- Priorisation et agilisation :
 - Classer les tableaux en fonction des priorités en 3 versions qui seront produites et mises en exploitation.
 - Les versions auront des consistances équivalentes

Pour mener ces tâches, le Prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standard et méthodologies.

Livrables

- L3.1 : Rapport d'analyse des problèmes et des objectifs opérationnels
- L3.2 : Rapport relatif à l'identification des données et analyse de leur qualité
- L3.3 : Modélisation et conception des rapports analytiques et des tableaux de bord
- L3.4 : Priorisation et agilisation

3.6 Missions 4, 5 et 6 : Développement et tests des versions V1, V2 et V3

Objectifs

Développer la Solution cible qui répond aux besoins fonctionnels et techniques

Description des tâches à réaliser

Le développement du nouveau SID qui doit suivre une démarche incrémentale traditionnelle consistant à développer 3 versions respectivement (tableau de bord recouvrement, tableau de bord pensions et tableau de bord comptabilité et finances), Un tableau de bord à destination du Ministère sera aussi développé dans la dernière version, qui regroupe des indicateurs essentiels des tableaux de bords recouvrement pensions et finances.

Pour chaque version, le Prestataire retenu est tenu d'effectuer notamment les tâches suivantes :

- Préparation et modélisation des données
 - Créer, déployer et gérer des flux de travail d'intégration de données de manière automatisée
 - Stockage de données dans l'entrepôt de données centralisé / lac de données
 - Assurer le suivi de la qualité des données via le TB de suivi de la qualité de données
 - Création des datamarts par structure, des cubes, requêtes en mémoire ou d'autres structures de données optimisées pour une interrogation et une analyse rapide.
 - Création des données agrégées, les catégorisations, les variables temporelles et spatiales, les variables statistiques et les tranches de données pour faciliter l'analyse.
- Développement des tableaux de bords et des rapports
 - Les TB doivent être ergonomiques, interactifs, permettant la navigation vers les données individuelles, le filtrage des données, le tri, la recherche multicritères, introduire des commentaires et des notes
- Test et itération
 - Tester le tableau de bord auprès des utilisateurs et d'obtenir leur retour d'information pour l'améliorer.
 - Le tableau de bord doit être itéré en fonction des commentaires des utilisateurs.
- Mise en production de la version
 - Diffusion sur le portail Data (Site web) et via l'application mobile, permettant aux utilisateurs de collaborer et de partager des informations au sein d'équipes et de départements.
 - Implanter les fonctions de sécurité et d'administration au niveau de l'entreprise.
 - L'élaboration de la documentation technique : dossier de programmes,
 - L'élaboration des guides d'utilisation.

Livrables

- L4.1 : Rapport de préparation et modélisation des données V1
- L4.2 : Documentation de la base de données et des modèles V1
- L4.3 : Cahier de recette opérationnelle V1
- L4.4 : Rapport des tests unitaires et d'intégration V1
- L4.5: Guide d'utilisation V1
- L5.1 : Rapport de préparation et modélisation des données V2
- L5.2 : Documentation de la base de données et des modèles V2
- L5.3 : Cahier de recette opérationnelle V2
- L5.4 : Rapport des tests unitaires et d'intégration V2
- L5.5: Guide d'utilisation V2
- L6.1 : Rapport de préparation et modélisation des données V3
- L6.2 : Documentation de la base de données et des modèles V3
- L6.3 : Cahier de recette opérationnelle V3
- L6.4 : Rapport des tests unitaires et d'intégration V3
- L6.5: Guide d'utilisation V3

3.7 Mission 7 : Mise en production du SID

Objectifs

Déployer le SID et s'assurer de son fonctionnement et ses performances

Description des tâches à réaliser

Il s'agit d'installer la Solution cible sur la plateforme de production à fournir par la CNSS conformément aux spécifications techniques préétablies par le Prestataire et d'assurer le lancement du service.

Le Prestataire est tenu d'effectuer notamment les tâches suivantes :

- L'optimisation des serveurs web, d'applications, de données et autres logiciels tiers,
- Installation et configuration de la Solution,
- Le paramétrage des profils des usagers,
- Réalisation des tests opérationnels et de web services,
- Réalisation des tests de validation de mise en production,
- Réalisation des tests de performance et de montée en charge,
- Les tests de sécurité, et de la plateforme d'administration de la plateforme
- Elaboration des documents d'installation et d'exploitation de la Solution.
- Une assistance de démarrage et de prise en main pour les Direction concerné, pour une durée de **(20) H/jours ouvrables**.

Pour mener ces tâches, le Prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standard et méthodologies.

Livrables

- L7.1 : Dossier de mise en production de la Solution, incluant notamment :
 - L'architecture technique mise en place
 - Les versions installées des différentes briques logicielles.
 - Les résultats des tests de validation de mise en production
 - Les résultats des tests de performance et de montée en charge, de sécurité et d'administration
 - Les documents d'installation et d'exploitation de la Solution détaillant notamment la procédure d'installation et de configuration, et la procédure de backup et restauration
- L7.2 : Rapport de mise en production
- L7.3 : Proposer une plateforme de gestion de tickets accessible par le web aux équipes de la CNSS

3.8 Mission 8 : Formation et Transfert des compétences

Objectifs

Assurer la formation et le transfert des compétences aux formateurs, équipes de la CNSS qui seront responsables du développement, gouvernance data et de l'exploitation de la Solution

Description des tâches à réaliser

La formation et le transfert de compétences se feront sur des plateformes dédiées permettant de disposer de toutes les fonctionnalités objet de l'offre du Prestataire. Elle comprend 4 volets :

1. Formation avancée aux outils de développement

Le Prestataire devra également assurer une formation consistant en un transfert de compétences au profit de l'équipe de la CNSS afin qu'elle puisse développer et maintenir la Solution cible (modèles et données). Cette équipe sera formée de 10 personnes.

Cette formation portera sur :

- Les outils de conception et de développement de reporting et TB,
- ETL, data-warehouse et data-mart
- La modélisation et la qualité des données
- Un transfert de compétences concernant, les base de données, data-warehouse et data-marts développés
- Un transfert de compétences concernant, les rapports et les Tableaux de bord développés,

2. Formation des formateurs aux outils et aux TB développés

Cette phase portera sur la formation des formateurs qui joueront le rôle d'assistant au data steward.

Une équipe de 10 cadres sera désignée par la Direction Générale de la CNSS pour suivre cette formation, ainsi que des cadres du ministère des Affaires sociales. A l'issue de cette formation les formateurs seront capables de :

- Comprendre les défis et mettre en œuvre dans leurs départements les processus d'amélioration de la qualité des données
- Utiliser les tableaux de bord développés dans le SID pour prendre des décisions
- Développer des Tableaux de bord simples à partir des datamarts et objets d'analyse prédéfinis mis à leurs dispositions
- Former les utilisateurs finaux à partir des supports de formation mis à leur disposition.

Le Prestataire devra fournir à chaque participant deux (02) supports :

- Un support de formation des formateurs,
- Un support de formation destiné aux utilisateurs. Plusieurs variantes de ce support seront développées : support pour former les structures régionales et locales, support pour former les départements cibles et pour la direction générale et le contrôle de gestion)

3. Formation à l'exploitation de la plateforme et l'administration des données

Le Prestataire devra assurer la formation nécessaire au personnel chargé de la maintenance et du développement qui seront chargés de l'exploitation de la Solution cible (environ 6 personnes de la CNSS et du MAS) afin qu'il puisse assurer les activités suivantes :

- L'administration et l'exploitation de toutes les composantes de la Solution,
- L'installation et la configuration de la Solution,
- La gouvernance des données

Lieux des formations :

Cette formation qui se déroulera au siège de la CNSS. A cet effet la CNSS devra mettre en place un environnement dédié à cette formation ainsi que les ordinateurs et moyens de communication. Le fournisseur aura à sa charge la plateforme de formation comprenant les outils, les TB développés et un jeu de données réel.

Le Prestataire devra mettre en place un environnement dédié à cette formation.

Pédagogie et transfert de compétences :

Pour mener ces tâches, le Prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standard et méthodologies.

La démarche de transfert de compétences fournie par le Prestataire doit comporter des exercices (question sur le code source, un bug simulé qui doit être retrouvé par l'intervenant, etc.) qui seront proposés par le Prestataire et réalisés par les intervenants les participants à la formation pour prouver leur compréhension du code source de la Solution cible avec un classement des participants selon le niveau atteint.

Livrables

- L8.1 : Planning des formations et du transfert de compétences comportant un programme et modalités détaillés des formations et du transfert des compétences
- L8.2 : Supports numériques (Word et/ou PowerPoint) des guides et manuels des formations (toute la documentation doit être en format wiki, pour une éventuelle mise en ligne, et sous format PDF) :
 - Formation des formateurs sur l'utilisation de la Solution cible
 - Formation des utilisateurs de la Solution cible
 - Formation sur l'exploitation de la Solution cible
 - Formation sur la maintenance de la Solution cible
- L8.3 : Comptes-rendus des formations et du transfert de compétences
- L8.4 : Environnement de formation à l'utilisation de la Solution
- L8.5 : Environnement de formation à la maintenance et transfert de compétences

3.9 Mission 9 : Interventions pour la conduite de changement

ET N°	9.1	ET9.1
Intitulé	Interventions pour la conduite de changement	
Objectifs	Assurer l'assistance des équipes de la CNSS, et prendre en charge des demandes de conduite de changement et de modifications et évolutions	
Description des tâches à réaliser		
Mettre en place une démarche de gestion du changement pour assurer que les utilisateurs comprennent l'importance des tableaux de bord et comment les utiliser efficacement pour améliorer les processus de controlling, de pilotage et d'aide à la décision. Une assistance de 40 H/J est prévue pour couvrir les principaux domaines d'intervention, au niveau central et régional Pour mener ces tâches, le Prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standard et méthodologies.		
Livrables		
• L9.1 à L9.5 : Rapports intermédiaires d'assistance et de conduite de changement • L9.6 : Rapport final de conduite de changement		

3.10 Exigences de l'équipe technique du fournisseur

L'équipe projet doit être pluridisciplinaire, compétent dans leurs domaines respectifs, et les intervenants doivent avoir une expérience confirmée dans des projets similaires.

A cet effet, le soumissionnaire doit obligatoirement proposer dans son offre un CV, une copie des diplômes de chaque membre de l'équipe du projet qui doit être composée notamment de :

L'équipe intervenante doit être composée d'au moins des types de profils suivants :

- Chef de Projet, qui sera l'interlocuteur unique sur tous les aspects techniques, opérationnels et administratifs du projet ;
- Consultant sénior Business Analyst et systèmes décisionnels
- Développeurs BI
- Développeur backend et ETL
- Expert plateforme technique datawarehouse et sécurité

L'ensemble des intervenants doivent avoir une expérience confirmée et avoir conduit, avec succès, des projets ayant le même degré de complexité.

Les exigences indiquées ci-dessous doivent être respectées :

Intervenant	Exigences minimales requises
Chef de projet	• (Bac+5) Ingénieur en Informatique ou Télécom ou management ou Spécialité équivalente • Minimum 10 ans d'expérience • Minimum 03 références en tant que Chef de Projet, dont au moins 01 dans le secteur public • Ayant réalisé au moins 2 projets de mise en place de plateformes BI

	• Certification valide en Management du Projet (PMP ou certificat équivalente de même niveau) et / ou en système décisionnel est souhaitable
Consultant sénior Business Analyste et système décisionnel	• Diplômé en informatique ou statistique ou équivalent (Bac+5diplôme d'ingénieur ou master ou un diplôme équivalent) • Minimum 05 ans d'expérience, dont au moins 3 ans en BI • Au moins 03 références dans le domaine du BI • Doit avoir de l'expérience dans l'analyse et la définition des caractéristiques techniques d'un projet BI, la sélection des composants d'architecture et de technologie les plus appropriés, pour répondre aux besoins, et satisfaire les exigences fonctionnelles et techniques • Ayant les compétences nécessaires dans l'environnement BI proposé
Développeur BI	• Diplômé en informatique (Bac+3 ou équivalent) • Expérience d'au moins 05 ans en développement, dont au moins 02 ans en BI • Au moins 02 références dans le développement en utilisant des outils de reporting, BI et développement Web et UI/UX design dans des projets similaires • Ayant les compétences nécessaires dans l'environnement BI proposé
Développeur backend et ETL	• Diplômé en informatique (Bac+3 ou équivalent) • Minimum 05 ans d'expérience, dont au moins 02 ans en ETL • Au moins 02 références dans l'analyse des besoins et développement de projets décisionnels / data analytique en qualité de développeur ETL • Doit avoir des connaissances des bases de données et des outils ETL
Expert plateforme technique datawarehouse et sécurité	• Diplômé en informatique (Bac+3 ou équivalent) • Minimum 05 ans d'expérience • Au moins 02 références dans un projet en qualité d'architecte Data

Le Soumissionnaire pourra proposer dans son offre une équipe d'appui en plus de l'équipe des intervenants clé. Cette équipe d'appui devra être composée d'intervenants ayant les qualifications de ceux de l'équipe clé. Le Prestataire ne peut modifier la composition de l'équipe proposée pour l'exécution de la prestation, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l'accord de la CNSS et de la BM et sous réserve que l'équipe ou le nouvel intervenant réponde aux mêmes conditions initiales de choix.

E. REGLES APPLICABLES AUX ESSAIS ET AU CONTROLE DE QUALITE

4.1 Modalités de réception

La réception des prestations objet du présent marché se fera en quatre temps :

4.1.1 Réception de l'installation :

Une réception de l'installation des logiciels sera prononcée à la fin de la livraison, l'installation et paramétrage des différentes composantes et ce, après validation de l'ensemble des livrables y

correspondant. Le Procès-Verbal de réception de l'installation sera dûment cosigné par le comité et le prestataire.

4.1.2 Réception partielle :

Une décomposition de la Réception partielle peut être proposée pour éviter un effet tunnel très important.

Une réception partielle sera prononcée à la fin chacune des phases du développement du SID ou d'un sous-système, ou la mise en production de versions du SID, et ce, après validation de l'ensemble des livrables y correspondant. Le Procès-Verbal de réception partielles sera dûment cosigné par le comité et le prestataire.

Les réceptions partielles peuvent être réalisées pour :

- Spécifications et Conception
- Développement et réception partielle de la Version 1
- Développement et réception partielle de la Version 2
- Développement et réception partielle de la Version 3

4.1.3 Réception opérationnelle :

La réception opérationnelle sera prononcée par un Procès-Verbal de réception opérationnelle à la fin de la phase de mise en production de la dernière version complète du SID.

4.1.4 Réception définitive :

La réception définitive sera prononcée à l'expiration de la période de garantie après :

- Réception d'installation
- Réception opérationnelle
- Respect des engagements de support durant cette période

Elle sera constatée par un Procès-Verbal de réception définitive dûment cosigné par l'acheteur et le soumissionnaire.

F. SPECIFICATIONS DES SERVICES – COUTS RECURRENTS

5.1 Garantie

Le Fournisseur DOIT fournir les services suivants en application du contrat :

Le soumissionnaire doit s'engager à fournir un accompagnement pour le bon fonctionnement des systèmes et la correction des anomalies détectées gratuitement pendant **une année**.

Pendant la période de garantie, le soumissionnaire doit couvrir les types de maintenance suivants :

- Faire bénéficier les utilisateurs de toute amélioration et de toute nouvelle version de la Solution fournie dans le cadre du projet ;
- Exécuter à sa charge toutes les mises au point, correctifs et toutes les mises à jour nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement et au respect des performances techniques exigées ;
- Mettre à jour, si nécessaire, les documents et livrables contractuels ;

- Procéder à la maintenance préventive du système en effectuant au moins quatre (04) visites par an couronnées par un rapport d'intervention.

5.2 Services récurrents de maintenance

Le soumissionnaire doit signer un contrat de maintenance (**conformément au modèle joint en Section IV - Formulaire de Soumission**) de 1 an renouvelable 2 fois en précisant des prix fermes et non révisables.

Le soumissionnaire doit couvrir les types de services suivants :

- Les services récurrents des logiciels (Si nécessaire)
- Maintenance applicative et services récurrents
- Assistance technique supplémentaire

5.2.1 Licences récurrentes des logiciels

Le fournisseur doit les livrer et les installer conformément aux tableaux des coûts récurrents, Les licences de ces logiciels récurrentes doivent être fournis pour l'environnement de développement et de production.

Dans tous les cas, le fournisseur doit assurer la mise à niveau des logiciels constituant le socle de la plateforme pour assurer la sécurité de fonctionnement.

5.2.2 Maintenance applicative

La maintenance applicative comprend :

- Mettre à jour les logiciels, par des correctifs pour éviter les éventuelles failles de sécurité pouvant surgir, etc.
- Assurer au moins quatre (04) visites par an sur site afin de contrôler, surveiller, faire les mises à jour des logiciels et optimiser le système. Chaque visite doit être couronnée par un rapport que l'Acheteur doit valider,
- La correction de toute erreur ou anomalie de fonctionnement relevée par les utilisateurs du système.
- Une assistance téléphonique ou par mail ou à distance sur la plateforme durant les heures et jours normaux de travail ou sur site pour les aspects bloquants en cas de besoin. Toute intervention doit être couronnée par un rapport que l'Acheteur doit valider.

5.2.3 Services techniques et maintenance évolutive

Ce sont des interventions à la demande qui couvrent :

- L'assistance technique des équipes chargées de l'exploitation des systèmes et du support des utilisateurs après la mise en production de la solution.
- Les améliorations des applications et des TB
- Assurer l'évolutivité du SID en prenant en charge les modifications et demandes d'évolutions ou des nouveaux services à offrir qui sortent du cadre de la garantie et de la maintenance.

Les prestations seront réalisées à la demande sous forme d'assistance technique en Homme Jours et seront facturées selon la charge convenue par profil des intervenants contenus dans les coûts récurrents. Les besoins annuels estimatifs par profils sont :

- Développeur BI : 20 H/Jours (80 au total = 20 en période de garantie et 60 post-garantie)
- Expert Back End et ETL : 10 H/Jours (40 au total = 10 en période de garantie et 30 post-garantie)

Pour mener ces tâches, le prestataire devra utiliser les meilleures pratiques en termes de standards et méthodologies.

Les livrables associés à ces prestations sont :

- L9.1 : Dossier d'interventions

Calendrier d'exécution

Notes relatives à la préparation du Calendrier d'exécution

Le Calendrier d'exécution présente les dates et les sites auxquels doivent intervenir l'Installation et la Réception opérationnelle de tous les Sous-systèmes et/ou principaux composants, et celles du Système proprement dit, ainsi que toutes les autres grandes étapes du Marché.

Note : *Il est à noter que la date de livraison est délibérément omise du Calendrier d'exécution et laissée à la décision des Soumissionnaires. Selon la définition qui en est donnée pour les termes CIP dans l'édition 2010 des Incoterms, la notion de livraison fait référence au moment où les fournitures sont remises au transporteur initial au port d'embarquement, et non pas au moment où elles parviennent au lieu de destination. La date de livraison (expédition) variera donc en fonction du pays d'origine des fournitures et du mode de transport choisi par le Fournisseur.*

Lors de l'établissement du Calendrier d'exécution, il est essentiel de fixer des dates butoirs réalistes et susceptibles d'être respectées par un fournisseur type et l'Acheteur en fonction des capacités dont ils disposent pour s'acquitter de leurs obligations respectives au titre du Marché. L'Acheteur doit en outre veiller à ce que les dates du Calendrier correspondent à celles spécifiées par ailleurs dans le Dossier d'appel d'offres, et en particulier dans le CCAP (pour ce qui est, par exemple, du Délai de réception opérationnelle et/ou des délais fixés pour la présentation et l'approbation du Plan de projet convenu et finalisé).

La structure de présentation des livrables dans le Calendrier de réalisation doit être suffisamment détaillée afin de permettre la gestion prudente du Marché – mais pas trop détaillée car cela imposerait des contraintes non nécessaires sur le Soumissionnaire et pourrait l'empêcher d'organiser ses activités proposées de la manière la plus efficace et efficiente.

Afin de faciliter le processus d'appel d'offres et la gestion du marché, le Calendrier de réalisation, les Tableaux inventaires du Système et les Bordereaux des prix doivent être étroitement liés. En particulier, le Calendrier de réalisation définit les livrables principaux pas Sous-Système. Pour chacun des Sous-Systèmes, il doit exister un Tableau inventaire, voire plusieurs. Ces Tableaux inventaires du Système fournissent la liste des éléments spécifiques constituant le Sous-Système, ainsi que les quantités de chaque élément nécessaire (pour les éléments de coûts de fourniture et d'installation, ainsi que les éléments de coûts récurrents). Pour chacun des Tableaux inventaire du Système, il doit exister un Bordereau des prix correspondant, reflétant étroitement le Tableau inventaire du Système. La préparation méticuleuse de ces documents améliorera considérablement les chances d'obtenir des offres complètes et comparables (et la facilité de leur évaluation), et augmentera la probabilité que les interactions du Fournisseur et de l'Acheteur durant la réalisation seront étroitement coordonnées (allégeant ainsi la gestion du marché et améliorant la probabilité de réalisation du Système d'Information avec succès).

Les modèles de tableaux comprennent :

- (a) un Tableau récapitulatif du Calendrier d'exécution ;*
- (b) un (des) Tableau(x) de données sur le Site ; et*

(c) un Tableau des jours fériés et autres jours chômés.

L'Acheteur doit apporter les modifications voulues à ces tableaux, en fonction des particularités du Système (et des Sous-systèmes) faisant l'objet du Marché. Les formules modèles qui y figurent ont un caractère purement indicatif et sont à modifier ou supprimer selon les besoins.

Le Tableau récapitulatif du Calendrier d'exécution doit spécifier, en nombre de semaines à compter de la Date d'entrée en vigueur du Marché, les délais fixés par l'Acheteur pour l'Installation et la Réception opérationnelle de chacun des Sous-systèmes et principaux composants, ainsi que pour la Réception opérationnelle du Système complet (le cas échéant). Cette manière de procéder facilite la gestion du DAO durant sa préparation et la phase d'appel d'offres.

Lorsque cela est approprié, le Calendrier de réalisation devrait indiquer les livrables donnant lieu à pénalité de retard en cas de retard de réalisation imputable au Fournisseur (cf. Clause 28 du CCAG et CCAP). Ces délais intermédiaires doivent être aussi peu nombreux que possible afin d'assurer que le Fournisseur respecte au mieux ses obligations essentielles – et ne pas être trop nombreux car ils créeraient des tensions entre le Fournisseur et l'Acheteur sans nécessité alors que le succès de la réalisation dépend beaucoup de ces relations.

Le ou les Tableaux de données sur le Site fournissent des informations sur l'emplacement physique de l'endroit ou des endroits prévus pour la fourniture, l'installation et l'exploitation du Système. Il peut s'agir de plusieurs agences implantées dans des régions éloignées, ou de divers services ou bureaux situés dans la même ville, ou d'agencements hybrides. L'Acheteur doit fournir suffisamment de détails à ce sujet pour permettre aux Soumissionnaires d'estimer précisément les coûts afférents :

(a) à la livraison et aux assurances ;

(b) à l'installation (y compris pour le câblage et les communications entre bâtiments, etc.) ;

(c) aux éventuels contrats de sous-traitance à conclure pour les services d'appui opérationnel après l'expiration de la garantie (réparations d'urgence, maintenance, autres services de support technique, etc.) ; et

(d) à tous autres services connexes que le Soumissionnaire retenu devra fournir au titre du Marché, y compris les frais de déplacement et de subsistance correspondants.

Ces informations aideront également les Soumissionnaires à déterminer lequel ou lesquels des emplacements ils pourront avoir intérêt à visiter durant la phase de préparation de leurs offres. Si le Système pose des problèmes d'installation difficiles, des plans détaillés du Site devront être inclus dans le Dossier d'appel d'offres.

Table des Matières : Calendrier d'exécution

A. Calendrier d'exécution	157
B. Tableau(x) de données sur le Site	160
C. Tableau des jours fériés et autres jours chômés	161

A. CALENDRIER D'EXECUTION

[Préciser les dates d'installation et de réception pour tous les éléments figurant dans le Tableau ci-après en modifiant les rubriques correspondantes selon les besoins.]

Rubrique n°	Sous-système/Elément	Tableau de configuration n°	Site / Code	Livraison (à préciser par le Soumissionnaire dans le Plan de projet préliminaire)	Installation/ Fourniture livrable (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Réception / Validation (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Etape pour application de pénalités de retard
0	Plan de projet	--	--				Non
1	Sous-système 1 : Fourniture et installation des logiciels	1	CNSS		Semaine9	Semaine10	Oui
2	Conception, développement, intégration et mise en œuvre du système	2					
2.1	Initialisation et Cadrage				Semaine3	Semaine4	Non
2.2	Spécifications et Conception (Option agile)				Semaine 8	Semaine30	Oui
2.3	Développement itératif de la Solution						
2.3.1	Développement et réception partielle de la Version 1				Semaine 15	Semaine 18	Non

Rubrique n°	Sous-système/Elément	Tableau de configuration n°	Site / Code	Livraison (à préciser par le Soumissionnaire dans le Plan de projet préliminaire)	Installation/ Fourniture livrable (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Réception / Validation (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Etape pour application de pénalités de retard
2.3.2	Développement et réception partielle de la Version 2				Semaine 23	Semaine 26	Non
2.3.2	Développement et réception partielle de la Version 3				Semaine 30	Semaine 33	Non
2.4	Mise en production et réception de l'ensemble du SID				Semaine 34	Semaine 36	Oui
3.	Formation et conduite de changement	3					
3.1	Formation et transfert de compétence				Au plutôt Semaine 15 Et Semaine 30	Semaine 40	Oui
3.2	Assistance supplémentaire à la demande pour la conduite de changement				Semaine 33	Semaine 40	Oui
	Réception opérationnelle du projet SID					Semaine 40	Oui

Rubrique n°	Sous-système/Elément	Tableau de configuration n°	Site / Code	Livraison (à préciser par le Soumissionnaire dans le Plan de projet préliminaire)	Installation/ Fourniture livrable (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Réception / Validation (semaines à compter de l'Entrée en vigueur du marché)	Etape pour application de pénalités de retard
4	Eléments de coûts récurrents	4	- -				Non
4.1	Période de garantie				Semaine 40	1 an après semaine 40	
4.1	Post garantie				1 an et 40 semaines	Selon contrat maintenance	

Note : Se référer au(x) Tableau(x) d'inventaire du Système ci-après pour les éléments spécifiques ou composants constituant les Sous-systèmes ou éléments. Se référer au(x) Tableau(x) de données sur le Site ci-après pour plus amples détails sur le Site et les codes correspondants.

- - = sans objet. " = idem.

B. TABLEAU(X) DE DONNEES SUR LE SITE

[préciser : les informations détaillées sur le ou les Site(s) où doit être exploité le Système]

Code du site	Site	Ville / Région	Adresse principale	Plan de référence n° (s'il y a lieu)
CNSS	CNSS siège	Tunis	12 Avenue de Madrid Tunis	
MAS	Ministère des affaires Sociales	Tunis	27 Avenue Beb Bnet Tunis	

C. TABLEAU DES JOURS FERIES ET AUTRES JOURS CHOMES

[Préciser : pour chaque mois et chaque année, les jours qui sont normalement chômés pour cause de fêtes légales ou pour toute autre raison officielle (en dehors des week-ends).]

[illegible]

Tableaux d'inventaire du Système

Notes relatives à la préparation des Tableaux d'inventaire du Système

Les Tableaux d'inventaire du Système décrivent de manière plus détaillée :

- (a) les Technologies de l'information, Documents, et autres Biens et Services essentiels composant le Système qui doit être fourni et/ou mis en œuvre par le Soumissionnaire retenu (ainsi que leur répartition entre les différents Sous-systèmes) ;
- (b) les quantités des Technologies de l'information, Documents, et autres Biens et Services ;
- (c) l'emplacement spécifique de ces éléments (bâtiment, étage, salle, service, etc.) ; et
- (d) d'une référence à la section correspondante des Spécifications techniques dans laquelle le composant en question est décrit plus en détail.

L'Acheteur devrait modifier ces tableaux, selon les besoins, afin de refléter les nécessités spécifiques du Système (et des Sous-Systèmes) devant être fourni et installé. Les modèles de tableaux fournis pour diverses sections de tableaux sont illustratifs seulement et devraient être modifiés ou supprimés, selon les besoins.

Deux modèles de Tableaux d'inventaire du Système sont fournis ; ils portent, respectivement, sur les éléments de coûts de fourniture et d'installation, et sur les éventuels éléments de coûts récurrents. Le second permet à l'Acheteur d'obtenir des données de prix sur les éléments requis durant les périodes de garantie et de services post-garantie, et au-delà.

Liste des Tableaux d’inventaire du Système

Tableau d’inventaire du Systeme (Elements de Couts de Fourniture et d’installation) [*Inserer : Numero d’identification*].....164

Tableau d’inventaire du Système (Eléments de coûts récurrents) [*insérer : numéro d’identification*]165

TABLEAU D'INVENTAIRE DU SYSTEME (ELEMENTS DE COUTS DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION) [SOUS-SYSTEME 1]

Rubrique n° 1 :

Numéro de la Rubrique correspondante du Calendrier d'exécution rubrique 1

Composant n°	Composant	Spécification technique n°	Autres informations sur le Site (bâtiment, étage, service, etc.)	Quantité
1	Licences de logiciels (pour les environnements développement et production) *		--	--
1.1	<u>ETL</u>	3.1.1 ETL (Extract – Transform – Load)	CNSS	
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres			3 développeurs
1.2	<u>Serveur analytique</u>	3.1.2 Serveur analytique	CNSS	120 utilisateurs (100 CNSS et 20 MAS)
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres			
1.3	<u>Outils BI et de reporting</u>	3.1.3 Solution de développement BI	CNSS	5 développeurs (CNSS et MAS)
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres			
1.4	<u>Installation et paramétrage du socle logiciels</u>		CNSS	Forfait

Note : -- = sans objet. “ = idem.

TABLEAU D'INVENTAIRE DU SYSTEME (ELEMENTS DE COUTS DE SERVICES FIXES ASSOCIES AU PROJET) [SOUS-SYSTEME 2]

Rubrique n°2

Numéro de la Rubrique correspondante du Calendrier d'exécution rubrique 2

Composant n°	Composant	Spécification technique n°	Autres informations sur le Site (bâtiment, étage, service, etc.)	Quantité
2.	Sous-système 2 : Conception, développement, intégration et mise en œuvre du système		--	--
2.1	Initialisation et Cadrage		CNSS et MAS	Forfait
2.2	Spécifications et Conception		CNSS et MAS	Forfait
2.3	Développement itératif de la Solution		CNSS	Forfait
2.3.1	Développement et réception partielle de la Version 1		CNSS	Forfait
2.3.2	Développement et réception partielle Version 2		CNSS	Forfait
2.3.3	Développement et réception partielle Version 3 (y compris tableaux de bord pour le Ministère MAS)		CNSS et MAS	Forfait
2.4	Mise en production et réception de l'ensemble du SID		CNSS	Forfait

Note : -- = sans objet. “ = idem.

TABLEAU D'INVENTAIRE DU SYSTEME (ELEMENTS DE COUTS DE SERVICES FIXES ASSOCIES AU PROJET) [SOUS-SYSTEME 3]

Rubrique n°3

Numéro de la Rubrique correspondante du Calendrier d'exécution rubrique 2

Composant n°	Composant	Spécification technique n°	Autres informations sur le Site (bâtiment, étage, service, etc.)	Quantité
3.	Formation et conduite de changement		--	--
3.1	Formation et transfert de compétence		--	--
3.1.1	Formation de formateurs des utilisateurs métiers (1 groupe de 12 personnes)		CNSS	5Jours
3.1.2	Formation des développeurs (1 groupe de 12 personnes)		CNSS	10 Jours
3.1.3	Formation des administrateurs des plateformes et des données (1 groupe de 4 personnes)		CNSS	10Jours
3.2	Assistance à la conduite de changement		CNSS et MAS	50 HJ

Note : -- = sans objet. " = idem.

TABLEAU D'INVENTAIRE DU SYSTEME (ELEMENTS DE COUTS RECURRENTS)

[SOUS-SYSTEME 4]

Rubrique n° : 4

Composant n°	Composant	Spécification technique No.	A1 (période de garantie)	A2 (période de post-garantie)	A3 (période de post-garantie)	A4 (période de post-garantie)
4	Eléments des coûts récurrents (pour l'environnement de développement de production) *					
4.1	Licences de logiciels récurrentes (Si nécessaire) pendant 3 ans*	5.2.2 Maintenance applicative	Inclus dans Garantie			
4.1.1	<u>Logiciel ETL</u>	3.1.1				
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					
4.1.2	<u>Serveur analytique</u>	3.1.2				
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					
4.1.3	<u>Outils BI et de reporting</u>	3.1.3				
	- Préciser les licences nécessaires et leurs nombres					
4.2	Maintenance applicative	5.2.2 Maintenance applicative	Inclus dans Garantie			
4.3	Services techniques et maintenance évolutive	5.2.3 Services techniques et maintenance évolutive				

Composant n°	Composant	Spécification technique No.	A1 (période de garantie)	A2 (période de post-garantie)	A3 (période de post-garantie)	A4 (période de post-garantie)
4.3.1	Développeur BI (20 jours par an pendant 4 ans)		20 HJ	20 HJ	20 HJ	20 HJ
4.3.2	Développeur backend et ETL (10 jours par an pendant 4 ans)		10 HJ	10 HJ	10 HJ	10 HJ
	...					

Note : - - = sans objet. “ = idem.

Contexte et Matériel d'information

Notes sur le Contexte et le Matériel d'Information

Cette section du dossier d'appel à propositions fournit un espace pour rassembler les documents que l'Acheteur estime utile pour aider les Soumissionnaires à préparer et soumettre des offres techniques plus précisément ciblées et des prix plus précis.

Ces documents NE DOIVENT PAS être confondus avec les spécifications techniques du système d'Information, mais plutôt aider les Soumissionnaires à interpréter les exigences techniques et les Conditions Générales et Particulières du Marché. Par exemple, le contexte et les documents du système d'information peuvent décrire les systèmes d'information existants avec lesquels le système d'Information qui sera fourni et installé dans le cadre du marché devra être compatible et intégrer. Toutefois, l'exigence pour le Fournisseur d'intégrer le système d'information avec d'autres systèmes doit être expressément mentionnée dans les spécifications techniques. De même, ce contexte et ces documents du système d'information peuvent décrire les normes légales et réglementaires (y compris par exemple les formats de rapport statutaire) qui se rapportent au système d'Information. La Section traitant des spécifications techniques a besoin de préciser que le Fournisseur doit s'assurer que le système d'Information soit conforme aux normes légales et réglementaires applicables.

Table des matières : Contexte et documents du système d'information

A. contexte	171
0.1 L'Acheteur	Erreur ! Signet non défini.
0.2 Objectifs commerciaux de l'acheteur pour le système d'Information	171
<u>B. Documents du Système d'information</u>	173
0.3 <u>Cadre juridique, réglementaire et normatif pour le système d'Information</u>	173
0.4 <u>Systèmes d'Information existants / Technologies de l'Information pertinentes pour le système d'Information</u>	173
0.5 <u>Installations de Formation disponibles pour appuyer la mise en œuvre du système d'Information</u>	173
0.6 <u>Plan de masse et relevé topographique du site pour appuyer la mise en œuvre du système d'Information</u>	Erreur ! Signet non défini.

Contexte et documents du système d'information

Remarque : Ce qui suit est seulement un des grandes lignes d'un modèle. Les données devraient être mises à jour, étendues, ou supprimées, selon le cas du système particulier fournir et installer. NE PAS introduire de spécifications techniques pour le système dans cette section.

A. CONTEXTE

I. Contexte général

Le projet « Système d'information décisionnelle de la sécurité sociale » s'inscrit dans le cadre du programme de transformation digitale pour les services publics orientés citoyens « GovTech ». Il s'agit d'un programme qui s'étale sur cinq ans et qui est financé par un prêt de la Banque Mondiale au profit de quatre ministères notamment : la Présidence du Gouvernement (DGRPA), le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de l'Education, le Ministère de la Santé, la DGD et le RNE.

GOVTECH Tunisia vise à améliorer l'accès, la qualité et la redevabilité de certains services relevant notamment des secteurs de l'éducation, de la protection sociale et de la réforme administrative. Ces secteurs représentent des priorités pour le gouvernement en termes de transformation digitale et nécessitent des réformes essentielles en vue de contribuer au développement humain et de promouvoir des services publics modernes, accessibles et orientés citoyens/usagers. Le programme GOVTECH Tunisia adopte une approche innovante, soutenue par l'usage des technologies et la généralisation de l'accès au numérique, dans le but de :

- Placer l'utilisateur au centre des réformes de la prestation des services publics ;
- Combiner les innovations en matière de réforme du secteur public avec la gestion du changement et des technologies numériques sur mesure ;
- Renforcer l'équité en renforçant l'efficacité et la qualité des services, en assurant une prestation multicanal - accès en ligne et accès assisté - pour remédier à la fracture numérique ;
- Améliorer la performance du secteur public en renforçant la participation des citoyens, la transparence et la redevabilité ;
- Développer des plateformes du secteur public pour faciliter l'émergence de l'innovation et créer des opportunités de croissance et d'innovation pour le secteur privé ;
- Procéder par étapes en garantissant la prise en compte des retours d'expériences et l'impact avant la numérisation plus large de l'administration publique.

Les composantes de GovTech :

- La composante 1 vise à reconcevoir les processus administratifs clés et à introduire des solutions numériques et institutionnelles simples d'utilisation afin d'améliorer l'accès et l'expérience des usagers et de réduire la fracture numérique.
- La composante 2 vise à renforcer les capacités des secteurs public et privé pour assurer une prestation de services plus rapide et plus réactive. Elle cherche à améliorer l'identification des usagers, l'engagement des citoyens, la gestion du changement et l'incitation à l'adoption de réformes essentielles.
- La composante 3 permet l'adoption et la mise en œuvre accélérées des solutions fournies. Elle permet d'améliorer l'accès, la qualité et la redevabilité des services sélectionnés en répondant

aux besoins de connectivité dans des localisations ciblées de prestataires de services d'éducation et de protection sociale.

II. Objectifs de la mission

A La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, souhaite mettre en place un Système d'Information Décisionnel (SID). Ce dernier a pour objectifs d'engager une transformation substantielle dans les processus de pilotage, de contrôle et d'aide à la décision au sein de la CNSS à travers les données et modèles analytiques. Cette transformation devra apporter une amélioration dans les dimensions multiples de la performance ci-dessous énumérées :

- Performance dans l'atteinte des objectifs stratégiques de la CNSS et du MAS en vue d'améliorer les prestations et de couverture sociale,
- Performance de l'efficacité opérationnelle et la qualité des services offerts aux bénéficiaires,
- Performance financière, de croissance des revenus et de rentabilité.

A cet effet, le SID devra permettre de :

- Rationaliser les processus de collecte, d'amélioration de la qualité, de stockage et de traitement des données.
- Anticiper les évolutions des activités en stockant suffisamment de données historiques, pour analyser les tendances et détecter les risques ;
- Mettre à disposition des décideurs des informations précises et en temps réel pour leur permettre de prendre des décisions éclairées ;
- Avoir une vue unifiée 360° et agrégée sur les différentes activités basées sur des données fiables disponibles en temps réel pour gagner en efficacité et proactivité, et une meilleure prise de décision ;
- Mettre en place environnement analytique agile permettant de produire aisément des tableaux de bord thématiques et des reporting par thème.
- Décloisonner les services en donnant accès à la même information à l'ensemble des collaborateurs et développer une culture data pour que chacun puisse suivre ses indicateurs-clés et optimiser les performances de ses structures tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations.

B. DOCUMENTS DU SYSTEME D'INFORMATION

0.3 Cadre juridique, réglementaire et normatif pour le système d'Information décisionnel

0.3.1 *Le cadre juridique est disponible sur la page web de la CNSS*

0.4 Systèmes d'Information existants / Technologies de l'Information pertinentes pour le système d'Information décisionnel

0.4.1 ***Vue d'ensemble des systèmes d'information existants :***

Une vue d'ensemble du système d'information existant sera mise à disposition du prestataire lors de l'étape de cadrage

0.5 Installations de Formation disponibles pour appuyer la mise en œuvre du système d'Information décisionnel

NEANT

PARTIE 3 –MARCHE ET FORMULAIRES DU MARCHE

**SECTION VIII. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
GENERALES(CCAG)**

Table des Clauses

A. Marché et interprétation.....	178
1. Définitions.....	178
2. Documents contractuels.....	187
3. Interprétation.....	187
4. Notifications.....	189
5. Droit applicable.....	190
6. Fraude et Corruption.....	191
B. Objet du Marché.....	191
7. Etendue du Système.....	191
8. Dates de commencement et de Réception opérationnelle.....	192
9. Responsabilités du Fournisseur.....	192
10. Responsabilités de l'Acheteur.....	199
C. Paiement.....	Erreur ! Signet non défini.
11. Prix du Marché.....	202
13. Garanties.....	203
14. Impôts, droits et taxes.....	204
D. Propriété intellectuelle.....	205
15. Droit de Propriété Intellectuelle.....	205
16. Accords de licence.....	206
17. Informations confidentielles.....	209
E. Fourniture, Installation, Mise à l'essai, Mise en service et Réception du système.....	210
18. Représentants.....	210
19. Plan de projet.....	214
20. Sous-traitance.....	216
21. Conception et ingénierie.....	217
22. Acquisition, livraison et transport.....	221
23. Extension des Biens.....	223
24. Services d'exécution, d'installation et autres.....	225
25. Inspections et essais.....	225
26. Installation du Système.....	226
27. Mise en service et Réception opérationnelle.....	227
F. Garanties et Responsabilités.....	232
28. Garantie du Délai de réception opérationnelle.....	232
29. Garantie.....	233

30.Garanties opérationnelles.....	237
31.Garanties au titre des Droits de propriété intellectuelle	237
32.Indemnisation au titre des Droits de propriété intellectuelle.....	238
33.Limite de responsabilité.....	241
G. Partage des risques	242
34.Transfert de propriété	242
35.Entretien et garde du Système.....	242
36.Pertes ou dommages matériels ; accidents du travail ; indemnisation.....	243
37.Assurances	245
38.Force Majeure.....	247
H. Modification des éléments du marché	250
39.Modifications du Système.....	250
40.Prolongation du délai de réception opérationnelle.....	257
41.Résiliation	257
42.Cession	265
I. Règlement des Différends	266
43.Règlement des différends	266

Cahier des Clauses Administratives Générales

A. MARCHE ET INTERPRETATION

1. **Définitions**
- 1.1 Dans le présent Marché, les termes ci-après doivent être interprétés comme suit :
- (a) Éléments du Marché
- (i) Le terme « Marché » désigne l'Acte d'Engagement passée entre l'Acheteur et le Fournisseur, ainsi que les Documents du Marché. L'Acte d'Engagement et les Documents contractuels constitueront le Marché, et le terme « Marché » sera interprété de la même manière dans tous ces documents.
 - (ii) L'expression « Documents contractuels » désigne les documents spécifiés à l'Article 1.1 (Documents contractuels) du Formulaire de Marché (y compris les modifications apportées aux dits documents).
 - (iii) Le terme « Acte d'Engagement » désigne l'accord conclu entre l'Acheteur et le Fournisseur au moyen du Formulaire de Marché figurant dans la section du Dossier d'appel d'offres relative aux Modèles de formulaires, y compris les modifications pouvant être apportées audit formulaire d'un commun accord entre l'Acheteur et le Fournisseur. La date de l'Acte d'Engagement doit être consignée sur le formulaire signé.
 - (iv) Le terme « CCAG » désigne le Cahier des Clauses Administratives Générales.
 - (v) Le terme « CCAP » désigne le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
 - (vi) L'expression « Spécifications techniques » désigne la Section VII du Dossier d'appel d'offres intitulée Spécifications techniques.
 - (vii) L'expression « Calendrier d'exécution » désigne la partie de la Section VII du Dossier d'appel d'offres ainsi intitulée des Spécifications techniques.
 - (viii) L'expression « Prix du Marché » désigne le ou les prix fixés à l'Article 2 (Prix du Marché et Conditions de paiement) de l'Acte d'Engagement.

- (ix) L'expression « Règles de Passation des Marchés » désigne l'édition **indiquée dans le CCAP** des Règles de Passation des Marchés de la Banque Mondiale applicable aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement.
- (x) L'expression « Dossier d'appel d'offres » désigne l'ensemble des documents publiés par l'Acheteur afin de guider et d'informer les Soumissionnaires potentiels sur les procédures de soumission, de sélection de l'offre retenue et de formation du Marché, ainsi que sur les conditions contractuelles régissant les relations entre l'Acheteur et le Fournisseur. Le Cahier des Clauses Administratives Générales, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, les Spécifications techniques et l'ensemble des autres documents figurant dans le Dossier d'appel d'offres reflètent les Règles de Passation des Marchés auxquels l'Acheteur est tenu de se conformer durant la passation et l'administration du présent Marché.
- (xi) L'expression « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) » englobe les significations ci-après :

L'Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Dans les opérations/projets financés par la Banque, l'exploitation sexuelle se produit lorsque l'accès ou le bénéfice d'un fonds financé par la Banque, des biens, des travaux, des services physiques ou des services de consultants est utilisé pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel;

Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion physique ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition;
- (xii) Le « harcèlement sexuel » « (HS) » est défini comme toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l'Entrepreneur à l'égard d'autres

personnels de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage ;

(b) entités

- (i) Le terme « Acheteur » désigne la personne qui achète le Système d'Information, ainsi qu'il est **spécifié dans le CCAP**.
- (ii) L'expression « Directeur de Projet » désigne la personne nommée par l'Acheteur de la manière prévue à la Clause 18.1 du CCAG (Directeur de Projet) et désignée nommément dans le **CCAP**, afin d'exécuter les missions confiées par l'Acheteur.
- (iii) Le terme « Fournisseur » désigne la ou les personnes dont l'offre a été acceptée par l'Acheteur et désignée(s) nommément dans l'Acte d'Engagement.
- (iv) L'expression « Représentant du Fournisseur » désigne toute personne nommée par le Fournisseur, qui est désignée nommément dans l'Acte d'Engagement et approuvée par l'Acheteur de la manière prévue à la Clause 18.2 du CCAG (Représentant du Fournisseur), afin d'exécuter les missions confiées par l'Acheteur.
- (v) Le terme « Sous-traitant », y compris les fournisseurs, désigne toute personne à laquelle le Fournisseur délègue directement ou indirectement l'une quelconque de ses obligations, y compris l'élaboration de toute étude de conception ou la fourniture de toute Technologie de l'information et autres Biens.
- (vi) Le terme « Conciliateur » désigne la personne, désignée nommément dans l'Annexe 2 de l'Acte d'Engagement, que l'Acheteur et le Fournisseur nomment d'un commun accord en vue de prendre toute décision ou de régler tout litige ou différend qui peut survenir entre l'Acheteur et le Fournisseur et qui lui est soumis par les parties en vertu de la Clause 43.1 du CCAG (Conciliateur).
- (vii) L'expression « Banque mondiale » (également dénommée « la Banque ») désigne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) ou l'Association Internationale de Développement (IDA).

(c) objet du Marché

- (i) L'expression « Système d'information » (également dénommé « le Système ») désigne l'ensemble des Technologies de l'information, des composants et autres Biens devant être fournis, installés, intégrés et mis en service (à l'exclusion de l'Équipement du Fournisseur), ainsi que les Services devant être fournis par le Fournisseur dans le cadre du Marché.
- (ii) Le terme « Sous-système » désigne l'un quelconque des éléments du Système identifiés en tant que tels dans le Marché et pouvant être fournis, installés, testés et mis en service séparément avant la mise en service de l'ensemble du Système.
- (iii) L'expression « Technologies de l'information » désigne l'ensemble des matériels, Logiciels, fournitures et consommables relatifs au traitement de l'information et aux communications que le Fournisseur est tenu de fournir et d'installer dans le cadre du Marché.
- (iv) Le terme « Biens » désigne l'ensemble des équipements, machines, fournitures, Documents et autres biens tangibles que le Fournisseur est tenu de fournir ou de fournir et d'installer au titre du Marché, y compris, sans limitation, les Technologies de l'information et Documents connexes, mais à l'exclusion de l'Équipement du Fournisseur.
- (v) Le terme « Services » désigne l'ensemble des services techniques, logistiques, de gestion et autres devant être fournis par le Fournisseur au titre du Marché, en vue de fournir, d'installer, de personnaliser, d'intégrer et de mettre en exploitation le Système. Lesdits Services pourront inclure notamment, mais pas exclusivement, les éléments suivants : gestion d'activités et contrôle de la qualité, conception, mise au point, personnalisation, documentation, transport, assurance, inspection, activation, préparation du site, installation, intégration, formation, transfert de données, Mise en service provisoire, Mise en service opérationnelle, maintenance, et support technique.
- (vi) L'expression « Plan de projet » désigne le document devant être établi par le Fournisseur et approuvé par l'Acheteur, conformément aux dispositions de la Clause 19 du CCAG, sur la base des conditions du

Marché et du Plan de projet préliminaire inclus dans l'offre du Fournisseur. Pour plus de clarté, l'expression « Plan de projet convenu et finalisé » désigne la version du Plan de projet approuvée par l'Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 19.2 du CCAG. En cas de désaccord quelconque entre le Plan de projet et le Marché, les dispositions applicables du Marché, y compris les modifications qui auront pu être apportées, prévaudront.

- (vii) Le terme « Logiciel » désigne la partie du Système constituée d'instructions qui permettent à des Sous-systèmes de traitement de données de fonctionner d'une certaine manière ou d'exécuter certaines opérations.
- (viii) L'expression « Logiciel système » désigne un Logiciel qui fournit aux matériels et autres composants sur lesquels il repose les instructions voulues pour leur exploitation et leur gestion, et qui est identifié en tant que tel dans l'Annexe 4 à l'Acte d'Engagement, et tout autre Logiciel que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Logiciel système. Ledit Logiciel système inclut notamment, mais pas exclusivement, le microcode intégré au matériel (autrement dit, le « micrologiciel »), ainsi que les logiciels de système d'exploitation, de communications, de gestion de système et de réseau, ou utilitaires.
- (ix) L'expression « Logiciel polyvalent » désigne un Logiciel qui supporte les activités de productivité bureautique ou un logiciel d'usage général et qui est identifié en tant que tel dans l'Annexe 4 à l'Acte d'Engagement, et tout autre Logiciel que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Logiciel polyvalent. Ledit Logiciel polyvalent peut inclure notamment, mais pas exclusivement, les logiciels de traitement de texte, les tableurs, et les logiciels de gestion de bases de données génériques ou de développement d'applications.
- (x) L'expression « Logiciel d'application » désigne un Logiciel qui est conçu de manière à remplir des fonctions opérationnelles ou techniques spécifiques et à assurer l'interface avec les utilisateurs opérationnels ou techniques du

Système et qui est identifié en tant que tel dans l'Annexe 4 à l'Acte d'Engagement, et tout autre Logiciel que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Logiciel d'application.

- (xi) L'expression « Logiciel standard » désigne un Logiciel identifié en tant que tel dans l'Annexe 4 à l'Acte d'Engagement, et tout autre Logiciel que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Logiciel standard.
- (xii) L'expression « Logiciel personnalisé » désigne un Logiciel identifié en tant que tel dans l'Annexe 4 à l'Acte d'Engagement, et tout autre Logiciel que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Logiciel personnalisé.
- (xiii) L'expression « Code source » désigne les structures de bases de données, dictionnaires, définitions, fichiers d'origine de programmes ou toute autre représentation symbolique nécessaire pour assurer la compilation, l'exécution et la maintenance ultérieure des Logiciels (ledit Code sources est généralement, mais pas exclusivement, requis pour un Logiciel personnalisé).
- (xiv) Le terme « Documents » désigne l'ensemble de la documentation, sous forme imprimée ou imprimable, et des moyens de support à base d'informations et d'instructions fournis à l'Acheteur, sous quelque forme (y compris audio, vidéo et texte) et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre du Marché.
- (xv) L'expression « Documents standard » désigne tous les Documents qui ne sont pas désignés comme Documents personnalisés.
- (xvi) L'expression « Documents personnalisés » désigne les Documents mis au point par le Fournisseur aux frais de l'Acheteur dans le cadre du Marché et identifiés en tant que tel à l'Annexe 5 à l'Acte d'Engagement, et tous autres Documents que les parties pourront convenir par écrit de désigner comme Documents personnalisés. Les Documents personnalisés comprennent des Documents créés à partir de Documents standard.
- (xvii) L'expression « Droits de propriété intellectuelle » désigne tout droit d'auteur, droit moral, marque de fabrique ou de commerce, brevet ou autre droit

intellectuel ou exclusif, titre ou intérêt, de portée mondiale, qu'il soit dévolu, conditionnel ou futur, y compris, mais non exclusivement, tous les droits économiques et les droits conférés en exclusivité en vue de reproduire, arranger, adapter, modifier, traduire, créer des œuvres dérivées, extraire ou réutiliser en partie, fabriquer, mettre en circulation, publier, distribuer, vendre, mettre sous licence principale ou secondaire, transférer, louer, louer à bail, transmettre ou donner accès électroniquement, radiodiffuser, afficher, entrer dans une mémoire informatique, ou utiliser de quelque autre façon une portion ou un exemplaire quelconque, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, ou encore permettre ou charger d'autres personnes d'agir ainsi.

- (xviii) L'expression « Équipement du Fournisseur » désigne tous les équipements, outils, appareils ou instruments de toute nature nécessaires durant ou pour l'installation, l'achèvement et la maintenance du Système et devant être fournis par le Fournisseur, à l'exclusion des Technologies de l'information et autres éléments du Système.

(d) activités

- (i) Le terme « Livraison » signifie le transfert des Fournitures par le Fournisseur à l'Acheteur, conformément à l'édition courante des Incoterms stipulés dans le Marché.
- (ii) Le terme « Installation » désigne le stade auquel le Système ou un Sous-système spécifié dans le Marché est prêt à la Mise en service conformément aux dispositions de la Clause 26 du CCAG (Installation).
- (iii) L'expression « Mise en service provisoire » désigne les essais, les vérifications et toute autre activité requise pouvant être définie dans les Spécifications techniques, que le Fournisseur doit effectuer à titre préparatoire à la Mise en service opérationnelle du Système conformément aux dispositions de la Clause 26 du CCAG (Installation).
- (iv) L'expression « Mise en service opérationnelle » désigne la mise en exploitation du Système ou d'un quelconque Sous-système par le Fournisseur à la suite de l'Installation, qui doit être

effectuée par le Fournisseur de la manière prévue à la Clause 27.1 du CCAG (Mise en service), dans le but de réaliser l'Essai ou les Essais de réception opérationnelle.

- (v) L'expression « Essais de réception opérationnelle » désigne les essais stipulés dans les Spécifications techniques et le Plan de projet convenu et finalisé, qui doivent être effectués afin de vérifier si le Système, ou un Sous-système spécifié, est en mesure de respecter les critères de performance fonctionnelle stipulés dans les Spécifications techniques et le Plan de projet convenu et finalisé, conformément aux dispositions de la Clause 27.2 du CCAG (Essais de réception opérationnelle).
 - (vi) L'expression « Réception opérationnelle » désigne la réception du Système (ou de l'un quelconque des Sous-systèmes lorsque le Marché prévoit la réception du Système par parties successives) par l'Acheteur, conformément aux dispositions de la Clause 27.3 du CCAG (Réception opérationnelle).
- (e) lieux et dates
- (i) L'expression « pays de l'Acheteur » désigne **le pays nommé dans le CCAP.**
 - (ii) L'expression « Pays du Fournisseur » désigne le pays dans lequel le Fournisseur est légalement établi, tel qu'il est nommé dans l'Acte d'Engagement.
 - (iii) **Sauf stipulation contraire dans le CCAP,** le(s) « Site(s) du Projet » désigne(nt) le(s) lieu(x) spécifié(s) dans le Tableau des Sites dans les Spécifications techniques pour la fourniture et l'installation du Système.
 - (iv) L'expression « Pays éligibles » désigne les pays et territoires qui sont admis à fournir des biens, travaux ou services dans le cadre des marchés financés par la Banque mondiale, tels que définis dans les Règles de Passation de Marchés.
 - (v) Le terme « jour » désigne le jour calendaire du calendrier grégorien.
 - (vi) Le terme « semaine » désigne la période de sept (7) jours consécutifs commençant le jour de la semaine qui correspond à l'usage dans le pays de l'Acheteur.

- (vii) Le terme « mois » désigne le mois calendaire du calendrier grégorien.
- (viii) Le terme « année » désigne une période de douze (12) mois consécutifs.
- (ix) L'expression « Date d'entrée en vigueur » désigne la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions énoncées à l'Article 3 de l'Acte d'Engagement (Date d'entrée en vigueur pour la détermination de la Date d'achèvement), aux fins de déterminer les dates de Livraison, d'Installation, et de Réception opérationnelle du Système ou de l'un quelconque des Sous-systèmes.
- (x) L'expression « Durée du Marché » désigne la période durant laquelle le présent Marché régit les relations et obligations de l'Acheteur et du Fournisseur vis-à-vis du Système ; **sauf si cela est spécifié différemment dans le CCAP**, le Marché demeure en vigueur jusqu'à ce que le Système d'Information et tous les Services ont été fournis, à moins que le Marché n'ait été résilié plus tôt en conformité avec les dispositions du Marché.
- (xi) L'expression « Période de garantie » désigne la période de validité des garanties données par le Fournisseur, qui commence à la date du Certificat de réception opérationnelle du Système ou de l'un quelconque des Sous-systèmes et durant laquelle le Fournisseur est responsable des défauts affectant le Système (ou le ou les Sous-systèmes considérés), conformément aux dispositions de la Clause 29 du CCAG (Garantie).(xii) « La Période de Garantie » signifie les Jours de la Semaine et les heures de ces jours pendant lesquels des services de maintenance, d'exploitation et/ou de soutien technique (le cas échéant) doivent être disponibles.
- (xiii) L'expression « Période de services post-garantie » désigne la période égale au nombre d'années **spécifié dans le CCAP** (le cas échéant), qui suit l'expiration de la Période de garantie et durant laquelle le Fournisseur peut être tenu de fournir des licences d'utilisation de Logiciels et des services de maintenance et/ou de support technique pour le

Système dans le cadre du présent Marché ou d'un (de) marché(s) distinct(s).

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------|---|
| 2. | Documents contractuels | 2.1 | Sous réserve de l'Article 1.2 (Ordre de priorité) de l'Acte d'Engagement, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s'expliquent mutuellement l'un l'autre. Le Marché doit être lu comme un tout. |
| 3. | Interprétation | 3.1 | Langue |
| | | 3.1.1 | Sauf disposition différente dans le CCAP , tous les Documents contractuels et les communications qui doivent être échangés entre l'Acheteur et le Fournisseur seront rédigés dans la langue du Dossier d'appel d'offres (le français) et le Marché sera interprété dans cette langue. |
| | | 3.1.2 | Si un Document contractuel, ou une communication est rédigé dans une langue autre que la langue du Marché en vertu de la Clause 3.1.1 du CCAG ci-dessus, la traduction de ce document, ou de cette communication prévaudra pour toute question d'interprétation. La partie à l'origine des documents, de la correspondance et des communications en question supportera les coûts et les risques afférents à ladite traduction. |
| | | 3.2 | Singulier et pluriel

À moins que le contexte n'en décide autrement, le singulier inclura le pluriel et le pluriel inclura le singulier. |
| | | 3.3 | En-têtes

Les en-têtes et notes en marge du CCAG sont inclus pour faciliter les références et ne sauraient faire partie du Marché ou affecter son interprétation. |
| | | 3.4 | Personnes

Les termes désignant des personnes ou des parties incluront les entreprises, sociétés et entités gouvernementales. |
| | | 3.5 | Incoterms

Sauf en cas de contradiction avec une disposition du Marché, la signification des termes commerciaux et des droits et obligations des parties sera déterminée par les Incoterms. L'expression « Incoterms » désigne la version la plus récente des règles internationales d'interprétation des termes |

commerciaux publiées par la Chambre de commerce internationale, 38 Cours Albert 1^{er}, 75008 Paris, France.

3.6 Intégralité des conventions

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Acheteur et le Fournisseur relativement à son objet, et il remplace toutes communications, négociations et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du Marché.

3.7 Modification

Les modifications et autres avenants au Marché ne pourront entrer en vigueur que s'ils sont faits par écrit, datés, s'ils se réfèrent expressément au Marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au Marché.

3.8 Fournisseur indépendant

Le Fournisseur est un entrepreneur exécutant le Marché indépendamment. Le Marché ne crée aucune relation d'agence ou de groupement entre les parties au présent Marché.

Sous réserve des dispositions du Marché, le Fournisseur sera seul responsable de la manière dont le Marché est exécuté. Les employés, représentants, ou Sous-traitants engagés par le Fournisseur dans le cadre de l'exécution du Marché seront sous le contrôle total du Fournisseur et ne sauraient être réputés les employés de l'Acheteur, et rien de ce qui figure dans le Marché ou dans un quelconque contrat de sous-traitance passé par le Fournisseur ne pourra être interprété comme créant une quelconque relation contractuelle entre ces employés, représentants ou sous-traitants et l'Acheteur.

3.9 Groupement d'entreprises

Si le Fournisseur est un groupement d'entreprises de deux ou plusieurs entreprises, ces entreprises seront conjointement et solidairement tenues envers l'Acheteur de respecter les clauses du Marché, et devront désigner une de ces entreprises pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement d'entreprises. La composition ou la constitution du groupement d'entreprises ne pourra être modifiée sans le consentement préalable de l'Acheteur.

3.10 Absence de renonciation

3.10.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 3.10.2 du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un

quelconque des termes et conditions du Marché, ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni les affecter ou les restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.

3.10.2 Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et l'étendue de cette renonciation.

3.11 Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

3.12 Pays d'origine

Le terme « origine » désigne le lieu où les Technologies de l'information, les Documents et autres Biens nécessaires au Système sont fabriqués ou à partir duquel les Services sont fournis. Les Biens résultent d'un processus de fabrication, de traitement, de mise au point de Logiciels ou d'assemblage ou d'intégration substantiels et majeurs de composants aboutissant à un produit commercialement reconnu qui diffère substantiellement de ses propres composants par ses caractéristiques fondamentales, son objet ou son utilité. L'origine des Biens et des Services est distincte de la nationalité du Fournisseur et peut être différente.

4. **Noti fications**

4.1 Sauf dispositions contraires du Marché, les notifications qui doivent être délivrées en vertu du Marché devront être faites par écrit et en conformité avec la Clause 4.3 du CCAG, et devront être remises en main propre, par poste aérienne, courrier spécial, télécopie, courrier électronique ou Echange de données informatisé (EDI), sous réserve des dispositions suivantes :

4.1.1 Toute notification envoyée par télécopie, courrier électronique ou EDI doit être confirmée dans les deux (2) jours suivant l'envoi au moyen d'une notification envoyée par poste aérienne ou courrier spécial, à moins que le Marché n'en dispose autrement.

- 4.1.2 Toute notification envoyée par poste aérienne ou courrier spécial sera réputée (en l'absence de preuves d'une réception antérieure) avoir été reçue dix (10) jours après l'expédition. La preuve que l'enveloppe contenant cette notification a été correctement libellée, affranchie et déposée à l'administration des postes ou au service de messagerie constituera une preuve suffisante de cette transmission par poste aérienne ou courrier spécial.
- 4.1.3 Toute notification, remise en main propre ou envoyée par câble, télégraphe, télex, télécopie ou EDI sera réputée remise à la date de son envoi.
- 4.1.4 Chaque partie peut, par notification préalable de dix (10) jours envoyée par écrit à l'autre partie, modifier son adresse ou le destinataire des notifications par poste, télécopie, courrier électronique ou EDI.
- 4.2 Les notifications sont réputées comprendre toutes les approbations, agréments, instructions, ordres et certificats qui doivent être délivrés en vertu du Marché.
- 4.3 Conformément à la Clause 18 du CCAG, les notifications par l'Acheteur sont normalement émises par le Directeur de Projet et adressées au Représentant du Fournisseur ou à son adjoint en cas d'absence dudit Représentant, et les notifications par le Fournisseur sont normalement émises par le Représentant du Fournisseur ou à son adjoint en cas d'absence dudit Représentant et adressées au Directeur de Projet. Dans le cas où il n'y a pas un Directeur de Projet désigné ou un Représentant du Fournisseur (ou un adjoint), ou si leur pouvoir est limité par le CCAP en référence à la Clause 18.1 ou à la Clause 18.2.2 du CCAG, ou pour tout autre motif, l'Acheteur ou le Fournisseur peuvent émettre ou recevoir les notifications à leur adresse de remplacement. L'adresse du Directeur de Projet et l'adresse de remplacement de l'Acheteur sont **stipulées dans le CCAP** ou indiquées ou modifiées par la suite. L'adresse du Représentant du Fournisseur et l'adresse de remplacement du Fournisseur sont indiquées dans l'Annexe 1 de l'Acte d'Engagement ou indiquées ou modifiées par la suite.
5. **Droit applicable**
- 5.1 Le Marché sera régi par et interprété conformément au droit du pays **spécifié dans le CCAP**.
- 5.2 Durant l'exécution du Marché, le Fournisseur se conformera aux interdictions d'importations de biens et services dans le Pays de l'Acheteur lorsque :

- (a) la loi ou la réglementation du pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou
 - (b) en application d’une Décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
- 6. Fraude et Corruption**
- 6.1 La Banque exige le respect de ses Directives Anti-Corruption et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Cadre des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, telles qu’elles figurent dans l’Annexe au CCAG soient appliquées.
- 6.2 L’Acheteur exige que le Fournisseur divulgue tous avantages, honoraires ou commissions versées ou qui doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution du Marché. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les noms et l’adresse de chaque agent ou autre entité, le montant et la monnaie et le motif du versement de l’avantage, honoraires ou commission.

OBJET DU MARCHÉ

- 7. Etendue du Système**
- 7.1 Sous réserve de limitations expressément **contraires figurant dans le CCAP** ou les Spécifications techniques, les obligations du Fournisseur couvrent la fourniture de l’ensemble des Technologies de l’information, Documents et autres Biens, et de l’ensemble des Services nécessaires à la conception, à la mise au point et à la mise en œuvre du Système (y compris l’approvisionnement, le contrôle de qualité, l’assemblage, la préparation correspondante des sites, la Livraison, la Mise en service provisoire, l’Installation, les Essais et la Mise en service opérationnelle), conformément aux plans, procédures, spécifications, dessins, codes et autres documents spécifiés dans le Marché et le Plan de projet convenu et finalisé.
- 7.2 Le Fournisseur devra, à moins que cela soit spécifiquement exclu par le Marché, exécuter les travaux et assurer la fourniture d’articles et de Documents non expressément mentionnés dans le Marché mais que l’on peut raisonnablement déduire, à la lecture du Marché,

comme nécessaires pour procéder à la Réception opérationnelle du Système, comme si ces travaux, articles et Documents étaient expressément mentionnés dans le Marché.

7.3 Les obligations assumées (éventuellement) par le Fournisseur pour la fourniture des Biens et Services identifiés dans le Tableau des coûts récurrents figurant dans son offre, tels que consommables, pièces de rechange et services techniques (par exemple, maintenance, assistance technique et appui opérationnel) sont telles que spécifiées dans le CCAP, ainsi que les modalités, caractéristiques et calendriers correspondants.

8. Dates de commencement et de Réception opérationnelle

8.1 Le Fournisseur devra commencer à travailler sur le Système dans le délai spécifié dans le **CCAP** et, sans préjudice de la Clause 28.2 du CCAG, il devra par la suite poursuivre la mise en œuvre du Système conformément aux termes spécifiés dans le Calendrier d'exécution des Spécifications techniques, et à toutes modifications apportées au Plan de projet convenu et finalisé.

8.2 Le Fournisseur devra mener à bien la Réception opérationnelle du Système (ou de l'un quelconque des Sous-systèmes, si une date distincte de Réception opérationnelle dudit ou desdits Sous-systèmes est spécifiée dans le Marché) dans les délais spécifiés dans le Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques, ainsi qu'à toutes modifications apportées au Plan de projet convenu, ou encore dans les délais de prolongation auxquels le Fournisseur aura droit conformément aux dispositions de la Clause 40 du CCAG (Prolongation du délai de réception opérationnelle).

9 Responsabilités du Fournisseur

9.1 Le Fournisseur devra exécuter toutes les activités faisant l'objet du Marché avec la prudence et la diligence voulues, conformément au Marché, en faisant preuve de l'application et du savoir-faire qu'est censé exercer un fournisseur compétent de technologies de l'information, de systèmes d'information et de services de support, de maintenance, de formation et autres, ou conformément aux meilleures pratiques en vigueur dans ce secteur. Le Fournisseur devra en particulier fournir et employer uniquement des agents techniques compétents et expérimentés dans leurs spécialités respectives, et du personnel d'encadrement qualifié pour superviser de manière adéquate les activités.

- 9.2 Le Fournisseur confirme qu'il a conclu le présent Marché après avoir examiné les informations relatives au Système fournies par l'Acheteur, toutes les informations qu'il pourra avoir obtenues grâce à une inspection visuelle des sites (si ceux-ci étaient accessibles) et toutes autres données auxquelles il aura pu avoir couramment accès au sujet du Système vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépôt des offres. Le Fournisseur reconnaît qu'un manque de connaissance de sa part de ces données et informations ne le dégagera pas de la responsabilité qui lui incombe d'estimer correctement la difficulté ou le coût de la bonne exécution du Marché.
- 9.3 Le Fournisseur est chargé d'assurer en temps voulu la fourniture de toutes les ressources et informations et la prise de toutes les décisions de son ressort qui sont nécessaires pour parvenir à un Plan de projet convenu et finalisé d'un commun accord avec L'Acheteur (conformément aux dispositions de la Clause 19.2 du CCAG) dans le délai spécifié dans le Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques. Le fait pour lui de ne pas assurer la fourniture desdites ressources et informations et la prise desdites décisions pourra constituer un motif de résiliation au sens de la Clause 41.2 du CCAG.
- 9.4 Le Fournisseur devra obtenir tous les permis, autorisations et/ou licences auprès de toutes les autorités locales, régionales ou nationales du pays de l'Acheteur qu'il lui incombe d'obtenir en son nom propre auprès des administrations ou services publics pour pouvoir assurer l'exécution du Marché, et notamment, mais non exclusivement, les visas requis pour son personnel et celui des Sous-traitants, et les autorisations d'importation pour tout son Équipement. Il devra acquérir les autres permis, autorisations et licences dont la responsabilité n'incombe pas à l'Acheteur, conformément aux dispositions de la Clause 10.4 du CCAG, et qui sont nécessaires à l'exécution du Marché.
- 9.5 Le Fournisseur devra respecter le droit en vigueur dans le pays de l'Acheteur. Ce droit comprend l'ensemble des lois nationales, régionales, locales et autres qui ont une incidence sur l'exécution du Marché et qui ont force obligatoire à l'égard du Fournisseur. Le Fournisseur devra indemniser et garantir l'Acheteur contre toute responsabilité, dommage, réclamation, amende, pénalité

et frais de toute nature entraînés par ou résultant de la violation de ces lois par le Fournisseur ou son personnel, y compris les Sous-traitants et leur personnel, mais sans préjudice de la Clause 10.1 du CCAG. Le Fournisseur ne sera toutefois pas tenu d'indemniser l'Acheteur au titre desdits responsabilité, dommage, réclamation, amende, pénalité et frais si une faute de l'Acheteur en est la cause ou y a contribué.

- 9.6 Toute Technologie de l'information et tout autre Produit et Service qui seront incorporés dans le Système ou nécessaires au Système et toutes autres fournitures auront pour Origine, ainsi que ce terme est défini à la Clause 3.12 du CCAG, un pays répondant aux critères de provenance, ainsi que ce terme est défini à la Clause 1.1 e) iv) du CCAG.
- 9.7 En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l'Annexe 1 des Conditions générales, le Fournisseur permettra et s'assurera que ses sous-traitants et prestataires permettent à la Banque et/ou à des personnes qu'elle désignera d'inspecter les documents et pièces comptables relatifs à la passation du marché, la sélection et/ou l'exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque, si la Banque en fait la demande. L'attention du Fournisseur est attirée sur la Clause 3.1 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Marché (ainsi qu'à la l'exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de la Banque).
- 9.8 Le Fournisseur se conformera aux dispositions concernant les acquisitions durables, si cela est **indiqué dans le CCAP**.
- 9.9 Code de Conduite

Le Fournisseur doit disposer d'un Code de conduite pour le personnel de l'Entrepreneur.

Le Fournisseur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que chaque personnel du Fournisseur soit informé du Code de conduite, y compris des comportements spécifiques qui sont interdits, et

comprenne les conséquences de s'engager dans de tels comportements interdits.

Ces mesures comprennent la fourniture d'instructions et de documentation susceptibles d'être compris par le personnel du Fournisseur et l'obtention de la signature de chaque personne reconnaissant avoir reçu ces instructions et/ou documentation, le cas échéant.

Le Fournisseur doit également s'assurer que le Code de conduite soit visiblement affiché à plusieurs endroits sur le Site et tout autre endroit où les travaux sont effectués, ainsi que dans les zones à l'extérieur du Site accessibles à la communauté locale et aux personnes affectées par le projet. Le Code de conduite affiché doit être fourni dans un langage compréhensible par le personnel du Fournisseur, le personnel du Client et la communauté locale.

9.10 Le Fournisseur doit, dans toutes les relations avec son travail et le travail de ses sous-traitants actuellement employés pour le Marché ou liés au Marché, tenir dûment compte de toutes les fêtes reconnues, des fêtes officielles, des coutumes religieuses ou autres, ainsi que de toutes les lois et réglementations locales relatives à l'emploi du travail.

9.11 Le Fournisseur, y compris ses sous-traitants, doit se conformer à toutes les obligations de sécurité applicables. Le Fournisseur prend en tout temps toutes les précautions raisonnables pour maintenir l'hygiène et la sécurité de son personnel et de celui des sous-traitants employés pour l'exécution du marché sur le/s Site/s du projet.

9.12 Formation du personnel du Fournisseur

Le Fournisseur doit assurer une formation appropriée à son personnel et le personnel des sous-traitants concernés sur tout aspect environnemental et social applicable du marché, y compris une sensibilisation appropriée à l'interdiction de l'EAS, de l'hygiène et de la sécurité.

Comme indiqué dans les exigences de l'Acheteur ou conformément aux instructions du Directeur de Projet, le Fournisseur doit permettre également au personnel compétent de former le personnel concerné sur tous les aspects environnementaux et sociaux applicables du

marché par le personnel de l'Acheteur et/ou tout autre personnel affecté par l'Acheteur.

9.13 Engagements des intervenants

Le Fournisseur doit fournir des renseignements pertinents sur le Marché, tenant compte que l'Acheteur et/ou le Directeur de Projet peuvent raisonnablement demander l'engagement des intervenants dans le marché. Le terme « Intervenant » désigne les personnes ou les groupes qui :

- a) sont impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans le Marché ; et
- b) peut avoir un intérêt dans le Marché.

Le Fournisseur peut également participer directement aux engagements des parties prenantes dans le Marché, comme l'Acheteur et/ou le Directeur de Projet peuvent raisonnablement le demander.

9.14 Travail forcé.

Le Fournisseur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d'une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail.

Aucune personne ayant fait l'objet d'un trafic ne doit être employée ou engagée. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d'autres formes de coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie, d'abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l'exploitation.

9.15 Travail des enfants.

Le Fournisseur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un âge plus élevé (l'âge minimum).

Le Fournisseur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans d'une manière qui est susceptible d'être dangereuse, ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant, ou d'être nocif pour la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Le Fournisseur, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans qu'après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par le Fournisseur avec l'approbation du Directeur de Projet. Le Fournisseur doit faire l'objet d'un suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail.

Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant :

- a) l'exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels ;
- b) le travail sous terre, sous l'eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ;
- c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes ;
- d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé ;
- e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l'employeur.

9.16 Non-discrimination et égalité des chances.

Le Fournisseur ne doit pas prendre de décisions relatives à l'emploi ou au traitement du personnel du Fournisseur sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. Le Fournisseur doit fonder l'emploi de son personnel sur le principe de l'égalité des chances et du traitement

équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l'égard d'aucun aspect de la relation d'emploi, y compris le recrutement et l'embauche, la rémunération (y compris les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les conditions d'emploi, l'accès à la formation, l'affectation d'emploi, la promotion, la cessation d'emploi ou la retraite, et les pratiques disciplinaires.

Les mesures spéciales de protection ou d'assistance pour remédier à la discrimination antérieure ou pour la sélection à un emploi spécifique en fonction des exigences inhérentes à l'emploi ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. Le Fournisseur doit fournir une protection et une assistance au besoin pour assurer la non-discrimination et l'égalité des chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les enfants (en âge de travailler conformément au CCAG Sous-clause 9.15).

9.17 *Mécanisme de grief du personnel*

Le Fournisseur doit disposer d'un mécanisme de règlement des griefs pour le personnel employé pour l'exécution du Marché afin de soulever des préoccupations concernant l'environnement de travail. Le mécanisme de règlement des griefs doit être proportionnel à la nature, à l'échelle, aux risques et aux répercussions du Marché. Le mécanisme doit répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui fournit un retour d'information en temps opportun aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent.

9.18 *Sécurité du site du projet*

S'il est indiqué dans le CCAP, le Fournisseur sera responsable de la sécurité sur le ou les lieux du projet, y compris la fourniture et l'entretien à ses propres frais de tout éclairage, clôture et surveillance quand et si nécessaire pour l'exécution appropriée et la protection des lieux, ou pour la sécurité des propriétaires et des occupants des biens adjacents et pour la sécurité du public.

Dans l'élaboration des dispositions de sécurité, le Fournisseur doit être guidé par les lois applicables et toutes les autres exigences qui peuvent être énoncées dans les exigences de l'Acheteur.

Le Fournisseur doit effectuer : i) des vérifications appropriées des antécédents de tout personnel retenu pour assurer la sécurité; ii) former adéquatement le personnel de sécurité (ou déterminer qu'il est correctement formé) au recours à la force (et, le cas échéant, aux armes à feu) et à la conduite appropriée à l'égard du personnel du Fournisseur et de ses sous-traitants, du personnel de l'Acheteur et des collectivités concernées; iii) exiger du personnel de sécurité qu'il agisse dans le respect des lois applicables et des exigences énoncées dans les exigences de l'Acheteur.

Le Fournisseur ne doit pas permettre le recours à la force par le personnel de sécurité pour assurer la sécurité, sauf lorsqu'il est utilisé à des fins préventives et défensives, proportionnellement à la nature et à l'étendue de la menace.

9.19 Recrutement des personnes

Le Fournisseur ne doit pas recruter, ni tenter de recruter, soit pour une durée limitée ou sur une base permanente ou à travers de tout autre accord contractuel, du personnel et de la main-d'œuvre parmi le personnel de l'Acheteur.

9.20 Sauf si spécifié différemment dans les CCAP, le Fournisseur n'aura pas d'autres responsabilités de Fournisseur.

10.

Responsabi lités de l'Acheteur

10.1 L'Acheteur devra s'assurer de l'exactitude de toutes les informations et/ou données qu'il doit fournir au Fournisseur, sous réserve de dispositions contraires figurant dans le Marché.

10.2 L'Acheteur est chargé d'assurer en temps voulu la fourniture de toutes les ressources et informations et la prise de toutes les décisions de son ressort qui sont nécessaires pour parvenir à un Plan de projet convenu et finalisé d'un commun accord (conformément aux dispositions de la Clause 19.2 du CCAG) dans le délai spécifié dans le Calendrier d'exécution. Le fait pour lui de ne pas assurer la fourniture desdites ressources et informations et la prise desdites décisions pourra constituer un motif de Résiliation au sens de la Clause 41.3.1 b) du CCAG.

- 10.3 L'Acheteur sera responsable de l'acquisition, de la mise à disposition de la possession légale et physique ainsi que de l'accès au site. Il est également responsable de la possession, de l'utilisation et de l'accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché.
- 10.4 En cas de demande du Fournisseur, l'Acheteur fera tout son possible pour l'aider à obtenir en temps voulu et avec toute la diligence requise, auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux ou nationaux, les permis, autorisations et/ou licences nécessaires à l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le Fournisseur, ses Sous-traitants ou le personnel du Fournisseur ou de ses Sous-traitants, selon les cas.
- 10.5 Dans les cas où il incombe au Fournisseur de spécifier et d'acquérir ou de mettre à niveau les services de télécommunications et/ou d'approvisionnement électrique, ainsi qu'il est stipulé dans les Spécifications techniques, le CCAP, le Plan de projet convenu ou d'autres parties du Marché, l'Acheteur fera tout son possible pour aider le Fournisseur à obtenir lesdits services en temps voulu et avec toute la diligence requise.
- 10.6 L'Acheteur est chargé d'assurer en temps voulu la fourniture de toutes les ressources, de tous les accès et de toutes les informations nécessaires pour l'Installation et la Réception opérationnelle du Système (et notamment, mais non exclusivement, de l'un quelconque des services de télécommunications ou d'approvisionnement électrique requis), tels qu'ils sont identifiés dans le Plan de projet convenu et finalisé, excepté lorsque la fourniture desdits éléments est explicitement identifiée dans le Marché comme étant de la responsabilité du Fournisseur. En cas de retard de la part de l'Acheteur, la Date de réception opérationnelle pourra être reportée d'une manière appropriée, à la discrétion du Fournisseur.
- 10.7 A moins que le Marché n'en dispose autrement ou que l'Acheteur et le Fournisseur n'en conviennent autrement, l'Acheteur devra fournir le personnel opérationnel et technique en nombre suffisant et doté des qualifications appropriées dont aura besoin le Fournisseur pour assurer convenablement la Livraison, la Mise en service provisoire, l'Installation, la Mise en service opérationnelle et la Réception opérationnelle avant ou à

la date spécifiée par le Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques et par le Plan de projet convenu et finalisé.

- 10.8 L'Acheteur désignera le personnel qualifié nécessaire aux cours de formation devant être assurés par le Fournisseur, et prendra toutes les dispositions appropriées sur le plan logistique pour lesdits cours, conformément aux dispositions des Spécifications techniques, du CCAP et du Plan de projet convenu et finalisé ou à d'autres parties du Marché.
- 10.9 L'Acheteur assume la responsabilité principale du ou des Essai(s) de réception opérationnelle pour le Système, conformément aux dispositions de la Clause 27.2 du CCAG, et sera chargé de l'exploitation continue du Système après la Réception opérationnelle. Il est toutefois entendu que cela ne limitera en aucun cas les responsabilités du Fournisseur postérieures à la Réception opérationnelle qui sont spécifiées par ailleurs dans le Marché.
- 10.10 L'Acheteur est chargé d'effectuer en temps utile et à intervalles réguliers, en les stockant dans de bonnes conditions de sécurité, des sauvegardes de ses données et Logiciels conformément aux principes acceptés en matière de gestion des données, excepté lorsque d'autres dispositions du Marché assignent clairement cette responsabilité au Fournisseur.
- 10.11 La responsabilité des frais et dépenses engagés dans l'exécution des obligations à remplir au titre de la présente Clause appartiendra à l'Acheteur, à l'exception des frais engagés par le Fournisseur dans le cadre de l'exécution du ou des Essai(s) de réception opérationnelle, conformément aux dispositions de la Clause 27.2 du CCAG.
- 10.12 Sauf si spécifié différemment dans les CCAP, l'Acheteur n'aura pas d'autres responsabilités d'Acheteur.

PAIEMENT

- 11. Prix du Marché**
- 11.1 Le prix du Marché sera le prix spécifié à l'Article 2 (Prix du Marché et Conditions de paiement) de l'Acte d'Engagement.
- 11.2 Le Prix du Marché sera une somme forfaitaire fixe ne pouvant faire l'objet d'aucune modification, excepté :
- a) en cas de Modification du Système conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG ou d'autres clauses du Marché ;
 - b) conformément à la formule de révision des prix **spécifiée dans le CCAP**, le cas échéant.
- 11.3 Le Fournisseur sera réputé s'être assuré par lui-même de l'exactitude et du caractère suffisant du Prix du Marché, lequel devra, à moins que le Marché n'en dispose autrement, couvrir toutes les obligations qui lui incombent en vertu du Marché.
- 12. Conditions de paiement**
- 12.1 La demande de règlement du Fournisseur sera présentée par écrit à l'Acheteur, accompagnée d'une facture décrivant, en tant que de besoin, le Système ou le(s) Sous-système(s) ayant fait l'objet d'une Livraison, d'une Mise en service provisoire, d'une Installation et d'une Réception opérationnelle, et des documents soumis conformément aux dispositions de la Clause 22.5 du CCAG, et une fois exécutées les autres obligations stipulées dans le Marché. Le Prix du Marché sera payé ainsi qu'il est **spécifié dans le CCAP**.
- 12.2 Aucun paiement effectué par l'Acheteur en vertu des présentes ne sera réputé valoir acceptation par l'Acheteur du Système ou de l'un quelconque des Sous-systèmes.
- 12.3 Les règlements dus au Fournisseur seront effectués sans délai par l'Acheteur, et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la présentation d'une facture valide par le Fournisseur. Dans l'éventualité où l'Acheteur n'effectuerait pas un paiement dû à sa date d'exigibilité ou dans le délai stipulé dans le Marché, l'Acheteur sera tenu de payer au Fournisseur des intérêts sur le montant de cet arriéré au(x) taux **spécifié(s) dans le CCAP** pour toute la période de retard jusqu'au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou après un jugement ou une sentence arbitrale.
- 12.4 Tous les paiements seront effectués dans la ou les monnaie(s) spécifiée(s) dans l'Acte d'Engagement, en

vertu de la Clause 11 du CCAG. Pour les Biens et Services provenant du pays de l'Acheteur, les paiements seront effectués dans la monnaie du pays de l'Acheteur, à moins que le **CCAP** n'en dispose autrement.

- 12.5 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, la fraction en monnaies étrangères du Prix du Marché au titre des Biens et Services provenant d'un pays autre que le pays de l'Acheteur sera réglée au Fournisseur au moyen d'un crédit documentaire irrévocable émise par une banque agréée dans le pays du Fournisseur, et sera payable sur présentation à ladite banque des documents appropriés. Il est entendu que la lettre de crédit sera soumise aux dispositions de l'Article 10 de l'édition la plus récente des *Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires* publiée par la Chambre de commerce internationale, à Paris.

13. Garanties

13.1 Emission des garanties

Le Fournisseur devra fournir en faveur de l'Acheteur les garanties suivantes, dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après.

13.2 Garantie de restitution d'avance

- 13.2.1 Ainsi qu'il est spécifié dans le CCAP en référence à la Clause 12.1 du CCAG, le Fournisseur pourra recevoir une avance à la condition de fournir, dans les vingt-huit (28) jours après la notification d'attribution du Marché, une garantie d'un montant égal à l'avance, libellée dans la ou les mêmes monnaies que l'avance, et valable jusqu'à la Réception opérationnelle du Système.

- 13.2.2 La garantie devra être de la forme prévue dans le Dossier d'appel d'offres ou de toute autre forme acceptable par l'Acheteur. Le montant de la garantie sera réduit proportionnellement à la valeur de la partie du Système qui aura été achevée par le Fournisseur et qui lui aura été réglée périodiquement, et la garantie sera nulle de plein droit lorsque le montant intégral de l'avance aura été recouvré par l'acheteur. Sauf disposition contraire dans le **CCAP**, la réduction de la valeur et l'expiration de la Garantie de restitution d'avance seront calculées de la manière suivante :

« $P \cdot a / (100 - a)$, où « P » est la somme de tous les paiements effectués à ce jour au Fournisseur (à

l'exclusion de l'Avance) et « a » est l'Avance exprimée en pourcentage du Prix du Marché conformément aux dispositions du CCAP (Clause 12.1 du CCAG) ».

La garantie sera retournée au Fournisseur dès son expiration.

13.3 Garantie de bonne exécution

13.3.1 Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la notification du Marché, le Fournisseur devra fournir une garantie pour la bonne exécution du Marché pour le montant et dans la monnaie **spécifiée dans le CCAP**.

13.3.2 La garantie sera une garantie bancaire, sous la forme prévue dans la section du Dossier d'appel d'offres relative aux Modèles de formulaires, ou dans une autre forme jugée acceptable par l'Acheteur.

13.3.3 La garantie deviendra automatiquement nulle de plein droit lorsque toutes les obligations du Fournisseur au titre du Marché auront été remplies, et notamment, mais non exclusivement, toutes obligations lui incombant durant la Période de garantie et toute prolongation de ladite période. La garantie sera retournée au Fournisseur au plus tard vingt-huit (28) jours après son expiration.

13.3.4 La garantie sera réduite au montant **indiqué dans le CCAP**, à la date de Réception opérationnelle, pour que la garantie réduite ne couvre que le reste des obligations du Fournisseur qui subsistent au titre de la garantie.

14. Impôts, droits et taxes

14.1 Le Fournisseur devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts, charges et autres contributions perçus en dehors du territoire du pays de l'Acheteur, en liaison avec les Biens et Services fournis en dehors du pays de l'Acheteur. Tous les droits, tel que les droits d'importation ou de douane et les taxes et autres contributions payables dans le pays de l'Acheteur pour la fourniture de Biens et de Services ne provenant pas du pays de l'Acheteur sont la responsabilité de l'Acheteur à moins que ces droits ou taxes soient inclus dans le Prix du Marché dans l'Article 2 de l'Acte d'Engagement et des Bordereaux de prix

auxquels il renvoie, auquel cas les droits et taxes seront à la charge du Fournisseur.

14.2 Pour les Biens et Services fournis localement, le Fournisseur devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges, etc. jusqu'à la livraison des Biens ou des Services qui font l'objet du Marché à l'Acheteur. Les droits ou taxes, tels que la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe de vente ou droits de timbre tels qu'ils s'appliquent, ou sont clairement identifiables sur les factures à condition qu'ils s'appliquent dans le pays de l'Acheteur et uniquement si ces droits, impôts et/ou charges sont aussi exclus du prix du Marché dans l'Article 2 de l'Acte d'Engagement et des Bordereaux de prix auxquels il renvoie, constituent la seule exception.

14.3 Si le Fournisseur peut prétendre à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale dans le pays de l'Acheteur, l'Acheteur fera tous ses efforts pour lui permettre d'en bénéficier au maximum.

14.4 Aux fins du Marché, il est entendu que le Prix du Marché spécifié à l'Article 2 (Prix du Marché et Conditions de paiement) de l'Acte d'Engagement est établi sur la base des taxes, droits, impôts et charges (également dénommés « Taxe(s) » dans la présente Clause 14.4 du CCAG) en vigueur dans le pays de l'Acheteur vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres. Si le taux d'une Taxe est augmenté ou réduit, une nouvelle Taxe introduite, une Taxe existante supprimée, ou en cas de tout changement dans l'interprétation ou l'application de toute Taxe survenant pendant l'exécution du Marché, qui s'est appliqué ou s'appliquera au Fournisseur, à ses Sous-Traitants ou à leurs employés dans le cadre de l'exécution du Marché, un ajustement équitable du Prix du Marché sera effectué, prenant pleinement en compte toute modification de ce type, par majoration ou réduction du Prix du Marché, selon le cas.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

15. Droit de Propriété Intellectuelle

15.1 Les Droits de propriété intellectuelle attachés à l'ensemble des Logiciels standard et des Documents standard demeureront la propriété du dépositaire desdits droits.

15.2 L'Acheteur accepte de limiter l'utilisation ou la reproduction des Logiciels standard et des Documents

standard, conformément aux dispositions de la Clause 16 du CCAG, étant entendu toutefois que des reproductions supplémentaires desdits Documents peuvent être faites par l'Acheteur aux fins d'utilisation dans le cadre du projet dont le Système fait partie, au cas où le Fournisseur ne livre pas de reproductions dans les trente (30) jours suivant la réception d'une demande portant sur lesdits Documents.

15.3 Les droits contractuels qu'a l'Acheteur d'utiliser les Logiciels standard ou des éléments des Logiciels standard ne peuvent être cédés, octroyés sous licence ou transférés volontairement de toute autre manière si ce n'est conformément à l'accord de licence pertinent ou selon les modalités pouvant être **autrement spécifiées dans le CCAP**.

15.4 Sous réserve du **CCAP**, les Droits de propriété intellectuelle attachés à l'ensemble des Logiciels personnalisés et aux Documents personnalisés spécifiés dans les Annexes 4 et 5 à l'Acte d'Engagement (le cas échéant) seront dévolus à l'Acheteur à la date du présent Marché ou à la création desdits droits (si ladite création intervient postérieurement à la date du présent Marché). Le Fournisseur établira et signera, ou prendra les mesures nécessaires pour que soient établis et signés, tous actes, documents et autres éléments que l'Acheteur pourra juger nécessaires ou souhaitables afin de parfaire le droit, le titre et l'intérêt de l'Acheteur à l'égard de ces droits. En ce qui concerne lesdits Logiciels personnalisés et Documents personnalisés, le Fournisseur veillera à ce que le tiers détenteur d'un droit moral à l'égard desdits éléments n'exerce pas son droit, et, si l'Acheteur lui en fait la demande et que cela est autorisé en vertu du droit applicable, le Fournisseur veillera à ce que le détenteur d'un tel droit moral y renonce.

15.5 **Sauf dans la mesure où spécifié différemment dans le CCAP**, des arrangements d'entiercement ne seront pas requis.

16. Accords de licence

16.1 Sauf dans la mesure où les Droits de propriété intellectuelle attachés aux Logiciels sont dévolus à l'Acheteur, le Fournisseur accorde par les présentes à l'Acheteur une licence d'accès et d'utilisation des Logiciels, y compris toutes inventions, tous plans et toutes marques incorporées dans lesdits Logiciels.

Ladite licence d'accès et d'utilisation des Logiciels :

- (a) est :
 - (i) non exclusive ;
 - (ii) intégralement payée et irrévocable (étant entendu qu'elle prendra fin si le Marché est résilié conformément aux dispositions des Clauses 41.1 ou 41.3 du CCAG) ;
 - (iii) valide sur l'ensemble du territoire du pays de l'Acheteur **sauf disposition contraire dans le CCAP** ; et
 - (iv) soumise aux autres restrictions (le cas échéant) **spécifiées dans le CCAP**.
- (b) permet aux Logiciels :
 - (i) d'être utilisés ou copiés aux fins d'utilisation sur ou avec l'ordinateur ou les ordinateurs pour lequel (lesquels) ils ont été acquis (si cela est stipulé dans les Spécifications techniques et/ou l'offre du Fournisseur), ainsi qu'un ou des ordinateurs de rechange d'une capacité égale ou similaire si l'ordinateur principal ou les ordinateurs principaux ne fonctionnent pas, et pendant une période de transition raisonnable correspondant au passage de l'ordinateur principal ou des ordinateurs principaux à l'ordinateur de rechange ou aux ordinateurs de rechange ;
 - (ii) d'être utilisés ou copiés aux fins d'utilisation, ou transférés, sur un ou des ordinateurs de rechange (une utilisation simultanée sur l'ordinateur ou les ordinateurs d'origine et l'ordinateur ou les ordinateurs de rechange étant possible pendant une période de transition raisonnable), étant entendu que, si les Spécifications techniques et/ou l'offre du Fournisseur stipulent que la licence est limitée à une certaine catégorie d'ordinateur, et à moins que le Fournisseur n'en convienne autrement par écrit, l'ordinateur ou les ordinateurs de rechange est (sont) dans cette catégorie ;
 - (iii) si le Système est de nature à permettre un tel accès, d'être invoqués à partir d'autres ordinateurs reliés à l'ordinateur principal ou aux

ordinateurs principaux et/ou de rechange par le biais d'un réseau local ou général ou d'un dispositif analogue, et d'être utilisés ou copiés aux fins d'utilisation sur ces autres ordinateurs dans la mesure nécessaire à cet accès ;

- (iv) d'être reproduits aux fins de préservation ou de sauvegarde ;
- (v) d'être personnalisés, adaptés ou combinés avec d'autres logiciels informatiques aux fins d'utilisation par l'Acheteur, à condition que les logiciels dérivés incorporant une partie substantielle, quelle qu'elle soit, des Logiciels livrés et soumis à restrictions soient soumis aux mêmes restrictions que celles stipulées dans le présent Marché ;
- (vi) **à moins qu'il n'est spécifié autrement dans le CCAP**, d'être divulgués aux fournisseurs de services de support et à leurs sous-traitants et reproduits en vue d'être utilisés par eux (l'Acheteur pouvant octroyer aux dits fournisseurs et sous-traitants une licence subsidiaire d'utilisation et de reproduction aux fins d'utilisation des Logiciels), dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs contrats de services de support, et sous réserve des mêmes restrictions que celles stipulées dans le présent Marché ; et
- (vii) **à moins que le CCAP** n'en dispose autrement, de n'être divulgués, et reproduits en vue d'être utilisés par aucune autre partie.

16.2 Les Logiciels standard pourront être soumis à un audit par le Fournisseur, conformément aux modalités spécifiées dans le CCAP, en vue de vérifier le respect des accords de licence susmentionnés. **Sauf disposition contraire dans le CCAP**, l'Acheteur mettra à la disposition du Fournisseur dans le délai de sept (7) jours suivant sa demande écrite, un état exact et à jour du nombre et de la localisation des copies, le nombre des utilisateurs autorisés, ou tout autre renseignement requis afin de prouver l'utilisation du Logiciel standard en conformité avec l'accord de licence. Si et seulement si cela est expressément convenu par écrit entre l'Acheteur et le Fournisseur, l'Acheteur permettra, dans le cadre d'une procédure convenue au préalable, l'exécution de

fonctions d'un logiciel placé sous le contrôle du Fournisseur, et la transmission sans restriction des renseignements en résultant sur l'utilisation de logiciels.

**17. Informations
confidentielles**

17.1 À moins que le CCAP n'en dispose autrement, l'Acheteur et le Fournisseur (« la Partie destinataire ») tiendront chacun pour confidentiels et ne divulgueront pas à quelque tierce partie que ce soit, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autre partie au présent Marché (« la Partie divulgatrice »), les documents, données ou autres informations de nature confidentielle (les « Informations confidentielles ») liés au présent Marché et fournis, directement ou indirectement, par la Partie divulgatrice avant, durant l'exécution ou suite à la résiliation du présent Marché.

17.2 Aux fins de la Clause 17.1 ci-avant, le Fournisseur est aussi la Partie destinataire d'Informations confidentielles générées par le Fournisseur lui-même dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles et relatifs aux affaires, finances, fournisseurs, employés et autres contacts de l'Acheteur, ou à l'utilisation du Système par l'Acheteur,

17.3 Nonobstant les dispositions des Clauses 17.1 et 17.2 ci-dessus :

(a) le Fournisseur peut communiquer à son Sous-traitant des Informations confidentielles de l'Acheteur dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour permettre au Sous-traitant d'exécuter les travaux à sa charge dans le cadre du Marché ; et

(b) l'Acheteur peut communiquer des Informations confidentielles du Fournisseur : i) à ses fournisseurs de services de support et à leurs sous-traitants dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour leur permettre d'exécuter les travaux à leur charge dans le cadre de leurs contrats de services de support ; et ii) à ses filiales,

Auquel cas la Partie destinataire veillera à ce que la personne à laquelle elle communique des Informations confidentielles de la Partie divulgatrice connaisse et respecte les obligations de la Partie destinataire aux termes de la présente Clause 17 du CCAG, de la même manière que si ladite personne était partie au Marché à la place de la Partie destinataire.

17.4 L'Acheteur n'emploiera pas, sans le consentement écrit préalable du Fournisseur, l'une quelconque des

Informations confidentielles qu'il tient du Fournisseur à d'autres fins que l'exploitation, la maintenance et la mise au point supplémentaire du Système. De même, le Fournisseur n'emploiera pas, sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur, l'une quelconque des Informations confidentielles qu'il tient de l'Acheteur à d'autres fins que celles nécessaires à l'exécution du Marché.

17.5 L'obligation incombant aux parties en vertu des Clauses 17.1, à 17.4 ci-dessus ne s'applique cependant pas aux informations :

- (a) qui tombent dans le domaine public, dès à présent ou par la suite, sans faute de la Partie destinataire ;
- (b) dont on peut prouver qu'elles ont été en possession de la Partie destinataire au moment de leur divulgation et qui n'ont pas été précédemment obtenues, ni directement ni indirectement, de la Partie divulgatrice ;
- (c) qui sont, de façon licite, mises à la disposition de la Partie destinataire par une tierce partie non soumise à l'obligation de confidentialité ;
- (d) est fournies par la Banque

17.6 Les dispositions de la présente Clause 17 n'affectent en aucune façon un quelconque engagement de confidentialité souscrit par l'une ou l'autre des parties au présent Marché avant la date du Marché en ce qui concerne le Système ou une quelconque partie du Système.

17.7 A moins qu'autrement spécifié dans les CCAP, les dispositions de la présente Clause 17 resteront en vigueur pendant une période de trois (3) ans après l'exécution ou la résiliation du Marché.

E. FOURNITURE, INSTALLATION, MISE A L'ESSAI, MISE EN SERVICE ET RECEPTION DU SYSTEME

18.Représentants

18.1 Directeur de projet

Si le Directeur de projet n'est pas désigné dans le Marché, l'Acheteur nommera un Directeur de projet dans les quatorze (14) jours suivant la Date d'entrée en vigueur du Marché, et notifiera par écrit au Fournisseur le nom du Directeur de projet. Pendant la durée du Marché, l'Acheteur pourra à sa discrétion nommer une autre personne en qualité de Directeur de projet en lieu et place

de la personne précédemment nommée à cette fonction, et il notifiera sans délai au Fournisseur le nom de cette autre personne. Il ne pourra être procédé à une telle nomination que dans la mesure où la période et les modalités de cette nomination ne perturbent pas la progression des travaux relatifs au Système. Cette nomination ne sera effective qu'à compter de la réception de ladite notification par le Fournisseur. Sous réserve des extensions et/ou limitations (éventuellement) **spécifiées dans leCCAP**, le Directeur de projet sera habilité à représenter l'Acheteur pour toutes les affaires courantes relatives au Système ou résultant du Marché et sera la personne émettant ou recevant notifiant les notifications au nom de l'Acheteur en conformité avec la Clause 4 du CCAG.

18.2 Représentant du Fournisseur

- 18.2.1 Si le Représentant du Fournisseur n'est pas désigné dans le Marché, le Fournisseur nommera alors ledit Représentant dans les quatorze (14) jours suivant la Date d'entrée en vigueur du Marché, et demandera à l'Acheteur d'approuver par écrit le choix de cette personne. Cette demande devra être accompagnée du curriculum vitae détaillé de la personne désignée, ainsi que d'une description des éventuelles autres responsabilités, afférentes ou non au Système, que ladite personne continuera d'exercer tout en servant en qualité de Représentant du Fournisseur. Si l'Acheteur n'oppose aucune objection à cette nomination dans un délai de quatorze (14) jours, le choix du Représentant du Fournisseur sera réputé avoir été approuvé. Si l'Acheteur s'oppose au choix du Représentant du Fournisseur dans ce délai de quatorze (14) jours en précisant les motifs de sa décision, le Fournisseur nommera un remplaçant dans les quatorze (14) jours suivant cette opposition, et cette nomination sera soumise aux dispositions de la présente Clause 18.2.1 du CCAG.
- 18.2.2 Sous réserve des extensions et/ou limitations (le cas échéant) **spécifiées dans le CCAP**, le Représentant du Fournisseur sera habilité à représenter le Fournisseur pour toutes les affaires courantes relatives au Système ou résultant du Marché. et sera la personne émettant ou recevant les notifications au nom du Fournisseur en conformité avec la Clause 4 du CCAG.
- 18.2.3 Le Fournisseur ne révoquera pas le Représentant du Fournisseur sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur, qui ne refusera pas son consentement sans motif valable. Si l'Acheteur y consent, le Fournisseur nommera une autre personne dotée de qualifications égales ou supérieures Représentant du Fournisseur, conformément à la procédure définie à la Clause 18.2.1 du CCAG.
- 18.2.4 Le Représentant du Fournisseur et son personnel sont tenus de travailler en étroite collaboration avec le Directeur de Projet et le personnel de l'Acheteur, d'agir dans les limites de leurs propres pouvoirs, et de respecter les instructions émises par l'Acheteur

qui sont conformes aux conditions du Marché. Le Représentant du Fournisseur est chargé de diriger les activités de son personnel et de tout personnel sous-traitant.

- 18.2.5 Le Représentant du Fournisseur peut, sous réserve du consentement de l'Acheteur (qui ne refusera pas son consentement sans motif valable), déléguer à tout moment à toute personne tout pouvoir, fonction ou autorité dont il est investi. Cette délégation peut être révoquée à tout moment. Cette délégation ou révocation fera l'objet d'un avis préalable écrit signé par le Représentant du Fournisseur, qui spécifiera les pouvoirs, fonctions et autorités ainsi délégués ou révoqués. Cette délégation ou révocation sera sans effet tant qu'une copie de l'avis notifiant ladite délégation ou révocation n'aura pas été remise à l'Acheteur et au Directeur de projet.
- 18.2.6 Les actions entreprises ou les pouvoirs, fonctions et autorités, quels qu'ils soient, exercés par une quelconque personne au titre d'une délégation donnée conformément aux dispositions de la Clause 18.2.5 du CCAG seront réputés être des actions entreprises ou des pouvoirs, fonctions et autorités exercés par le Représentant du Fournisseur.
- 18.3 Objections et Renvois
- 18.3.1 Le Directeur de Projet peut exiger du Fournisseur qu'il remplace (ou qu'il soit remplacé) le Représentant du Fournisseur ou toute autre personne employée par le Fournisseur dans l'exécution du Marché, qui :
- a) persiste dans toute inconduite ou manque de soins ;
 - b) s'acquitte des tâches d'une manière incompétente ou négligente ;
 - c) ne respecte aucune disposition du Marché ;
 - d) persiste dans toute conduite préjudiciable à la sécurité, à l'hygiène ou à la protection de l'environnement ;

- e) sur la base de preuves raisonnables, est déterminé à s'être livré à des fraudes et à des corruptions pendant l'exécution du Marché ;
- f) a été recruté auprès du personnel de l'Acheteur ;
- g) se livre à tout autre comportement qui viole le Code de conduite, selon le cas ;

Le cas échéant, le Fournisseur devra nommer rapidement un remplaçant approprié ayant des compétences et une expérience équivalente.

Nonobstant toute obligation du Directeur de Projet de retirer ou de provoquer le retrait d'une personne, le Fournisseur doit prendre des mesures immédiates, le cas échéant, en réponse à toute violation de l'alinéa (a) à (g) ci-dessus. Cette action immédiate comprend la suppression (ou l'élimination) de toute personne employée par le fournisseur dans l'exécution du contrat qui s'engage dans (a), (b), (c), (d), (e) ou (g) ci-dessus ou a été recrutée comme indiqué au point (f) ci-dessus.

18.3.2 Si un représentant ou employé du Fournisseur est renvoyé conformément aux dispositions de la Clause 18.3.1 du CCAG, le Fournisseur, si besoin est, nommera rapidement un remplaçant.

19. Plan de projet

- 19.1 En étroite collaboration avec l'Acheteur, et sur la base du Plan de projet préliminaire figurant dans son offre, le Fournisseur établira un Plan de projet englobant les activités spécifiées dans le Marché. Le contenu du Plan de projet sera tel que **spécifié dans le CCAP** et/ou les Spécifications techniques.
- 19.2 **Sauf disposition contraire dans le CCAP**, dans un délai de trente (30) jours à compter de la Date d'entrée en vigueur du Marché, le Fournisseur soumettra un Plan de projet à l'Acheteur. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception du Plan de projet, l'Acheteur notifiera au Fournisseur les éléments vis-à-vis desquels il estime que le Plan de projet ne garantit pas que le programme d'activités, les méthodes et/ou les Technologies de l'information proposés seront conformes aux Spécifications techniques et/ou aux dispositions du CCAP (lesdits éléments étant dénommés les « points de non-conformité » aux fins de la présente Clause 19.2). Dans les cinq (5) jours suivant la réception de ladite notification, le Fournisseur rectifiera le Plan de projet, qu'il soumettra à

nouveau à l'Acheteur Dans les cinq (5) jours suivant la nouvelle soumission du Plan de projet, l'Acheteur notifiera au Fournisseur les éventuels points de non-conformité restants. Cette procédure sera répétée tant que de besoin jusqu'à ce que le Plan de projet ne présente plus de points de non-conformité. Lorsque cela sera le cas, l'Acheteur en donnera confirmation par écrit au Fournisseur. Le Plan de projet ainsi approuvé (« le Plan de projet convenu ») liera contractuellement l'Acheteur et le Fournisseur.

- 19.3 Si besoin est, les conséquences sur le Calendrier d'exécution des modifications convenues lors de la mise au point finale du Plan de projet convenu et finalisé seront incorporées au Marché par le biais d'avenants, conformément aux Clauses 39 et 40 du CCAG.
- 19.4 Le Fournisseur s'engage à fournir, installer, essayer et mettre en service le Système conformément au Plan de projet convenu et finalisé et aux dispositions du Marché.
- 19.5 **Sauf disposition contraire dans le CCAP**, le Fournisseur soumettra à l'Acheteur les Rapports mensuels d'avancement, récapitulant :
- (i) les résultats obtenus durant la période écoulée ;
 - (ii) les écarts cumulatifs enregistrés, à la date dudit rapport, vis-à-vis des étapes du calendrier spécifiées dans le Plan de projet convenu et finalisé ;
 - (iii) les mesures correctives à prendre pour respecter le calendrier prévu ; les modifications proposées au niveau du calendrier prévu ;
 - (iv) les autres questions et problèmes en suspens ; les mesures qu'il est proposé de prendre ;
 - (v) les ressources que l'Acheteur est censé fournir, selon le Fournisseur, et/ou les mesures que l'Acheteur doit prendre durant la période du rapport suivant ;
 - (vi) l'état de respect des exigences environnementales et sociales, selon le cas ;
 - (vii) les autres questions ou problèmes éventuels que prévoit le Fournisseur et qui risquent d'influencer l'avancement et/ou le rendement du projet.
- 19.6 Les rapports d'avancement et autres rapports **spécifiés dans le CCAP** seront établis par le Fournisseur et soumis

à l'Acheteur selon le format et la fréquence stipulés dans les Spécifications techniques.

19.7 Exigence de déclaration immédiate

Le Fournisseur doit informer immédiatement le Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident sur le ou les lieux du projet, qui a ou est susceptible d'avoir un effet négatif important sur l'environnement, les collectivités concernées, le public, le personnel de l'Acheteur, le personnel du Fournisseur ou le personnel des sous-traitants. Cela comprend, sans s'y limiter, tout incident ou accident causant des décès ou des blessures graves ; effets négatifs importants ou dommages à la propriété privée; ou toute allégation d'EAS et/ou de HS. Dans le cas d'EAS et/ou de HS, tout en maintenant la confidentialité, selon le cas, le type d'allégation (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l'âge de la personne qui a vécu l'incident allégué devraient être inclus dans l'information. Le Fournisseur doit fournir au Directeur de Projet tous les détails de ces incidents ou accidents dans le délai convenu avec l'Acheteur.

L'Acheteur doit exiger de ses sous-traitants qu'ils l'informent immédiatement des incidents ou accidents visés dans la présente Clause.

20. Sous-traitance

20.1 L'Annexe 3 à l'Acte d'Engagement (Liste des Sous-traitants approuvés) spécifie les éléments de services ou fournitures essentiels et fait figurer en regard de chaque élément une liste des Sous-traitants qui sont jugés acceptables par l'Acheteur. Si aucun Sous-traitant n'est inscrit en regard de l'un des éléments, le Fournisseur établira une liste de Sous-traitants qu'il juge qualifiés et souhaite voir inclus dans la liste pour lesdits éléments. Le Fournisseur pourra de temps à autre proposer des ajouts ou des retraites au niveau de l'une quelconque desdites listes. Le Fournisseur soumettra à l'Acheteur l'une quelconque desdites listes ou des modifications s'y rapportant afin qu'il l'approuve dans des délais permettant de ne pas perturber l'avancement des travaux afférents au Système. L'Acheteur ne refusera pas de donner son approbation sans motif valable. Une telle approbation donnée par l'Acheteur pour l'un des Sous-traitants n'aura pas pour effet de dégager le Fournisseur de l'un quelconque des devoirs, obligations ou responsabilités qui lui incombent en vertu du Marché.

- 20.2 Le Fournisseur peut, à sa discrétion, sélectionner et employer des Sous-traitants pour les éléments essentiels en les choisissant dans les listes établies conformément aux dispositions de la Clause 20.1 du CCAG. Si le Fournisseur souhaite employer un Sous-traitant ne figurant pas dans l'une desdites listes, ou sous-traiter un élément non inclus dans l'une desdites listes, il devra demander l'approbation préalable de l'Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 20.3 du CCAG.
- 20.3 Pour les éléments pour lesquels des listes de Sous-traitants pré-approuvés n'ont pas été spécifiées dans l'Annexe 3 à l'Acte d'Engagement, le Fournisseur peut employer les Sous-traitants de son choix à condition: i) que le Fournisseur notifie l'Acheteur par écrit au moins vingt-huit (28) jours avant la date de démarrage proposée pour ledit Sous-traitant; et ii) que l'Acheteur ait donné son approbation par écrit ou omis de répondre au terme de cette période. Le Fournisseur n'engagera aucun Sous-traitant à l'égard duquel l'Acheteur a émis une objection par écrit avant le terme de la période de notification. L'absence d'objection écrite de l'Acheteur durant la période susmentionnée vaudra acceptation officielle du Sous-traitant proposé. Si ce n'est dans la mesure où elle permet l'approbation tacite par l'Acheteur de Sous-traitants ne figurant pas dans la liste jointe à l'Acte d'Engagement, rien dans la présente Clause ne vient limiter les droits et obligations de l'Acheteur ou du Fournisseur tels qu'ils sont spécifiés dans les Clauses 20.1 et 20.2 du CCAG, dans le CCAP ou dans l'Annexe 3 à l'Acte d'Engagement.

21. Conception et ingénierie

21.1 Spécifications techniques et Plans

21.1.1 Le Fournisseur se chargera des études détaillées de conception et des activités d'exécution nécessaires à une installation réussie du Système conformément aux dispositions du Marché ou, lorsque cela n'est pas précisé, conformément aux bons usages en vigueur dans le secteur.

Le Fournisseur sera responsable de tout écart, erreur ou omission affectant les spécifications, plans et autres documents techniques élaborés par ses soins, indépendamment du fait que lesdits plans, spécifications et autres documents techniques aient été approuvés ou non par le Directeur de projet, sous réserve que lesdits écarts, erreurs ou omissions ne soient dus à des informations

inexactes fournies par écrit au Fournisseur par l'Acheteur ou au nom de celui-ci.

21.1.2 Le Fournisseur a le droit de décliner toute responsabilité pour toute étude de conception, données, dessin, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui lui serait fourni ou assigné par l'Acheteur ou au nom de ce dernier, en faisant tenir au Directeur de projet un avis par lequel il décline sa responsabilité.

21.2 Codes et normes

Chaque fois que le Marché fait référence à des codes et des normes conformément auxquels le Marché doit être exécuté, l'édition ou la version révisée desdits codes et normes qui est en vigueur vingt-huit jours (28) avant la date limite de remise des offres prévaudra, à moins que le CCAP n'en dispose autrement. Pendant l'exécution du Marché, toute modification desdits codes et normes sera appliquée après que l'Acheteur aura donné son accord, et elle sera traitée conformément aux dispositions de la Clause 39.3 du CCAG.

21.3 Approbation/Examen des documents techniques par le Directeur de projet

21.3.1 **Sauf s'il est stipulé autrement dans le CCAP**, il n'est pas prévu de documents de contrôle technique. Cependant **si le CCAP mentionne** des documents de contrôle technique, le Fournisseur élaborera et fournira les documents spécifiés afin que le Directeur de projet les approuve ou examine.

Toute partie du Système décrite ou incluse dans les documents soumis pour approbation ne sera réalisée qu'après que le Directeur de projet aura approuvé lesdits documents.

Les dispositions des Clauses 21.3.2 à 21.3.7 ci-après s'appliqueront à tous les documents soumis à l'approbation du Directeur de projet, mais non à ceux qui sont fournis au Directeur de projet aux seules fins d'examen.

21.3.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le Directeur de projet de tout document soumis à son approbation conformément aux dispositions de la Clause 21.3.1 ci-dessus, le Directeur de projet en retournera une copie revêtue de son approbation

signifiée par endos au Fournisseur, ou il avisera le Fournisseur par écrit de sa décision de rejeter ledit document, des raisons qui ont motivé ce rejet et des modifications qu'il propose. Si le Directeur de projet ne prend pas une telle mesure dans le délai de quatorze (14) jours précité, ledit document sera réputé avoir été approuvé par le Directeur de projet.

- 21.3.3 Le Directeur de projet ne rejettera un document qu'aux seuls motifs que le document en question n'est pas conforme à une disposition spécifique du Marché ou qu'il est contraire aux bons usages en vigueur dans le secteur.
- 21.3.4 Si le Directeur de projet rejette un document, le Fournisseur modifiera ce document et le représentera au Directeur de projet pour approbation conformément aux dispositions de la Clause 21.3.2 ci-dessus. Si le Directeur de projet approuve un document sous réserve de modification(s), le Fournisseur effectuera la ou les modification(s) requise(s), après quoi le document sera réputé avoir été approuvé, sous réserve des dispositions de la Clause 21.3.5. La procédure définie dans les Clauses 21.3.2 à 21.3.4 sera répétée tant que de besoin jusqu'à ce que le Directeur de projet approuve les documents en cause
- 21.3.5 Si un litige ou différend survient entre l'Acheteur et le Fournisseur à l'occasion ou du fait du rejet par le Directeur de projet d'un quelconque document et/ou d'une (de) modification(s) d'un quelconque document et ne peut être réglé entre les parties dans un délai raisonnable, ledit litige ou différend pourra être soumis à la décision d'un Conciliateur conformément aux dispositions de la Clause 43.1 du CCAG (Conciliateur), si le nom dudit Conciliateur est spécifié dans l'Acte d'Engagement. Si ledit litige ou différend est soumis à un Conciliateur, le Directeur de projet donnera instructions sur le point de savoir s'il convient de poursuivre ou non l'exécution du Marché et, dans l'affirmative, sur la manière de procéder. Le Fournisseur poursuivra l'exécution du Marché conformément aux instructions du Directeur de projet, sous réserve que si le Conciliateur soutient le point de vue du Fournisseur sur le différend et qu'aucune notification n'est délivrée par l'Acheteur au titre de la Clause 43.2.1 du CCAG, le Fournisseur sera remboursé par l'Acheteur de tous frais supplémentaires subis en raison de ces instructions et sera libéré de toute responsabilité ou obligation en liaison avec ce différend ou avec l'exécution des instructions, au

choix du Conciliateur, et le Délai de réception opérationnelle sera prolongé en conséquence.

21.3.6 L'approbation du Directeur de projet avec ou sans modification(s) du document fourni par le Fournisseur ne libérera le Fournisseur d'aucune des responsabilités ou obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du Marché, sauf dans la mesure où tout manquement ultérieur serait dû aux modifications exigées par le Directeur de projet ou à des informations inexactes fournies par écrit au Fournisseur par l'Acheteur ou au nom de celui-ci.

21.3.7 Le Fournisseur ne pourra modifier un document déjà approuvé sans avoir au préalable soumis au Directeur de projet la modification dudit document et obtenu l'approbation du Directeur de projet à cet égard en vertu des dispositions de la présente Clause 21.3. Si le Directeur de projet demande une modification quelconque sur un document déjà approuvé ou sur tout document fondé sur ledit document, les dispositions de la Clause 39 du CCAG (Modification du Système) s'appliqueront à cette demande.

22.Acquisition, livraison et transport

22.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 14.1 du CCAG, le Fournisseur fabriquera ou se procurera et assurera le transport sur le Site du Projet de l'ensemble des Technologies de l'information, Documents et autres Biens de manière diligente et en bon ordre.

22.2 La livraison des Technologies de l'information, Documents et autres Biens sera effectuée par le Fournisseur conformément aux Spécifications techniques.

22.3 Les livraisons anticipées ou partielles nécessitent le consentement explicite et écrit de l'Acheteur, lequel ne refusera pas sans motif valable de donner ledit consentement.

22.4 Transport

22.4.1 Le Fournisseur fournira l'emballage requis pour les Biens afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou détériorés pendant le transport. L'emballage, le marquage et la documentation à l'intérieur et à l'extérieur de l'emballage respectera scrupuleusement les instructions de l'Acheteur au Fournisseur.

22.4.2 Le Fournisseur assumera la responsabilité et le coût du transport jusqu'aux Sites du Projet, conformément aux termes et conditions de la spécification des prix dans les Bordereaux de prix, y compris les termes et conditions associés aux Incoterms.

22.4.3 **A moins que le CCAP n'en dispose autrement**, le Fournisseur sera libre de recourir à des transporteurs enregistrés dans tout pays répondant aux critères de provenance et d'obtenir des services d'assurance dans tout pays répondant aux critères de provenance.

22.5 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, le Fournisseur fournira à l'Acheteur les bordereaux d'expédition et autres documents spécifiés ci-après :

22.5.1 Pour les Biens provenant d'un pays autre que le pays de l'Acheteur :

Au moment de l'expédition, le Fournisseur notifiera à l'Acheteur et à la compagnie d'assurance à laquelle il a fait appel pour assurer la cargaison, par télécopie, courrier électronique ou échange de données informatique (EDI), tous les détails concernant ladite expédition. Il enverra dans les meilleurs délais à l'Acheteur, par courrier ou messagerie express, selon les besoins, les documents suivants, en adressant copie à la compagnie d'assurance :

- (a) deux exemplaires de la facture du Fournisseur indiquant la description des Biens, les quantités, les prix unitaires et le montant total ;
- (b) les documents de transport habituels ;
- (c) le certificat d'assurance ;
- (d) le ou les certificat(s) d'origine ; et
- (e) les dates et lieux d'arrivée estimatifs dans le pays de l'Acheteur et sur le site.

22.5.2 Pour les Biens fournis localement (provenant du pays de l'Acheteur) :

Au moment de l'expédition, le Fournisseur notifiera à l'Acheteur, par télécopie, courrier électronique ou EDI, tous les détails concernant ladite expédition. Il enverra dans les meilleurs délais à l'Acheteur, par

courrier ou messagerie express, selon les besoins, les documents suivants :

- (a) deux exemplaires de la facture du Fournisseur indiquant la description des Biens, les quantités, les prix unitaires et le montant total ;
- (b) les documents de transport habituels ;
- (c) le certificat d'assurance ;
- (d) le ou les certificat(s) d'origine ; et
- (e) les dates d'arrivée estimatives sur le site.

22.6 Dédouanement

- (a) L'Acheteur assumera la responsabilité et le coût du dédouanement dans le pays de l'Acheteur aux termes de la disposition des Incoterms relative à l'établissement des prix des produits d'origine étrangère, conformément aux dispositions de l'Article 2 de l'Acte d'Engagement.
- (b) À la demande de l'Acheteur, le Fournisseur mettra à disposition un représentant ou un agent dans le cadre des procédures de dédouanement dans le pays de l'Acheteur pour les produits provenant d'un pays autre que le pays de l'Acheteur. Dans l'éventualité de délais de douane qui ne sont pas imputables au Fournisseur :
 - (i) le Fournisseur pourra obtenir une prolongation du délai de réception opérationnelle, conformément aux dispositions de la Clause 40 du CCAG ;
 - (ii) le Prix du Marché sera révisé afin de dédommager le Fournisseur de tous frais d'entreposage additionnels qu'il pourra subir du fait desdits délais.

23. Extension des Biens

- 23.1 Si, à tout moment durant l'exécution du Marché, des progrès techniques sont apportés par le Fournisseur aux Technologies de l'information initialement proposées par le Fournisseur dans son offre et restant à livrer, le Fournisseur sera tenu de proposer à l'Acheteur les dernières versions des Technologies de l'information disponibles qui présentent des performances ou une fonctionnalité égales ou supérieures à des prix unitaires équivalents ou inférieurs, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG (Modification du Système).

- 23.2 À tout moment durant l'exécution du Marché, pour des Technologies de l'information restant à livrer, le Fournisseur fera également bénéficier l'Acheteur de toutes réductions de coûts, de tous services de support additionnels et/ou améliorés et de tous dispositifs qu'il propose à d'autres clients du Fournisseur dans le pays de l'Acheteur, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG (Modification du Système).
- 23.3 Durant l'exécution du Marché, le Fournisseur proposera à l'Acheteur toutes nouvelles versions, révisions et mises à jour des Logiciels standard, ainsi que la documentation et les services de support technique correspondants, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il les met à la disposition d'autres clients du Fournisseur dans le pays de l'Acheteur, et au plus tard douze (12) mois après qu'elles ont été mises sur le marché dans le pays d'origine. Les prix de ces Logiciels n'excéderont en aucun cas ceux indiqués par le Fournisseur dans le Tableau des coûts récurrents figurant dans son offre.
- 23.4 Durant la Période de garantie, **à moins que le CCAP n'en dispose autrement**, le Fournisseur fournira gratuitement à l'Acheteur toutes nouvelles versions, révisions et mises à jour de l'ensemble des Logiciels standard utilisés dans le Système, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il les met à la disposition d'autres clients du Fournisseur dans le pays de l'Acheteur, et au plus tard douze (12) mois après qu'elles ont été mises sur le marché dans le pays d'origine des Logiciels.
- 23.5 L'Acheteur introduira toutes nouvelles versions, révisions et mises à jour des Logiciels dans les dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle il en a reçu un exemplaire prêt à fonctionner, à condition que la nouvelle version, révision ou mise à jour n'ait pas une incidence négative sur le fonctionnement et les performances du Système, ou qu'elle ne nécessite pas une refonte profonde du Système. Dans les cas où la nouvelle version, révision ou mise à jour a une incidence négative sur le fonctionnement et les performances du Système, ou nécessite une refonte profonde du Système, le Fournisseur continuera d'assurer le support et la maintenance de la version ou révision précédemment en exploitation aussi longtemps que nécessaire pour permettre l'introduction de la nouvelle version, révision ou mise à jour. Le Fournisseur ne cessera en aucun cas d'assurer le support ou la maintenance d'une

version ou révision de Logiciels moins de vingt-quatre (24) mois à partir de la date à laquelle l'Acheteur reçoit un exemplaire prêt à fonctionner d'une version, révision ou mise à jour ultérieure. L'Acheteur fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour mettre en exploitation toute nouvelle version, révision ou mise à jour dès que possible, sous réserve de la date butoir correspondant à la période de vingt-quatre mois.

**24. Services
d'exécution,
d'installation
et autres**

24.1 Le Fournisseur fournira l'ensemble des Services spécifiés dans le Marché et le Plan de projet convenu et finalisé en observant les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité professionnelles.

24.2 Les prix facturés par le Fournisseur au titre des Services, s'ils ne sont pas inclus dans le Marché, devront être convenus à l'avance entre les parties (et notamment, mais non exclusivement, tout prix soumis par le Fournisseur dans le Tableau des coûts récurrents figurant dans son offre), et ils ne devront pas être supérieurs à ceux que le Fournisseur facture à d'autres clients du pays de l'Acheteur pour des services similaires.

**25. Inspections
et essais**

25.1 L'Acheteur ou son représentant aura le droit d'inspecter et/ou d'essayer tous composants du Système, ainsi qu'il est stipulé dans les Spécifications techniques, pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement et/ou conformes aux spécifications du Marché au point de livraison et/ou au Site du Projet.

25.2 L'Acheteur ou son représentant sera en droit d'assister à l'un quelconque desdits essais et/ou inspections des composants, étant entendu que l'Acheteur supportera tous les frais et dépenses encourus pour y assister, et notamment, mais non exclusivement, tous les honoraires d'agents d'inspection et tous les frais de voyage et autres frais connexes.

25.3 Si les composants soumis aux dits essais ou inspections se révèlent non conformes aux spécifications du Marché, l'Acheteur pourra refuser le ou les composants en question; le Fournisseur devra alors remplacer les composants refusés ou y apporter les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications du Marché, sans que cela entraîne de coût pour l'Acheteur.

25.4 Le Directeur de projet pourra exiger du Fournisseur qu'il réalise des essais et/ou inspections non spécifiés dans le Marché, étant entendu que les coûts et dépenses

raisonnables encourus par le Fournisseur pour la réalisation desdits essais et/ou inspections seront ajoutés au Prix du Marché. En outre, si lesdits essais et/ou inspections perturbent l'avancement des travaux relatifs au Système et/ou l'exécution par le Fournisseur des autres obligations qui lui incombent au titre du Marché, il en sera tenu compte dans le Délai de réception opérationnelle et le délai d'exécution des autres obligations ainsi affectées.

25.5 S'il survient entre les parties, à propos ou à l'occasion d'une inspection et/ou de tout composant devant être incorporé au Système, un différend ou une divergence d'opinion que les parties ne parviennent pas à résoudre à l'amiable dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre des parties pourra invoquer la Clause 43 du CCAG (Règlement des différends), et commencer par soumettre pour décision à un Conciliateur, si ledit Conciliateur est inclus et nommé dans l'Acte d'Engagement.

26. Installation du Système

26.1 Dès que le Fournisseur estimera que le Système, ou l'un quelconque des Sous-systèmes, a été livré, a subi la Mise en service provisoire et a été apprêté en vue de sa Mise en service opérationnelle et de ses Essais de réception opérationnelle conformément aux Spécifications techniques, au CCAP et au Plan de Projet convenu et finalisé, le Fournisseur devra en aviser l'Acheteur en lui adressant une notification écrite à cet effet.

26.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification donnée par le Fournisseur en vertu de la Clause 26.1 du CCAG ci-dessus, le Directeur de projet devra soit délivrer un Certificat d'installation dans la forme spécifiée à la section du Dossier d'appel d'offres relative aux Modèles de formulaires, indiquant que l'Installation du Système, d'un composant majeur d'un Sous-système (si le Marché prévoit la réception de composants majeurs ou de Sous-systèmes) a été achevée à la date de la notification donnée par le Fournisseur en vertu de la Clause 26.1 du CCAG ci-dessus, soit notifier par écrit au Fournisseur tous les défauts et/ou vices qu'il aura constatés, et notamment, mais non exclusivement, les défauts ou vices affectant l'interopérabilité ou l'intégration des divers composants et/ou Sous-systèmes composant le Système. Le Fournisseur fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour rectifier dans les meilleurs délais tout défaut et/ou vice que le Directeur de projet lui a notifié. Le Fournisseur procédera ensuite à de

nouveaux essais du Système ou Sous-système et, lorsque le Fournisseur estimera que le Système ou Sous-système est prêt pour la Mise en service opérationnelle et les Essais de réception opérationnelle, il en avisera l'Acheteur en lui adressant une notification écrite à cet effet, conformément aux dispositions de la Clause 26.1 du CCAG. La procédure définie dans la présente Clause 26.2 du CCAG sera répétée tant que de besoin jusqu'à ce qu'un Certificat d'installation soit délivré.

26.3 Si le Directeur de projet ne délivre pas le Certificat d'installation et n'informe pas le Fournisseur des défauts et/ou vices qu'il a constatés dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification donnée par le Fournisseur en vertu de la Clause 26.1 du CCAG ci-dessus, ou encore si l'Acheteur met le Système ou un Sous-système en exploitation, le Système (ou Sous-système) sera réputé avoir passé de manière concluante le stade de l'Installation à la date de la notification ou de la notification réitérée du Fournisseur, ou de la mise en exploitation opérationnelle du Système par l'Acheteur, selon le cas.

**27. Mise en
service et
Réception
opérationnelle**

27.1 Mise en service

27.1.1 Le Fournisseur entreprendra la mise en service du Système (ou de l'un quelconque des Sous-systèmes, si le Marché en dispose ainsi) :

- (a) dès que le Directeur de projet aura délivré le Certificat d'installation, conformément aux dispositions de la Clause 26.2 du CCAG ;ou
- (b) conformément aux dispositions des Spécifications techniques ou du Plan de projet convenu et finalisé ;ou
- (c) dès que l'Installation aura été réputée achevée conformément aux dispositions de la Clause 26.3 du CCAG.

27.1.2 L'Acheteur fournira le personnel opérationnel et technique, ainsi que l'ensemble des matériels et informations dont aura raisonnablement besoin le Fournisseur pour s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne la Mise en service.

L'utilisation opérationnelle du Système ou de l'un quelconque des Sous-systèmes ne commencera pas

avant le début des Essais de réception opérationnelle.

27.2 Essais de réception opérationnelle

27.2.1 Les Essais de réception opérationnelle (et les répétitions desdits essais) seront placés sous la responsabilité principale de l'Acheteur (conformément aux dispositions de la Clause 10.9 du CCAG), mais ils seront réalisés avec l'entière coopération du Fournisseur durant la Mise en service du Système (ou de l'un quelconque des Sous-systèmes, si le Marché en dispose ainsi) dans le but de déterminer si le Système (ou un composant majeur de l'un quelconque des Sous-systèmes) est conforme aux Spécifications techniques et atteint les critères de performance indiqués dans l'offre du Fournisseur, et notamment, mais non exclusivement, les critères de performance technique et fonctionnelle. **A moins que le CCAP n'en dispose autrement**, les Essais de réception opérationnelle réalisés durant la Mise en service seront menés conformément aux Spécifications techniques et/ou au Plan de projet convenu.

Au gré de l'Acheteur, des Essais de réception opérationnelle pourront également être effectués sur les Biens de rechange, les extensions et les nouvelles versions, ainsi que sur les Biens ajoutés ou modifiés sur le Site après la Réception opérationnelle du Système.

27.2.2 Dans le cas où, pour des raisons imputables à l'Acheteur, l'Essai de réception opérationnelle du Système (ou de l'un quelconque des Sous-systèmes ou d'un composant majeur, si le CCAP et/ou les Spécifications techniques le permettent) ne peut être achevé de manière concluante dans le délai spécifié dans le CCAP à compter de la date d'Installation, ou tout autre délai convenu par écrit entre l'Acheteur et le Fournisseur, le Fournisseur sera réputé avoir rempli ses obligations relativement aux aspects techniques et fonctionnels des Spécifications techniques, du CCAP et/ou du Plan de projet convenu et finalisé, et les dispositions des Clauses 28.2 et 28.3 ne s'appliqueront pas.

27.3 Réception opérationnelle

27.3.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 27.4 ci-après (Réception partielle), la Réception opérationnelle du Système interviendra lorsque :

- (a) les Essais de réception opérationnelle, tels que définis dans les Spécifications techniques, le CCAP et/ou le Plan de projet convenu et finalisé, auront été achevés de manière concluante ;ou
- (b) les Essais de réception opérationnelle n'auront pas été achevés de manière concluante ou n'auront pas été réalisés, pour des raisons imputables à l'Acheteur, dans le délai fixé à partir de la date d'Installation ou tout autre délai convenu, ainsi qu'il est spécifié à la Clause 27.2.2 ci-dessus ; ou
- (c) l'Acheteur aura mis le Système en exploitation ou en utilisation opérationnelle pendant une période de soixante (60) jours consécutifs. Si le Système est mis en exploitation ou en utilisation opérationnelle de cette manière, le Fournisseur en notifiera l'Acheteur et fournira les pièces établissant ladite mise en exploitation ou en utilisation opérationnelle.

27.3.2 À tout moment après que l'un quelconque des faits stipulés à la Clause 27.3.1 ci-dessus se sera produit, le Fournisseur pourra, par notification au Directeur de projet, demander la délivrance d'un Certificat de réception opérationnelle.

27.3.3 Après avoir consulté l'Acheteur, et dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification du Fournisseur, le Directeur de projet :

- (a) délivrera un Certificat de réception opérationnelle ; ou
- (b) notifiera par écrit au Fournisseur les défauts ou vices constatés, ou toute autre raison de l'échec des Essais de réception opérationnelle ; ou
- (c) délivrera le Certificat de réception opérationnelle, si le fait visé à la Clause 27.3.1 b) ci-dessus survient.

27.3.4 Le Fournisseur fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour rectifier dans les meilleurs délais tout défaut et/ou vice, et/ou toute autre raison de l'échec des Essais de réception

opérationnelle, que le Directeur de projet lui aura notifié. Lorsqu'il aura procédé aux dites rectifications, le Fournisseur notifiera l'Acheteur, lequel, avec l'entière coopération du Fournisseur, fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour procéder dans les meilleurs délais à de nouveaux essais du Système ou Sous-système. Une fois que les Essais de réception opérationnelle auront été achevés de manière concluante, le Fournisseur demandera, par notification à l'Acheteur, la délivrance d'un Certificat de réception opérationnelle, conformément aux dispositions de la Clause 27.3.3. L'Acheteur délivrera alors au Fournisseur le Certificat de réception opérationnelle, conformément aux dispositions de la Clause 27.3.3 a), ou notifiera au Fournisseur les autres défauts, vices ou autres raisons de l'échec des Essais de réception opérationnelle. La procédure décrite dans la présente Clause 27.3.4 sera répétée, autant que de besoin, jusqu'à ce qu'un Certificat de réception opérationnelle soit délivré.

27.3.5 Si le Système ou Sous-système ne réussit pas le ou les Essais de réception opérationnelle conformément aux dispositions de la Clause 27.2 :

(a) l'Acheteur pourra envisager de résilier le Marché, conformément aux dispositions de la Clause 41.2.2 ;

ou

(b) si l'échec des Essais de réception opérationnelle dans le délai imparti résulte d'un manquement de l'Acheteur à ses obligations au titre du Marché, le Fournisseur sera alors réputé avoir rempli ses obligations relativement aux aspects techniques et fonctionnels du Marché, et les dispositions des Clauses 30.3 et 30.4 du CCAG ne s'appliqueront pas.

27.3.6 Si, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification du Fournisseur, le Directeur de projet ne délivre pas le Certificat de réception opérationnelle ou n'informe pas le Fournisseur par écrit des raisons justifiables qui l'ont amené à ne pas délivrer le Certificat de

réception opérationnelle, le Système ou Sous-système sera réputé avoir été réceptionné à la date de ladite notification du Fournisseur.

27.4 Réception partielle

27.4.1 Si cela est spécifié dans le CCAP – CCAG Clause 27.2.1, l'Installation et la Mise en service seront effectuées séparément pour chaque composant principal ou Sous-système identifié du Système. En pareil cas, les dispositions du Marché relatives à l'Installation et à la Mise en service, y compris celles qui s'appliquent à l'Essai de réception opérationnelle, s'appliqueront individuellement à chacun desdits composants principaux ou Sous-systèmes, et le ou les Certificat(s) de réception opérationnelle sera (seront) par conséquent délivré(s) pour chacun desdits composants principaux ou Sous-systèmes, sous réserve des restrictions énoncées à la Clause 27.4.2 ci-après.

27.4.2 La délivrance de Certificats de réception opérationnelle pour différents composants principaux ou Sous-systèmes en vertu de la Clause 27.4.1 ne dégagera pas le Fournisseur de l'obligation qu'il a d'obtenir un Certificat de réception opérationnelle pour l'ensemble du Système (si le Marché en dispose ainsi), une fois que l'ensemble des composants principaux et des Sous-systèmes auront été fournis, installés, mis à l'essai et mis en service.

27.4.3 Dans le cas des composants secondaires du Système qui, par nature, ne nécessitent pas de Mise en service ou d'Essai de réception opérationnelle (petits accessoires, fournitures, travaux sur le Site, etc.), le Directeur de projet délivrera un Certificat de réception opérationnelle dans les quatorze (14) jours suivant la livraison et/ou l'installation des accessoires et/ou fournitures, ou l'achèvement des travaux sur le Site. Le Fournisseur fera cependant tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour rectifier dans les meilleurs délais tout défaut ou vice que l'Acheteur ou le Fournisseur aura constaté au niveau de ces composants secondaires.

GARANTIES ET RESPONSABILITES

28. Garantie du Délai de réception opérationnelle

- 28.1 Le Fournisseur garantit qu'il achèvera la fourniture, l'Installation et la Mise en service et mènera à bien les Essais de réception opérationnelle du Système (ou des Sous-systèmes, comme indiqué au CCAP en référence au CCAG Clause 27.2.1) dans les délais spécifiés dans le Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques et/ou dans le Plan de projet convenu et finalisé, conformément aux dispositions de la Clause 8.2 du CCAG, ou dans le délai prolongé auquel le Fournisseur pourra prétendre en vertu de la Clause 40 du CCAG (Prolongation du délai de réception opérationnelle).
- 28.2 **Sauf disposition contraire dans le CCAP**, si le Fournisseur n'achève pas la fourniture, l'Installation et la Mise en service et ne mène pas à bien les Essais de réception opérationnelle du Système (ou des Sous-systèmes, comme indiqué au CCAP en référence au CCAG Clause 27.2.1) dans les limites du Délai de réception opérationnelle spécifié dans le Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques ou dans le Plan de projet convenu et finalisé, ou le délai prolongé en application de la Clause 40 du CCAG (Prolongation du délai de Réception opérationnelle), le Fournisseur devra payer à l'Acheteur une pénalité de retard au taux spécifié dans le **CCAP** en pourcentage du Prix du Marché, ou de la partie correspondante du Prix du Marché dans le cas d'un Sous-système. Le montant total de cette pénalité de retard ne saurait en aucun cas excéder le montant spécifié dans le **CCAP** (« le Maximum »). Lorsque le Maximum est atteint, l'Acheteur peut envisager de résilier le Marché, conformément aux dispositions de la Clause 41.2.2 du CCAG.
- 28.3 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, la pénalité de retard payable en vertu de la Clause 28.2 du CCAG ci-dessus ne s'appliquera qu'au fait pour le Fournisseur de ne pas avoir mené à bien les Essais de réception opérationnelle du Système (et des Sous-systèmes) conformément aux stipulations du Calendrier d'exécution figurant dans les Spécifications techniques et/ou du Plan de projet convenu et finalisé. Les dispositions de la présente Clause 28.3 ne limiteront toutefois pas les autres

droits ou recours dont pourra disposer l'Acheteur au titre du Marché en cas d'autres retards.

- 28.4 Si une pénalité de retard est demandée par l'Acheteur pour le Système (ou le Sous-système), le Fournisseur n'aura pas d'autre responsabilité, de quelque nature que ce soit, envers l'Acheteur au titre de la garantie du délai de Réception opérationnelle du Système (ou du Sous-système). Toutefois, le paiement de pénalités de retard ne dégagera en aucun cas le Fournisseur de l'une quelconque des obligations qu'il a d'achever le Système ou de toutes autres obligations et responsabilités lui incombant au titre du Marché.

29. Garantie

- 29.1 Le Fournisseur garantit que le Système, y compris l'ensemble des Technologies de l'information, des Documents, et des autres Biens et Services fournis, sera exempt de tous défauts de conception, d'ingénierie, de matériaux et de construction de nature à empêcher le Système et/ou l'un quelconque de ses composants de respecter les Spécifications techniques, ou à limiter d'une manière substantielle la performance, la fiabilité ou la capacité d'extension du Système et/ou des Sous-systèmes. **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, il n'y a pas d'exceptions et/ou de limitations pouvant s'appliquer à cette garantie pour ce qui concerne les Logiciels (ou catégories de Logiciels) seront telles que spécifiées dans le CCAP. Les clauses de garanties commerciales des produits fournis dans le cadre du Marché s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent Marché.

- 29.2 Le Fournisseur garantit également que les Technologies de l'information, Documents et autres Biens fournis dans le cadre du Marché sont neufs, qu'ils n'ont jamais été utilisés, et qu'ils englobent toutes les améliorations récentes en matière de conception qui ont une incidence substantielle sur la capacité du Système ou du Sous-système à respecter les Spécifications techniques.
- 29.3 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, le Fournisseur garantit : i) que toutes les composantes Biens devant être intégrées au Système font partie de la gamme actuelle de produits du Fournisseur et/ou des Sous-traitants ; et ii) qu'elles ont déjà été mises sur le marché.
- 29.4 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, la Période de garantie courra à compter de la date de Réception opérationnelle du Système (ou de l'un quelconque des composants principaux ou Sous-systèmes pour lesquels le Marché prévoit une Réception opérationnelle distincte) et pour une durée de trente-six (36) mois.
- 29.5 Au cas où un quelconque vice de conception, d'ingénierie, de matériaux ou de construction, tel que décrit à la Clause 29.1 du CCAG, devait être constaté pendant la Période de garantie dans les Technologies de l'information et autres Biens ou Services fournis par le Fournisseur, le Fournisseur devra procéder dans les meilleurs délais, en consultation et en accord avec l'Acheteur sur les moyens appropriés, et aux frais du Fournisseur, aux réparations, remplacements et autres mesures (dont le Fournisseur décidera à sa discrétion) pour remédier audit vice ainsi qu'à tout dommage que ce défaut pourra avoir causé au Système. Les Technologies de l'information et autres Biens défectueux qui auront été remplacés par le Fournisseur resteront la propriété du Fournisseur.
- 29.6 Le Fournisseur ne sera pas chargé de réparer, de remplacer ou de remédier à d'éventuels défauts ou dommages causés au Système qui découleraient ou résulteraient de l'une quelconque des causes suivantes :
- (a) l'exploitation ou l'entretien inapproprié du Système par l'Acheteur ;
 - (b) l'usure normale ;
 - (c) l'utilisation du Système avec des éléments non fournis par le Fournisseur, à moins qu'ils aient été par ailleurs

identifiés dans les Spécifications techniques, ou approuvés par le Fournisseur ;ou

(d) les modifications apportées au Système par l'Acheteur, ou une tierce partie, sans l'approbation du Fournisseur.

29.7 Les obligations à la charge du Fournisseur en vertu de la présente Clause 29 ne s'appliquent pas :

(a) aux matériaux qui sont normalement consommés dans le cadre de l'exploitation ou qui ont une durée de vie normale inférieure à celle de la Période de garantie ;ou

(b) aux études de conception, spécifications ou autres données élaborées, fournies ou stipulées par ou au nom de l'Acheteur, ou tout autre aspect à l'égard duquel le Fournisseur a décliné sa responsabilité, conformément aux dispositions de la Clause 21.1.2 du CCAG.

29.8 L'Acheteur devra adresser au Fournisseur, dans les meilleurs délais après la constatation d'un défaut, une notification précisant la nature dudit défaut, accompagnée de toutes les preuves disponibles établissant son existence. Il donnera au Fournisseur toute latitude raisonnable pour inspecter ledit défaut. Il donnera en outre au Fournisseur l'accès nécessaire au Système et au Site pour lui permettre d'exécuter les obligations lui incombant en vertu de la présente Clause 29.

29.9 Le Fournisseur pourra, avec le consentement de l'Acheteur, enlever du Site les Technologies de l'information et autres Biens qui sont défectueux, si le défaut et/ou le dommage causé par ce défaut au Système est de nature à empêcher que les réparations puissent être réalisées rapidement sur place. Si la réparation, le remplacement ou la rectification est d'une nature telle que le rendement du Système risque d'en être affecté, l'Acheteur pourra demander, par voie de notification au Fournisseur, que celui-ci effectue des essais sur la partie défectueuse immédiatement après avoir achevé ce travail de correction, moyennant quoi le Fournisseur devra effectuer lesdits essais.

Si ces essais ne sont pas concluants, le Fournisseur devra réaliser les travaux supplémentaires de réparation, de remplacement ou de rectification (selon le cas) qui pourront être nécessaires, jusqu'à ce que cette partie du

Système satisfasse aux essais. Les essais seront définis d'un commun accord entre l'Acheteur et le Fournisseur.

- 29.10 **À moins que le CCAP n'en dispose autrement**, les délais de réponse et de réparation ou remplacement au titre de la Garantie sont spécifiés dans les Spécifications techniques. Si le Fournisseur ne procède pas aux travaux nécessaires pour remédier au défaut ou à tout dommage causé au Système par ledit défaut dans le délai de deux (2) semaines, l'Acheteur pourra, après avoir notifié le Fournisseur, procéder lui-même aux dits travaux ou engager une tierce partie (ou des tierces parties) pour effectuer lesdits travaux, et les coûts raisonnables supportés par l'Acheteur à l'occasion desdits travaux lui seront payés par le Fournisseur ou pourront être déduits par l'Acheteur de toutes sommes dues au Fournisseur ou réclamées en vertu de la Garantie de bonne exécution.
- 29.11 Si le Système ou Sous-système ne peut pas être utilisé en raison du défaut et/ou des travaux destinés à remédier audit défaut, la Période de garantie du Système sera prolongée d'une durée égale à celle pendant laquelle le Système ou Sous-système ne pourra pas être utilisé par l'Acheteur en raison du défaut et/ou des travaux destinés à remédier audit défaut.
- 29.12 Les éléments utilisés pour remplacer les parties défectueuses du Système durant la Période de garantie seront couverts par la Garantie pendant le reste de la Période de garantie applicable à la partie remplacée, ou pendant trois (3) mois, la période la plus longue étant retenue. Pour des motifs de sécurité des informations, l'Acheteur peut décider de conserver matériellement tout matériel défectueux de stockage d'information.
- 29.13 À la demande de l'Acheteur, et sans préjudice des autres droits et recours dont peut disposer l'Acheteur envers le Fournisseur au titre du Marché, le Fournisseur fournira toute l'aide possible à l'Acheteur pour lui permettre d'obtenir des services sous garantie ou des mesures rectificatives auprès de toute tierce partie assurant une sous-traitance en tant que producteur ou donneur de licence pour les Biens inclus dans le Système, et notamment, mais non exclusivement, la cession ou le transfert, au bénéfice de l'Acheteur, de toutes garanties accordées au Fournisseur par lesdits producteurs ou donneurs de licence.

**30. Garanties
opérationnelles**

- 30.1 Le Fournisseur garantit que, une fois le(s) Certificat(s) de réception opérationnelle délivré(s), le Système répondra d'une manière complète et intégrée aux besoins de l'Acheteur définis dans les Spécifications techniques, et qu'il sera conforme à tous les autres aspects du Marché. Le Fournisseur reconnaît que les dispositions de la Clause 27 du CCAG concernant la Mise en service et la Réception opérationnelle régissent le mode de détermination de la conformité technique du Système vis-à-vis des spécifications du Marché.
- 30.2 Si, pour des raisons imputables au Fournisseur, le Système n'est pas conforme aux Spécifications techniques ou à tout autre aspect du Marché, le Fournisseur devra, à ses frais, apporter au Système les changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront être nécessaires pour le rendre conforme aux Spécifications techniques et respecter tous les critères de performance technique et fonctionnelle. Le Fournisseur devra adresser une notification à l'Acheteur lorsqu'il aura fini d'apporter les changements, modifications et/ou adjonctions nécessaires, et il demandera à l'Acheteur de procéder à de nouveaux Essais de réception jusqu'à ce que le Système atteigne le stade de Réception opérationnelle.
- 30.3 Si le Système (ou l'un quelconque des Sous-systèmes) ne réussit pas les Essais de réception opérationnelle, l'Acheteur pourra envisager de résilier le Marché, conformément aux dispositions de la Clause 41.2.2 du CCAG, et de saisir la garantie de bonne exécution du Fournisseur, conformément aux dispositions de la Clause 13.3 du CCAG, à titre de dédommagement pour les coûts supplémentaires et les retards qui risquent de résulter de cet échec.

**31. Garanties au
titre des Droits
de propriété
intellectuelle**

- 31.1 Le Fournisseur déclare et garantit par les présentes que :
- (a) le Système, tel qu'il est fourni, installé, mis à l'essai et réceptionné,
 - (b) l'utilisation du Système conformément aux dispositions du Marché, et
 - (c) la reproduction des Logiciels et Documents fournis à l'Acheteur conformément aux dispositions du Marché
- ne portent ni ne porteront atteinte à l'un quelconque des Droits de propriété intellectuelle détenus par une quelconque tierce partie, et qu'il dispose de tous les droits nécessaires ou qu'il aura obtenu à ses propres frais par

écrit tous les transferts de droits et autres consentements nécessaires pour assigner, céder sous licence ou transférer par d'autres moyens les Droits de propriété intellectuelle et fournir les garanties stipulées dans le Marché, et pour permettre à l'Acheteur d'avoir le contrôle ou l'exercice exclusif de l'ensemble des Droits de propriété intellectuelle comme prévu dans le Marché. Sans limitation, le Fournisseur obtiendra par écrit tous les accords, consentements et transferts de droits nécessaires de ses employés et des autres personnes ou entités dont les services sont utilisés pour la mise au point du Système.

**32. Indemnisation
au titre des
Droits de
propriété
intellectuelle**

32.1 Le Fournisseur devra indemniser et garantir l'Acheteur et ses employés et dirigeants contre tous frais, responsabilités et pertes (y compris ceux subis à l'occasion de la défense d'une procédure ou réclamation faisant état d'une telle responsabilité) qui pourraient être subis par l'Acheteur, ses employés ou ses dirigeants en conséquence de toute contrefaçon réelle ou alléguée de tout Droit de propriété intellectuelle ayant pour cause :

- (a) l'installation du Système par le Fournisseur ou l'utilisation du Système, y compris les Documents, dans le pays où le Site est implanté ;
- (b) la reproduction des Logiciels et Documents fournis par le Fournisseur conformément aux dispositions du Marché ; et
- (c) la vente des produits fabriqués par le Système dans un pays quelconque, sauf dans la mesure où lesdits frais, responsabilités et pertes résultent d'un manquement par l'Acheteur aux dispositions de la Clause 32.2 ci-après.

32.2 Il est entendu que cette obligation d'indemnisation ne couvrira aucune utilisation du Système, y compris les Documents, à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et qu'elle ne couvrira aucune contrefaçon qui serait due à l'utilisation du Système, ou des produits fabriqués par le Système, en association ou en combinaison avec tous autres produits ou services non fournis par le Fournisseur, si la contrefaçon résulte de ladite association ou combinaison et non de l'utilisation du Système proprement dit.

32.3 Il est également entendu que cette obligation d'indemnisation ne vaudra pas si la réclamation pour contrefaçon :

- (a) émane d'une société mère ou d'une filiale de l'Acheteur ;
- (b) résulte directement d'un plan exigé par les Spécifications techniques de l'Acheteur, la possibilité de ladite contrefaçon ayant été dûment signalée dans l'offre du Soumissionnaire ;ou
- (c) résulte d'une altération du Système, y compris les Documents, par l'Acheteur ou toutes autres personnes que le Fournisseur ou une personne autorisée par le Fournisseur.

32.4 Si une quelconque procédure est intentée ou une quelconque réclamation dirigée contre l'Acheteur dans le contexte de la Clause 32.1 du CCAG ci-dessus, l'Acheteur devra en notifier le Fournisseur sans délai, et le Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l'Acheteur, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler à l'amiable cette procédure ou cette réclamation.

Si le Fournisseur omet de notifier à l'Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu'il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, l'Acheteur sera libre de conduire cette procédure pour son propre compte. À moins que le Fournisseur n'ait ainsi omis de notifier son intention à l'Acheteur dans ce délai de vingt-huit (28) jours, l'Acheteur ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. L'Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, donner à ce dernier toute l'assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas le Fournisseur devra rembourser à l'Acheteur tous les frais raisonnables supportés pour lui apporter cette assistance.

32.5 L'Acheteur devra indemniser et garantir le Fournisseur et ses employés, dirigeants et Sous-traitants contre tous frais, responsabilités et pertes (y compris ceux subis à l'occasion de la défense d'une procédure ou réclamation faisant état d'une telle responsabilité) qui pourraient être subis par le Fournisseur, ses employés, ses dirigeants ou ses Sous-traitants en conséquence de toute contrefaçon réelle ou alléguée de tout droit de propriété intellectuelle

provenant de ou en conséquence de tous plans, données, dessins, spécifications et autres documents ou matériels fournis dans le cadre du présent Marché au Fournisseur par l'Acheteur ou toute personne (autre que le Fournisseur) engagée sous contrat par l'Acheteur, sauf dans la mesure où lesdits frais, obligations et pertes résultent d'un manquement par le Fournisseur aux dispositions de la Clause 32.8 ci-après.

32.6 Il est entendu que cette obligation d'indemnisation ne couvrira pas :

- (a) une utilisation des plans, données, dessins, spécifications et autres documents ou matériels à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et
- (b) une contrefaçon qui serait due à l'utilisation des plans, données, dessins, spécifications et autres documents ou matériels, ou des produits fabriqués par ce biais, en association ou en combinaison avec tous autres Biens ou Services non fournis par l'Acheteur ou toute autre personne engagée sous contrat par l'Acheteur, si la contrefaçon résulte de ladite association ou combinaison et non de l'utilisation des plans, données, dessins, spécifications et autres documents ou matériels proprement dits.

32.7 Il est également entendu que cette obligation d'indemnisation ne vaudra pas :

- (a) si la réclamation pour contrefaçon émane d'une société mère ou d'une filiale de l'organisation du Fournisseur ;
- (b) dans la mesure où la réclamation pour contrefaçon résulte d'une altération, par le Fournisseur ou toutes personnes engagées sous contrat par le Fournisseur, des plans, données, dessins, spécifications et autres documents ou matériels fournis au Fournisseur par l'Acheteur ou toute personne engagée sous contrat par l'Acheteur.

32.8 Si une quelconque procédure est intentée ou une quelconque réclamation dirigée contre le Fournisseur dans le contexte de la Clause 32.5 ci-dessus, le Fournisseur devra en notifier l'Acheteur sans délai, et l'Acheteur pourra, à ses propres frais et au nom du Fournisseur, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à

régler à l'amiable cette procédure ou cette réclamation. Si l'Acheteur omet de notifier au Fournisseur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu'il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, le Fournisseur sera libre de conduire cette procédure pour son propre compte. À moins que l'Acheteur n'ait ainsi omis de notifier son intention au Fournisseur dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Fournisseur ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. Le Fournisseur devra, si l'Acheteur le lui demande, donner à ce dernier toute l'assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas l'Acheteur devra rembourser au Fournisseur tous les frais raisonnables supportés pour lui apporter cette assistance.

33.Limite de responsabilité

33.1 À condition que ce qui suit ne dégage ou ne limite pas l'une quelconque des obligations de l'une ou l'autre partie d'une façon contraire au droit applicable :

- (a) le Fournisseur n'encourra aucune responsabilité envers l'Acheteur, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement, à raison des pertes ou dommages indirects, tels que perte d'usage, perte de production, perte de profits, ou de frais financiers, étant entendu que cette exclusion de responsabilité ne s'appliquera pas à l'obligation du Fournisseur de payer une pénalité de retard à l'Acheteur ; et
- (b) la responsabilité totale que le Fournisseur peut assumer envers l'Acheteur que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement ne saurait excéder le Montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s'appliquera pas à l'obligation du Fournisseur d'indemniser l'Acheteur en cas de contrefaçon de brevet.

PARTAGE DES RISQUES

34. Transfert de propriété

- 34.1 À l'exception des Logiciels et Documents, la propriété des Technologies de l'information et autres Biens sera transférée à l'Acheteur au moment de la Livraison ou, à défaut, en vertu de dispositions qui pourront être convenues et spécifiées dans l'Acte d'Engagement.
- 34.2 La propriété et les conditions d'utilisation des Logiciels et Documents fournis dans le cadre du Marché seront régies par les dispositions de la Clause 15 du CCAG (Droit de Propriété Intellectuelle) et toute précision donnée dans les Spécifications techniques.
- 34.3 Le Fournisseur et ses Sous-traitants conserveront la propriété des Équipements leur appartenant et qu'ils utiliseront pour les besoins de l'exécution du Marché.

35. Entretien et garde du Système

- 35.1 L'Acheteur assumera la responsabilité de la garde et de l'entretien du Système ou des Sous-systèmes une fois leur Livraison effectuée. Il devra remédier à ses propres frais à toute perte ou à tout dommage pouvant être subis par le Système ou les Sous-systèmes, pour quelque raison que ce soit, entre la date de Livraison et la date de Réception opérationnelle du Système ou des Sous-systèmes, conformément aux dispositions de la Clause 27 du CCAG (Mise en service et Réception opérationnelle), exception faite des pertes ou dommages résultant d'actions ou d'omissions du Fournisseur, de ses employés ou de ses sous-traitants.
- 35.2 En cas de perte ou de dommage causé au Système ou à toute partie du Système en raison de ce qui suit :
- (a) (dans la mesure où ces événements ont touché le pays d'implantation du Site du Projet) réaction nucléaire, radiation nucléaire, contamination radioactive, onde de pression provoquée par un aéronef ou tout objet aérien, ou tous autres événements qu'un entrepreneur expérimenté ne pourrait pas raisonnablement prévoir ou contre lesquels, s'ils étaient prévisibles, il n'aurait pas pu raisonnablement se prémunir ou s'assurer, dans la mesure où ces risques ne sont généralement pas assurables sur le marché des assurances et sont mentionnés dans les exclusions générales de la police d'assurance contractée en vertu de la Clause 37 du CCAG,

(b) toute utilisation non conforme au Marché par l'Acheteur ou une tierce partie,

(c) le fait d'avoir utilisé, ou de s'être fondé sur des études de conception, données ou spécifications fournies ou désignées par ou au nom de l'Acheteur, ou tout autre fait ou circonstance pour lequel le Fournisseur a décliné sa responsabilité en vertu de la Clause 21.1.2 du CCAG,

l'Acheteur devra régler au Fournisseur toutes les sommes payables au titre du Système ou des Sous-systèmes ayant satisfait aux Essais de réception opérationnelle, nonobstant le fait que ceux-ci auraient été perdus, détruits ou endommagés. Si l'Acheteur demande par écrit au Fournisseur de remédier aux pertes ou aux dommages ainsi causés au Système, le Fournisseur devra y remédier aux frais de l'Acheteur, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG. Si l'Acheteur ne demande pas par écrit au Fournisseur de remédier aux pertes ou dommages ainsi causés au Système, l'Acheteur devra soit demander une modification conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG excluant la partie du Système ainsi perdue, détruite ou endommagée, soit, si la perte ou le dommage affecte une partie substantielle du Système, résilier le Marché en application de la Clause 41.1 du CCAG.

35.3 L'Acheteur répondra de toute perte ou de tout dommage causé à tout Équipement du Fournisseur dont il a autorisé le placement dans ses propres locaux en vue de permettre au Fournisseur de remplir les obligations lui incombant au titre du Marché, exception faite des pertes ou dommages résultant d'actions ou d'omissions du Fournisseur, de ses employés ou de ses sous-traitants.

**36. Pertes ou
dommages
matériels ;
accidents du
travail ;
indemnisation**

36.1 Le Fournisseur et chacun des Sous-traitants devra respecter les règles et lois en vigueur dans le pays de l'Acheteur en matière de sécurité du travail, d'assurance, de douane et d'immigration.

36.2 Sous réserve des dispositions de la Clause 36.3 ci-dessous, le Fournisseur devra indemniser et garantir l'Acheteur et ses employés et dirigeants contre tous frais, responsabilités et pertes (y compris ceux subis à l'occasion de la défense d'une procédure ou réclamation faisant état d'une telle responsabilité) qui pourraient être subis par l'Acheteur, ses employés ou ses dirigeants à la suite d'un décès ou de dommages corporels, ou de la perte de biens ou de dommages matériels (autres que la perte

ou l'endommagement du Système, qu'il ait ou non été réceptionné), à l'occasion de la fourniture, de l'installation, de la mise à l'essai et de la Mise en service du Système, dès lors qu'ils auraient pour cause une négligence du Fournisseur, de ses Sous-traitants ou de leurs employés, dirigeants ou agents respectifs, exception faite du décès ou des dommages corporels ou matériels qui auraient pour cause une négligence de l'Acheteur, de ses entrepreneurs, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses agents.

- 36.3 Dans le cas où une procédure intentée ou une réclamation dirigée contre l'Acheteur serait susceptible de faire jouer la responsabilité du Fournisseur en vertu de la Clause 36.2 ci-dessus, l'Acheteur devra en notifier le Fournisseur sans délai, et le Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l'Acheteur, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler à l'amiable cette procédure ou cette réclamation. Si le Fournisseur omet de notifier à l'Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu'il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, l'Acheteur sera libre de conduire cette procédure pour son propre compte. À moins que le Fournisseur n'ait ainsi omis de notifier son intention à l'Acheteur dans ce délai de vingt-huit (28) jours, l'Acheteur ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. L'Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, donner à ce dernier toute l'assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas le Fournisseur devra rembourser à l'Acheteur tous les frais raisonnables supportés pour lui apporter cette assistance.
- 36.4 L'Acheteur devra indemniser et garantir le Fournisseur et ses employés, dirigeants et Sous-traitants contre tous frais, responsabilités et pertes (y compris ceux subis à l'occasion de la défense d'une procédure ou réclamation faisant état d'une telle responsabilité) qui pourraient être subis par le Fournisseur, ses employés, ses dirigeants ou ses Sous-traitants à la suite d'un décès ou de dommages corporels, ou de la perte ou de dommages matériels causés à des biens de l'Acheteur, en dehors du fait pour le Système de n'avoir pas encore satisfait aux Essais de réception opérationnelle, en raison d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre sinistre, dans la mesure où le

préjudice excéderait le montant récupérable en vertu des assurances souscrites en application de la Clause 37 du CCAG (Assurances), sous réserve que cet incendie, cette explosion ou cet autre sinistre n'ait pas été causé par une quelconque action ou omission du Fournisseur.

- 36.5 Dans le cas où une procédure intentée ou une réclamation dirigée contre le Fournisseur serait susceptible de faire jouer la responsabilité de l'Acheteur en vertu de la Clause 36.4 ci-dessus, le Fournisseur devra en notifier l'Acheteur sans délai, et l'Acheteur pourra, à ses propres frais et au nom du Fournisseur, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler à l'amiable cette procédure ou cette réclamation. Si l'Acheteur omet de notifier au Fournisseur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu'il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, le Fournisseur sera libre de conduire cette procédure pour son propre compte. À moins que l'Acheteur n'ait ainsi omis de notifier son intention au Fournisseur dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Fournisseur ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. Le Fournisseur devra, si l'Acheteur le lui demande, donner à ce dernier toute l'assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas l'Acheteur devra rembourser au Fournisseur tous les frais raisonnables supportés pour lui apporter cette assistance.
- 36.6 La partie pouvant prétendre au bénéfice d'une indemnité en vertu de la présente Clause 36 devra prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer l'ampleur de la perte ou du dommage ayant pu survenir. Si cette partie omet de prendre lesdites mesures, les responsabilités de l'autre partie seront réduites en conséquence.

37.Assurances

- 37.1 Le Fournisseur devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur, pendant l'exécution du Marché, les assurances énumérées ci-dessous. L'identité des assureurs et le formulaire des polices seront soumis à l'approbation de l'Acheteur, étant entendu que cette approbation ne devra pas être refusée sans motif légitime.

(a) Assurance du fret en cours de transport

Selon le cas, 110 % du prix des Technologies de l'information et autres Biens, dans une monnaie librement convertible, couvrant les Biens contre la perte ou les dommages matériels durant l'expédition et jusqu'à la réception sur le Site du Projet.

(b) Assurance « tous risques » des travaux d'Installation

Selon le cas, 110 % du prix des Technologies de l'information et autres Biens, couvrant les Biens sur le site contre tous risques de perte ou de dommages matériels (à l'exclusion des seuls sinistres communément exclus des polices d'assurance « tous risques » de ce type par les compagnies d'assurance connues) survenant avant la Réception opérationnelle du Système.

(c) Assurance responsabilité civile aux tiers

aux conditions **spécifiées dans leCCAP**, couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel de l'Acheteur) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens (y compris les biens de l'Acheteur et l'un quelconque des Sous-systèmes ayant été réceptionnés par l'Acheteur) survenant en relation avec la fourniture et l'installation du Système d'information.

(d) Assurance responsabilité automobile

Conformément aux règles statutaires en vigueur dans le pays de l'Acheteur, couvrant l'utilisation de tous les véhicules utilisés par le Fournisseur ou ses Sous-traitants (qu'ils en soient ou non propriétaires) en relation avec l'exécution du Marché.

(e) Autres assurances (le cas échéant), conformément aux **spécifications duCCAP**.

- 37.2 L'Acheteur devra être nommé désigné comme co-assuré au titre des polices d'assurance contractées par le Fournisseur en vertu de la Clause 37.1 ci-dessus, exception faite de l'Assurance responsabilité civile aux tiers. En outre, les Sous-traitants du Fournisseur devront être nommément désignés comme co-assurés au titre des polices d'assurance contractées par le Fournisseur en vertu de la Clause 37.1 ci-dessus, exception faite de l'Assurance du fret en cours de transport. Par ailleurs, les assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, à tous leurs droits de subrogation à

l'encontre de ces co-assurés, du fait de sinistres ou de demandes d'indemnités résultant de l'exécution du Marché.

- 37.3 Le Fournisseur devra fournir à l'Acheteur des certificats d'assurance (ou des copies des polices d'assurance) prouvant que les polices exigées sont pleinement en vigueur et effectives.
- 37.4 Le Fournisseur devra veiller à ce que son ou ses Sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les travaux exécutés par eux en vertu du Marché, à moins que lesdits Sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le Fournisseur.
- 37.5 Si le Fournisseur omet de contracter et/ou de maintenir en vigueur les assurances visées à la Clause 37.1 ci-dessus, l'Acheteur pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autre de toute somme due au Fournisseur en vertu du Marché toute prime que l'Acheteur aura payée à l'assureur, ou recouvrer autrement le montant de ladite prime en tant que créance due par le Fournisseur.
- 37.6 À moins que le Marché n'en dispose autrement, le Fournisseur devra assurer la préparation et le suivi de tous les dossiers de demandes d'indemnisation présentés en vertu des polices qu'il aura contractées en application de la présente Clause 37, et toutes les sommes payables par des assureurs devront être payées au Fournisseur. L'Acheteur devra fournir au Fournisseur toute assistance qui pourra être raisonnablement nécessaire au Fournisseur à l'occasion de toute demande d'indemnisation présentée en vertu des polices d'assurance correspondantes. Dans tous les cas où des réclamations d'assurance mettraient en jeu les intérêts de l'Acheteur, le Fournisseur ne devra donner aucune décharge, ni conclure aucun règlement transactionnel avec l'assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l'Acheteur. Dans tous les cas où des réclamations d'assurance mettraient en jeu les intérêts du Fournisseur, l'Acheteur ne devra donner aucune décharge, ni conclure aucun règlement transactionnel avec l'assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du Fournisseur.

38. Force Majeure

- 38.1 L'expression « Force Majeure » désigne tout événement qui est hors du contrôle que peut raisonnablement exercer

l'Acheteur ou le Fournisseur, selon le cas, et qui, nonobstant les précautions d'usage prises par la partie concernée, est inévitable. Les cas de Force Majeure comprennent notamment, mais non exclusivement, les faits suivants :

- (a) guerres, hostilités et opérations s'apparentant à des guerres (qu'il y ait ou non déclaration de guerre), invasion, acte de guerre civile ou due à un ennemi extérieur ;
- (b) rébellion, révolution, insurrection, mutinerie, usurpation par des gouvernements civils ou militaires, complot, émeutes, troubles civils et actes terroristes ;
- (c) confiscation, nationalisation, mobilisation, réquisition par ou suivant les ordres d'un gouvernement ou d'une autorité de droit ou de fait, ou suite à tout autre acte ou absence d'action d'une autorité locale ou nationale ;
- (d) grève, sabotage, lock-out, embargo, restriction des importations, congestion portuaire, manque des moyens habituels de transports publics et de communication, dispute de nature industrielle, naufrage, coupure ou restriction de l'alimentation électrique, épidémies, quarantaine et peste ;
- (e) séisme, glissement de terrain, activité volcanique, feu, inondation, raz de marée, typhon ou cyclone, ouragan, tempête, foudre, ou autre circonstance climatique adverse, onde de pression ou nucléaire ou autre désastre naturel ou physique ;
- (f) incapacité du Fournisseur à obtenir la ou les licence(s) d'exportation nécessaire(s) auprès des autorités du ou des Pays d'origine des Technologies de l'information et autres Biens, ou de l'Équipement du Fournisseur, à condition que le Fournisseur ait fait tout ce qui était raisonnablement possible pour obtenir la ou les licence(s) d'exportation nécessaire(s), notamment en faisant preuve de la diligence raisonnable pour déterminer si le Système et l'ensemble de ses composants étaient admis à recevoir les licences d'exportation nécessaires.

38.2 Si l'une ou l'autre des parties est empêchée, entravée ou retardée dans l'exécution de l'une de ses obligations au titre du Marché par un cas de Force Majeure, elle devra notifier par écrit à l'autre partie ledit cas de Force Majeure

et ses circonstances dans les quatorze (14) jours suivant sa survenance.

- 38.3 La partie ayant notifié à l'autre partie un cas de Force Majeure sera dispensée de l'exécution ou de l'exécution ponctuelle de ses obligations au titre du Marché pendant que le cas de Force Majeure persiste et dans la mesure où l'exécution de ses obligations est empêchée, entravée ou retardée. Le Délai de réception opérationnelle sera prolongé conformément aux dispositions de la Clause 40 du CCAG (Prolongation du délai de réception opérationnelle).
- 38.4 La ou les parties affectées par le cas de Force Majeure devront faire ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour en atténuer les effets sur leur exécution du Marché et sur leurs obligations au titre du Marché, sans préjudice, pour l'une ou l'autre partie, du droit de résilier le Marché conformément aux dispositions de la Clause 38.6 ci-après.
- 38.5 Un retard ou défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie au présent Marché résultant d'un quelconque cas de force majeure ne pourra :
- (a) constituer une défaillance ou une rupture du Marché, ou
 - (b) (sous réserve des Clauses 35.2, 38.3 et 38.4 ci-avant) donner lieu à une action en dommages-intérêts ou à une demande de remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le retard ou défaut d'exécution ;
- si et dans la mesure où ledit retard ou défaut d'exécution résulte d'un cas de Force Majeure.
- 38.6 Si l'exécution du Marché est substantiellement empêchée, entravée ou retardée pendant une période de plus de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de plus de cent vingt (120) jours en raison d'un ou de plusieurs cas de Force Majeure pendant la durée du Marché, les parties tenteront de mettre en place une solution mutuellement satisfaisante, faute de quoi l'une ou l'autre des parties pourra résilier le Marché en notifiant l'autre partie.
- 38.7 En cas de résiliation en vertu de la Clause 38.6 ci-dessus, les droits et obligations de l'Acheteur et du Fournisseur seront ceux spécifiés aux Clauses 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG.

38.8 Nonobstant les dispositions de la Clause 38.5 ci-dessus, la Force Majeure ne pourra s'appliquer à aucune des obligations de l'Acheteur de payer le Fournisseur au titre du présent Marché.

H. MODIFICATION DES ELEMENTS DU MARCHE

39. Modifications du Système

39.1 Introduction des modifications

39.1.1 Sous réserve des dispositions des Clauses 39.2.5 et 39.2.7 ci-après, l'Acheteur aura le droit de proposer et, ultérieurement, de demander au Directeur de projet de donner instruction au Fournisseur, durant l'exécution du Marché, de procéder à toute modification du Système, ajout au Système ou suppression du Système (collectivement dénommés « modification »), à condition que ladite modification soit conforme à la définition générale du Système, qu'elle ne constitue pas un travail sans rapport et qu'elle soit techniquement possible, compte tenu à la fois de l'état d'avancement du Système et de la compatibilité technique de la modification envisagée avec la nature du Système spécifiée aux termes du Marché.

Une modification pourra consister notamment, mais non exclusivement, à substituer des Technologies de l'information mises à jour et des Services correspondants, conformément aux dispositions de la Clause 23 du CCAG (Extension des Biens).

- 39.1.2 Le Fournisseur pourra de temps à autre, durant l'exécution du Marché, proposer à l'Acheteur (avec une copie au Directeur de projet) toute modification que le Fournisseur estimera nécessaire ou souhaitable pour améliorer la qualité ou le rendement du Système. L'Acheteur pourra, à sa discrétion, approuver ou rejeter toute modification proposée par le Fournisseur.
- 39.1.3 Nonobstant les dispositions des Clauses 39.1.1 et 39.1.2 ci-dessus, aucun changement imposé par une défaillance du Fournisseur dans l'exécution de ses obligations au titre du Marché ne pourra être considéré comme une modification, et ledit changement ne devra en aucun cas entraîner un ajustement du Prix du Marché ou du Délai de réception opérationnelle.
- 39.1.4 La procédure à suivre pour mettre en œuvre les modifications est spécifiée dans les Clauses 39.2 et 39.3 ci-après, et de plus amples détails et modèles de documents sont fournis dans la section du Dossier d'appel d'offres relative aux modèles de formulaires.
- 39.1.5 De plus, l'Acheteur et le Fournisseur se mettront d'accord, lors de l'élaboration du Plan de projet, sur une date antérieure à la date de Réception opérationnelle prévue, au-delà de laquelle les Spécifications techniques applicables au Système seront « gelées ». Toute modification introduite après cette date sera traitée après la Réception opérationnelle.
- 39.2 Modification à l'initiative de l'Acheteur
- 39.2.1 Si l'Acheteur propose une modification conformément aux dispositions de la Clause 39.1.1 ci-dessus, il adressera au Fournisseur une « Demande pour proposition de modification », demandant au Fournisseur de préparer et de fournir au Directeur de projet, dès que possible, une « Proposition de modification » incluant les éléments suivants :
- (a) brève description de la modification ;
 - (b) impact sur le Délai de réception opérationnelle ;
 - (c) coût estimatif de la modification ;

(d) incidence sur les Garanties opérationnelles (le cas échéant) ;

(e) effet sur toute autre disposition du Marché.

39.2.2 Avant de préparer et de soumettre la « Proposition de modification », le Fournisseur soumettra au Directeur de projet un « Devis d'établissement de proposition de modification », qui sera une estimation du coût afférent à la préparation de la proposition de modification, outre une première ébauche de la démarche suggérée et le coût de mise en œuvre des changements. A la réception du Devis d'établissement de modification de la proposition du Fournisseur, l'Acheteur pourra :

(a) accepter l'estimation du Fournisseur, et lui donner des instructions pour qu'il entreprenne la préparation de la proposition de modification ;

(b) indiquer au Fournisseur les parties de l'estimation qu'il juge inacceptables, et lui demander de revoir son devis ; ou

(c) indiquer au Fournisseur que l'Acheteur n'a pas l'intention de procéder à la modification.

39.2.3 À la réception des instructions de l'Acheteur visées à la Clause 39.2.2 a) ci-dessus, le Fournisseur entreprendra avec la diligence voulue la préparation de la proposition de modification, conformément aux dispositions de la Clause 39.2.1 ci-dessus. Le Fournisseur peut, à sa discrétion, spécifier un délai de validité pour la proposition de modification ; si, au terme de ce délai, l'Acheteur et le Fournisseur ne sont pas parvenus à un accord conformément aux dispositions de la Clause 39.2.6 ci-après, les dispositions de la Clause 39.2.7 s'appliqueront.

39.2.4 Le coût afférent à une modification devra être calculé, dans la mesure du possible, conformément aux taux et prix figurant dans le Marché. Si la modification est d'une nature telle que les taux et prix du Marché ne sont pas équitables, les parties au Marché devront se mettre d'accord sur d'autres taux spécifiques à utiliser pour évaluer le coût de la modification.

39.2.5 Le Fournisseur pourra objecter à toute modification requise par l'Acheteur s'il apparaît, avant ou pendant la préparation de la proposition de modification, que l'effet de ladite modification et de tous les autres ordres de modification déjà devenus obligatoires pour le Fournisseur aux termes de la présente Clause 39 aura globalement pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de quinze pour cent (15 %) le Prix du Marché initialement stipulé à l'Article 2 (Prix du Marché) de l'Acte d'Engagement. Le Fournisseur pourra notifier son objection par écrit avant de fournir la proposition de modification. Si l'Acheteur accepte l'objection du Fournisseur, l'Acheteur retirera la modification proposée et en notifiera le Fournisseur par écrit.

Le défaut d'objection par le Fournisseur n'affectera ni son droit d'objecter à toute modification ou tout ordre de modification requis ultérieurement, ni son droit de tenir compte, lors d'une éventuelle objection ultérieure, du pourcentage d'augmentation ou de réduction du Prix du Marché occasionné par toute modification à laquelle le Fournisseur ne s'est pas opposé.

39.2.6 Dès réception de la proposition de modification, l'Acheteur et le Fournisseur devront trouver accord sur toutes les données qu'elle contiendra. Dans les quatorze (14) jours qui suivront un tel accord, l'Acheteur, s'il a l'intention d'entreprendre la modification, émettra à l'intention du Fournisseur un ordre de modification. Si l'Acheteur est dans l'impossibilité de prendre une décision dans les quatorze (14) jours, il en avisera le Fournisseur, en précisant la date à laquelle le Fournisseur pourra s'attendre à une décision. Si l'Acheteur décide de ne pas donner suite à la modification, pour quelque raison que ce soit, il en avisera le Fournisseur dans le même délai de quatorze (14) jours. Dans ce cas, le Fournisseur aura droit au remboursement de tous les frais qu'il aura raisonnablement supportés pour la préparation de l'ordre de modification, à condition que ces frais ne dépassent pas la somme que le Fournisseur aura indiquée dans son devis d'établissement de proposition de modification soumis conformément aux dispositions de la Clause 39.2.2 ci-dessus.

39.2.7 Si l'Acheteur et le Fournisseur ne peuvent se mettre d'accord sur l'évaluation du coût de la modification, sur un ajustement équitable du Délai de réception opérationnelle ou sur toute autre question identifiée au niveau de la proposition de modification, la modification ne sera pas mise en œuvre. La présente disposition ne limite toutefois pas les droits dont dispose l'une ou l'autre des parties aux termes de la Clause 43 du CCAG (Règlement des Différends).

39.3 Modifications à l'initiative du Fournisseur

39.3.1 Si le Fournisseur propose une modification conformément aux dispositions de la Clause 39.1.2 ci-dessus, il adressera par écrit au Directeur de projet une « Offre de proposition de modification » indiquant les raisons de ladite proposition et incluant les informations spécifiées à la Clause 39.2.1 ci-dessus. Dès réception de l'offre de proposition de modification, les parties suivront les procédures définies dans les Clauses 39.2.6 et 39.2.7 ci-dessus. Toutefois, si l'Acheteur décide de ne pas donner suite, ou si l'Acheteur et le Fournisseur ne peuvent se mettre

d'accord sur la modification durant la période de validité que le Fournisseur aura spécifiée dans sa proposition de modification, le Fournisseur n'aura pas droit au remboursement des frais de préparation de la proposition de modification, à moins que l'Acheteur et le Fournisseur n'aient convenu du contraire.

39.4 Analyse de la valeur : Le Fournisseur pourra préparer, à ses frais, une proposition fondée sur l'analyse de la valeur à tout moment durant l'exécution du Marché. La proposition fondée sur l'analyse de la valeur comprendra au minimum les renseignements ci-après :

- (a) la (ou les) modification(s) proposée(s), et la description des différences avec les exigences du Marché ;
- (b) une analyse exhaustive des coûts et avantages de la (ou des) modification(s) proposée(s), y compris la description et l'estimation des coûts (y compris coûts d'exploitation et de maintenance) susceptible d'être encourus par l'Acheteur s'il accepte la proposition ; et
- (c) la description de tout(s) impact(s) de la modification sur la performance ou les fonctionnalités.

L'Acheteur pourrait accepter la proposition fondée sur l'analyse de la valeur dans le cas où la proposition présente l'un ou plusieurs des avantages ci-après :

- (a) accélérer le délai de réalisation, ou
- (b) réduire le coût pour l'Acheteur durant la vie utile,
- (c) améliorer la qualité, l'efficacité, la sécurité ou la durabilité des installations, ou
- (d) produire un autre avantage pour l'Acheteur, sans pour autant compromettre les fonctionnalités nécessaires des installations.

Dans le cas où la proposition fondée sur l'analyse de la valeur est approuvée par l'Acheteur et a pour conséquence de :

- (a) réduire le Montant du Marché, le montant à payer au Fournisseur sera le pourcentage indiqué au CCAP de la réduction du Montant du Marché ; ou
- (b) augmenter le Montant du Marché, mais réduire les coûts futurs pour l'Acheteur en conséquence de tout avantage décrit en (a) à (d) ci-avant, le montant à payer au Fournisseur sera la totalité de l'augmentation du Montant du Marché.

- 40. Prolongation du délai de réception opérationnelle**
- 40.1 Le ou les délais de réception opérationnelle spécifiés dans le Calendrier d'exécution seront prolongés si le Fournisseur est retardé ou empêché dans l'exécution de l'une de ses obligations au titre du Marché pour l'un des motifs suivants :
- (a) une modification du Système, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG (Modifications du Système) ;
 - (b) un cas de Force Majeure, conformément aux dispositions de la Clause 38 du CCAG ;
 - (c) une défaillance de l'Acheteur ;ou
 - (d) toute autre raison spécifiquement mentionnée dans le Marché ;
- ladite prolongation sera d'une durée équitable et raisonnable en toutes circonstances, et elle reflétera correctement le retard ou l'empêchement subi par le Fournisseur.
- 40.2 Sauf si le Marché en dispose autrement, le Fournisseur devra soumettre au Directeur de projet une demande de prolongation du délai de réception opérationnelle, accompagnée des renseignements nécessaires sur l'événement ou la circonstance justifiant cette prolongation, dès que cela sera raisonnablement possible après le début de l'événement ou de la circonstance en question. Dès que cela sera raisonnablement possible après réception de ladite demande et des états justificatifs de la demande, l'Acheteur et le Fournisseur se mettront d'accord sur la durée de la prolongation. Si le Fournisseur n'accepte pas la durée équitable et raisonnable de la prolongation définie par l'Acheteur, il pourra soumettre le différent pour traitement, conformément aux dispositions de résolution de litiges conformément aux dispositions de la Clause 43 du CCAG.
- 40.3 Le Fournisseur devra à tout moment faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour minimiser tout retard dans l'exécution de ses obligations au titre du Marché.
- 41. Résiliation**
- 41.1 Résiliation au gré de l'Acheteur

41.1.1 L'Acheteur pourra à tout moment résilier le Marché, pour quelque raison que ce soit, en adressant au Fournisseur une notification à cet effet faisant référence à la présente Clause 41.1.

41.1.2 À la réception de la notification adressée en application de la Clause 41.1.1 ci-dessus, le Fournisseur devra, dès que cela sera raisonnablement possible ou à la date spécifiée dans la notification de résiliation :

- (a) interrompre tout travail à venir, à l'exception des travaux que l'Acheteur peut avoir spécifiés dans sa notification dans le seul but de protéger la partie du Système déjà exécutée, ou de tout travail nécessaire pour laisser le Site dans un état propre et sûr ;
- (b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l'exception de ceux devant être cédés à l'Acheteur aux termes de la Clause 41.1.2 d) ii) ci-après ;
- (c) retirer du site tout l'Équipement du Fournisseur, rapatrier le personnel du Fournisseur et de ses Sous-traitants présent sur le site, retirer du site les décombres, déchets et débris de toute sorte ;
- (d) de plus, sous réserve du paiement spécifié à la Clause 41.1.3 ci-après, le Fournisseur devra :
 - (i) livrer à l'Acheteur les parties du Système exécutées par le Fournisseur à la date de résiliation ;
 - (ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, transférer à l'Acheteur tout droit, titre et avantage du Fournisseur détenu sur le Système, ou le Sous-système, à la date de la résiliation et, si l'Acheteur l'exige, dans tout contrat de sous-traitance conclu entre le Fournisseur et ses Sous-traitants ; et
 - (iii) remettre à l'Acheteur tous les dessins, spécifications et autres documents ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété et préparés par le Fournisseur ou ses

Sous-traitants à la date de résiliation en rapport avec le Système.

41.1.3 En cas de résiliation du Marché conformément aux dispositions de la Clause 41.1.1 ci-dessus, l'Acheteur devra payer au Fournisseur les montants suivants :

- (a) le Prix du Marché correctement attribuable aux parties du Système exécutées par le Fournisseur à la date de résiliation ;
- (b) les coûts raisonnablement engagés par le Fournisseur pour enlever son Équipement du site et rapatrier son personnel et le personnel de ses Sous-traitants ;
- (c) tout montant devant être payé par le Fournisseur à ses Sous-traitants à la suite de la résiliation de tous contrats de sous-traitance, y compris les frais d'annulation ;
- (d) les coûts supportés par le Fournisseur pour assurer la protection du Système et laisser le site dans un état propre et sûr, conformément aux dispositions de la Clause 41.1.2 a) ci-dessus ; et
- (e) le montant nécessaire pour remplir toutes autres obligations et tous autres engagements que le Fournisseur pourra avoir contractés de bonne foi auprès de tiers en rapport avec le Marché, et qui ne sont pas couverts par les dispositions des Clauses 41.1.3 a) à d) ci-dessus.

41.2 Résiliation aux torts du Fournisseur

41.2.1 L'Acheteur, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont il peut disposer, peut résilier le Marché avec effet immédiat dans les circonstances ci-après en adressant au Fournisseur une notification à cet effet mentionnant les motifs de résiliation et faisant référence à la présente Clause 41.2 :

- (a) si le Fournisseur fait faillite ou devient insolvable, ou si ses biens ont été mis sous séquestre, ou si, étant une société, il est mis en liquidation par résolution ou par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire est nommé pour

administrer une partie quelconque de son entreprise ou de ses actifs, ou si le Fournisseur fait l'objet de toute autre action en justice similaire pour cause de dette ;

- (b) si le Fournisseur cède ou transfère le Marché ou tout droit ou intérêt y afférents en violation des dispositions de la Clause 42 du CCAG (Cession) ; ou
- (c) si le Fournisseur, au jugement de l'Acheteur, s'est livré à la fraude ou la corruption, comme défini au paragraphe 2.2 a de l'Annexe au CCAG, au cours de l'attribution ou de l'exécution du Marché, et notamment, mais non exclusivement, s'il a intentionnellement déformé ou dénaturé les faits relatifs aux Droits de propriété intellectuelle afférents aux matériels ou logiciels fournis dans le cadre du présent Marché, ou aux autorisations et/ou licences appropriées à obtenir du propriétaire pour lesdits matériels ou logiciels.

41.2.2 Si le Fournisseur :

- (a) a délaissé ou refusé de poursuivre l'exécution du Marché ;
- (b) a omis, sans motif valable, de commencer promptement les travaux relatifs au Système ;
- (c) manque continuellement à l'exécution de ses obligations contractuelles conformément au Marché, ou néglige, de façon persistante et sans motif valable, de respecter ses obligations au titre du Marché ;
- (d) refuse ou est dans l'incapacité de fournir les Documents, les Services ou la main-d'œuvre nécessaires à l'exécution et à l'achèvement du Système ainsi qu'il est spécifié dans le Plan de projet convenu et finalisé fourni aux termes de la Clause 19 du CCAG, et à un rythme d'avancement offrant à l'Acheteur l'assurance raisonnable que le Fournisseur atteindra le stade de la Réception opérationnelle du Système avant la fin du Délai de réception opérationnelle, tel qu'il a été prolongé, le cas échéant ;

l'Acheteur peut, sans préjudice de tous autres droits dont il peut disposer au titre du Marché, adresser au Fournisseur une notification indiquant la nature de sa défaillance et exigeant du Fournisseur qu'il y remédie. Si le Fournisseur ne remédie pas à ladite défaillance ou ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification, l'Acheteur peut résilier le Marché sur-le-champ en adressant au Fournisseur une notification à cet effet faisant référence à la présente Clause 41.2.

41.2.3 À la réception de la notification adressée en application des Clauses 41.2.1 ou 41.2.2 ci-dessus, le Fournisseur devra, dès que possible ou à la date spécifiée dans la notification de résiliation :

- (a) interrompre tout travail à venir, à l'exception des travaux que l'Acheteur peut avoir spécifiés dans sa notification dans le seul but de protéger la partie du Système déjà exécutée, ou de tout travail nécessaire pour laisser le site dans un état propre et sûr ;
- (b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l'exception de ceux devant être cédés à l'Acheteur aux termes de la Clause 41.2.3 d) ci-après ;
- (c) livrer à l'Acheteur les parties du Système exécutées par le Fournisseur à la date de la résiliation ;
- (d) dans la mesure où cela est juridiquement possible, transférer à l'Acheteur tout droit, titre et avantage du Fournisseur détenu sur le Système, ou les Sous-systèmes, à la date de la résiliation et, si l'Acheteur l'exige, dans tout contrat de sous-traitance conclu entre le Fournisseur et ses Sous-traitants ; et
- (e) remettre à l'Acheteur tous les dessins, spécifications et autres documents préparés par le Fournisseur ou ses Sous-traitants à la date de résiliation en rapport avec le Système.

- 41.2.4 L'Acheteur peut pénétrer sur le site, en expulser le Fournisseur et achever le Système lui-même ou en employant un tiers. À l'achèvement du Système où à toute autre date antérieure laissée à la discrétion de l'Acheteur, celui-ci notifiera au Fournisseur sa décision de lui rendre l'Équipement du Fournisseur sur le site ou à proximité du site, et il le lui rendra conformément à ladite notification. Le Fournisseur devra alors, sans délai et à ses frais, enlever ou faire enlever ledit Équipement du site.
- 41.2.5 Sous réserve des dispositions de la Clause 41.2.6 ci-après, le Fournisseur sera habilité à se faire payer le Prix du Marché imputable à la partie du Système exécutée à la date de la résiliation et, le cas échéant, les coûts supportés pour protéger le Système et remettre le site dans un état propre et sûr, conformément aux dispositions de la Clause 41.2.3 a) ci-dessus. Toute somme due par le Fournisseur à l'Acheteur à la date de résiliation sera déduite du montant à payer au Fournisseur au titre du présent Marché.
- 41.2.6 Si l'Acheteur achève le Système, le coût de l'achèvement du Système par l'Acheteur devra être déterminé. Si la somme que le Fournisseur est habilité à se faire payer, conformément aux dispositions de la Clause 41.2.5 ci-dessus, plus les coûts raisonnables supportés par l'Acheteur pour achever le Système, est supérieure au Prix du Marché, le Fournisseur sera redevable de ce dépassement. Si ledit dépassement est supérieur aux sommes dues au Fournisseur aux termes de la Clause 41.2.5 ci-dessus, le Fournisseur versera la différence à l'Acheteur, et si ledit dépassement est inférieur aux sommes dues au Fournisseur aux termes de ladite Clause 41.2.5 ci-dessus, l'Acheteur versera la différence au Fournisseur. L'Acheteur et le Fournisseur conviendront par écrit du calcul mentionné ci-dessus et de la façon dont les sommes seront payées.

41.3 Résiliation par le Fournisseur

41.3.1 Dans l'éventualité :

- (a) où l'Acheteur a omis d'effectuer les paiements dus au Fournisseur au titre du Marché dans les délais qui lui étaient impartis, a omis

d'approuver une facture ou des pièces justificatives sans motif valable **conformément au CCAP**, ou contrevient à une obligation contractuelle essentielle, le Fournisseur peut adresser à l'Acheteur une notification l'enjoignant de payer ladite somme et les intérêts qui s'y appliquent, ainsi qu'il est stipulé à la Clause 12.3 du CCAG, l'enjoignant d'approuver la facture ou les pièces justificatives, ou stipulant qu'il y a manquement à une obligation contractuelle et enjoignant l'Acheteur d'y remédier, selon le cas ; où l'Acheteur ne paie pas la somme et les intérêts, n'approuve pas la facture ou les pièces justificatives, ne communique pas les raisons justifiant son refus d'approbation, ne remédie pas au manquement, ou ne prend aucune mesure pour y remédier dans les quatorze (14) jours suivant réception de la notification par le Fournisseur ; ou

- (b) le Fournisseur est dans l'incapacité de remplir l'une de ses obligations au titre du Marché pour une raison quelconque imputable à l'Acheteur, et notamment, mais non exclusivement, le fait que l'Acheteur ne lui donne pas possession du site ou d'autres lieux, ou accès au site ou à d'autres lieux, ou qu'il ne peut pas obtenir une autorisation gouvernementale nécessaire à l'exécution et/ou l'achèvement du Système ;

le Fournisseur peut en notifier l'Acheteur et, si l'Acheteur a omis de payer la somme à régler, d'approuver la facture ou les pièces justificatives, de donner les motifs de son refus d'approbation, ou de remédier au manquement de ses obligations contractuelles dans les vingt-huit (28) jours suivant ladite notification, ou si le Fournisseur est toujours dans l'incapacité de remplir l'une de ses obligations aux termes du Marché, pour toute raison imputable à l'Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification, le Fournisseur peut résilier le Marché avec effet immédiat en adressant à l'Acheteur une autre notification à cet effet faisant référence à la présente Clause 41.3.1.

41.3.2 Le Fournisseur peut résilier immédiatement le Marché, en adressant à l'Acheteur une notification à cet effet faisant référence à la présente Clause 41.3.2, si l'Acheteur fait faillite ou devient insolvable, si ses biens ont été mis sous séquestre, si, étant une société, il est mis en liquidation par résolution ou par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), si un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de son entreprise ou de ses actifs, ou si l'Acheteur fait l'objet de toute autre action en justice similaire pour cause de dette.

41.3.3 Si le Marché est résilié aux termes des Clauses 41.3.1 ou 41.3.2 ci-dessus, le Fournisseur devra immédiatement :

- (a) interrompre tout travail à venir, à l'exception des travaux pouvant être nécessaires dans le but de protéger la partie du Système déjà exécutée, ou de tout travail nécessaire pour laisser le site dans un état propre et sûr ;
- (b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l'exception de ceux devant être cédés à l'Acheteur aux termes de la Clause 41.3.3 d) ii) ci-après ;
- (c) retirer du site tout l'Équipement du Fournisseur et rapatrier le personnel du Fournisseur et de ses Sous-traitants présents sur le site ;
- (d) de plus, sous réserve du paiement spécifié à la Clause 41.3.4 ci-après, le Fournisseur devra :
 - (i) livrer à l'Acheteur les parties du Système exécutées par le Fournisseur à la date de résiliation ;
 - (ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, transférer à l'Acheteur tout droit, titre et avantage détenu par le Fournisseur sur le Système, ou les Sous-systèmes, à la date de la résiliation et, si l'Acheteur l'exige, dans tout contrat de sous-traitance conclu entre le Fournisseur et ses Sous-traitants ;
et

(iii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, remettre à l'Acheteur tous les dessins, spécifications et autres documents préparés par le Fournisseur ou ses Sous-traitants à la date de résiliation en rapport avec le Système.

41.3.4 Si le Marché est résilié aux termes des Clauses 41.3.1 ou 41.3.2 ci-dessus, l'Acheteur devra verser au Fournisseur les montants spécifiés à la Clause 41.1.3, et une compensation raisonnable pour toute perte, à l'exclusion d'une perte de profit, ou tout dommage subis par le Fournisseur par suite de, en relation avec, ou en conséquence de ladite résiliation.

41.3.5 La résiliation par le Fournisseur conformément à la présente Clause 41.3 est sans préjudice d'autres droits et recours que le Fournisseur peut exercer à la place ou en plus des droits conférés par la présente Clause 41.3.

41.4 Aux fins de la présente Clause 41, l'expression « partie du Système exécutée » désigne tous les travaux exécutés, les Services fournis et l'ensemble des Technologies de l'information et autres Biens acquis (ou sujets à une obligation légale d'achat) par le Fournisseur et utilisés ou devant être utilisés pour les besoins du Système, jusqu'à la date de résiliation incluse.

41.5 Aux fins de la présente Clause 41, dans le calcul des sommes dues par l'Acheteur au Fournisseur, toute somme précédemment payée par l'Acheteur au Fournisseur au titre du Marché devra être dûment comptabilisée, y compris toute avance versée **conformément auCCAP**.

42. Cession

42.1 Ni l'Acheteur ni le Fournisseur ne pourront, sans que l'autre partie ait expressément donné son consentement écrit préalable, céder à un tiers le Marché, une partie quelconque du Marché, ou tout droit, avantage, obligation ou intérêt inclus dans le Marché ou détenu aux termes du Marché, excepté que le Fournisseur sera autorisé à céder, soit absolument soit par imputation, toutes sommes qui lui sont dues ou susceptibles de lui être dues au titre du Marché.

I. REGLEMENT DES DIFFERENDS

43. Règlement des différends

43.1 Conciliateur

43.1.1 Si un différend, de quelque nature que ce soit, survient entre l'Acheteur et le Fournisseur au titre ou à l'occasion du Marché, y compris, sans préjuger de la généralité de ce qui précède, les questions relatives à l'existence du Marché, sa validité ou sa résiliation, ou au fonctionnement du Système (que ce soit pendant la phase d'exécution ou après la Réception opérationnelle du Système, et que ce soit avant ou après la résiliation du Marché ou le manquement à une obligation contractuelle), les parties chercheront à régler ce différend en se consultant mutuellement. Si les parties ne parviennent pas à régler ce différend à l'amiable, dans un délai de quatorze (14) jours après qu'une partie aura notifié par écrit à l'autre partie l'objet du différend, l'une ou l'autre des parties soumettra alors ce différend par écrit au Conciliateur, avec copie adressée à l'autre partie, si l'Annexe 2 au Marché désigne un conciliateur. Au cas où le Marché ne précise pas le nom d'un conciliateur, la période de consultation mutuelle susmentionnée durera vingt-huit (28) jours (au lieu de 14) et à l'expiration de ladite période, l'une ou l'autre des parties pourra procéder à la notification de l'arbitrage conformément à la Clause 43.2.1 du CCAG.

- 43.1.2 Le Conciliateur devra donner sa décision par écrit aux deux parties dans les vingt-huit (28) jours à compter du jour où le différend lui aura été soumis. Si le Conciliateur a ainsi fait, et si l'Acheteur ou le Fournisseur n'a pas notifié d'intention d'entamer une procédure d'arbitrage dans les cinquante-six (56) jours qui suivent la soumission du différend, la décision du Conciliateur sera définitive et obligatoire pour l'Acheteur et le Fournisseur. Toute décision définitive et contraignante pour les parties devra être mise en œuvre par elles sans délai.
- 43.1.3 Les honoraires du Conciliateur seront établis au taux horaire spécifié dans l'Acte d'Engagement, majoré des dépenses raisonnables qu'il peut avoir à engager pour l'exécution de sa mission de Conciliateur, lesdits frais étant divisés à parts égales entre l'Acheteur et le Fournisseur.
- 43.1.4 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l'Acheteur et le Fournisseur conviennent que le Conciliateur ne remplit pas sa mission conformément aux stipulations du Marché, un nouveau Conciliateur sera conjointement désigné par l'Acheteur et le Fournisseur. Faute d'accord entre l'un et l'autre dans un délai de vingt-huit (28) jours, le nouveau Conciliateur sera désigné, à la demande de l'une ou l'autre des parties, par l'Autorité de nomination **spécifiée dans le CCAP**, ou si le **CCAP ne spécifie pas** d'Autorité de nomination, le Marché sera exécuté à l'expiration dudit délai et jusqu'à ce que les parties conviennent d'un Conciliateur ou d'une Autorité de nomination comme si aucun Conciliateur n'avait été désigné.

43.2 Arbitrage

43.2.1 Si

- (a) l'Acheteur ou le Fournisseur ne se satisfait pas de la décision du Conciliateur, et le fait savoir avant que ladite décision ne devienne définitive et obligatoire en vertu de la Clause 43.1.2 ci-dessus, ou
- (b) le Conciliateur ne rend pas de décision dans le délai imparti en vertu de la Clause 43.1.2 ci-dessus et l'Acheteur ou le Fournisseur agit en

conséquence durant le délai de quatorze (14) jours suivant, ou

- (c) en l'absence d'un Conciliateur selon l'Acte d'Engagement, le délai de consultation mutuelle en conformité avec la Clause 43.1.2 ci-dessus a expiré sans que le différend ait pu être réglé, et l'Acheteur ou le Fournisseur agit en conséquence durant le délai de quatorze (14) jours,

alors, l'Acheteur ou le Fournisseur peut notifier à l'autre partie, avec copie adressée pour information au Conciliateur (le cas échéant), son intention d'entamer une procédure d'arbitrage au sujet du différend, conformément aux dispositions ci-dessous ; aucune procédure d'arbitrage ne peut être entamée en l'absence d'une telle notification.

43.2.2 Tout différend ayant fait l'objet d'une notification au sens de la Clause 43.2.1 ci-dessus sera résolu en dernier ressort par arbitrage. La procédure d'arbitrage peut commencer avant ou après l'Installation du Système d'information.

43.2.3 La procédure arbitrale sera conduite conformément aux règles de procédures **spécifiées dans leCCAP.**

43.3 Nonobstant les références faites au Conciliateur ou à la procédure d'arbitrage dans la présente clause :

- (a) les parties continueront à exécuter les obligations qui leur incombent respectivement en vertu du Marché, tant qu'elles n'en auront pas convenu autrement ; et
- (b) l'Acheteur devra payer au Fournisseur toute somme qui lui est due.

Annexe

Cahier des Clauses Administratives Générales

Fraude et Corruption

(Le texte de cette section ne doit pas être modifié)

1. Objet

- 1.1 Les Directives Anti-Corruption de la Banque et la présente section sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d'Investissement par la Banque.

2. Exigences

- 2.1 La Banque exige, dans le cadre de la procédure de passation des marchés qu'elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements) ainsi qu'aux soumissionnaires (candidats/proposants), fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), personnel, sous-traitants et fournisseurs d'observer, lors de la passation et de l'exécution de ces marchés, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes et de s'abstenir des pratiques de fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque

(a) aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

- (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité ;
 - (ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - (iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - (iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions de cette personne ou entité ; et
 - (v) et se livre à des « manœuvres obstructives »
- (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
- (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous ; et
- (b) rejettera la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce marché ;

- (c) outre les mesures coercitives définies dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- (d) sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives Anti-Corruption de la Banque et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables du Groupe de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière¹ (ii) de la participation² comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (ii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;
- (e) exigera que les dossiers d'appel d'offres et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et leur personnel qu'ils autorisent la Banque à inspecter³ les documents et pièces comptables et autres documents relatifs à la passation du marché, la sélection et/ou à l'exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

² Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

³ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

SECTION IX. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Table des Clauses

A. MARCHE ET INTERPRETATION	273
Définitions (Clause 1 du CCAG)	273
Notifications (Clause 4 du CCAG)	273
B. OBJET DU MARCHE	274
Etendue du Système (Clause 7 du CCAG)	274
Dates de Commencement et de Réception opérationnelle (Clause 8 du CCAG)	274
Responsabilités du Fournisseur (Clause 9 du CCAG)	274
C. PAIEMENT	Erreur ! Signet non défini.
Prix du Marché (Clause 11 du CCAG)	274
Conditions de paiement (Clause 12 du CCAG)	275
Garanties (Clause 13 du CCAG)	276
D. PROPRIETE INTELLECTUELLE	276
Droit de Propriété Intellectuelle (Clause 15 du CCAG)	276
Accords de licence (Clause 16 du CCAG)	276
Informations confidentielles (Clause 17 du CCAG)	277
E. FOURNITURE, INSTALLATION, MISE A L'ESSAI, MISE EN SERVICE ET RECEPTION DU SYSTEME	277
Représentants (Clause 18 du CCAG)	277
Plan de Projet (Clause 19 du CCAG)	277
Conception et ingénierie (Clause 21 du CCAG)	278
Extension des Biens (Clause 23 du CCAG)	278
Inspections et essais (Clause 25 du CCAG)	278
Mise en service et Réception opérationnelle (Clause 27 du CCAG)	278
F. GARANTIES ET RESPONSABILITES	278
21. Garantie du Délai de réception opérationnelle (Clause 28 du CCAG)	278
Garantie (Clause 29 du CCAG)	279
Garanties opérationnelles (Clause 30 du CCAG)	279
G. PARTAGE DES RISQUES	279
Assurances (Clause 37 du CCAG)	279
H. MODIFICATION DES ELEMENTS DU MARCHE	280

Section IX – Cahier des Clauses administratives particulières	272
Modifications du Système (Clause 39 du CCAG)	280
I. REGLEMENTS DES DIFFERENDS	280
Règlement des Différends (Clause 43 du CCAG)	280

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui suit vient compléter ou modifier le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). En cas de contradiction, les présentes dispositions prévaudront sur celles du CCAG. Pour plus de clarté, les numéros des clauses correspondantes du CCAG sont indiqués dans la colonne de gauche du CCAP.

A. MARCHE ET INTERPRETATION

Définitions (Clause 1 du CCAG)

CCAG 1.1 a) ix)	L'édition applicable des <i>Règles de Passation des marchés</i> est celle en date du : Juillet 2016 .
CCAG 1.1 b) i)	L'Acheteur est : Ministère des Technologies de la Communication, au profit de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale - CNSS (Ministère des affaires sociales) .
CCAG 1.1 b) ii)	Le Directeur de Projet est : Mr Naoufel BOUZID .
CCAG 1.1 e) i)	Le pays de l'Acheteur est : Tunisie
CCAG 1.1 e) x)	Il n'y a pas de clause particulière en relation avec le CCAG 1.1 e) x).
CCAG 1.1 (e) (xiii)	La Période de services post-garantie est de 36 mois à compter de l'expiration de la Période de garantie.

Notifications (Clause 4 du CCAG)

CCAG 4.3	Adresse du Directeur de Projet : Ministère des Technologies de la Communication. Unité de gestion du projet GOVTECH Rue : 88, Avenue Mohamed V, 1002 Étage/ numéro de bureau : 1^{er} étage, bureau n°101 Ville : Tunis Code postal : 1002 Pays : Tunisie Numéro de téléphone : +216 70 244 666 Adresse électronique : UGP@tunisia.gov.tn
----------	--

	Adresse de remplacement de l’Acheteur : [insérer : adresse postale, ou adresses pour remise en mains propres, télex, télécopie, courrier électronique et ou adresse EDI]
--	--

B. OBJET DU MARCHÉ

Etendue du Système (Clause 7 du CCAG)

CCAG 7.3	Les obligations du Fournisseur au titre du Marché engloberont les éléments de coûts récurrents suivants, tels qu’ils sont indiqués dans le Tableau des coûts récurrents figurant dans son Offre.
----------	---

Dates de Commencement et de Réception opérationnelle (Clause 8 du CCAG)

CCAG 8.1	Le Fournisseur commencera à travailler sur le Système dans les 07 jours à compter de la Date d’entrée en vigueur du Marché.
----------	--

Responsabilités du Fournisseur (Clause 9 du CCAG)

CCAG 9.8	Aucune.
CCAG 9.18	Le Fournisseur est requis de prendre des arrangements de sécurité pour le/s Site/s du Projet

PAIEMENT

Prix du Marché (Clause 11 du CCAG)

CCAG 11.2 b)	Le Prix du Marché sera révisé comme suit :« néant »
--------------	--

Conditions de paiement (Clause 12 du CCAG)

CCAG 12.1

Sous réserve des dispositions de la Clause 12 du CCAG (Conditions de paiement), l'Acheteur paiera le Prix du Marché au Fournisseur de la façon spécifiée ci-après. Sauf indication contraire, tous les paiements seront effectués au titre de la partie du Prix du Marché correspondant aux produits ou services ayant effectivement fait l'objet d'une Livraison, d'une Installation ou d'une Réception opérationnelle, selon le Calendrier d'exécution du Marché, aux prix unitaires et dans les monnaies spécifiées dans les Bordereaux des prix du Marché.

(a) Avances :

- Un montant égal à dix pour cent (10 %) du Prix du Marché, à l'exclusion de tous les Coûts récurrents, sera réglé à la réception d'une demande de paiement accompagnée de la Garantie de restitution d'avance spécifiée à la Clause 13.2 du CCAG. L'avance sera déduite au prorata des premières factures.

(b) Paiement des prestations :

Sous-système 1	
À la livraison	(50 %) du Prix du sous-système 1
À l'installation	(30 %) du Prix du sous-système 1
À Réception partielle	(10 %) du Prix du sous-système 1
Sous-système 2	
Spécification et conception	(20 %) du Prix du sous-système 2
Réception partielle de la Version 1	(20 %) du Prix du sous-système 2
Réception partielle de la Version 2	(20 %) du Prix du sous-système 2
Réception partielle de la Version 3	(20 %) du Prix du sous-système 2
Réception opérationnelle du SID	(10 %) du Prix du sous-système 2
Sous-système 3	
Réception du service fait pour la formation	(90%) du prix de la formation
Réception du service fait pour l'assistance à la conduite de changement	(90 %) des prix des services d'assistance à la conduite de changement effectivement fournis
Sous-système 4	
Services techniques et maintenance évolutive en période de garantie	(100 %) des prix des services de maintenance et assistance technique effectivement fournis
Réception définitive du projet (fin de la période de garantie)	(10%) du prix SS1+SS2+SS3

CCAG 12.3	L'Acheteur paiera au Fournisseur des intérêts sur les paiements effectués en retard au taux de journalier du TMM sur le paiement accusant le retard à calculer à partir du jour suivant le dernier jour permis pour le paiement et jusqu'à la date effective du paiement.
CCAG 12.4	Le Fournisseur facturera l'Acheteur dans la monnaie du Marché et des Bordereaux de prix auxquels il renvoie pour les Fournitures et Services provenant du pays de l'Acheteur, et la conversion entre ladite monnaie et le Dinars Tunisien aux fins du paiement -- au cas où les deux monnaies sont différentes -- sera effectuée à la date de paiement effective au moyen du taux de change ayant pour source taux de change de Banque Centrale Tunisienne .

Garanties (Clause 13 du CCAG)

CCAG 13.3.1	La Garantie de bonne exécution sera libellée en Dinars Tunisien et d'un montant égal à 10% du Prix du Marché en TTC, à l'exclusion des éventuels Coûts récurrents.
CCAG 13.3.4	Non applicable

D. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Droit de Propriété Intellectuelle (Clause 15 du CCAG)

CCAG 15.3	L'Acheteur peut céder, octroyer sous licence, ou transférer volontairement de toute autre manière, ses droits contractuels d'utilisation des Logiciels standard ou d'éléments des Logiciels standard, sans l'autorisation écrite préalable du Fournisseur, dans les circonstances suivantes : « Clause du CCAG non modifiée »
CCAG 15.4	Il n'y a pas de conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 15.4 du CCAG.
CCAG 15.5	Il n'y a pas de conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 15.5 du CCAG

Accords de licence (Clause 16 du CCAG)

CCAG 16.1 a) iv)	Toutes les licences proposées dans le cadre de cet appel d'offres doivent être fournies par l'éditeur/constructeur au nom de La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale - CNSS (ministère des Affaires sociales) . Et doivent être valables durant les périodes suivantes : ✓ Période de garantie et ce, à compter de la date de la réception opérationnelle sans réserve.
------------------	--

	✓ Période de maintenance (3 ans) et ce, à compter de la date de la réception définitive sans réserve.
CCAG 16.1 b) vi)	Toutes les licences doivent être perpétuelles au nom de La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale - CNSS (ministère des Affaires sociales) . Le soumissionnaire doit fournir le support de ses licences qui couvre toute la période de garantie et toute la durée du contrat de maintenance.
CCAG 16.1 b) vii)	Toutes les licences non conformes aux exigences mentionnées dans le marché ne seront pas acceptées.
CCAG 16.2	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 16.2 du CCAG.

Informations confidentielles (Clause 17 du CCAG)

CCAG 17.1	Toutes les recommandations, tous les rapports et toutes les données réunies ou reçues par le titulaire du marché sont considérés comme confidentiels et seront remis par ledit titulaire du marché à l'acheteur public à l'achèvement des étapes. Le titulaire du marché ne peut communiquer à aucune autre tierce partie les informations non publiées dont il aura pris connaissance en s'acquittant de ses obligations aux termes de cette prestation.
-----------	---

E. FOURNITURE, INSTALLATION, MISE A L'ESSAI, MISE EN SERVICE ET RECEPTION DU SYSTEME

Représentants (Clause 18 du CCAG)

CCAG 18.1	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 18.1 du CCAG.
CCAG 18.2.2	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 18.2.2 du CCAG

Plan de Projet (Clause 19 du CCAG)

CCAG 19.1	<i>Les sujets suivants devront être traités dans les chapitres du Plan de projet :</i> <i>a) Sous-plan d'organisation et de gestion de projets, y compris les autorités de gestion, les responsabilités et les contacts, ainsi que les horaires des tâches, du temps et des ressources (au format GANTT);</i> <i>b) Sous-plan de mise en œuvre;</i> <i>c) Sous-plan de formation;</i>
-----------	---

	<i>d) Sous-plan d'essai et d'assurance de la qualité;</i> <i>e) Sous-plan de réparation des défauts couverts par la garantie et de soutien technique</i> <i>De plus amples détails sur les sujets devant être traités dans les différents chapitres susmentionnés sont fournis dans les Spécifications techniques.</i>
CCAG 19.6	<i>Le Fournisseur soumettra à l'Acheteur:</i> <i>i) les rapports d'inspection de sécurité et d'assurance de la qualité</i> <i>ii) les résultats de la formation des participants</i> <i>iii) le journal mensuel de demandes de service et des solutions de apportées aux problèmes rencontrés</i>

Conception et ingénierie (Clause 21 du CCAG)

CCAG 21.3.1	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 31.3.1 du CCAG
-------------	---

Extension des Biens (Clause 23 du CCAG)

CCAG 23.4	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 23.4 du CCAG.
-----------	--

Inspections et essais (Clause 25 du CCAG)

CCAG 25	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 25 du CCAG
---------	---

Mise en service et Réception opérationnelle (Clause 27 du CCAG)

CCAG 27.2.1	Tels que détaillés au niveau du chapitre « D. SPECIFICATIONS DES SERVICES »
-------------	---

F.GARANTIES ET RESPONSABILITES

21.Garantie du Délai de réception opérationnelle (Clause 28 du CCAG)

CCAG 28.2	Les pénalités de retard s'élèveront à : 1‰ par jour de retard du sous-système en question. Les sanctions relatives à l'exécution du présent marché seront appliquées au titulaire du marché sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Les montants de différentes sanctions/pénalités seront déduits des différentes factures.
-----------	---

CCAG 28.3	Le montant maximum des pénalités de retard sera de 5% du montant total du marché en TTC
-----------	--

Garantie (Clause 29 du CCAG)

CCAG 29.1	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 29.1 du CCAG.
CCAG 29.4	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 29.4 du CCAG.
CCAG 29.10	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 29.10 du CCAG.

Garanties opérationnelles (Clause 30 du CCAG)

CCAG 30	Il n'y a pas de Conditions spéciales du Marché applicables à la Clause 30 du CCAG.
---------	--

G.PARTAGE DES RISQUES

Assurances (Clause 37 du CCAG)

CCAG 37.1 (c)	Le Fournisseur contractera une Assurance responsabilité civile aux tiers d'un montant de 100% du coût du marché) assortie d'une franchise ne dépassant pas [insérer : valeur monétaire]. Les Parties assurées seront Les tiers y compris le personnel de l'acheteur et les risques de perte ou de dommages causés à des biens (y compris les biens de l'Acheteur et l'un quelconque des Sous-systèmes ayant été réceptionnés par l'Acheteur) survenant en relation avec la fourniture et l'installation du Système d'information. L'Assurance couvrira la période allant du de la Date d'entrée en vigueur du Marché à la Date d'achèvement du Marché.
CCAG 37.1 (e)	Le Fournisseur contractera une Assurance contre les accidents du travail conformément aux règles statutaires de la Tunisie. L'Assurance couvrira la période allant de la Date d'entrée en vigueur du Marché jusqu'à la date d'achèvement du Marché. Le Fournisseur contractera une Assurance responsabilité civile des employeurs conformément aux règles statutaires de la Tunisie. L'Assurance couvrira la période allant de la Date d'entrée en vigueur du Marché jusqu'à la date d'achèvement du Marché.

H. MODIFICATION DES ELEMENTS DU MARCHE

Modifications du Système (Clause 39 du CCAG)

CCAG 39.4	Analyse de la Valeur <i>L'Acheteur ne considérera pas une proposition d'analyse de la valeur.</i>
-----------	--

I. REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Règlement des Différends (Clause 43 du CCAG)

CCAG 43.2.3	Les règles de procédure pour l'arbitrage sont : (a) <u>si le Fournisseur est étranger le processus d'arbitrage sera conduit selon les règles d'arbitrage de [sélectionner l'un des organe suivant : la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), les Règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), les Règles d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ou les Règles du Tribunal d'arbitrage international de Londres.]/</u>Les règles en application au moment de la requête d'arbitrage seront considérés comme faisant partie du Marché. (b) <u>tout</u> litige entre l'Acheteur et un Fournisseur ressortissant du pays de l'Acheteur relatif au présent Marché sera soumis à un arbitrage conformément au droit du pays de l'Acheteur.
-------------	---

SECTION X. FORMULAIRES DU MARCHÉ

Notes pour l'établissement des modèles de Formulaires de Marché par l'Acheteur

Modèle de garantie de bonne exécution : Conformément à la Clause 13.3 du CCAG, le Soumissionnaire retenu doit fournir la Garantie de bonne exécution dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification de l'attribution du marché.

Garantie bancaire de restitution d'avance : Conformément à la Clause 13.2 du CCAG, le Soumissionnaire retenu doit fournir une garantie bancaire d'un montant égal à l'avance consentie si les dispositions du CCAP relatives à la Clause 12.1 du CCAG en prévoient une.

Certificats d'installation et de réception opérationnelle : Les modèles recommandés de ces certificats figurent dans le DTPM. À moins que l'Acheteur ait des raisons valables d'imposer des procédures différentes de celles recommandées ou des libellés différents pour ces certificats, les procédures et modèles en question devront figurer sans modification dans le Dossier d'appel d'offres. Si l'Acheteur désire y apporter des modifications, il pourra soumettre les solutions envisagées à l'approbation de la Banque mondiale avant de communiquer le Dossier d'appel d'offres aux candidats.

Procédures et modèles d'ordres de modification : De même que les Certificats d'installation et de réception opérationnelle, les modèles de demande de proposition de modification, de devis d'établissement de proposition de modification, d'acceptation de devis, de proposition de modification et d'ordre de modification, et autres formulaires du même ordre, doivent figurer tels quels dans le Dossier d'appel d'offres. Si l'Acheteur désire amender les procédures et/ou les modèles de certificats, il pourra soumettre les solutions envisagées à l'approbation de la Banque mondiale avant de finaliser le Dossier d'appel d'offres.

Notes pour l'établissement des modèles de Formulaires de Marché par les Soumissionnaires

Les formulaires suivants doivent être remplis et soumis par le Soumissionnaire retenu après notification de l'attribution du Marché : i) le Formulaire d'Acte d'Engagement, et toutes ses Annexes ; ii) la Garantie de bonne exécution ; et iii) la Garantie bancaire de restitution d'avance.

- Formulaire d'Acte d'Engagement : Outre le fait d'identifier les parties et de stipuler le Prix du Marché, l'Acte d'Engagement spécifie : i) l'identité du Représentant du Fournisseur ; ii) le cas échéant, celle du Conciliateur convenu, ainsi que le montant de ses honoraires ; et iii) la Liste des Sous-traitants approuvés. En outre, les modifications apportées aux Bordereaux de prix figurant dans l'offre du Soumissionnaire retenu figurent en annexe de l'Acte d'Engagement. Il s'agit des corrections et ajustements apportés au Bordereau de prix du Soumissionnaire notamment pour corriger des erreurs et réviser le Prix du Marché en cas d'extension – si elle est prévue -- du délai de validité des offres au-delà du dernier jour de la validité de l'offre plus 56 jours, etc.

- Garantie de bonne exécution : Conformément aux dispositions de la Clause 13.3 du CCAG, le Soumissionnaire retenu doit fournir la Garantie de bonne exécution sous la forme du modèle figurant dans la présente section du Dossier d'appel d'offres, et pour le montant spécifié conformément aux dispositions du CCAP.
- Garantie bancaire de restitution d'avance : Conformément aux dispositions de la Clause 13.2 du CCAG, le Soumissionnaire retenu doit fournir une Garantie bancaire de restitution d'avance sous la forme du modèle figurant dans la présente section du Dossier d'appel d'offres ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Acheteur. S'il désire proposer une formule de garantie différente, il devra en soumettre dans les meilleurs délais un exemplaire à l'Acheteur pour examen et approbation avant la date limite de remise des offres.

L'Acheteur et le Fournisseur utiliseront les formulaires supplémentaires suivants durant l'exécution du Marché pour officialiser ou certifier certains faits majeurs dans le cadre du Marché : i) les Certificats d'installation et de réception opérationnelle ; et ii) les différents formulaires relatifs à des modifications. Ces formulaires et leurs modalités d'utilisation durant l'exécution du Marché sont inclus dans le Dossier d'appel d'offres pour l'information des Soumissionnaires.

Liste des formulaires

Modèle de Notification d'intention d'attribution	284
Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs	289
Lettre de Notification de l'Attribution - Lettre de Marché	291
1. Acte d'Engagement.....	292
Annexe 1. Représentant du Fournisseur	295
Annexe 2. Conciliateur	296
Annexe 3. Liste des Sous-traitants approuvés	297
Annexe 4. Catégories de Logiciels	298
Annexe 5. Documents personnalisés	299
Annexe 6. Bordereaux de prix révisés	300
Annexe 7. Procès-verbal des réunions de finalisation du Marché et amendements convenus au Marché.....	301
2. Modèles de Garantie de bonne exécution et de Garantie de restitution d'avance	302
2.1 Modèle de Garantie bancaire de bonne exécution	303
2.2 Garantie bancaire de restitution d'avance	305
3. Certificats d'installation et de réception opérationnelle	307
3.1 Modèle de Certificat d'installation	308
3.2 Modèle de Certificat de réception opérationnelle.....	309
4. Procédures et Modèles d'ordres de modification.....	310
4.1 Modèle de demande pour proposition de modification.....	312
4.2 Modèle de devis d'établissement de proposition de modification	314
4.3 Modèle d'acceptation de devis	316
4.4 Modèle de proposition de modification	318
4.5 Modèle d'ordre de modification	320
4.6 Modèle d'offre de proposition de modification.....	322

MODELE DE NOTIFICATION D'INTENTION D'ATTRIBUTION

[La Notification d'intention d'attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une Offre. Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire].

À l'attention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom : *[insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse : *[insérer l'adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Téléphone/télécopie : *[insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

[IMPORTANT: insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c'est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE D'ENVOI : La présente Notification est envoyée par : *[courriel/télécopie]* le *[date]* (heure locale).

Notification d'intention d'attribution

Acheteur : *[insérer le nom de l'Acheteur]*

Intitulé du Marché : *[insérer l'intitulé du Marché]*

Pays : *[insérer le nom du pays de l'Acheteur]*

Prêt No./Crédit No./Don No. : *[insérer la référence du prêt/crédit/don]*

AO No : *[insérer le numéro de l'appel d'Offres en référence au Plan de Passation des Marchés]*

Par la présente Notification de l'intention d'attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d'attribuer le Marché ci-dessus. L'envoi de la Notification marque le commencement de la Période d'attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

- a) demander un débriefing concernant l'évaluation de votre Offre, et/ou
- b) soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d'attribuer le marché.

1. Soumissionnaire retenu

Nom :	[insérer le nom du Soumissionnaire retenu]
Adresse :	[insérer l'adresse du Soumissionnaire retenu]
Prix du Marché :	[insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu]
Score Total combiné:	[insérer le score total combine du soumissionnaire retenu]

2. Autres Soumissionnaires *[INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l'Offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d'ouverture.]*

Nom du Soumissionnaire	Score Technique (si applicable)	Prix de l'Offre	Prix évalué de l'Offre (si applicable)	Score Combiné (si applicable)
[insérer le nom]	[insérer le score technique]	[Prix de l'Offre]	[Prix évalué de l'Offre]	[insérer le score combiné]
[insérer le nom]	[insérer le score technique]	[Prix de l'Offre]	[Prix évalué de l'Offre]	[insérer le score combiné]
[insérer le nom]	[insérer le score technique]	[Prix de l'Offre]	[Prix évalué de l'Offre]	[insérer le score combiné]
[insérer le nom]	[insérer le score technique]	[Prix de l'Offre]	[Prix évalué de l'Offre]	[insérer le score combiné]
[insérer le nom]	[insérer le score technique]	[Prix de l'Offre]	[Prix évalué de l'Offre]	[insérer le score combiné]

3. Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n'a pas été retenue

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quelle(s) l'Offre du Soumissionnaire à qui cette notification est adressée n'a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]

4. Comment demander un débriefing

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure locale).

Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l'évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d'intention d'attribution.

Indiquer l'intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

À l'attention de :

Nom : [insérer le nom complet de la personne]

Titre/position : [insérer le titre/la position]

Agence : [insérer le nom de l'Acheteur]

Adresse courriel : [insérer adresse courriel]

Télécopie : [insérer No télécopie **omettre si non utilisé**]

Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d'accorder un débriefing dans ce délai, la période d'attente sera prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d'attente et confirmerons la date à laquelle la période d'attente prorogée expirera.

Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l'heure.

Lorsque la date limite de demande d'un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d'attribution du Contrat.

5. Comment formuler une réclamation

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le [insérer la date] (heure locale).

Indiquer l'intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

à l'attention de :

Nom : [insérer le nom complet de la personne]

Titre/position : *[insérer le titre/la position]*

Agence : *[insérer le nom de l'Acheteur]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel]*

Télécopie : *[insérer No télécopie **omettre si non utilisé**]*

[à ce stade du processus de passation du marché] [dès réception de la présente notification] vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d'attribution du marché. Il n'est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d'attente et reçue par nous avant l'expiration de ladite Période d'attente.

Informations complémentaires :

Pour obtenir plus d'informations, prière vous référer au Règlement de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d'investissement, en date de juillet 2016 (Règlement de Passation de Marchés) (Annexe III). Il vous est demandé de lire ces documents avant de préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de la Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative à la passation des marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi qu'un modèle de lettre de réclamation.

En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles :

1. Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d'une Notification d'intention d'attribution.
2. La réclamation peut contester la décision d'attribution du marché exclusivement.
3. La réclamation doit être reçue avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.
4. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par les Règles de Passation de Marchés (comme décrits à l'Annexe III).

6. Période d'attente

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite d'expiration de la Période d'attente est minuit le *[insérer la date]* (heure locale).

La période d'attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la présente Notification de l'intention d'attribution.

La période d'attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas en mesure d'accorder un débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de [insérer le nom de l'Acheteur] :

Signature : _____

Nom : _____

Titre/position : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

FORMULAIRE DE DIVULGATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE RETENU: SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Ce Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par le Soumissionnaire retenu. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements concernant les bénéficiaires effectifs doivent être à jour à la date de sa fourniture.

Pour les besoins de ce formulaire, un bénéficiaire effectif du Soumissionnaire est une personne morale ou physique qui possède le Soumissionnaire ou dispose du contrôle du Soumissionnaire parce qu'elle remplit une ou plusieurs des conditions ci-après :

- *détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions*
- *détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote*
- *détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire*

[insérer l'intitulé de l'appel d'offres]

AO No. :*[insérer le numéro de l'Appel d'Offres]*

A : *[insérer le nom complet de l'Acheteur]*

En réponse à votre demande formulée dans la Lettre de Notification d'attribution du Marché en date du *[insérer la date de la lettre de notification]* de fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs : *[retenir l'option applicable et supprimer celles qui ne le sont pas]*

(i) nous fournissons les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci-après :

Identité du propriétaire bénéficiaire effectif	<i>détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions</i> (Oui / Non)	<i>détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote</i> (Oui / Non)	<i>détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire</i> (Oui / Non)
<i>[insérer le nom complet, la nationalité, le pays de résidence]</i>			

OU

(ii) nous déclarons qu'il n'y a aucun bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après :

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

OU

(iii) nous déclarons être dans l'incapacité d'identifier un quelconque bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après :

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

Nom du Soumissionnaire : **[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne autorisée à signer au nom du Soumissionnaire : ***[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire]*

En tant que : *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

En date du _____ **jour de** *[Insérer la date de signature]*

*Dans le cas d'une offre présentée par un groupement d'entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l'offre.

LETTRE DE NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION - LETTRE DE MARCHÉ

Date :[date]

A :[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l'exécution des Travaux de [nom du projet et Système d'Information tels qu'ils sont présentés dans les Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du Marché de _____, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir (i) la garantie de bonne exécution dans les 28 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de Garantie de bonne exécution et (ii) les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs en conformité avec les DPAO- IS 47.1 dans les huit (8) jours en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, de la Section X, Formulaires du marché du dossier d'appel d'offres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom de l'Acheteur]

Ci-joint : Acte d'Engagement

1. ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE conclu

le _____ jour du mois de _____ 19____.

ENTRE

- (1) **[nom de l'Acheteur]**, société de droit, **[nom du pays de l'Acheteur]**, ayant son siège social à **[adresse de l'Acheteur]** (ci-après dénommée « l'Acheteur »), et
- (2) **[nom du Fournisseur]**, société de droit, **[nom du pays du Fournisseur]**, ayant son siège social à **[adresse du Fournisseur]** (ci-après dénommée « le Fournisseur »)

ATTENDU que l'Acheteur souhaite confier au Fournisseur la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage, et la mise en service d'un Système d'Information, à savoir **[brève description du système d'information]** (ci-après dénommée « le Système »), et que le Fournisseur a indiqué l'accepter dans les termes et conditions ci-après précisés,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

- | | | |
|------------------------|-----|---|
| Article 1. | 1.1 | Documents contractuels (Référence Clause 1.1 (a) (ii) du CCAG) |
| Documents contractuels | | <p>Les documents suivants constitueront le Marché passé entre l'Acheteur et le Fournisseur, et chacun de ces documents devra être considéré comme faisant partie intégrante du Marché :</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Le présent Acte d'engagement et ses annexes (b) Le Cahier des clauses administratives particulières La Lettre de marché (c) Le Cahier des clauses administratives générales (d) Les Exigences techniques (y compris le Calendrier de réalisation) (e) L'Offre et les Bordereaux de prix remis par le Fournisseur (f) [insérer ici tout autre document éventuel] |
| | 1.2 | Ordre de Priorité (Référence Clause 2 du CCAG) |
| | | <p>En cas d'ambiguïté ou de conflit entre les documents contractuels repris susmentionnés, l'ordre de priorité sera celui dans lequel ils sont énumérés à l'Article 1.1 (Documents contractuels) ci-dessus, étant entendu que l'Annexe 7 (Procès-verbal des réunions de</p> |

finalisation du Marché et amendements convenus au Marché prévaudra sur toutes les dispositions du Marché, les autres Annexes au Marché et tous les autres documents contractuels énumérés à l'Article 1.1 ci-dessus.

1.3 Définitions (Référence Clause 1 du CCAG)

Tels qu'ils apparaissent dans le présent Marché, les mots et phrases commençant par une lettre majuscule auront la signification qui leur est donnée dans le Cahier des Clauses Administratives Générales CCAG.

Article 2.

2.1 Montant du Marché (Référence Clause 1.1 a) viii) du CCAG et Clause 11 du CCAG)

Montant du Marché et conditions de paiement tels que spécifiés dans le bordereau de prix

L'Acheteur s'engage par les présentes à payer au Fournisseur le Prix du Marché en échange de l'exécution par le Fournisseur de ses obligations au titre du Marché. Le Prix total du Marché est composé de la somme de *[insérer :montant en monnaie étrangère A en toutes lettres]*, *[insérer :montant en chiffres]*, plus *[insérer :montant en monnaie étrangère B en toutes lettres]*, *[insérer :montant en chiffres]*, plus *[insérer :montant en monnaie étrangère C en toutes lettres]*, *[insérer :montant en chiffres]*, *[insérer :montant en monnaie nationale en toutes lettres]*, *[insérer :montant en chiffres]*, tel que déterminé dans le Récapitulatif général des Bordereaux de prix.

Le Prix du Marché reflètera les termes et conditions utilisés dans la spécification des prix dans les Bordereaux de prix détaillés, y compris les termes et conditions des Incoterms associés de même que les taxes, droits et redevances assimilés tels qu'identifiés, le cas échéant.

Article 3.

3.1 Date d'entrée en vigueur (Référence Clause 1.1 (e) (ix) du CCAG)

Date d'entrée en vigueur pour la détermination de la Date d'achèvement

Le délai imparti pour la fourniture, l'installation et la réception opérationnelle du Système sera déterminé en fonction de la date à laquelle toutes les conditions suivantes auront été remplies :

- (a) le présent Acte d'engagement a été dûment signé pour le compte de et au nom de l'Acheteur et du Fournisseur ;
- (b) le Fournisseur a soumis à l'approbation de l'Acheteur les garanties de bonne exécution conformément aux dispositions de la Clause 13.2 du CCAG ;
- (c) L'Acheteur a versé au Fournisseur l'avance de démarrage selon la Clause 12 du CCAG ;

Chacune des Parties fera tout son possible afin de remplir dans les meilleurs délais les conditions ci-avant qui sont de sa responsabilité.

- 3.2 Si les conditions énumérées au paragraphe 3.1 ci-dessus ne sont pas remplies dans un délai de deux (2) mois suivant la date de signature du présent Acte d'engagement pour des raisons indépendantes du Fournisseur, les parties étudieront et se mettront d'accord sur un ajustement équitable du prix du Marché, du Délai de réception opérationnelle et de toute autre condition pertinente du Marché.
- Article 4.
Annexes
- 4.1 Les Annexes énumérées dans la liste des annexes ci-après seront réputées faire partie intégrante du présent Marché.
- 4.2 Toute référence dans le Marché à une annexe concernera l'une des annexes jointes, et le Marché devra être compris conformément à cette disposition.

ANNEXES

- | | |
|----------|--|
| Annexe 1 | Représentant du Fournisseur |
| Annexe 2 | Conciliateur « sans objet » |
| Annexe 3 | Liste des Sous-traitants approuvés |
| Annexe 4 | Catégories de Logiciels |
| Annexe 5 | Documents personnalisés |
| Annexe 6 | Bordereaux de prix révisés (le cas échéant) |
| Annexe 7 | Procès-verbal des réunions de finalisation du Marché et amendements convenus au Marché |

EN FOI DE QUOI l'Acheteur et le Fournisseur, agissant par l'intermédiaire de leurs représentants dûment habilités à cet effet, ont fait signer le présent Acte d'engagement les jour et an qui apparaissent pour la première fois ci-dessus.

Pour et au nom de l'Acheteur

Signature : _____

en tant que [insérer :**titre ou autre désignation appropriée**]

en présence de _____

Pour et au nom du Fournisseur

Signature : _____

en tant que [insérer :**titre ou autre désignation appropriée**]

en présence de _____

Annexe 1.Représentant du Fournisseur

Conformément à la Clause 1.1 b) iv) du CCAG, le représentant désigné du Fournisseur est :

Nom : *[insérer :nom ; ou indiquer :« à désigner dans les quatorze (14) jours suivant la Date d'entrée en vigueur »]*

Titre : *[insérer :titre]*

Conformément à la Clause 4.3 du CCAG, l'adresse du Fournisseur aux fins de notification est :

Adresse du Représentant du Fournisseur :*[insérer :le moyen de notification :remise en main propre, portage, télécopie, courriel et/ou adresse EDI]*

Autre adresse du Fournisseur (au cas où la précédente ferait défaut :*[insérer :le moyen de notification : remise en main propre, portage, télécopie, courriel et/ou adresse EDI]*

Annexe 2. Conciliateur

Conformément aux dispositions de la Clause 1.1 (b) (vi) du CCAG, le Conciliateur convenu est :

Nom : [insérer :**nom**]

Titre : [insérer :**titre**]

Adresse : [insérer :**adresse postale**]

Téléphone : [insérer :**téléphone**]

Conformément aux dispositions de la Clause 43.1.3 du CCAG, les honoraires et dépenses remboursables convenus s'établissent ainsi :

Honoraires horaires : [insérer :**honoraires horaires**]

Dépenses remboursables : [énumérer :**dépenses**]

Aux termes de la Clause 43.1.4 du CCAG, si l'Acheteur et le Fournisseur ne sont pas parvenus à un accord à la date de signature du Marché, un Conciliateur sera désigné par l'Autorité de désignation spécifiée dans le CCAP.

Annexe 6. Bordereaux de prix révisés

Les Bordereaux de prix révisés ci-joints (le cas échéant) feront partie intégrante de la présente Lettre de Marché et, en cas de différences, prévaudront sur les Bordereaux de prix figurant dans l'offre du Fournisseur. Ils reflètent toutes corrections ou modifications apportées au Prix de l'offre du Fournisseur, conformément aux dispositions des Clauses 30.3 et 38.2 des IS.

Annexe 7. Procès-verbal des réunions de finalisation du Marché et amendements convenus au Marché

Les amendements au Marché ci-joints (le cas échéant) feront partie intégrante du présent Marché et, en cas de différences, prévaudront sur les Clauses correspondantes du CCAG, du CCAP, des Spécifications techniques et autres parties du Marché, telles que définies à la Clause 1.1 a) ii) du CCAG.

2. MODELES DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION ET DE GARANTIE DE RESTITUTION D'AVANCE

2.1 Modèle de Garantie bancaire de bonne exécution

[La banque, devra remplir le formulaire sur papier à entête ou Code SWIFT en tenant compte des instructions portées en italiques]

Date : *[insérer :date]*

Prêt/Crédit N° : *[insérer :numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO]*

AAO : *[insérer :nom ou numéro de l'AAO]*

Marché : *[insérer :nom ou numéro du Marché]*

Nom de la banque et adresse de la succursale établissant la garantie : *A : [insérer :nom et adresse de l'Acheteur]*

Mesdames, Messieurs,

Nous avons été informés que *[insérer :nom du Fournisseur]* (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no. *[insérer :numéro du Marché]* en date du *[insérer :date]* pour l'exécution de *[insérer :description de fournitures]* (ci-après dénommée « le Marché »). De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Fournisseur, nous, *[insérer :nom de la Banque]*, nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, tout somme que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer :montant en chiffres et lettres¹]*. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Sur réception d'un certificat de réception opérationnelle, le montant de cette garantie sera réduit, au montant de *[insérer :montant en chiffres et lettres]*. Cette garantie résiduelle expirera au plus tard *[insérer :nombre et retenir mois/années de la garantie à couvrir par la garantie résiduelle]* à compter de la date du certificat de réception opérationnelle du le Système². Toute demande de paiement doit être reçue dans nos bureaux à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI 2010 no : 758, excepté le sous-paragraphe 15 (a) qui est exclu par la présente.

¹ La banque devra insérer le montant spécifié dans la Clause 13.3.1 et 13.3.4 du CCAP respectivement, soit dans la/es monnaie/s du contrat ou dans une monnaie librement convertible acceptable par l'Acheteur.

² Dans ce formulaire, la formulation de ce paragraphe reflète les dispositions habituelles de la Clause 13.3 du CCAG. Cependant, si les Clauses du CCAP 13.3.3 et 13.3.4 diffèrent des dispositions habituelles, le paragraphe, et éventuellement le paragraphe précédent, doivent être ajustés pour refléter les dispositions spécifiées dans le CCAP.

Pour et au nom de la Banque

Signature :

2.2 Garantie bancaire de restitution d'avance

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom et numéro du Marché**]

A : [insérer :**nom et adresse de l'Acheteur**]

Mesdames, Messieurs,

Nous avons été informés que [insérer :**nom du Fournisseur**] (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché [insérer :**numéro du Marché**] en date du [insérer :**date**] pour la conception, fourniture, l'installation et la Réception opérationnelle de [insérer :**brève description du Système d'information**] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de [insérer :**montant en chiffres et en toutes lettres, pour chacune des monnaies de l'avance**] est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande du Fournisseur, nous [insérer :**nom de la Banque**], nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toute somme que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer :**montant en chiffres et en toutes lettres**]¹. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Fournisseur :

- (a) utilisé l'avance à d'autres fins que les prestations faisant l'objet du Marché ; ou bien
- (b) n'a pas remboursé l'avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Fournisseur.

Toute demande en paiement au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l'avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Fournisseur portant le numéro _____ à [insérer :**nom et adresse de la banque**].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l'avance effectués par le Fournisseur tels qu'ils figurent aux décomptes dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d'une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché ont été

¹ Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l'avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l'Acheteur.

approuvés pour paiement, ou à la date suivante :__²si ce décompte n'est pas établi à cette date. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI 2010 no : 758, excepté le sous-paragraphe 15 (a) qui est exclu par la présente.

Pour et au nom de la Banque

Signature :

Date :

En tant que :[*insérer :titre ou autre désignation appropriée*]

Cachet de la Banque

Note :Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

² Insérer la date prévue pour la réception opérationnelle. Le Bénéficiaire (Acheteur) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie.

3. CERTIFICATS D'INSTALLATION ET DE RECEPTION OPERATIONNELLE

3.1 Modèle de Certificat d'installation

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom et numéro du Marché**]

À : [insérer :**nom et adresse du Fournisseur**]

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la Clause 26 du CCAG (Installation du Système) du Marché conclu entre vous-mêmes et [insérer :**nom de l'Acheteur**] (ci-après dénommé « l'Acheteur ») à la date du [insérer :**date du Marché**], et relatif à [insérer :**brève description du Système d'information**], nous vous notifions par les présentes que le Système (ou un Sous-système ou composant majeur dudit Système) est considéré comme ayant été correctement installé à la date ci-dessous indiquée.

1. Description du Système (ou du Sous-système ou composant majeur considéré) : [insérer :**description**]
2. Date d'installation : [insérer :**date**]

Nonobstant ce qui précède, vous devez achever dès que possible les éléments en cours d'exécution énumérés dans le document joint au présent certificat. La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d'achever la Réception opérationnelle du Système selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la Période de garantie.

Pour et au nom de l'Acheteur

Signature

Date :

En tant que [indiquer :**« Directeur de projet »** ; ou donner **le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation de l'Acheteur**]

3.2 Modèle de Certificat de réception opérationnelle

Date : *[insérer :date]*

Prêt/Crédit N° : *[insérer :numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO]*

AAO : *[insérer :nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO]*

Marché : *[insérer :nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché]*

A : *[insérer :nom et adresse du Fournisseur]*

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la Clause 27 du CCAG (Mise en service et Réception opérationnelle) du Marché conclu entre vous-mêmes et *[insérer :nom de l'Acheteur]* (ci-après dénommé « l'Acheteur ») à la date du *[insérer :date du Marché]*, et relatif à *[insérer :brève description du Système d'information]*, nous vous notifions par les présentes que le Système (ou le Sous-système ou composant majeur identifié ci-dessous) a subi avec succès les Essais de réception opérationnelle spécifiés dans le Marché. Conformément aux dispositions du Marché, l'Acheteur confirme par les présentes qu'il prend possession du Système (ou du Sous-système ou composant majeur identifié ci-dessous), et assume la responsabilité d'en assurer la garde et l'entretien et le risque de perte à la date ci-dessous indiquée.

1. Description du Système (ou du Sous-système ou composant majeur) : *[insérer :description]*
2. Date de Réception opérationnelle : *[insérer :date]*

La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d'achever l'exécution du Système selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la période de garantie.

Pour et nom de l'Acheteur

Signature :

Date :

En tant que *[indiquer :« Directeur de projet » ; ou donner le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation de l'Acheteur]*

4. PROCEDURES ET MODELES D'ORDRES DE MODIFICATION

Date : [insérer :*date*]

Prêt/Crédit N° : [insérer :*numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO*]

AAO :[insérer :*nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO*]

Marché :[insérer :*nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché*]

Généralités

Cette section indique les procédures à suivre et fournit les modèles à utiliser pour la mise en œuvre de modifications au Système pendant l'exécution du Marché, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG (Modifications du Système).

Tableau de suivi des ordres de modification

Le Fournisseur tiendra à jour un Tableau de suivi des ordres de modification permettant de suivre le statut des demandes de modification et des modifications approuvées ou en attente d'accord. La saisie des modifications dans ce Tableau devra être effectuée de façon à assurer un suivi régulier. Le Fournisseur joindra une copie du Tableau de suivi des ordres de modification au rapport d'avancement mensuel soumis à l'Acheteur.

Référencement des modifications

- (1) Les demandes de modification seront numérotées séquentiellement DP-X-nnn.
- (2) Les devis d'établissement de proposition de modification seront numérotés séquentiellement DE-X-nnn.
- (3) Les acceptations de devis seront numérotées séquentiellement AE-X-nnn.
- (4) Les propositions de modification seront numérotées séquentiellement PM-X-nnn.
- (5) Les ordres de modification seront numérotés séquentiellement OM-X-nnn.

ANNEXES

- 4.1 Modèle de demande de proposition de modification
- 4.2 Modèle de devis d'établissement de proposition de modification
- 4.3 Modèle d'acceptation de devis
- 4.4 Modèle de proposition de modification
- 4.5 Modèle d'ordre de modification
- 4.6 Modèle d'offre de proposition de modification

4.1 Modèle de demande pour proposition de modification

(Papier à en-tête de l'Acheteur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système ou numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

À : [insérer :**nom et adresse du Fournisseur**]

À l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du Marché susmentionné, nous vous demandons d'élaborer et de soumettre, dans les [insérer :**nombre**] jours suivant la date de la présente lettre, une proposition de modification pour la modification précisée ci-après en appliquant les instructions suivantes :

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Demande de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro**]
3. Demandeur de la modification : Acheteur : [insérer :**nom du demandeur**]
4. Brève description de la modification : [insérer :**description**]
5. Système (ou Sous-système ou composant majeur concerné par la modification demandée) : [insérer :**description**]
6. Documents techniques et/ou dessins de référence pour la demande de modification :

Document ou dessin No.	Description
------------------------	-------------

7. Conditions détaillées ou exigences spéciales relatives à la modification demandée : *[insérer :description]*
8. Procédures à suivre :
- (a) Veuillez nous soumettre votre devis en indiquant les conséquences de la modification demandée sur le Prix du Marché.
 - (b) Votre Proposition de modification devra indiquer le temps qu'il faudra pour procéder à la modification demandée et l'impact éventuel que celle-ci aura sur la date convenue dans le Marché pour la Réception opérationnelle de l'ensemble du Système.
 - (c) Si vous pensez que la Modification demandée aura un impact négatif sur la qualité, la fonctionnalité ou l'intégrité du système, veuillez donner une explication détaillée et suggérer d'autres approches susceptibles de parvenir aux mêmes résultats que la modification demandée.
 - (d) Vous devrez également indiquer l'impact que la Modification aura sur les effectifs et la composition du personnel nécessaire au Fournisseur pour exécuter le Marché.
 - (e) L'exécution des travaux relatifs à la Modification demandée ne pourra commencer qu'une fois que nous aurons accepté et confirmé par écrit l'impact qu'elle aura sur le Prix du Marché et le Calendrier d'exécution.
9. Au titre de l'étape suivante, veuillez répondre à l'aide du Modèle de devis d'établissement de proposition de modification en indiquant quel sera le coût de la préparation d'une Proposition de modification concrète, qui décrira la démarche suggérée pour la mise en œuvre de la modification et de tous ses éléments. Ladite proposition devra également aborder les points du paragraphe 8 susmentionné conformément aux dispositions de la Clause 39.2.1. du CCAG. Votre devis d'établissement de proposition de modification doit inclure une première ébauche de la démarche suggérée de même que les conséquences de la Modification sur le calendrier et le coût.

Pour et au nom de l'Acheteur

Signature :

Date :

En tant que *[indiquer :« Directeur de projet » ; ou donner le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation de l'Acheteur]*

4.2 Modèle de devis d'établissement de proposition de modification

(Papier à en-tête du Fournisseur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

A : [insérer :**nom et adresse de l'Acheteur**]

A l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

En référence à votre Demande de proposition de modification, nous avons le plaisir de vous notifier le coût approximatif de l'élaboration de la proposition de modification ci-dessous référencée conformément aux dispositions de la Clause 39.2.1 du CCAG du Marché. Nous reconnaissons que votre accord sur le coût d'élaboration de la Proposition de modification conformément aux dispositions de la Clause 39.2.2 du CCAG est requis avant que nous puissions procéder à la préparation de la Modification elle-même qui inclut un devis détaillé du coût de la mise en œuvre de la Modification elle-même.

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Demande de modification N°/Réf. : [insérer :**numéro**]
3. Brève description de la modification (y compris la démarche de mise en œuvre proposée : [insérer :**description**]
4. Conséquences prévues de la modification (devis initial) : [insérer :**description**]
5. Devis initial pour l'exécution de la modification : [insérer :**devis initial**].

6. Coût d'élaboration de la proposition de modification : *[insérer :coût dans les monnaies du **Marché**]*, tel que détaillé dans la ventilation qui suit des prix, des tarifs et des quantités.

Pour et au nom du Fournisseur

Signature :

Date :

En tant que *[indiquer :« **Représentant du Fournisseur** » ou donner le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation du Fournisseur]*

4.3 Modèle d'acceptation de devis

(Papier à en-tête de l'Acheteur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

A : [insérer :**nom et adresse du Fournisseur**]

A l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

Par les présentes, nous acceptons votre devis d'établissement de proposition de modification et vous donnons notre accord pour l'élaboration de la proposition de modification.

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Demande de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro de demande / révision**]
3. Devis d'établissement de proposition de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro de proposition / révision**]
4. Acceptation de devis N°/Réf. : [insérer :**numéro de devis / révision**]
5. Brève description de la modification : [insérer :**description**]
6. Autres termes et conditions :

Si nous décidons de ne pas ordonner la modification susmentionnée, vous aurez droit, conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG du Marché, au remboursement du coût

d'élaboration de la proposition de modification à concurrence du montant estimé à cette fin dans le devis d'établissement de proposition de modification.

Pour et au nom de l'Acheteur

Signature :

Date :

En tant que [*indiquer : « **Directeur de projet** » ; ou donner **le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation de l'Acheteur**]*

4.4 Modèle de proposition de modification

(Papier à en-tête du Fournisseur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

A : [insérer :**nom et adresse de l'Acheteur**]

A l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

En réponse à votre Demande de proposition de modification N° [insérer :**numéro**], nous vous soumettons la proposition suivante :

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Proposition de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro de proposition / révision**]
3. Demandeur de la modification : Acheteur : [insérer :**nom**]
4. Brève description de la modification : [insérer :**description**]
5. Raison de la modification : [insérer :**raison**]
6. Système, Sous-système, composant majeur ou équipement concerné par la modification demandée : [insérer :**description**]
7. Documents techniques et/ou dessins de référence relatifs à la modification demandée :
Document ou dessin N° Description

8. Estimation de l'augmentation ou de la diminution du Prix du Marché résultant de la proposition de modification :[*insérer :montant dans les monnaies du Marché*], comme indiqué en détail ci-dessous dans la ventilation des prix, taux et quantités.

Somme forfaitaire totale pour la modification : _____

Coût d'élaboration du devis d'établissement de la proposition de modification (montant payable en cas de rejet de la proposition de modification, limité tel que prévu conformément aux dispositions de la Clause 39.2.6. du CCAG)

9. Prorogation de la Date de réception opérationnelle nécessaire pour effectuer la modification :[*insérer :nombre de jours / semaines*]
10. Conséquences sur les garanties opérationnelles :[*insérer :description*]
11. Conséquences sur les autres termes et conditions du Marché :[*insérer :description*]
12. Durée de validité de cette proposition :[*insérer :nombre*] jours après réception de la proposition par l'Acheteur
13. Procédures à suivre :
- (a) Nous vous demandons de nous notifier par écrit votre acceptation, votre analyse ou votre rejet de cette proposition détaillée de modification dans les [*insérer :nombre*] jours suivant la réception de la proposition.
- (b) Le montant de toute augmentation et/ou diminution sera pris en compte dans l'ajustement du Prix du Marché.

Pour et au nom du Fournisseur

Signature :

Date :

En tant que [*indiquer :« Représentant du Fournisseur » ou donner le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation du Fournisseur*]

4.5 Modèle d'ordre de modification

(Papier à en-tête de l'Acheteur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

A : [insérer :**nom et adresse du Fournisseur**]

A l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

Nous approuvons par la présente l'Ordre de modification relatif à la proposition de modification N° [insérer :**numéro**], et nous vous donnons notre accord pour ajuster le Prix du Marché, le Délai d'achèvement et/ou les autres conditions du Marché conformément aux dispositions de la Clause 39 du CCAG.

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Demande de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro de demande / révision**]
3. Ordre de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro d'ordre / révision**]
4. Demandeur de la modification : Acheteur : [insérer :**nom**]
5. Prix autorisé pour la modification :

Réf. N° : [insérer :**numéro**]

Date : [insérer :**date**]

[insérer : **montant en monnaie étrangère A**] plus [insérer : **montant en monnaie étrangère B**] plus [insérer : **montant en monnaie étrangère C**] plus [insérer : **montant en monnaie nationale**]

6. Ajustement du Délai de réception opérationnelle :[*insérer :**durée et description de l'ajustement***]
7. Autres conséquences, le cas échéant :[*indiquer :« **néant** » ; ou insérer :**description***]

Pour et au nom de l'Acheteur

Signature :

Date :

En tant que [*indiquer :« **Directeur de projet** » ; ou donner **le titre d'un haut responsable de l'organisme de l'Acheteur***]

Pour et au nom du Fournisseur

Signature :

Date :

En tant que [*indiquer :« **Représentant du Fournisseur** » ou donner **le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation du Fournisseur***]

4.6 Modèle d'offre de proposition de modification

(Papier à en-tête du Fournisseur)

Date : [insérer :**date**]

Prêt/Crédit N° : [insérer :**numéro du Prêt / Crédit tiré de l'AAO**]

AAO : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro de l'AAO**]

Marché : [insérer :**nom du Système ou Sous-système et numéro du Marché**]

A : [insérer : **nom et adresse de l'Acheteur**]

A l'attention de : [insérer :**nom et titre**]

Mesdames, Messieurs,

Par les présentes, nous vous proposons d'exécuter le travail ci-dessous mentionné en tant que modification du Système.

1. Titre de la modification : [insérer :**titre**]
2. Demande de proposition de modification N°/Rév. : [insérer :**numéro / révision**], en date du : [insérer :**date**]
3. Brève description de la modification : [insérer :**description**]
4. Raisons de la modification : [insérer :**description**]
5. Estimation approximative du coût : [insérer :**montant, dans les monnaies du Marché**]
6. Conséquences prévues de la modification : [insérer :**description**]
7. Conséquences éventuelles sur les garanties opérationnelles : [insérer :**description**]
8. Annexe : [insérer :**titres** (le cas échéant) ; sinon, indiquer :« **néant** »]

Pour et au nom du Fournisseur

Signature :

Date :

En tant que [indiquer :« **Représentant du Fournisseur** » ou donner **le titre d'un haut responsable habilité dans l'organisation du Fournisseur**]